

이 과제는 2023년 고용노동부의
학술연구용역사업의 일환으로 수행되었음
발간등록번호 : 11-1492000-001046-01

임금체계 개편 기반의 계속고용 법제화 연구

2023. 12.

연구기관: 한국고용노사관계학회



고용노동부

연구진

책임연구원 : 권 혁 (부산대 법학전문대학원, 교수)
공동연구원 : 김 희 성 (강원대 법학전문대학원, 교수)
공동연구원 : 전 윤 구 (경기대 법학과, 교수)
공동연구원 : 김 기 선 (충남대 법학전문대학원, 교수)
공동연구원 : 박 수 경 (강원대 비교법학연구소, 연구교수)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구『임금체계개편 기반의 계속고
용 법제화 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 12.

한국고용노사관계학회

회장 권 순 원

〈제 목 차 례〉

제1장 서설	1
 제2장 고령자 계속고용을 둘러싼 법제도적 쟁점과 대응	3
제1절 고령자의 근로권과 법정정년제도의 의의와 한계	3
I. 들어가는 말	3
II. 고령자의 근로권과 휴식권의 보장관계	6
1. 보호대상으로서의 노인과 고령자의 개념과 구분의의	6
2. 고령자 근로권의 헌법적 근거와 국제노동기준	8
3. 고령자 휴식권의 의의	13
III. 정년제의 의의와 고령자고용법상 법정 정년제	14
1. 정년제의 의의	14
2. 법정정년제의 의의와 내용적 의미와 한계	16
3. 법정 정년제와 고령자 고용연장의 함의 - 정년제의 합리성에 대한 국내에서의 논의와 고용연장 -	34
V. 맺는 말	37
제2절 임금조정제(임금피크제)와 연령차별	39
I. 들어가며	39
II. 연령차별이 가진 특성	40
III. 60세 미만 정년제 및 차등정년제에서의 임금피크제의 쟁점	41
IV. 정년연장에 따른 임금조정제 도입과 연령차별	43
1. 정년보장(유지)형 임금조정제 : 연령차별과 취업규칙 불이익 변경과의 관계 ..	43
2. 정년연장형 임금조정제 : 연령차별과 취업규칙 불이익 변경과의 관계	44
3. 차등정년제의 단일정년제로의 변경 사업장에서 정년연장형 임금조정제와 연령차별	48
V. 임금조정제의 합리적 이유	50

1. 합리적 이유의 일반적 의의	50
2. 대법원 2022.5.26. 선고 2017다292343 판결(한국전자기술연구원 사건)에 대한 비판적 검토	51
3. 시간의 경과가 임금조정제의 합리적인 이유에 주는 영향	53
VI. 맺는 말	53
제3절 정년연장에 따른 임금조정제와 취업규칙 변경 법리 간의 관계와 예상 쟁점 ·	56
I. 분석을 위한 임금조정제의 유형 분류	56
II. 임금조정제 시행을 위한 취업규칙 변경의 쟁점	56
III. 취업규칙의 불이익변경 판단	57
1. 연장개시형 임금조정제와 취업규칙 변경 문제	57
2. 적극적 임금조정제와 취업규칙 변경 문제	58
3. 정년통합형 임금조정제와 취업규칙 변경과 동의의 주체	59
IV. 결론	61
 제3장 외국의 고령자 계속고용에 관한 법제도적 정비	62
제1절 독일에서의 고령자 고용안정 및 고용촉진지원	62
I. 고령자 고용안정	62
1. 정년제도	62
2. 경영상 이유에 의한 해고에 있어 해고대상자 선정	62
3. 연령차별 금지	64
4. 고령자 단시간근로	64
II. 고령자 고용촉진지원	65
1. 고령자 기간제 근로 고용촉진	65
2. 고령실업자의 취업 시 임금보전(Entgeltsicherung für Älterer)	68
3. 고령자고용장려금(Eingliederungszuschüsse)	68
4. 직업능력개발(향상훈련: Weiterbildung) 확대	68
III. 연금수급연령 인상과 고령자 고용	68

IV. 시사점	69
제2절 일본의 계속고용제도 발전 연혁 및 동일임금 원칙과 계속고용	70
I. 계속고용제도의 발전 연혁 : 고령자 65세 고용확보조치의 단계적 변화 과정 70	
1. 2004년 개정 고령자고용안정법의 논의 과정	70
2. 2013년 개정 고령자고용안정법의 논의 과정	76
3. 2021년 개정 고령자고용안정법	82
4. 고령자고용확보조치의 현황	87
II. 동일노동 동일임금 원칙과 계속고용	90
1. 동일노동 동일임금 관련 법	90
2. 파트타임·유기법과 동일노동 동일임금 가이드라인의 관계	92
3. 동일노동 동일임금 관련 최고재판소 판례의 동향: 2018년의 2판결	95
4. 동일노동 동일임금 원칙과 정년후 재고용자(계속고용)에 대한 논의	100
제3절 싱가포르의 정년 및 재고용 제도	109
I. 싱가포르의 고령자고용의 배경 및 현황	109
1. 배경	109
2. 현황	109
II. 정년 및 재고용의 주요 내용	111
1. 정년 및 재고용법 및 CPF법 개정안	113
2. 정년	115
3. 재고용	115
4. 분쟁해결	120
III. 고령근로자의 재고용에 관한 삼자 지침	120
IV. 사회보장제도-CPF 제도	138
1. CPF 제도 개요	138
2. 연금제도	139
V. 소결	141
【번역】 1993년 정년 및 재고용법(Retirement and Re-employment Act 1993) 144	

제4장 고령자 계속고용을 위한 법제도적 정비 방안	165
I. 서설: 고령자 일자리 개념의 재정립 당위성	165
II. 고령자에 관한 고용촉진관련 노동법제의 문제점	167
1. 고령자 고용촉진을 위한 법제도 체계의 <지원적 속성>	167
2. 고령자 고용 지원 제도의 구조적 한계: <지속가능성에 대한 의문>	168
3. 고령자 일자리 모형 구축을 위한 법제도 개선 방향	169
III. 일본의 고령자 고용 연장 정책과 그 시사점	170
1. 65세까지의 계속고용정책 실효성 향상을 위한 <연령차별금지정책>	170
2. 70세까지의 취업확보조치	170
IV. 고령자 <정년 이후 일자리 모형> 구축을 위한 노동법적 세부 과제	171
1. 고령자의 <개념적 차별성> 해소 필요성	171
2. 일자리의 기회 확대를 위한 노동관련법제도 개편 필요성	172
3. 근로시간제도의 규격적 경직성 해소 필요성	176
4. 임금제도의 경직성 해소 필요성	178
5. 고령자 일자리 정책에서 고령자 일거리 정책으로의 확대	180
6. 사회적 생산성 지향 일자리 전환 및 창출	180
7. 고령자 업종별 인력 이동 지원 방안	181
V. 소결 및 추가적 고려사항	181
1. 평가	181
2. 추가적인 노동법적 쟁점 검토	182
 제5장 결론	 183
 참고문헌	 185

제1장 서설

전 세계적으로 고령화에 대한 우려는 매우 크다. 이미 2000년대 초반 유엔 2차 세계고령화회의(The Second World Assembly on Ageing)¹⁾에서 그리고 세계보건기구(WHO)에서도 고령화에 따른 전지구적 지속가능성에 대한 의문이 제기된 바가 있었다. 문제는 그러한 우려가 점점 구체적인 현실적 문제로 대두되고 있다는 사실이다.

특히 우리나라의 경우는 2000년에 이미 65세 이상의 노인인구가 전체인구의 7.2%를 기록함에 따라 고령화 사회(Ageing Society)에 들어섰으며, 비교적 최근인 2018년에는 65세 이상의 노인인구가 전체인구의 14.3%를 차지함으로써 고령사회(Aged Society)에 진입하게 되었다. 그리고 다가오는 2026년에는 노인인구가 20.8%를 차지함에 따라 초고령사회(Super-Aged Society)에 도달할 것으로 예상되고 있는데, 그러나 현실은 이러한 예측보다 훨씬 더 가파른 증가세를 보이고 있다.

한편, 인구의 고령화는 단순히 노인인구의 비율이 높아지는 것이 아니라 생산가능인구 자체를 고령화시킴으로써 노동력의 고령화를 초래하고, 노동과 사회보장을 포함한 사회전반에 지대한 영향을 미칠 수 있으며, 나아가 잠재성장률의 하락으로 이어져 국가경쟁력의 약화로 귀결될 수 있다. 종국적으로는 인간의 삶의 질을 저하시키는 주요요인이 될 수 있어 적극 대응할 필요가 있다. 다양한 관점에서 고령자의 고용을 촉진하고, 고용을 유지하기 위한 법·제도를 마련하여 온 바가 있었지만, 이를 넘어서는 획기적인 패러다임적 고용정책의 변화를 도모할 필요가 있다. 오늘날 노동시장에서 이슈가 되고 있는 고령자 계속고용의 문제 역시 마찬가지이다. 획기적인 패러다임적 변화의 방식을 지향할 필요가 있다.

특히 초고령사회를 대비하는 고용정책(고용촉진 및 고용유지)이라는 측면에서 접근하고자 하며, 이러한 고용정책은 비단 큰 틀인 장기적인 관점에서 뿐만 아니라 시기별·구체적인 시장상황에 따라 세부적이고 개별적인 고용정책을 검토할 필요성이 있다. 이와 관련하여 외국의 입법례를 검토하는 것 역시 매우 중요한 의미를 가진다고 판단된다.

1) Second World Assembly on Ageing Madrid 8-12 April 2002

이 회의에 대한 자세한 내용은 <http://www.un.org/ageing/secondworld02.html> 참고.

예컨대 일본에서는 고령자 고용을 촉진하기 위하여 각 산업단체 내에 추진위원회를 설치하고, “산업별 고령자고용추진가이드라인”을 정리하여 보급·계발하고 있는데, 이것을 분석·검토해볼 필요가 있다. 이것은 각 산업 내지 사업의 특성을 고려하여 고령자 고용을 위한 가이드라인을 제시한 것으로써, 보다 세부적이고 개별적인 고용정책의 일환이라고 할 수 있다. 2020년 2월 현재, 약 90여 종류의 가이드라인이 각 산업 내지 사업별로 작성되어 있으며, 이러한 가이드라인에 따라 고령자의 고용관리를 위한 다양한 고려사항이 제시되고 있다.

다른 한편 고령자 계속고용을 법적 쟁점을 최소화하면서도 노동시장에 안착될 수 있도록 하기 위한 방안으로서 고용정책은 물론 노동정책적 차원에서의 법·제도, 정책 등을 종합적으로 검토하는 것이 필요하다. 초고령사회에서 고령자 고용은 급속한 고령화에 대응하는 핵심적인 정책영역으로서, 고령화에 따라 발생하는 제반문제를 근본적으로 접근하여 해결할 수 있는 부분이다. 향후 초고령사회에서 고령자도 계속적으로 근로에 종사할 수 있는 시스템의 정비는 사회 전체적으로 안정적인 균형상태의 유지를 위한 필수조건이 된다. 결국 고용유지와 고용창출을 포괄하는 고령자 고용정책은 고령자의 지속적인 근로를 통하여 고령인구의 소득보장과 사회통합을 가능하게 할 것이므로 적극적인 대응이 요청된다. 예를 들어, 고용유지의 측면에서는 현재 노동시장 내에 있는 고령자가 지속적인 근로를 통해 오래 머물 수 있는 환경의 정비하는 것으로써, 현행 법·제도 하에서 고용서비스 및 직업훈련 등의 기회가 실효적이고 충분히 보장되고 있는지를 재검토해볼 수 있어야 한다.

고용촉진의 측면에서는 연령에 상관없이 노동시장에 자유롭게 진입할 수 있도록 하여 초고령화시대에 고령자의 노동시장 진입에의 장벽을 허무는 일이야말로 고령자 계속고용제도의 핵심적 지향점이라고 할 것이다. 그렇다면 이러한 제도구현을 위한 토대 마련도 필수적이다. 예컨대 고령자의 생산성, 근로능력 등을 반영한 임금체계 개편, 작업환경 개선, 교육훈련, 건강관리 등의 내용을 제도화하여, 초고령사회에서의 고령자의 일할 권리를 온전히 보장할 필요가 있다.

이하에서는 고령자 계속고용을 둘러싼 법제도적 정비 방안과 예상되는 법적 쟁점 그리고 제도 설계를 위해 참고해야 할 외국의 사례를 중심으로 검토해 보기로 한다.

제2장 고령자 계속고용을 둘러싼 법제도적 쟁점과 대응

제1절 고령자의 근로권과 법정정년제도의 의의와 한계

I. 들어가는 말

우리나라는 이미 2000년에 고령화사회(총 인구 중 65세 이상 인구가 7%)로 진입하였고, 2017년에는 고령사회(14%)로, 2026년에는 초고령사회(20%)에 도달하고, 2070년에는 46.4%로 인구의 절반에 이를 것으로 전망되고 있다. 반면, 우리나라의 합계출산율은 2021년 0.81명으로 1970년 4.53명에 비해 3.72명 감소하였으며, 기대수명은 2020년 83.5세로 1970년 62.3세에 비해 21.2세 증가한 것으로 보고되고 있다. 또한, 생산연령인구 구성비는 2012년 73.4%를 정점으로 계속 감소하여 2070년에는 46.1%까지 낮아질 것으로 전망되고, 이로 인해 노년부양비는 2022년 24.6명에서 2070년 100.6명으로 2022년 대비 4.1배 수준으로 증가할 것으로 전망된다.²⁾

이러한 저출산·고령화는 대부분의 OECD 국가들이 직면하고 있는 문제이며, 이로 인해 노동력 부족과 연금재정압박을 받고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 미국은 정년제를 폐지하고 노령연금 수급연령을 단계적으로 인상조정(66세, 67세)하고, 연금제도와 중장년 근로자 고용정책의 연계를 시도하고 있다.³⁾ 독일은 정년연장의 일환으로 현재 65세인 정년을 2012년부터 2029년까지 단계적으로 67세로 인상조정하여, 고령자의 연금의존비율을 약 60~64명에서 2050년 53~56명까지로 완화시킬 것을 목표로 하고 있다.⁴⁾ 영국은 2011년 4월부터 기본정년을 폐지하고 기업의 정년을 연령차별로 규율하고 있으며, 연금수급연령도 1995년 당시 남성 65세, 여성 60세였던 것을 2010년부터 2020년까지 65세로 통합하고, 2026년부터 2028년까지 67세로 연장하고 있다.⁵⁾

일본은 고령화율이 1970년대에 7.1%(고령화 사회), 1995년에 14.6%(고령사회), 2005년에 20.3%(초고령사회)를 기록하는 등 급속도로 고령화가 진행되었으며, 이로 인해 '잃어버린 20년'의 경험을 갖고 있다. 일본은 고령자 고용안정과 연장정책을 추진하면서 고령자 고용확보 조치를 단계적으로 발전시켜 왔으며, 1973년 「고용대책법」

2) 통계청 보도자료, “2021년 장래인구추계를 반영한 세계와 한국의 인구현황 및 전망”, 2022.9.

3) 기획재정부, 『해외주요국의 고령자 계속고용사례 연구』 (한국고용노사관계학회), 2019.12, 104쪽.

4) 기획재정부, 『해외주요국의 고령자 계속고용사례 연구』 (한국고용노사관계학회), 2019.12, 119쪽.

5) 기획재정부, 『해외주요국의 고령자 계속고용사례 연구』 (한국고용노사관계학회), 2019.12, 143쪽.

에 근거해 “60세로 정년연장을 추진”한다는 기본계획을 수립하고, 1986년「고령자고용안정법」에서 60세 정년이 노력의무로, 1994년 개정을 통하여 60세 정년을 법적 의무로 하였다가, 2000년에는 60세 정년 후에도 65세까지 안정된 정년이 가능하도록 정년연장, 정년제 폐지, 계속 고용제도(재고용, 근무연장)를 선택해 실시하도록 하고 있다.⁶⁾

우리나라 역시 1991년「고령자고용촉진법」을 제정하여 “근로자의 정년을 60세 이상 이 되도록 노력하여야 한다”(제19조)는 노력규정을, 2013년 5월 22일 개정법에서 “근로자의 정년을 60세 이상으로 정하”도록 하고 “60세 미만으로 정한 경우에는 정년을 60세로 정한 것으로 본다.”고 하여 60세 법정 정년제를 명시하였다. 아울러, 정년연장으로 인한 기업의 부담을 고려, 정년을 연장하는 경우 임금체계개편 등 필요한 조치를 하도록 하고(제19조의2 제1항), 임금체계개편 등을 한 사업주에 대한 지원을 규정하였다(제19조의2 제2항, 제3항). 이러한 입법에 대해 근로자의 정년을 정하지 않은 경우 규제의 대상이 되지 않고, 임금체계개편 등의 조치의무위반에 대한 제재나 불이익이 없어 그 실효성 문제와 법정 정년을 연장하더라도 고령 근로자의 생애 주된 직장 은퇴연령을 늦추는 효과가 크지 않을 것,⁷⁾ 법정 정년으로 인해 고령자의 고용이 증가함으로써 청년고용에 부정적인 영향을 미칠 것⁸⁾이라는 비판적 의견이 제기되었다.

그렇지만, 우리나라는 저출산·고령화가 급속도로 진행되고 있어⁹⁾ 정년연장 내지 폐지의견이 대두되고 있다.¹⁰⁾ 최근 시행된 현대자동차 노조의 『2023년 임·단협』과 관련한 설문조사에서 ‘정년연장이 필요하다’는 의견이 66.4%로 1위로 나타났고,¹¹⁾ 정부 역시 가속화하는 초고령사회에 대비하기 위해 “노사가 지금처럼 자율적으로 재고용 등 계속고용 제도를 도입하도록 유도하되, 사회적 논의를 통해 재고용 및 정년연장 등 제도적 기반을 마련할 계획”임을 밝히고 있다.¹²⁾ 이러한 정부의 계속고용 움직임에 대해 노동계는 “고령노동자의 임금삭감과 고용불안을 가속화할 것”이라만

6) 기획재정부, 『해외주요국의 고령자 계속고용사례 연구』 (한국고용노사관계학회), 2019.12, 225쪽 이하.

7) 황수경, “정년연장 법안 통과 이후 남은 과제”, 『KDI FOCUS』 (통권 제33호), 2013.6.27., 4쪽.

8) 류기정, “정년연장에 대한 경영계 입장: 장점과 대안”, 『월간노동리뷰』, 한국노동연구원, 2021년 9월호, 62~63쪽.

9) 우리보다 먼저 저출산·고령화 과정을 거쳤고, 이로 인해 ‘잃어버린 20년’의 뼈아픈 경험을 갖고 있는 일본이 고령사회(1995년)에서 초고령사회(2005년)로 이행하는 데 10년의 시간이 소요되었는데, 우리나라는 9년(2017→2026년 예상) 밖에 소요되지 않을 것으로 예측되고 있는 바, 이에 대한 법제도적 마련이 시급한 실정이다.

10) 기업에서 60세 법정 정년제도가 본격적으로 시행된 지 얼마되지 않은 상황임에도 정년연장에 대한 논의가 끊임없이 제기되는 것은 우리나라의 노동인구 감소가 매우 심각하고 이를 대비하기 위한 대안 마련이 시급하다는 것을 보여준다(심동철·이한나, 『공무원 정년연장 논의와 향후 개선방안』, 국회입법조사처, 2020.8, 1쪽).

11) 서울뉴스통신(김부삼 기자), “현대차 올 임단협 핫이슈…‘65세 정년연장’ 가능할까?”, 2023.4.28.

12) 관계부처합동, “고령층의 숙련과 경험이 미래성장동력으로 이어지기 위한 고용전략-제4차 고령자 고용촉진 기본계획(2023~2027)”, 2023.1.27.

서 “정년도래 노동자의 계속 근로권 부여, 국민연금-고용보험의 수급연령 연계”라는 측면에서 재검토할 것을 지적하고 있으며¹³⁾, 경영계 역시 “코로나19 팬데믹 이후로 기업 격차가 커지는 상황에서 변화하는 노동상황에 대한 정확한 진단이 필요하며, 임금체계 개편 등 기업이 고령층을 더 많이 활용할 수 있는 노동환경을 조성하는 것이 중요하다”고 하거나 “고령자들이 과거와 다른 특성을 가지기 때문에 이에 대한 분석과 맞춤형 대책이 필요하며, 고령 일자리 확대 문제는 청년층 고용효과와 연계해서 추진이 필요”하다는 의견¹⁴⁾이 대두되고 있다.

정년연장과 관련한 법원의 입장 또한 미묘한 차이가 감지된다. 대법원 전원합의체는 2019년 2월 평균수명의 연장과 급격한 고령화 등을 고려했을 때 육체노동자 가동연한을 60세에서 65세로 늘려야 한다고 판결¹⁵⁾하는가 하면, 정년유지형 임금피크제에 대해 “정년연령을 이유로 한 차별을 금지하고 있는 구 고령자고용촉진법 제4조의4 제1항을 강행규정”임을 밝히면서도, “사업주가 근로자의 정년을 그대로 유지하면서 임금을 정년 전까지 일정 기간 삭감하는 형태의 이른바 ‘임금피크제’를 시행하는 경우 연령차별에 해당하는 지는 임금피크제 도입 목적의 타당성, 대상 근로자들이 입는 불이익의 정도, 임금 삭감에 대한 대상 조치의 도입 여부 및 그 적정성, 임금피크제로 감액된 재원이 임금피크제 도입의 본래 목적을 위하여 사용되었는지 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”고 하면서 “기존의 정년 61세를 그대로 유지하면서 55세 이상 정규직 직원들을 대상으로 임금을 삭감하는 내용의 성과연급제를 시행한 것”에 대해 연령상 차별로 보았다.¹⁶⁾

저출산·고령화로 인한 노동력 부족과 연금재정압박은 미래세대의 부담으로 작용한다는 측면에서 정년연장 내지 폐지 필요성이 제기되고 이에 대한 해법으로 미국, 영국을 비롯한 OECD 국가들이 정년연장 내지 폐지의 방향으로 선회하고 있다. 정년제가 고령자의 조기퇴직을 방지하고 고령근로자의 노동력 활용 및 고령화에 따른 사회적 부담가중을 해결하려는 수단으로 이루어졌고, 생애주기연장으로 고령자 비중이 급속하게 증가하는 현실에서 노동력 부족을 해소하고 연금재정 등 사회적 비용을 확보

13) 한국노총 성명·보도자료, “인구 초위기 상황에서도 책임 방기하고 여전히 소극적인 정부-제4차 고령자 고용촉진 기본계획에 대한 한국노총 입장-”, 2023.1.27.

14) 고용노동부 고령사회인력정책과(정책뉴스), “고용노동부, 고령자 고용촉진 기본계획 마련을 위한노·사 단체 및 전문가 간담회 개최”, 2022.9.30.

15) 대법원 2019.2.21., 선고 2018다248909 판결; 김지형 대법관은 별개의견에서 “만 60세를 넘어서도 일할 수 있다는 의견에 이견이 없다”고 하면서도 특정연령(만 65세나 만 63세) 등으로 선언하는 것에 찬동할 수 없다고 한다. 그러면서, 가동연한을 법정정년과 동일하게 하는 방법, 구체적인 경험적 사실, 통계를 기초로 정하는 방법, 법정정년까지는 인정하되, 그 이상의 특정연령까지 인정하는 단계에서는 경험적 사실이나 통계자료를 반영하는 방법을 제시하면서, 독일은 정년에 관하여 특별규정이 있는 경우를 제외하고는 일반 정년을 65세에서 67세로 인상조정하고 있으며, 일본은 법정 정년을 60세로 정하고 65세까지 고용을 위해 노력할 의무를 정하면서 가동연한을 67세로 정하고 있음을 들면서 확실적인 정년규정보다는 가동연한을 법정 정년과 일치시키거나 유사하게 판단하는 것이 바람직하다고 한다.

16) 대법원 2022.5.26., 선고 2017다292343 판결.

함으로써 미래세대의 부담을 완화하여 세대간 갈등해결수단으로 정년의 연장 내지 폐지가 논의되고 있다. 그렇지만 정년연장 내지 폐지는 고령자의 고용연장과 연금재정의 확대라는 측면에서 긍정적이지만 청년세대의 고용과 연결되는 만큼 신중한 접근이 모색된다. 이하에서는 고령자의 근로권 보장과 휴식권 보장의 상관관계를 살펴보고, 정년제의 의미와 한계를 통해 고령자고용연장의 의미와 한계를 진단하고자 한다.

Ⅱ. 고령자의 근로권과 휴식권의 보장관계

1. 보호대상으로서의 노인과 고령자의 개념과 구분의의

연령을 이유로 한 보호의 대상으로 노인과 고령자라는 용어가 사용되고 있다. 노인이란 용어는 헌법 제34조 제4항 및 제5항에서 국가에 의한 복지의 대상 및 보호의 대상으로 규정하고 있으며, 「노인복지법」, 「기초연금법」, 「노인장기요양보험법」, 「국민연금법」, 「장애인·노인·임산부 편의증진에 관한 법률」 등에서 의료·양로·주거·여가복지 대상자, 피부양자, 연금수급자 등 신체적·경제적 취약계층으로서 보호대상 내지 보건복지의 대상으로 사용되고 있다. 그럼에도 동 법률 등에서는 노인의 개념정의를 구체적으로 규정하고 있지는 않다. 다만, 「노인복지법」에서는 65세 이상의 자에 대한 국가 또는 지방자치단체의 수송시설 및 고궁·능원·박물관·공원 등의 공공시설, 노인의 일상생활에 관련된 사업에 대한 무료 내지 이용요금의 할인을 규정하고 있으며(제26조 제1항 및 제2항), 65세 이상의 자에 대한 건강진단과 보건교육을 실시할 것을 규정하고 있다(제27조). 「기초연금법」에서는 기초연금의 수급자격을 “65세 이상인 사람으로서 소득인정액이 보건복지부장관이 정하여 고시하는 금액 이하인 사람”(제3조 제1항)으로, 「노인장기요양보험법」에서는 “노인 등”이란 65세 이상의 노인 또는 65세 미만의 자로서 치매·뇌혈관성질환 등 대통령령으로 정하는 노인성 질병을 가진 자”(제2조 제1호)로, 「국민연금법」에서는 피부양자나 노령연금수급자격자를 ‘60세 이상’(제52조 및 제61조)으로 정하고 있다.¹⁷⁾ 우리 법제에서의 노인은 연령을 기준으로 ‘65세 이상인 사람’으로 공공시설의 무료이용과 요금할인, 기초연금의 수급, 요양, 노령연금수급의 지위를 갖는 사람으로 사용되고 있다.

노인과 대비되는 개념으로 사용되는 고령자에 대해 「고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률」(이하 ‘고령자고용법’이라 함) 시행령에서는 ‘인구와 취업자

17) 국민연금법은 60세인 노령연금 수급자격을 2013년부터 5년마다 1년씩 연장하여 2033년부터는 65세로 하였다.

의 구성 등을 고려하여 정하는 55세 이상인 사람'으로 정의하고 있으며(제2조), 통계청 '경제활동인구조사 고령층부가조사 결과'에서도 고령자를 OECD 기준 내지 고령자 고용법을 적용해 '55~64세'를 지칭하고 있다. 반면 매년 1회 발표하는『고령자 통계』에서는「노인복지법」을 적용해 65세 이상을 고령자로 간주한다.「고령자고용법」은 고령자 고용촉진 기본계획 수립(제4조의2), 고용에서의 연령을 이유로 한 차별 금지(제4조의3), 고령자 취업지원(제2장), 고령자 고용촉진 및 고용안정(제3장), 제4장(정년) 등에 대해 규정함으로써 고령자의 고용촉진 및 고용안정을 도모하고 있다.「노인복지법」에서도 일자리 사업과 관련한 '고령자 친화기업' 공모사업의 경우 '고령자'라는 용어를 사용하고 있다.

노인과 고령자의 구분은 명확하지 않으며, 다만, 노인은 60세 내지 65세 이상의 사람으로 공공시설의 무료이용과 할인, 사회보장 및 사회급부의 대상인 반면, 고령자는 55세 내지 64세 또는 65세 이상의 연령에 해당하는 사람으로 일자리를 구하며 자립하는 경제주체로서 대등하고 독립한 당사자의 지위로 노인보다는 낮은 연령대에 있는 사람으로 사용되고 있다.¹⁸⁾ 결국, 노인과 고령자의 구분은 '계속적으로 일을 할 수 있는지 여부', 즉 노동능력여하를 기준으로 한다는 점이다. 여기서 연령이 갖는 의미는 명확하지 않다. 고령자의 구분기준인 연령에 해당함에도 노인의 기준은 사회복지의 수혜대상으로 경제적 배려대상으로 고려될 뿐 이전의 사회적·경제적 노력과 기여도와는 관계없이 사용된다는 것이다.¹⁹⁾ 사전적 의미도 노인은 "나이가 들어 늙은 사람"²⁰⁾, "평균수명에 이르렀거나 그 이상을 사는 사람"²¹⁾으로 정의하고 있다.

그렇지만 노인으로 분류되는 사람들 중에서도 스스로 일자리를 구해 자립하려는 의지를 가진 분들이 늘어나고 있고, 신체적·생리적 노령화의 이행속도가 완만해진다는 연구결과 등 저출산·고령화 사회에서의 노동력 부족과 사회복지비용 부담을 완화한다는 법제도적 측면을 고려하면, 노인이라는 소외자 내지 요조력자로서의 편향성을 내포한 개념보다 독립한 경제주체로서의 성격을 가진 객관적이고 가치중립적인 '고령자'의 개념이 정책의 체계와 방향 및 내용을 근거짓는 규범의 용어로서 더욱 적합하다고 할 것이다.²²⁾

18) 방동화·권건보, "고령자 기본권 보장 체계와 법제 및 고령자 법령정보접근권의 보장-고령자기본법 제정을 제안하며-", 『한국부패학회보』 (제28권 제1호), 한국부패학회, 2023.1, 191쪽.

19) 이율경, 『고령자 근로권의 보장에 관한 연구-정년제에 대한 비판적 고찰-』 (박사학위논문), 서울대학교 대학원, 2016.2, 9쪽.

20) 네이버어학사전(<https://dict.naver.com/search.dict?dicQuery=%EB%85%B8%EC%9D%B8>).

21) 노인 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 ([wikipedia.org](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%85%B8%EC%9D%B8)).

22) 같은 견해로는 김주현·김지혜, "법규정상에 나타난 고연령자 명명에 대한 비판적 고찰", 『한국노년학』 (제32권 제4호), 한국노년학회, 2012, 1156쪽.; 방동화·권건보, "고령자 기본권 보장 체계와 법제 및 고령자 법령정보접근권의 보장-고령자기본법 제정을 제안하며-", 『한국부패학회보』 (제28권 제1호), 한국부패학회, 2023.1, 191쪽; 뉴스핌, "고령자·노인? 부처별 용어·연령기준 '따로국밥'...국민도 통계청도 혼선", 2021.7.29.(jjsh@newspim.com)이 있다.

2. 고령자 근로권의 헌법적 근거와 국제노동기준

(1) 헌법상 기본권으로서의 고령자의 근로권

고령인구 비중의 증가는 생산가능인구의 감소와 저축률의 하락으로 경제성장의 둔화 또는 마이너스 성장을 초래하고, 노령층 복지수요의 증가와 연금기여금의 상승 등 연금재정 적자를 초래할 수 있고 이는 고령자 개인의 빈곤 내지 불행의 문제를 넘어 세대간 갈등을 일으켜 극심한 사회문제로 이어질 수 있다.

고령사회의 도래가 피할 수 없는 미래라면, 결국 문제의 해법은 고령화를 건설적인 방향으로 지원하는 것, 고령자들이 경제활동에 참가하는 비율을 높이는 것이며,²³⁾ 고령자의 고용을 유지 또는 연장하는 한편으로, 가능한 유희노동력을 경제활동에 끌어 들여야 하는 명제를 안게 되었다.²⁴⁾ 고령자의 경제활동 참여는 직접적으로는 고령인구의 소득보장과 생활안정, 사회통합 및 경제성장을 가능하게 하며, 간접적으로는 소득활동기간을 연장하여 의료비, 부양비, 복지비 등과 같은 공적 제도의 의존을 감소시키는 효과를 가져와 세대간 갈등해결의 효과를 가져오기도 한다.²⁵⁾

헌법 제32조에서는 국민의 근로의 권리를 규정하면서 국가는 근로자의 고용증진과 적정임금보장에 노력하여야 하며, 인간의 존엄성을 보장하도록 근로조건의 기준을 법률로 정하도록 함으로써 근로권을 보장하고 있다. 근로권의 보장은 모든 국민이 일할 기회를 가지고 근로조건의 향상을 위한 노력으로 합리적 근로환경의 유지 및 근로생산성을 이룸으로써 근로자 개인의 권리보호와 더불어 사회의 성장 발전에도 이바지하는 기능을 한다. 근로의 권리(Right to work; Recht auf Arbeit)는 근로자가 근로관계를 맺고 적정한 근로조건을 누리며 근로기회를 위해 국가에 요구할 수 있는 권리로서 중요한 의미를 가진다.²⁶⁾ 고령자의 근로권도 헌법에서 보장하는 근로권의 개념범주 안에 자리하고 있다.

근로의 권리에는 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'가 있는 것으로 본다. 일할 환경에 관한 권리는 타인의 방해없이 근로관계를 유지하며, 근로의 기

23) 박중희, “고령화 사회에서의 노동법적 과제”, 『노동법학』 (제20호), 한국노동법학회, 2005, 114쪽.

24) 이윤경, 『고령자 근로권의 보장에 관한 연구-정년제에 대한 비판적 고찰-』 (박사학위논문), 서울대학교 대학원, 2016.2, 12쪽.

25) 2021년 기준 65세 이상 고령자 중 본인·배우자가 직접 생활비를 마련하는 비중은 65.0%로 10년 전보다 13.4%포인트 높아졌으며, 2023년 5월 기준 60대 취업자 수는 2021년부터 3년째 20대 취업자 수를 웃돌고 있다. 청년층 인구가 줄어든 탓도 있지만 은퇴연령인 65세 이상 노동자의 증가도 한 축을 담당했다. 60대(60~69세) 취업자 수는 446만7000명으로 20대(20~29세) 취업자 수(383만3000명)보다 50만명 이상 많았다(파이낸셜 뉴스, “2년 뒤면 초고령사회… 일 필요한 노인들, ‘인력난’ 대안으로 [인구쇼크, 패러다임 전환이 답]”, 2023.6.27.(chlee1@fnnews.com 이창훈 기자)).

26) 헌법재판소 1991.7.22., 선고 89헌가106 결정.

회제공에 대하여 국가에 적극적인 입법이나 정책을 요구할 수 있는 권리이며,²⁷⁾ 일할 자리에 관한 권리는 국가에 대한 고용의 창출 및 증진 보장 뿐 아니라 취업상태에 있는 근로자의 고용유지도 포함된다. 따라서 사용자로부터 일방적으로 근로관계를 중단당하지 않을 것을 내용으로 하며, 국가의 고용증진의무는 고용기회 제공이라는 고용의 양적 확대에 국한되는 것이 아니라 적정 근로조건 보장이라는 양질의 일자리를 전제로 한다는 점에서 일할 환경에 관한 권리와 양립한다.²⁸⁾ 일할 자리에 관한 권리 및 일할 환경에 관한 권리를 내용으로 하는 근로권의 보장은 단순히 개인의 생계수단의 보장이라는 차원을 넘어 자아실현의 수단이자 국가경제질서의 근간을 이루게 된다는 점에서 그 의미가 확장된다.²⁹⁾ 이와 같은 헌법상 근로권의 내용은 고령자 근로권에도 동일하게 적용된다. 취업상태에 있는 근로자의 고용유지는 근로자에 대한 해고제한 법리의 근거가 되며, 이는 연령을 이유로 근로관계에서 배제되지 않는다는 것을 의미한다.

고령자는 헌법상 보장된 모든 기본권에 있어서 그 권리성이 인정되며,³⁰⁾ 고령자의 근로권 역시 헌법에 의해 보장된다. 고령자의 근로권 보장과 관련한 법률로는 「고령자 고용법」과 「노인복지법」이 있다. 「고령자고용법」은 고령자의 개념을 정하고(제2조), 고용노동부장관의 고령자 고용촉진 기본계획 수립의무(제4조의3), 고용상 연령차별금지(제1장의2), 고령자취업지원(제2장), 고령자의 고용촉진 및 고용안정(제3장), 정년(제4장)을 규정하고 있다. 반면, 「노인복지법」에서는 노인에게 적합한 직종의 개발과 근로능력있는 노인에게 일자리를 우선적으로 제공(제23조), 노인일자리전담기관의 설치·운영(제23조의2)을 두고 노인의 근로권 보장을 위한 국가의 기본적 책무를 규정하고 있다. 노인복지법은 노인의 근로권을 직접적으로 명시하고 있다기 보다는 국가의 책무를 명시하고 전담기관 설치를 통하여 간접적으로 근로권을 실현하는 방식을 취하고 있다. 「고령자고용법」은 고용노동부, 「노인복지법」은 보건복지부로 그 소관부처가 다르다 보니 그 기준과 적용이 중첩적이고 통일되지 못한 측면이 있다. 고령화 사회에서 고령자의 근로권 실현의 측면에서 「고령자고용법」과 「노인복지법」의 관계와 체계를 정비함으로써 고령자의 근로권 보장의 실질이 담보될 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다.³¹⁾ 고령자에 기반한 근로권 실현은 '노인'개념으로 인한 사회적 기본권으로 편향

27) 헌법재판소 2008.9.25., 선고 2005헌마586 결정.

28) 한인상, “근로권의 의의와 주요 입법과제”, 『노동법연구』 (제36호), 서울대학교 노동법연구회, 2014, 77쪽.

29) 이윤경, 『고령자 근로권의 보장에 관한 연구-정년제에 대한 비판적 고찰-』 (박사학위논문), 서울대학교 대학원, 2016.2, 39쪽.

30) 홍일선, “고령사회를 대비한 헌법적 논의”, 『공법학연구』 (제9권 제2호), 한국비교공법학회, 2007, 145쪽.

31) 방동화·권건보, “고령자 기본권 보장 체계와 법제 및 고령자 법령정보접근권의 보장-고령자기본법 제정을 제안하며-”, 『한국부패학회보』 (제28권 제1호), 한국부패학회, 2023.1, 204쪽.

되었던 기본권 보장의 관념을 근로권과 사회적 기본권의 조화를 추구하는 것이며, 이는 연령주의³²⁾에서 벗어나 연령통합³³⁾의 관점으로 다가가는 것임은 물론, 고령화시대 고령자의 근로권 실현과 세대간 갈등을 해결하는 방법이기도 하다.

한편, 헌법 제11조는 평등권에 대해 규정하고 있다.³⁴⁾ 헌법 제11조가 직접적으로 연령을 명시하고 있지 않더라도 연령에 의한 차별금지는 “헌법에 열거되지 않은 이유로 경시되지 않는다”는 헌법 제37조 제1항에 의거 평등권의 내용으로 자리하게 된다. 이를 위해 「고령자고용법」 제4조의4에서는 모집·채용 등에서의 연령차별을 금지하고 있다.

그렇지만 고령자의 근로권 실현과 관련한 차별은 헌법상 보장된 평등의 원리, 상대적 평등에 위해 합리적 차별이 허용될 수 있음에 유의해야 할 것이며, 「고령자고용법」 제4조의 5에서도 이를 확인하고 있다.³⁵⁾ 여기에 근로자의 고용이라는 근로권과 연령을 이유로 한 차별의 합리성 여부가 문제되며, 정년제가 갖는 고용계속과 고용종료의 한계문제가 자리하게 된다.

(2) 고령자 근로권에 대한 국제규범의 의의

고령근로자의 근로와 관련된 ILO협약은 1967년 채택된 「폐질·노령·유족연금에 관한 128호 협약」(Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention, 1967, No. 128)과 1980년 채택된 「고령근로자 권고」(Old Workers Recommendation, 1980, No.162)를 들 수 있다.³⁶⁾ 동 권고는 고령근로자에 대한 평등한 기회와 대우를 촉진하

32) 연령주의(agerism)는 생애의 연대기적 주기 위에서 분절적 개념을 통하여 사회가 특정 연령집단에게 사회적 기회와 자원을 의도적으로 배제하는 장치를 제공하는 이데올로기로서, 연령차별주의와 연동된다. 노인들은 전통적 농업국가에서는 지식과 경험의 축적자로서 존경의 대상이었으나, 생산성을 최고의 가치로 여겼던 산업화 시대에 신체적 능력이 감퇴하고, 정신활동이 다른 연령에 미치지 못하는 것으로 전제되어 생산활동에서의 효율성이 떨어진다는 이유로 동등하게 사회적 참여의 기회를 보장받지 못하고, 이는 정보화 사회, 나아가 지능정보사회 도래 이후로 부작용과 소외의 정도는 더욱 심화되었다(김주현, “연령주의(agerism) 관점을 통한 노년의 이해”, 『사회와 역사』 (제82집), 한국사회사학회, 2009, 363쪽).

33) 연령통합은 연령으로 인한 장벽이 없어지고 모든 연령의 사람들이 어울려 생활하는 형태를 말한다(김경호, “연령통합의 관점에서 고찰한 노인복지 관련 실정법상 연령기준의 정책적 함의”, 『법과 정책 연구』 (제5권 제1호), 한국법정책학회, 2005, 559쪽).

34) 헌법 제11조는 국민을 차별하는 법률에 대해서 직접 적용되고 헌법재판소에 의하여 그 법률의 존립과 효력이 부인될 수 있다. 동조가 규정하는 평등원칙은 합리적 근거없는 차별을 하여서는 아니된다는 상대적 평등을 뜻하고, 따라서 합리적 근거 있는 차별 내지 불평등은 평등의 원칙에 반하는 것이 아니다(헌법재판소 1994.2.24., 선고 92헌마43 결정).

35) 「고령자고용법」 제4조의 5에서는 1. 직무의 성격에 비추어 특정 연령기준이 불가피하게 요구되는 경우, 2. 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우, 3. 이 법이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경우, 4. 이 법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지·촉진을 위한 지원조치를 하는 경우에는 연령차별로 보지 않는 것으로 규정하고 있다.

36) Alexander Samorodov, “Ageing and labour markets for older workers”, *Employment and Training Papers*, ILO Employment and Training Department, 1999, p.24.

고 근로조건과 작업환경을 개선하며 직업생활로부터의 점진적 은퇴를 준비할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 하고 있다(제1조 제1항). 또한, 고령근로자에 대한 평등과 보호를 중요한 원칙으로 제시하면서(제2장, 제3장), 고용상 차별 특히 연령을 이유로 한 차별을 금지하고, 고령근로자의 고용확보를 위해서는 차별의 배제만으로 충분하지 않고 고령 근로자의 고용과정에서 발생하는 특별한 필요에 대응하기 위해 특별한 보호가 필요하다는 점을 강조하고 있다.

먼저 고령근로자의 근로조건과 관련하여 고령화를 촉진시키는 근로조건 및 근로환경을 개선하고, 해당 근로자의 능력에 비추어 과도한 작업속도를 요하는 작업조건과 근로시간의 형태를 변경하며 근로자의 건강보호·사고예방 및 노동력 보존이 가능하도록 업무내용을 근로자에게 적합하게 하고, 안전보건조치와 감독과 같은 적절한 조치를 취할 것을 권고하고 있다(제13조). 또한, 힘들고 위험한 작업에 종사하는 고령근로자의 일일 및 통상 근로시간 단축, 노령연금수급연령 도달 이전 근로에 있어 근로시간의 점진적 단축, 근로시간과 여가를 편리하게 편성할 수 있도록 파트타임 고용의 촉진 및 탄력적 근로시간의 제공 등을 규정하고 있다(제14조).

다음으로 은퇴준비와 관련하여 근로자의 자발적 내지 자율적 퇴직의 원칙, 소득상실 및 감소로부터의 보호, 퇴직준비계획기간의 부여와 이를 위한 준비로 단시간 근로 및 자영업 등 직업활동을 계속할 수 있는 기회와 조건이 확보되어야 함을 강조하고 있다(제22조 내지 제30조). 고령자 근로보호와 관련하여 특정연령에서 고용을 종료시키는 입법이나 기타의 규정(예 정년)은 고령근로자의 차별금지(제3조)와 자발적 퇴직의 원칙(제21조)에 비추어 검토할 것을 요청하고 있다(제22조).

UN은 1982년 고령자와 관련한 최초의 국제적 문서로「고령화에 관한 비엔나 국제행동계획」(Vienna International Plan of Action on Ageing)을 채택하였으며,³⁷⁾ 행동계획은 고령자의 경제활동의 참여보장 연령차별의 철폐, 가능한 최대한의 적절한 근로환경 보장 등 일할 권리와 퇴직할 권리의 측면에서 고령자 고용정책의 근간이 되는 권장사항들을 제시하였다. 이후 1991년 유엔총회에서 46/91의 결의로써「노인을 위한 유엔원칙」(United Nations Principles for Older Persons)을 채택하였으며, 동 결의에서는 고령자에 대한 근로기회의 부여(제2원칙), 퇴직시기와 방법에 대한 자발적 결정원칙(제3원칙), 교육 및 훈련받을 권리(제4원칙), 차별금지 및 평등대우의 원칙(제18원칙)을 규정하였다.

2002년에는「고령화에 대한 마드리드 국제행동계획」(the Madrid International Plan of Action on Ageing)을 발표하였으며, 동 계획에서는 고령화 문제는 고령자에

37) Vienna International Plan of Action on Ageing, III, A.26.(보건복지부, 『고령화 관련 국제행동계획과 노인을 위한 유엔원칙』, 2000, 3쪽 참조).

대한 복지정책의 강화만으로 해결하기 어렵다는 점에 공감하고, 고령자 고용과 관련하여 고령자가 사회발전에 적극적으로 참여할 수 있도록 이들에게 기회를 제공하는 것을 핵심과제로 삼고 있다. 행동계획의 목표를 '일하기를 원하는 모든 고령자에게 고용기회를 부여하는 것'(제23조 내지 제28조)으로 하여, 14개의 구체적인 세부행동내용을 권고하고 있다.

동 계획은 고용증진을 거시경제정책의 중심에 두고, 일할의사와 능력이 있는 고령자의 계속 고용, 근로연령인구의 노동시장 참여증진과 노후에 배제되거나 의존하게 되는 위험감소조치, 고령자의 소규모 사업의 창업장려와 자영업활동 증진, 고령근로자에 대한 소득 및 생산성, 근로조건 개선 도모, 공식노동시장에서의 연령장벽 제거, 퇴직연령 이후의 근로에 대한 불이익 제거, 근로자들이 더 오래 근로활동을 할 수 있도록 지원, 고령근로자의 기술이나 능력 등 증진조치, 기업합병 시 고령근로자에 대한 불이익 및 실직방지 등이다.

유럽연합은 2002년 UN이 채택한「고령화에 대한 마드리드 국제행동계획」을 지지하고 2009년 9월 14일 「활기있는 노후와 세대간 결속을 위한 결정」(Decision No 940/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 on the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations)을 채택하였으며,³⁸⁾ 동 결정은 고령자가 노동시장에 참여할 수 있도록 보장하고, 존엄하고 건강한 고령화를 증진하기 위한 기회를 만들어내는 것을 목표로 고령근로자를 위한 고용의 촉진, 일·가정 양립 정책의 수립, 연령차별의 척결 등의 제도마련을 권고하고 있다. 또한 50세 이상의 근로자를 위한 근로조건 개선, 점진적 퇴직 선택제, 시간제 근로 또는 유연근로시간제와 같은 퇴직으로의 이행을 위한 제도설계, 고령자의 근로능력 개선을 위한 사회적 시설 투자, 장기근속을 희망하는 이들을 위한 노동법 및 연금제도의 개정, 연령차별금지의 법적 기초 마련 등을 요구하고 있다.

유럽연합차원의 고령자와 관련한 구속력있는 지침으로는 2000년「고용과 직업에서의 평등대우에 관한 지침」(2000-78)³⁹⁾이 있으며, 동 지침은 차별금지사유를 종교, 신조, 장애, 연령, 성적 지향으로 정하고 차별금지영역에 대해서도 채용, 승진, 근로조건, 직업훈련, 노사단체의 가입과 활동 등 고용영역에 국한하고 있다. 차별의 영역을 직접 차별 및 간접차별뿐 아니라 괴롭힘, 연령 등을 이유로 차별하는 것도 차별로 규정하고 있다(제2조). 그러면서도 연령차별과 관련하여 진정한직업자격(genuine and

38) EY2012, "Everyone has a Role Play", *Brochure-European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations*, 2012, p.4.

39) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

determining occupational requirement, 제4조 제1항)⁴⁰⁾과 적극적 조치(제7조 제1항) 이외에 “국내의 사정에 의해 정당한 고용정책·노동시장 및 직업훈련상의 목적을 포함한 정당한 목적에 의해 객관적이고 합리적으로 정당화 되고, 그 목적을 달성하는 수단이 적절하고 필요한 경우 차별에 해당하지 않는 것”(제6조 제1항)으로 본다.

ILO 및 UN, 유럽연합 등 국제기준은 고령자에 대한 근로와 더불어 퇴직의 권리가 보장되어야 함을 명시하고 있다. 고령자에 대한 근로기회의 부여와 고용에 있어 연령 차별을 금지하고 있으며, 이와 더불어 퇴직의 자유 또한 보장되어야 한다는 것이다. 그러면서도 연령차별과 관련하여 진정작업자격과 합리적 차별의 예외를 설정하고 있다.

3. 고령자 휴식권의 의의

고령자의 근로권과 더불어 고려되어야 할 것이 고령자의 휴식권이다. 고령자의 휴식권은 인간은 나이가 들어감에 따라 신체는 노령화되고 노령화는 인간의 신체능력이 떨어진다는 것을 의미한다. 또한, 고령자는 노동을 수행함으로써 가족을 부양하고 사회에 기여했다는 역할론과 청년세대의 노동권 보장을 위해 은퇴해야 한다는 사회적 기대이론에 따른 것이다. 휴식권은 헌법 제10조 후단의 행복추구권에서 도출하는 것으로 본다. 행복추구권에 대해 기본권 실현의 최상상태를 추구할 권리로서 다른 기본권과의 관계에서 독립한 하나의 권리라기보다는 모든 기본권을 총괄하는 권리로 보거나⁴¹⁾, 기본권 전반에 관한 총칙적 규정으로서의 성질을 갖는 것,⁴²⁾인간의 존엄성과 합해서 포괄적으로 이해하면서 ‘알권리’, ‘읽을 권리’, ‘들을 권리’를 포함하는 것⁴³⁾으로 본다. 반면, 행복추구권의 기본권성을 부정하면서 ‘인간으로서의 존엄과 가치’를 존중받으며 살아갈 수 있는 모든 국민의 당위적이고 이상적인 삶의 지표를 설정해 놓음으로써 ‘인간의 존엄과 가치’가 갖는 윤리규범적 성격과 실천규범적 성격을 강조하는 견해⁴⁴⁾가 있다. 헌법재판소는 행복추구권에는 ‘일반적 행동자유권’과 ‘개성의 자유로운 발현’ 등이 포함되어 있는 것으로 보며, 행복 추구권은 물질적 풍요뿐만 아니라 정

40) 유럽연합법원은 진정직업자격을 해당하는 지는 신체적 건강이 연령과 관련된 특징인지 여부, 그것이 당해 업무와 관련되는 지 여부, 제한의 목적이 합법적이고 적절한 것인지 여부에 따라 엄격하게 판단하면서, 즉시 화제진압이 필요한 소방관이나 민간항공조종사와 같은 경우 특별한 신체적 능력이 요구되는 진정직업자격을 해당하는 것으로 보아 그 정년연령을 낮게 두거나 채용연령의 상한을 설정하는 것이 인정되는 것으로 판단하였다(Anja Wiesbrock, “Mandatory Retirement in the EU and the US: The Scope of Protections against Age discrimination in Employment”, *The International Journal of Comparative Labour law and Industrial Relations*, Vol. 29(3), Kluwer Law International, 2013, p.313).

41) 문홍주, 『한국헌법』, 해암사, 1987.

42) 권영성, 『헌법학원론』, 법문사, 2000.

43) 김철수, 『헌법학개론』, 박영사, 2000.

44) 허영, 『한국헌법론』 (전정 13판), 박영사, 2017, 346쪽.

신적 만족을 동시에 충족시킬 수 있는 권리로서 헌법에 열거되지 않은 자유와 권리까지도 포함하는 포괄적 권리로 본다. 그러면서 자유로운 생활영위권, 평화적 생존권, 휴식권, 수면권, 일조권, 스포츠권 등을 일반적 행동자유권에서 도출되는 것으로 본다.⁴⁵⁾

이를 통해 고령자의 휴식권은 헌법에 규정된 행복추구권에서 파생되는 것으로 기본권을 총괄하는 지위에 있거나 포괄적 권리로서 기능하는 것임을 알 수 있다.

고령자의 휴식권에 대해 ILO의 1980년 채택된 「고령근로자 권고」(Old Workers Recommendation, 1980, No.162)는 점진적 은퇴를 통해 소득상실이 발생하지 않고, 근로자 스스로의 자발적 은퇴를 권고하고 있다. 또한, UN이 1982년 「고령화에 관한 비엔나 국제행동계획」(Vienna International Plan of Action on Ageing) 와 2002년의 「활기있는 노후와 세대간 결속을 위한 결정」에서는 고령자의 근로의 권리와 함께 퇴직할 권리를 명시하면서 자발적 퇴직과 점진적 퇴직을 원칙으로 하고 있다. 그렇다면 고령자는 근로할 권리와 휴식(은퇴)할 권리의 양면적 권리를 함께 갖는 것으로 보아야 할 것이며, 휴식권의 보장은 노후의 소득보장과 생계유지라는 측면을 고려하여 자발적이어야 하며 점진적으로 이루어져야 한다는 것이다.

그렇다면, 고령자의 근로할 권리와 은퇴할 권리의 양면성을 어떻게 조화해 나갈 것인지가 고령화 사회에서 우리에게 닥친 과제이며, 고령자의 조기은퇴를 막고 일정연령까지 노동을 보장한다는 측면과 일정연령 이후 노동관계가 종료되고 휴식권을 보장한다는 측면에서 정년제가 갖는 의미가 확인된다.

Ⅲ. 정년제의 의의와 고령자고용법상 법정 정년제

1. 정년제의 의의

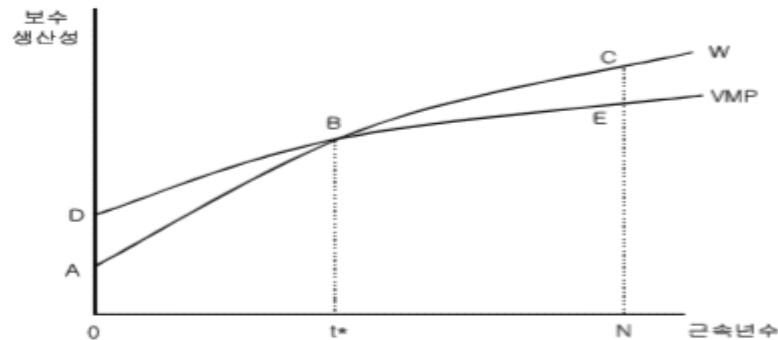
정년제(retirement system)는 근로계약이나 취업규칙, 단체협약에서 근로자가 일정한 연령에 도달하면 근로자의 근로의사나 능력에 관계없이 근로관계를 종료시키는 제도를 말한다.⁴⁶⁾정년제의 의미는 정년까지 근로자의 계속고용을 보장함으로써 근로자로 하여금 기업에 대한 충성심과 귀속의식을 갖게 하는 한편, 고임금의 고령화된 근로자를 배제하고 저임금의 청년 근로자로 대체함으로써 노동비용 절감 등 기업경영의 합리화와 능률확보 및 신진대사를 통한 조직의 활력을 도모하는 것에 있다.⁴⁷⁾ 이러한

45) 헌법재판소 1998.5.28., 96헌가5 결정.

46) 고용노동부, 근기01254-5124, 1990.4.11.; 土田道夫, 『労働契約法』(제2판), 有斐閣, 2016, 639쪽; 김형배, 『노동법』(제27판), 박영사, 2021, 872쪽.

관점에서 정년제는 해고와는 달리 근로관계의 자동소멸에 대한 사전 계약일 뿐만 아니라 계약기간 동안 특정한 사유없이 근로자를 해고할 수 없도록 하는 근로자 보호의 역할도 담당한다. 따라서 이러한 관점에서 정년제도는 합리적인 제도로 해석된다.

[그림 I] Larzear의 정년모형



자료 : Larzear(1979: 1265)에서 재구성

아울러, 정년제가 갖는 의미에 대해 생산성이론에 입각하여 설명하는 견해가 있다. Larzear에 의하면 외부노동시장에서 새로운 노동의 유입이 용이하고 생산성 관리에 비용이 적게 든다면, [그림 I]에서 보는 바와 같이 근로자의 한계생산가치인 VMP와 일치하는(DBE라인) 근속년수 당(per) 임금을 제공하면 된다. 그러나 기업이 외부에서 노동력을 유입하기 어렵고, 근로자 개개인에 대한 생산성을 관리하는데 비용이 많이 든다면, t^* 라는 시점 전까지 근로자의 생산성보다 낮은 임금을 제공하고, t^* 시점 이후에 근로자의 생산성보다 높은 임금을 제공하는 대안(ABC라인)을 선택하는 경향이 강하다고 한다. 그렇기 때문에 근무초기보다 근무후기에 더 많은 보상이 이루어진다는 것을 인지한 근로자는 조직에서 더 오래 근무하기 위해 높은 수준의 동기부여를 유지하게 되며, 이는 근로자의 생산성 향상으로 이어진다. 한편, 사용자는 노동자가 임금보다 높은 수준의 생산성을 발휘하는 t^* 시기를 기점으로, 높은 임금을 지급함으로써 발생하는 초과비용(ΔBCE)과 초과생산의 현재가치(ΔBDA)가 일치하는 수준까지 정년을 보장하게 된다고 한다.⁴⁷⁾

우리나라에서는 이미 오래전부터 공공분야에서 정년제도가 확립되어 왔으며, 고용기간의 보장은 고령자의 고용환경이 열악한 우리나라에서 양질의 노동력이 공공분야

47) 대한상공회의소, 『정년제도의 국제비교와 시사점』, 2007.11, 35쪽; 김형배, 『노동법』 (제27판), 박영사, 2021, 872쪽; 菅野和夫著/李鎰譯, 『日本労働法』, 法文社, 2007, 424쪽.

48) 우리나라와 일본은 고도 성장기에 기업들이 우수한 노동력의 유치와 노동자의 근속을 보장함으로써 기업에 대한 충성도와 소속감을 강화하기 위해 연공급 임금체계를 채택함으로써 근속년수에 따라 임금이 상승하는 구조를 갖고 있었다.

로 유입되는 중요한 요인이 되어 온 것도 사실이다.

이러한 정년제는 일정연령에의 도달을 이유로 근로관계가 종료되도록 함으로써 해고의 제한을 받지 않고 노동력을 배제하려는 노무관리의 어려움을 해소하기 위한 방편으로 활용되어 왔다. 후자와 관련하여 노령화된 노동력을 배제시키는 수단으로 활용될 가능성이 상존하게 되며, 고령화와 관련하여 정년제에 대한 논의는 주로 연령을 이유로 한 차별의 영역에서 주로 다루어지게 된다.⁴⁹⁾

정년제의 유형은 통상 노령연금수급연령과 연계시킴으로써 연금수급연령이 되면 퇴직하도록 하는 것이 원칙이지만, 이 경우 퇴직은 강제가 아니며 퇴직연금을 받지 않고 계속근무여부를 근로자의 선택에 맡기는 통상정년(normal retirement), 기업이 정년을 정하고 정년에 이르면 기업이 퇴직을 강요하는 강제정년(compulsory retirement), 정년연령이 되면 자동적으로 퇴직하게 되며 이 경우 동일한 사용자에게는 고용이 연장되거나 재고용될 여지가 없는 자동정년(automatic retirement)의 형태로 운용되기도 한다. 통상정년의 경우 미국이나 영국 등 유럽국가들이 취하는 형태로 정년제도가 노동능력이 상실된 근로자들에게 근로의무를 면제하고 연금수급권을 부여함으로써 연금수급 자격 연령으로서의 의미가 있으며, 최근에는 고령자의 생애근로기간 연장 차원에서 일할 권리를 제한하는 것을 연령차별로 간주하여 금지하고, 정년을 연장하거나 폐지하는 경향에 있다. 강제정년은 고령자의 의사와는 관계없이 강제퇴직이 강요된다는 점에서 연령차별 및 해고제한법리에 반한다는 문제가 발생하게 된다. 자동정년은 한국과 일본과 같이 종신고용제와 연공서열주의 관행하에서 고령 근로자에 대한 기업의 인건비 부담 가중을 완화하기 위해 주로 활용되고 있다.

2. 법정정년제의 의의와 내용적 의미와 한계

(1) 60세 법정 정년제 입법배경

실정법상 정년이라는 용어가 처음 도입된 것은 1949년에 제정된「법원조직법」에서 법관의 정년을 정한 것이라 할 수 있다.⁵⁰⁾ 이후「국가공무원법」은 1963년 4월 17일 폐지제정을 통하여 제74조에서 공무원의 정년에 대해 규정하면서 직종별, 계급정년을 명시하였다.⁵¹⁾ 이러한 공무원의 정년제 및 계급정년제 대하여 헌법재판소는 그 유효성

49) 앞에서 확인한 바와 같이 UN이나 ILO, 유럽연합은 근로능력있는 고령자의 근로권 보장을 명시하면서, 정년을 연령을 이유로 한 차별의 영역에 포함시키고 있다. 이를 위해 고령자의 자발적, 점진적 은퇴를 강조한다.

50) 법원조직법(법률 제51호, 1949.9.26.제정) 제39조 법관이 정년에 달한 때에는 퇴직한다. 대법원장인 대법관의 정년은 70세, 기타 법관의 정년은 65세로 한다.

51) 국가공무원법(시행 1963. 6. 1.) [법률 제1325호, 1963. 4. 17., 폐지제정] 제74조 (정년) ① 공무원의

을 인정하고 있다.⁵²⁾정년제가 본격적으로 도입된 것은 1981년 「국가공무원법」이 개정되어 6급 이하 공무원의 55세 일률정년제가 시행되면서부터라고 할 수 있다.⁵³⁾ 우리나라에서의 정년제는 대체로 공무원에 대해 법률의 규정을 통하여 시행하였다. 공무원의 정년제도는 공무원의 신분보장을 위해 마련되었으며, 공무원의 중립성과 전문성을 보전하기 위한 방편으로 도입되었다. 즉 공무원의 직업안정성을 보장함으로써 부당한 외부압력으로부터 공무원을 보호하고 우수한 공무원 인력의 외부유출을 막기 위한 것이기도 하다. 한편, 공무원 조직도 급변하는 환경변화에 유연하게 맞추어 변화해야 하고 조직은 우수한 인력이 계속 충원되면서 효율적으로 운영되어야 하는데 공무원 정년제는 이러한 기능에 역행한다는 반대의견이 있다. 그렇지만 현재 우리나라의 공무원 정년제는 공무원의 신분을 보장하되 노령화에 따라 생산성이 낮아진다는 가정을 바탕으로 강제적인 정년을 정해놓음으로써 공무원의 중립성과 효율성을 보장한다는 측면으로 기능한다.

우리나라에서는 공무원에게는 정년제가 일찍부터 시행되고 있었음에도 사기업에서는 정년제에 대한 논의가 활발히 이루어지지 못하였다. 그러다가 1970년대 후반부터 1980년대 들어 정년제가 기업으로 일반화되었으며, 그 배경은 1970년대 후반 중공업 산업의 성장과 함께 기업의 생산설비가 근대화되고 생산성이 향상되면서 숙련근로자가 이직하지 않고 계속 근로하도록 할 필요가 있었으며, 고용보장에 의해 근로자로서 하여금 조직에 대한 소속감을 높여 기업에 대한 근면 또는 충성심을 고취하기 위한 인사정책적인 고려⁵⁴⁾가 필요하게 되었다. 즉 고령자의 고용안정과 고용보장을 위해 정년제가 도입되기에 이르렀다.

계급별 및 직무의 종류별 정년은 다음과 같다.

1. 공안직

5급공무원 50세

4급공무원 55세

3급이상 공무원 61세

2. 기능직공무원 40세 내지 61세

3. 전각호 이외의 일반직공무원

4·5급공무원 55세

3급이상 공무원 61세

② 전항제2호에 규정된 기능직공무원의 직무의 종류별정년은 각령으로 정한다.

52) 헌법재판소 1994.4.28., 91헌바15 결정(계급정년의 유효성); 헌법재판소 1995.7.21., 93헌가14 결정; 헌법재판소 1996.3.28., 94헌바42 결정; 헌법재판소 1997.3.27., 96헌바86 결정; 헌법재판소 2007.4.26., 2003헌마533 결정; 헌법재판소 2007.4.26., 2003헌마533 결정; 헌법재판소 2016.3.31., 2014헌마581 결정; 2023.3.31., 2020두53545 결정(계급정년의 유효성) 등.

53) 이후 2008년 6월 13일 「국가공무원법」 제74조가 개정됨으로써 일반직 공무원의 정년이 직급과 관계없이 60세로 단일화되었다.

54) 강희원, “정년제에 대한 법적 재고”, 『경희법학』 (제47권 제4호), 경희대학교 법학연구소, 2012, 716쪽.

일반 근로자들의 정년이 법에 명시된 것은 1991년 12월 31일 제정된「고령자고용촉진법」제19조 “사용자가 근로자의 정년을 정하는 경우에는 60세 이상이 되도록 노력하여야 한다”는 규정을 통해서였다. 동 법률은 정년을 현저히 낮게 정한 경우 정년연장에 관한 계획서를 제출하도록 하면서도(제20조), 정년연장에 관한 계획서 제출의무를 300인 이상 사업장으로 할 뿐(시행령 제7조) 이를 강제하는 규정은 갖지 않았다. 이러한 법 규정에 대해 현실적 측면에서 60세 정년을 충분히 담보할 수 있는가, 또 이론적 측면에서 60세 미만의 정년을 정한 경우 고령자 고용법리로 어떻게 충족시킬 수 있는지에 대한 비판이 제기되었다.⁵⁵⁾ 2011년 사업체노동력 부가조사에 따르면 공공기관과 대기업에서는 95.5%가 정년제를 운용하고 있지만, 중소기업의 경우는 20.0%만 정년제를 운용하고 있어, 전체적으로 정년제를 시행하는 사업체는 20.2%에 불과한 것으로 나타나고 있다.⁵⁶⁾ 또한, 고용노동부가 발표한 2011년 6월 기준『고령자고용 현황 및 정년제도 운용현황』[표1]을 보면, 단일정년제를 채택하고 있는 사업장의 경우 55세 정년이 668개소 36.5%로 가장 많고 다음으로 58세 정년이 415개소 22.5%, 근로자수 기준은 58세 정년이 809,000명 34.8%, 55세 정년이 782,600명 33.7%로 평균 정년 57.3세로 60세 정년이 실효성을 가지지 못함을 보여주고 있다.

〈표 1〉 단일정년제 채택 사업장의 정년 현황

(단위: 개소, 천명, %)

	54세 이하	55세	56세	57세	58세	59세	60세 이상	평균 정년
사업장 수 [1,829]	8 (0.4)	668 (36.5)	79 (4.3)	190 (10.4)	415 (22.7)	66 (3.6)	403 (22.0)	57.3세
근로자 수 [2,323]	5.0 (0.2)	782.6 (33.7)	84.9 (3.7)	192.2 (8.3)	809.0 (34.8)	75.0 (3.2)	374.3 (16.1)	

자료: 노동부, 「고령자고용 현황 및 정년제도 운영현황」, 2011. 6.

이렇게「고령자고용촉진법」의 법정정년제도가 그 실효성을 담보하지 못한다는 비판이 제기되었음에도 우리나라에서의 법정정년제는 노사정의 숙의로 이루어진 것이 아닌⁵⁷⁾ 정치권에서의 논의를 통해 이루어졌다. 그마저도 정년제에 대해 국회에 제출되

55) 고준기, “기업의 정년제를 둘러싼 법적 쟁점”, 『기업법연구』 (제17집), 한국기업법학회, 2004, 259쪽; 노상헌, “고령화 사회와 고령자 고용법의 과제”, 『법학논총』, 전남대학교 법학연구소, 2012, 61쪽; 박종희, “고령화 사회에서 노동법적 과제-정년제 및 고령자 고용과 관련하여”, 『노동법학』 (제20호), 한국노동법학회, 2005, 113쪽; 유성재, “정년제 및 연령차별금지에 관한 비교법적 고찰”, 『중앙법학』 (제13집 제1호), 중앙대학교 법학연구소, 2011.3, 296쪽; 조용만, “고령자 고용촉진을 위한 연령차별금지의 확립과 정년제의 개선”, 『법학연구』 (제22집 제2호), 원광대학교 법학연구소, 2006, 107쪽 등.

56) 고용노동부, 『고령자 고용연장제도 연구』, 2012.11.

57) 2011년 정부는 2011년까지 고용을 60세 이상으로 확보한다는 『고령자 고용촉진 기본계획』을 발표하고, 2010년부터 경제사회노사정위원회에서 [세대간 상생위원회]를 통하여 정년에 대해 지속적으로 논의했으나, 노사의 합의를 이끌어내지 못하고 2013년 3월에 ‘60세 이상 정년의 의무화’와 임금조정을 주요 내용으로 하는 공익위원안을 제시하였다(<http://www.esdc.go.kr>).

었던 법안은 국회를 통과하지 못하고 자동폐기되기에 이르렀다.⁵⁸⁾ 이후 국회차원에서 정년제 논의가 본격적으로 이루어진 것은 2012년 19대 국회에서부터였다. 2012년 7월 26일 이목희의원안을 비롯 홍영표의원, 김성태의원, 정우택의원, 이완영의원 등 5개의 개정안이 발의되었으나 경제계 및 노동계의 반대로 제대로 된 논의가 이루어지지 못하면서 대안반영폐기되었으며, 2013년 4월 30일 위원장 통합안으로 원안가결되기에 이르렀다.⁵⁹⁾

발의안은 60세 이상으로 한다는 법정정년제의 전체적인 틀에 대해서는 의견이 일치하나 그 세부내용에서 차이가 있었다. 이목희의원안⁶⁰⁾은 부칙 제2조를 통하여 64세까지 단계적으로 연장⁶¹⁾을, 홍영표의원안⁶²⁾은 정년을 정하는 경우 합리적 이유없이 근로자간 차등금지(제19조 제2항) 및 합리적 이유에 대한 입증책임이 사업주에게 있음을(제3항), 이완영의원안⁶³⁾정우택의원안⁶⁴⁾은 정년을 지키지 않을 경우 벌칙규정을 두고 있었다. 그렇지만 벌칙규정에 대해서는 “경제범죄에서 신체형과 자유형은 없어지는 추세”라는 전문위원의 의견과 논의과정에서 “60세 이하로 정년을 정한 사업주를 처벌하는 사항은 입법목적의 정당성, 의무위반의 성질, 제재수단의 적정성 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단할 사항”임을 들어 반영되지 못하였다.

결국「고령자고용법」은 정년제와 관련, 제19조 제1항 “사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하여야 한다.”, 제2항 “사업주가 제1항에도 불구하고 근로자의 정년을 60세 미만으로 정한 경우에는 정년을 60세로 정한 것으로 본다.”고 개정하여 정년 60세로 법정화하고, 정년을 60세 이상으로 연장하는 사업 또는 사업장의 경우 임금체계개편 등 필요한 조치를 하도록 하고, 임금체계개편 등 조치를 취한 사업주와 근로자에 대한 지원을 할 수 있도록 하였다(제19조의2) 이로써 법정정년제를 의무화하기에 이르렀다. 또한, 정년을 60세 미만으로 정한 경우에는 60세로 간주되도록 함으로

58) 2007년 11월 7일 당시 한나라당 소속의 배일도의원 등 12인이 “국민연금 수급연령과 정년이 맞지 않으므로 권고조항을 의무화하자”는 내용의 「고령자고용촉진법」 개정안을 발의했으나 소의원을 통과하지 못하고 자동폐기되었으며, 2010년 2월 18일 자유선진당의 이재선 의원 등 10인, 같은 해 8월 16일 강성천 의원 등 10인이 60세 정년을 의무화하는 개정안을 발의했으나 논의가 이루어지지 못하고 자동폐기되었다.

59) 국회 의안정보시스템(<http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>).

60) 「고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 일부개정 법률안」 (의안번호 1900884, 2012.07.26.).

61) 제2조(정년에 관한 특례) 제19조 본문 개정규정에도 불구하고 사업주는 근로자의 정년을 다음 각 호의 구분에 따라 정하여야 한다. 1. 2013년부터 2017년까지 : 60세 이상, 2. 2018년부터 2022년까지 : 61세 이상, 3. 2023년부터 2027년까지 : 62세 이상, 4. 2028년부터 2032년까지 : 63세 이상, 5. 2033년 이후 : 64세 이상.

62) 「고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 일부개정 법률안」 (의안번호 1900996, 2012.08.01.).

63) 「고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 일부개정 법률안」 (의안번호 1901251, 2012.08.22.).

64) 「고용상 연령차별 금지 및 고령자 고용촉진에 관한 일부개정 법률안」 (의안번호 1901184, 2012.08.16.) 제23조의3 제1항.

써 정년 60세를 강제하기에 이르렀다.

이러한 법정정년제는 제도취지와 입법목적에 대한 공감대 형성에 대한 사회적 분위기 속에서도 노사정의 충분한 숙의를 통해 이루어지지 못했다는 아쉬움을 남기고 있다. 즉, 기존 법정정년제가 갖는 '임의규정'의 한계와 고령화로 인한 노동력 감소 및 퇴직으로 인한 고령자의 소득감소방지를 위한 것이라는 법 목적이 충분히 달성될 수 있도록 추진할 수 있었음에도 국회에서의 짧은 시간 동안의 논의를 통해 추진됨으로써 노사 모두의 기대를 충족시키기에 한계가 있었다. 그렇다면보니 법정정년제 의무화를 통한 고령근로자의 근로계속과 상쇄하여 기업의 부담을 완화하기 위한 임금체계개편의무와 임금체계개편에 대한 지원을 규정하기에 이르렀다. 이러한 추진은 「국민연금법」이 노령연금수급연령을 단계적으로 상승하고 있었음에도⁶⁵⁾ 이와 연계하는 규정을 두지 못함으로써 소득공백의 문제를 노출시키기에 이르렀다⁶⁶⁾는 한계가 있다.⁶⁷⁾ 이에 관해 아래에서 상세하게 검토하기로 한다.

(2) 정년(은퇴)과 소득보장: '갭(gap) 기간'

1) 문제의 제기

고령화 사회와 출산율 감소로 인한 고령근로자의 노동력 확보 및 소득보장을 위해 정년제가 실시되었음에도 정년제가 「국민연금법」상의 노령연금수급연령과 연계되지 못함으로써 정년 이후 연금수급개시연령까지 소득공백이 발생하게 된다.

이러한 근로자의 정년퇴직연령과 공적연금의 수급(지급개시)연령과의 사이에 발생하는 공백을 '갭(gap) 기간'으로 부르는데, 이러한 갭 기간 고령자는 '소득감액리스크'와 '소득상실리스크'가 발생하게 된다. 그리고 이러한 리스크에 대한 대처에 실패하면, 근로자의 은퇴과정 전체가 빈곤에 빠질 수도 있는 구조가 형성되고 있다. 자조(自助)에 의한 갭 기간에 대한 내구력이 저하하고 있는 현실은, 이 기간의 고용보장과 소득보장 해결을 위한 노력이 강하게 요구되고 있다.

65) 국민연금법은 노령연금의 수급연령을 2013년부터 5년을 단위로 하여 1년씩 연장하도록 설계하여 2033년에는 65세로 조정하였다.

66) 일본은 65세 정년연장에 대해 60세 정년제가 의무화(1998년)되기 이전인 1986년에 논의되기 시작하였으며, 1994년 정년퇴직자에 대한 재고용노력 조항을, 2000년에는 '65세까지 재고용 확보조치'에 대한 노력의무를, 2004년에 '단계적 의무화'를 거쳐, 2012년 '희망자 전원에 대한 65세까지 고용계속 의무화'하도록 하였다. 이와 아울러, 후생연금은 1998년부터 60세 이상 정년 법적의무화 이후 2001년부터 단계적으로 1년씩 연장하여 2013년까지 65세로 조정되도록 함으로써 60세 정년 이후 연금소득공백을 해소하고 있다(정혜윤, 『정년제도의 정책과정:한국과 일본의 비교사례분석』, 국회미래연구원, 2022.12.31., 30쪽).

67) 2011년 7월 한나라당 배일도 의원 등이 “국민연금수급연령과 정년이 맞지 않으므로 권고조항을 의무화하자”는 내용의 「고령자고용촉진법」 개정안이 발의되었음에도 이에 대한 충분한 숙의가 이루어지지 못한 점은 아쉬운 부분이다.

갭 기간과 관련한 내용은 다음과 같다. 우선 국민연금의 수급개시연령은 점차 연장되어 2013~2017년에는 61세, 2018~2022년에는 62세, 2023~2027년에는 63세, 2028~2032년에는 64세, 2033년 이후에는 65세이다(법률 제11143호로 개정되어 2012. 7. 1.부터 시행된 국민연금법 제62조 제1항 및 그 부칙 제6조). 이에 대하여 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률에서는 2017. 1. 1.부터 모든 근로자에 대하여 정년을 만 60세 이상으로 하도록 의무화하였다[법률 제11791호로 개정되어 2016. 1. 1. 또는 2017. 1. 1.부터 시행된 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률(이하 '고령자고용법'이라 한다) 제19조 및 그 부칙 제1호, 제2호].⁶⁸⁾ 따라서 국민연금의 수급연령이 63세인 현재 상황에서 보면, 고령자고용법의 정년퇴직연령과 국민연금의 수급연령 사이에서 발생하는 갭 기간은 60세에서 63세로 3년의 갭 기간이 발생하며, 2033년 이후에는 5년이라는 갭 기간이 발생하여 이 기간 동안 상당수의 고령자들의 소득공백은 불가피할 수밖에 없는 것이 현실이다. 더욱이 각종 사회보장 법령에서, 국가가 적극적으로 생계를 보장하여야 하는 고령자 내지 노인을 65세 이상으로 정하고 있다. 2014. 5. 20. 기초노령연금법이 폐지되고 제정된 기초연금법에서 기초연금 수급연령을 65세로 규정하고 있다(제3조 제1항). 또한 2007. 4. 27. 제정된 노인장기요양보험법상 장기요양급여를 제공받을 수 있는 노인 역시 65세 이상이다(제2조).⁶⁹⁾

65세가 되면 일하는 것이 상정되고 있지 않고, 국민기초생활보장법 및 기초연금법상 기초생활보장의 실무에서는 가동능력의 활용이 요구되지 않는다. 이에 대하여, 갭 기간에 있는 세대는 취업이 요구되는 세대인가? 65세 이상의 세대가 일할 능력과 의사가 있음에도 기초생활보장을 수급하는 것이 옳은가? 라는 문제가 제기된다. 은퇴과 정세대에 대해서는 그 일부에 취업을 전제로 하지 않는 법제도가 존재하지만, 갭 기간에 있는 세대는 소득보전을 위해 취업이 필요하게 된다. 그래서 갭 기간에 있는 세대에 대해서는 취업을 전제로 한 법제도를 구축할 필요성이 제기되는 것이다.

68) 고용노동부 보도자료 등에 따르면 실제로 2016년 현재 정년제를 운영 중인 사업장의 평균 정년이 60.4세이다.

69) 노령연금 수급연령 (법률 제8541호 부칙 제8조) 수급연령 인상조정
노령연금의 수급 개시 연령은 다음과 같다

출생연도	수급개시연령		
	노령연금	조기노령연금	분할연금
1952년생 이전	60세	55세	60세
1953~56년생	61세	56세	61세
1957~60년생	62세	57세	62세
1961~64년생	63세	58세	63세
1965~68년생	64세	59세	64세
1969년생 이후	65세	60세	65세

2) 정년후의 취업계속과 소득보장

현재 연금지급개시연령이 62세, 향후 65세로 인상됨에 따라, 60대 전반의 세대는 취업이 전제 혹은 당연시되게 될 것이다. 이 경우, 취업이 가능하다고 해도 '소득감액 리스크'에, 또한 다양한 요인에서 취업이 곤란 내지 불가능한 경우에는 '소득상실리스크'에 직면하기 된다. 이하에서는 그 제도적 및 구조적인 정리를 한다.

가) 고령자고용확보조치

국민연금의 수급개시연령은 점차 연장되어 2013~2017년에는 61세, 2018~2022년에는 62세, 2023~2027년에는 63세, 2028~2032년에는 64세, 2033년 이후에는 65세로 연금수급개시연령의 인상이 진행중이다.

고령자고용법의 개정이 이루어져, 2017. 1. 1.부터 모든 근로자에 대하여 정년을 만 60세 이상으로 하도록 의무화되었다. 또한 고용보험법은 1993. 12. 27. 제정 당시에는 60세 미만으로서 새로이 고용된 자에 대해 적용하였으나(법률 제4644호로 제정되어 1995. 7. 1. 시행된 고용보험법 제8조 제1호), 2013. 6. 4. 개정 이후 65세 미만으로서 고용되거나 자영업을 개시한 자에 대하여도 적용되 65세 이후에 새롭게 고용되거나 자영업을 개시한 자만을 제외하고 있다(법률 제1864호로 개정되어 2013. 6. 4. 시행된 고용보험법 제10조 제1호).

또한 고령자고용법은 '사업주는 정년에 도달한 자가 그 사업장에 다시 취업하기를 희망할 때 그 직무수행 능력에 맞는 직종에 재고용하도록 노력하여야 한다.'는 정년퇴직자의 재고용노력제도를 규정(제21조)하고 있고, 정년퇴직자의 재고용 지원(제21조의2), 퇴직예정자 등의 구직활동지원(제21조의 3), 정년 연장에 대한 지원(제21조의 4) 등 고령자고용확보조치를 규정하고 있다.

나) 고령자 고용계속의 요청에 따른 두 가지 리스크

a) '소득감액리스크'

우리나라의 고용사회에서는 오랫동안 중고령자의 낮은 임금수준이 문제시되어 왔는데,⁷⁰⁾ 재직자노령연금이 이를 보완하는 역할을 완수해왔다. 그러나 연금지급개시연령

70) 중·고령 빈곤층 특성을 사회인구학적으로 살펴보면 2008년 제2차 고령화 연구패널 조사에 응답한 사람들의 연령 중 50세 이상인 중·고령자를 대상으로 절대적 빈곤을 분석해본 결과 여성은 62.3%로 남성(37.7%)보다 많으나 비빈곤층은 여성이 53.6%로 남성(46.4%)보다 약간 많은 편이다. 특히 70대

의 인상으로 인하여, 60대 전반의 사람들은 단계적으로 연금의 지급대상에서 제외될 수밖에 없어 가계를 유지하기 위해서는 취업이 전제로 된다.

따라서 연금지급개시연령의 인상은 인생에서 보다 오랜 기간 일할 것을 요청하고 있는 것이라고 할 수 있다. 그렇지만, 이 경우 저임금으로 취업을 계속하는 한, 갭 기간 자체의 생계의 유지가 어렵게 된다. 이것을 '소득감액리스크'라 한다.

취업을 전제로 하는 이상, 갭 기간의 주요한 소득보장은 공적연금에서 고용보험으로 이행하게 된다. 그렇기 때문에 이러한 '소득감액리스크'에 대해서는 고용보험의 기본급여 등이 중요한 역할을 담당하게 된다.

b) '소득상실리스크'

상술한 것과 같이 갭 기간에 취업이 전제가 되는 이상, 그러한 전제에 대응할 수 없는 사람들은 소득 상실에 직면하게 된다. 또한 갭 기간에는 건강, 가정환경, 본인의 능력 등에서 개인차가 확대되는 경향이 있고, 이러한 상황의 어려움은 그대로 노동시장으로의 접근을 저해하는 요인이 된다. 그 결과, 이러한 사람들은 취업할 수 없을 뿐만 아니라 구직자로서의 지위도 얻지 못하고, 고용보험의 적용대상에서 제외되게 된다.

이 때, 소득보장의 선택지는 매우 한정되어 있으며, 연금을 앞당겨 지급받는 것을 선택하게 되면, 당장의 곤궁은 해결되는 반면, 장래에 이르는 연금의 감액을 감수해야 한다. 또한 계속된 곤궁의 상태에 빠지게 되면 최저생활보장만 남겨진다.

확실히 최저생활보장을 통하여 최저한도의 생활이 보장되는 것은 중요하다. 그러나 보장의 개시에는 모든 자산의 활용이 요건이 되어 있기 때문에, 비축된 자산을 모두 소비하는 것으로 이어질 수도 있고, 결국 평생에 걸쳐 최저생활보장수급자로서 고정화되어 버릴 우려가 크다. 또한 자신에 의한 장기적, 계획적인 생활전망을 설계할 기회를 잃게 되는 것도 간과되어서는 안 될 것이다.

이렇게 인생에서 보다 긴 기간 일하는 것이 요청된 결과, 갭 기간의 취업계속에 대응할 수 없는 자는 '소득상실리스크'에 직면하게 되고, 갭 기간 동안의 소득의 상실은 생애에 걸친 빈곤화를 초래할 수 있다는 점이다. 이러한 일련의 문제에 대해서는 뒤에서 검토한다.

3) 정년과 연금수급개시연령의 갭(gap) 해결을 위한 방안

이상 고령으로 갈수록 빈곤층 비율이 높아진다. 빈곤층 대부분이 저임금 소득(74.1%)에 속해 있으며, 직업은 단순노무직(29.7%)과 농림어업직(45.8%)에 종사하는 비율이 높다. 빈곤층 월평균 근로소득은 53.9만원, 비빈곤층의 180.4만원에 비해 아주 낮은 것으로 나타났다(노동연구원(2013), 중고령자 빈곤 실태와 사회안전망 보고서)

가) 고용과 연금의 접속을 둘러싼 과제

a) 노령연금의 수급개시연령 인상의 문제

연금제도가 성숙된 상황 하에서, 갭 기간이 발생하는 수급개시연령의 인상은 이번이 처음이다. 또한 설령 단기간이라고 해도, 일단은 접속되지 못한 정년퇴직연령과 연금수급개시연령이 다시 멀어지는 것의 영향은 경험하지 못한 것이다.

연금수급연령의 증가는 대부분의 나라에서 나타나는 것으로 연금 지출의 삭감을 목적으로 한 것이기도 하지만, 종전의 연금수급연령에 근접한 근로자에 대한 고용을 촉진하는 효과도 나타내고 있다. 독일의 경우 기본적으로 연금수급연령에 도달할 때까지 근로하는 경우 연금삭감이 적용되고, 연금수급연령까지 근로하기 어려운 계층이 발생하는 문제를 개선하기 위해 삭감이 없는 조기퇴직연금제도(전제조건:보험가입기간 45년, 최소수급연령 63세)를 실행하고 있으며,⁷¹⁾ 스웨덴의 경우 기초연금수급연령이 61세이나 연금급여수준이 매우 낮은 점을 고려 수급자가 본인의 퇴직연령을 결정하도록 하되 “보험계리적으로 공정한 방식”으로 근로하는 연수가 증가함에 따라 연금이 증가하도록 되어 있고,⁷²⁾ 핀란드의 경우 고령근로자가 고용시장에 더 오래 머물도록 하기 위하여 보험계약자의 연금수급권에 따라 매년 1.5%씩 증가하다가 63세~67세의 경우 4.5%증가하게 되어 있다.⁷³⁾

b) 정년연령과 연금지급개시연령

이하에서는 정년연령과 연금지급개시연령의 관계에 대하여 여러 외국의 사례를 참조하면서 정리하기로 한다.

aa) 접속모델

모두 연금지급개시연령이 인상 도중에 있는 프랑스와 독일에서는 연금지급개시연령과 정년연령은 밀접한 관계에 있고, 일본과 같이 갭 기간은 발생하고 있지 않다. 독일에서는 정년연령은 법정되어 있지 않지만, 근로자가 연금지급개시연령에 달한 후에는 사용자는 해고통지없이 고용관계를 종료할 수 있는 것이 단체협약으로 정해져 있으며, 이것이 실질적으로 정년제로 기능하고 있다. 프랑스에서는 2008년 개혁으로 정년

71) Rische, H., Buntenbach, A., Was plant die Große Koalition? MagazinMitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung, 2/1/2014.

72) Gasior, K. et al. (2012), Maßnahmen zur Belebung des Arbeitsmarktes fürältere ArbeitnehmerInnen, Vienna 145.

73) Gasior, K. et al. (2012), Maßnahmen zur Belebung des Arbeitsmarktes fürältere ArbeitnehmerInnen, Vienna 50.124.

연령이 70세로 인상되었다. 또한 만액의 연금을 수급할 수 있는 권리를 가지는 근로자에 대하여, 사용자는 은퇴의 제안을 할 수 있고, 근로자가 이를 수용한 경우에 고용관계가 종료된다.

따라서 이러한 국가에서는 연금지급개시연령까지는 현역세대로 취급되는 것으로 보인다. 다만, 프랑스에서는 정년제에 조기 은퇴하는 경향이 보이기 때문에, 정년퇴직연령이 가지는 의미는 우리나라와는 다를 가능성이 있다.

bb) ageless 모델

미국에서는 정년퇴직제도는 연령차별로 파악하고 있으며, 또한 영국에서는 2007년에 법정 정년제가 도입되었지만, 2011년에는 폐지되었으며 법정 정년제는 정착되지 못했다. 이러한 국가에서는 고용과 연금의 접속을 법제도의 문제로 파악할 수는 없다.

cc) 스웨덴 모델

고용과 연금의 접속·비접속이라는 문맥에서 몇 가지 나누어지는데, 은퇴과정을 고려할 때에, 현역시대와 은퇴시대를 어떻게 분배하는지는 개인의 라이프스타일의 면에서도 중요한 문제이다. 스웨덴에서는 61세 이후 본인이 지급개시연령을 선택할 수 있다고 되어 있으며(지급개시가 빠르면 연금액은 낮고, 늦으면 높아진다. 또한 최저보증연금은 65세 이상이 대상), 국가가 개인의 라이프스타일에 대하여 중립성을 유지하는 것이 전제로 되어 있다.

나) 분석

a) 고용과 연금의 접속

여러 외국의 사례를 보면, 정년연령을 법정하는 것이 일반적이라고는 할 수 없다.

이상을 바탕으로 보면, 헌법과 같은 상위규범 속에 고용과 연령의 접속을 요구하는 법규범을 찾아내는 것은 쉽지는 않은 것 같다. 특히, 정년연령을 인상하기 위해서는 채용에서 정년퇴직까지의 임금 프로파일 전체를 재검토할 필요성이 발생하는 것으로 생각되는데, 이러한 재검토에는 신중함이 요구될 것이다.

제도적으로 접속시키지 않는다고 하면, 갭 기간은 현재도 자조로 극복해야 하는 기간인 것일까? 여기에서의 자조란, 당분간은 취업에 의한 임금수입 및 퇴직금 등을 상정하고 있지만, 한 기업에서 장기간 고용되고 또한 대기업에 소속되어 고액의 퇴직금이 지급되는 것이라면 몰라도, 중소기업에서의 고용 혹은 전직을 반복한 경우에는 정년퇴직시라고 해도 고액의 퇴직금은 기대할 수 없다. 또한 퇴직금을 주택대출의 변제

등으로 충당하는 것을 예정하고 있는 경우도 적지 않다고 생각되고, 퇴직금을 노후의 생활자금으로 그대로 충당한다고는 한할 수 없을 것이다.

그런데 이 글에서는 정규직 모델을 검토대상으로 하고 있다. 그러나 정규직 모델조차, 현역시의 임금수준, 퇴직금이나 저축, 정년후의 고용상황 등 개인 차이는 크고, 지금까지의 검토가 타당한 범위는 한정적이다. 또한 정년전의 임금 및 퇴직금이 계속 감액되고 있는 최근의 경향 하에서는 정규직원 모델이라고 해도 갭 기간에 대한 내구력이 크게 꺾이고 있는 것으로 생각된다.

b) 재고용제도의 법적 성질

고용과 연금의 접속이 생애에 걸쳐 근로자 생활의 안정에 이바지하는 것은 명백하다. 그러나 연금지급개시연령의 인상과 관련하여 많은 기업은 정년연령의 인상이 아니라, 정년후 계약기간이 정해진 계약직(축탁직) 재고용제도를 선택하고 있다.

갭 기간의 고용보장(당분간 고용의 계속과 근로조건 쌍방의 확보)이 높은 수준에 있으면, 이 기간의 소득격차 문제는 적어진다. 그렇다면 계약직(축탁직) 재고용제도가 고용보장할 만한 가치가 있는지가 논의의 분기점이 된다. 계약직(축탁직) 재고용의 경우 갭신기대권 등의 법적 분쟁이 제기되고 있음을 지적하고자 한다.

유럽국가들은 고령근로자의 해고가 연령상의 차별에 의한 것인지, 다른 사유에 의한 것인지 구분하기 어렵다는 점을 감안하여 고령근로자의 해고를 제한하는 특별한 규정을 두고 있다. 가령, 스웨덴의 LIFO(Last In, First Out) 제도는 경제적 이유로 해고시 가장 마지막에 고용된 근로자가 가장 먼저 해고되도록 규정하고 있으며,⁷⁴⁾ 네덜란드도 스웨덴과 유사한 규정을 가지고 있으나, 사용자는 근로자를 연령대별 그룹에 균등한 비율(*afspiegelingsbeginsel*)로 LIFO원칙이 적용되도록 하고 있다. 만약 사용자가 근로자 보호규제를 피하려고 할 경우(6개월 이내 해고하는 근로자보다 더 어린 근로자를 채용하는 등) 당국은 해고에 동의했던 것을 철회하고 이전 근로자는 그/그녀의 직업으로 돌아갈 수 있도록 하고 있다.⁷⁵⁾ 오스트리아는 사용자에게 사회 디자인(Social Design) 의무를 부여하여 해고할 근로자를 선택할 때 사회적 어려움이 가장 어려울 것 같은 사람을 선택하도록 하고 있으며, 이러한 제도는 새로운 직장을 구하기 어려운 고령자들이 선호하고 있다.⁷⁶⁾

74) Von Below, D., Skogman Thoursie, P. (2008), Last in, first out? Estimating- 110 -the effect of seniority rules in Sweden, Stockholm 3.

75) Borghans, L. et al. (2007), Productiviteit, beloning en arbeidsparticipatie van ouderen, ROA-R-2007/5. 1.

76) Vogt, M. (2006), AUSTRIAN SUMMARY REPORT ON OLDER WORKERS AND INTRODUCTION OF CASE STUDY SECTORS, FORBA Forschungsbericht 13/2006, 7.

4) 맺음말

갭 기간의 출현은 연금지급개시연령의 인상이 선행하여 여기에 정년연령의 인상이 쫓아가지 못하는 결과로, 제도적 내지 구조적인 문제가 발생한다.

이러한 가운데, 지금까지 연금이 커버해 온 고령자의 저임금이라는 문제는 취업이 전제로 되는 가운데, '소득감액리스크'로서 보다 일반화 내지 구조화되어 갈 위험성조차 예상된다. 또한 취업을 전제로 하기 위해서, 그 전제에 적합할 수 없는 경우에는, 법제도 혹은 사회에서 배제되는 양상을 드러낸다. 이 경우, 고용으로부터도 소득보장으로부터도 배제되는 경향이 강하게 되어, '소득상실리스크'에 직면한다.

갭 기간의 실체는 고용과 연금 모두에 대해서도 전망이 열린다는 이른바 수입의 '수단'의 절단이다. 그러나 동시에, 현역시대와 은퇴시대의 연결적인 기간이라는 것이, 갭 기간에 대한 대응에 어려움을 초래한다고 볼 수 있다.

종신고용제와 연공임금제 하에 있었던 전통적인 정규사원 모델이라면, 이러한 불투명한 기간에 대하여 저축 등의 자조로 대응하는 것도 무리한 요구는 아니라고 생각된다. 저축으로 대응한다면, 이른바 그것은 가정의 사정에 속하는 사항으로, 이 기간의 불투명함을 굳이 해명할 필요성은 발생하지 않는다. 그러나 오늘날, 자조에 의한 내구력이라고도 할 수 있는 것이 계속 저하하고 있는 중에는, 앞에서 언급한 '수단'의 절단, 즉 고용보장과 소득보장의 취약성을 방치해 두면 빈곤으로 직결되는 것이 명확하다.

따라서 이제는 이러한 불투명함의 해결 내지 해명을 구하고자 하는 것이다.

(3) 60세 법정정년제에서 정년설정의 타당성 여부

현행 「고령자고용법」은 정년제를 법률로 명시(제19조)함으로써 그 규정의 타당성은 별론으로 하고 규범적 효력을 부여하고 있다. 이러한 법정 정년제 하에서 정년은 현재까지의 과학적·경험적 기초를 전제로 할 때 경제활동능력의 상실로 정해지고 기능하게 되며, 정년에 도달함을 이유로 근로관계를 자동적으로 종료시키는 당연퇴직사유가 된다(정년퇴직제). 사회적 의미로서의 정년을 법적으로 강제시행한다는 것은 적어도 과학적·경험적 검증을 통한 타당성과 부양받을 권리의 현실적인 권리의 확보가 함께 구비되어야만 한다. 그렇지 않을 경우에는 개별 근로자에 대한 근로의 권리 내지 직업선택의 자유를 침해하는 헌법적 문제를 야기할 수 있다. 또한 이는 사용자의 계약의 자유 내지 영업활동의 자유를 침해할 수도 있을 것이다. 법정 정년제 규정은 의학의 발달로 경제활동 정년연령이 인상됨이 과학적으로 입증되거나 사회적 휴식권

으로 나아가게 하는 다른 사회적 논거-예컨대 공적연금수급연령의 인상과 이에 연계-가 구비되어야 그 정당성을 인정받을 수 있다.⁷⁷⁾

「고령자고용법」은 법정 정년제를 취하면서도 제4조의5 제3호를 통하여 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 통해 정년제를 정하는 것을 허용하고 있다(기업정년제).⁷⁸⁾ 이러한 기업정년제는 법률의 규정에 의해서가 아니라 당사자 합의를 통해 설정되며, 정년에 도달함으로써 근로자 지위를 상실함을 의미하는 바 정년설정의 기준은 법정정년제 하에서 보다 더욱 엄격한 적용을 받는다 할 것이다. 여기에서 근로관계 종료사유에 관한 당사자 합의가 기능할 수 있는 범위가 문제된다. 현행 노동보호입법인 「근로기준법」에서는 근로계약의 종료에 대해 명시적으로 언급하고 있지는 않다. 이는 해고제한법리 및 근로계약 기간에 관한 문제로 귀결된다. 근로기준법의 해고제한 법리는 근로관계 종료와 관련하여 사용자의 해지권을 사회통념상 상당하다고 인정될 수 있는 조건하에서만 행사할 수 있도록 제한하려는 취지⁷⁹⁾에서 입법된 것이며, 근로계약기간에 관한 규정도 형식적인 당사자 합의의 미명하에 근로자가 입게 될 부당함을 차단하고 생존조건을 이루는 일자리를 근로자가 계속 확보·유지할 수 있도록 하려는 목적에서 규정된 것으로 볼 수 있다.⁸⁰⁾ 오늘날의 변화된 경제사정 하에서 본다면 근로계약기간을 정하는 법률의 입법취지는 근로자의 퇴직의 자유를 보장하는 것과 동시에 근로자의 근로관계 종료를 보호하는 취지로 이해하여야 할 것이다.⁸¹⁾ 근로관계에 관한 당사자간의 합의를 정하는 기업정년제에 있어서 이러한 합의는 합목적적인 가치평가에 따라 제한받아야 할 것이며, 여기서의 가치평가는 해고의 정당한 사유에 준하여 판단되어야 한다. 즉, 해고제한 법리의 목적적 관점에서 수용될 수 있는 객관적인 타당성을 갖출 수 있을 때에만 그 효력이 인정될 수 있다. 근로계약기간에 관한 구 근로기준법 제21조와 관련하여 법원은 근로계약기간규정은 근로자에게 퇴직의 자유를 보장하려는 것에 있다고 하면서 “근로계약기간은 근로조건에 해당하지 않는 것으로 보아 당사자간에 임의로 정할 수 있는 것이고, 근로계약기간을 정한 경우 근로계약 당사자 사이의 근로관계는 특별한 사정이 없는 한 기간이 만료함에 따라 사용자의 해

77) 법원이 노동자의 가동연한을 65세로 보고 있는 것이나(대법원 2019.2.21., 선고 2018다248909 전원합의체 판결), 「국민연금법」에서 노령수급연령을 60세에서 점차적으로 인상하여 65세로 한 것은 정년제의 법정정책 함의이다. 같은 견해로는 박종희, “고령화 사회에서의 노동법적 과제”, 『노동법학』 (제20호), 한국노동법학회, 2005, 122쪽이 있다.

78) 법원은 법정정년제하에서도 “정년제도의 설정여부나 기준 등은 원칙적으로 개별 사업장마다 자율적으로 정할 수 있다”고 본다. 그렇더라도 「고령자고용법」에 정한 연령미만의 정년제는 무효로 보고 있다.(대법원 2022.11.10., 선고 2019다282333 판결).

79) 대법원 1990.11.23., 선고 90다카21589 판결.

80) 이러한 설명은 근로기준법에 정한 근로계약기간이 작동하는 한에서 유효하나, 기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률(이하 ‘기간제법’이라 한다)이 작동하는 현재의 상황 하에서는 그 유효성이 문제될 수 있다. 그렇지만, 기간제법의 기간의 정함이 없는 근로의 근로계약기간은 근로기준법의 정규직 근로자를 의미하는 것이 아니라는 점에서 그 유효성이 인정될 여지는 있다.

81) 박종희, “고령화 사회에서의 노동법적 과제”, 『노동법학』 (제20호), 한국노동법학회, 2005, 124쪽.

고 등 별도의 조치를 기다릴 필요없이 당연히 종료되는 것”으로 본다. 그렇다면 정년 합의는 기간을 정한 근로계약 체결로 정년의 도달을 기간만료로 보게 되며 정년도래로 근로관계는 당연히 종료된다.⁸²⁾

이렇게 볼 때 현행 법정 정년제에서 정년은 그것을 법률로 정하든 근로계약, 취업 규칙, 단체협약으로 정하든 근로관계 종료로 기능한다는 점이며, 근로자의 의사와는 관계없이 근로관계가 종료되는 것이어서 해고제한법리에 의해 규율되어야 함에도 법률을 통해 또는 당사자간의 근로계약기간 설정을 통해 그 정당성이 부여된 것이다. 그렇기 때문에 법정정년제에서의 정년 연령은 당해 정년연령이 과학적으로 입증되거나 사회적 휴식권으로 나아가게 하는 다른 사회적 논거-예컨대 공적 연금수급연령의 인상과 이에 연계-와 근로자의 근로권과 휴식권, 사용자의 계약의 자유 내지 영업활동의 자유와 같은 다양한 요소들을 고려하여 합리적으로 선정될 필요가 있다.

(4) 60세 법정정년제와 임금체계개편의 구조적 관계

「고령자고용법」 제19조에서는 법정정년제를, 제19조의2에서는 “제19조 제1항에 따라 정년을 연장하는 경우 임금체계개편 등 필요한 조치”(제1항)를, “제1항에 따라 임금체계개편 등의 조치를 한 사업주나 근로자에게 필요한 지원”(제2항 내지 제3항)을 규정하고 있다.

그렇다면 동 법에서 60세 법정정년제와 임금체계개편의 의무의 관계가 어떻게 되는지를 확인할 필요가 있다. 법은 두 의무를 각각 독립적으로 구성하면서도(제19조와 제19조의 2), 임금체계개편의무를 ‘제19조의 제1항(60세 법정정년제)에 따라 정년을 연장하는 경우’에 임금체계개편의무를 규정하고 있다. 이러한 법 조문의 관계를 고려하면 ‘임금체계개편의무’는 ‘법정 정년제’에 종속되어 있는 부차적인 조항으로 보아야 할 것이다.⁸³⁾ 임금체계개편의무는 법정의무정년 준수 의무를 이행하는 경우에 부여되는 반면에 법정의무정년준수 의무는 독자적으로 민사적 효력에 의해 강제적 효력과 보충적 효력, 즉 규범적 효력을 갖는 것으로 보아야 할 것이다. 법 제19조의 2에서는 ‘임금체계개편의무’에 대해 ‘제19조 제1항에 따라’라고 규정하고 있는 점에서 ‘60세 미만으로 정년을 정하여 60세로 의제된 정년제’에도 임금개편의무가 있는지에 대한 해석의 문제를 남기고 있다. 법 제19조의 2가 ‘제19조 제1항’이라고 명시하고 있는 이상

82) 법원은 정년제에 있어 정년연령에 도달함을 이유로 당연히 종료되는 자동소멸사유로 보며, “퇴직처리는 법률상 당연히 발생한 퇴직의 사유 및 시기를 공적으로 알려주는 ‘관념의 통지’에 해당할 뿐, 근로자의 신분을 상실시키는 ‘해고처분’과 같은 새로운 형성적 행위가 아닌 것”이라고 한다(대법원 2008.2.29., 선고 2007다85997 판결; 대법원 2018.11.29, 선고 2018두41082 판결).

83) 같은 견해로는 하갑래·최미나, 『60세 정년제와 임금체계개편 관련 법적 쟁점사항 연구』 ((사)한국비교노동법학회), 고용노동부, 2013.2, 29쪽이 있다.

제19조 제2항에 따라 '60세 미만으로 정년을 정하여 60세로 간주된 사업주'에게는 적용되지 않는 것으로 보아야 할 것이다. 왜냐하면 스스로 정년을 60세 이상으로 정한 사업주에게는 임금체계개편의무가 부과되지만(제1항), 60세 미만으로 정년을 정하여 60세로 의제된 사업주에게 임금체계개편의 이익을 줄 필요는 없기 때문이다. 이렇게 해석하는 것이 법정정년제의 자율적 정착을 돕는 것이라 할 것이다.

법은 '60세 법정정년제'에 대해서는 효력규정을 두고 있지만, '임금체계개편의무'에 대해서는 효력규정을 두지 않고 있다는 점을 들어 '임금체계개편의무'조항의 법적 성격을 선언적 규정으로 보기도 한다.⁸⁴⁾ 그렇기 때문에 법정정년제 준수를 위해 종전의 정년이 연장되는 경우에 해당하는 지는 임금체계개편 의무에 영향을 미치지만, 임금체계개편 의무이행이 법정정년제 준수에 영향을 미치는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 임금체계개편의무를 사업주가 이행하지 않든가 근로자측의 반대로 이행하지 못하더라도 법정정년 제 의무가 면제되는 것은 아니라 할 것이다.

다만, 임금체계개편의무의 이행효과로 고용지원금 등 지원과 임금체계개편 등을 위한 컨설팅을 받을 수 있게 된다. 법은 임금체계개편 의무에 대해 '임의규정 형식'을 갖고 있어 법정정년제의 강행규정성을 희석시키는 요인이 되고 있다.

(5) 임금체계개편의 내용과 그 한계 - 임금체계개편 등 근로조건 변경과 취업규칙 변경의 문제점과 개선방안을 중심으로 -

현행「고령자고용법」은 60세 법정정년제를 명시하면서, 기업의 부담을 덜어주기 위하여 '임금체계개편 등'을 하도록 규정하고 있다. 그러면서도 법에서는 '임금체계개편 등'이 무엇을 의미하는지 구체적 규정을 두고 있지 않다. 우리나라 기업은 통상 연공급 임금체계를 채택해 왔다. 이러한 연공급 임금체계하에서 근로자의 임금은 연령과 경력에 따라 상승하는 구조를 갖고 있다. 그렇기 때문에 법정정년제 시행으로 인한 정년연장은 인건비의 상승을 가져오게 된다. 이를 해결하기 위해 '임금체계개편 등'이라는 정책적 배려가 제시된 것이다. 그러면 여기에서 의미하는 '임금체계개편 등'이 무엇을 의미하는 지를 확인할 필요가 있다.

주지하다시피 문제는 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률에서 정년을 연장하는 사업의 사업주와 노동조합 또는 근로자 과반수를 대표하는 자는 임금체계의 개편 등을 하여야 한다'는 의무조항을 두고 있을 뿐, 구체적으로 임금체계를

84) 하갑래·최미나, 『60세 정년제와 임금체계개편 관련 법적 쟁점사항 연구』((사)한국비교노동법학회), 고용노동부, 2013.2, 80쪽; 국회 법안심사소위원회 기록에서도 “실제로 선언적 의미밖에 없다고 볼 수 있다. 왜냐하면, 이것을 뒷받침하는 벌칙규정이 없기 때문에……”라고 하여 선언적 규정으로 보고 있다(제315회 국회(임시회) 제4차 법안심사소위원회 회의록, 77쪽).

어떻게 개편해야 할지에 대해서는 아무런 언급을 하고 있지 않으며, 또한 노사 당사자가 이를 이행하지 않는 경우 임금체계의 개편을 강제할 방법이 없다는 것이다. 연공급금 임금체계를 개선하기 위해 고령자고용법 및 고용보험법 등에 기초해 임금피크제를 도입하기 위해서도 근로자 집단의 동의를 얻어야 하는데, 그것이 사실상 기능하지 못하고 있고, 설사 근로자 집단의 동의를 얻었다고 하더라도 최근 대법원 판례에 따르면, 불이익을 입게 되는 근로자의 개별적 동의가 있어야 한다는 점에서 문제가 아닐 수 없다(최흥기 2020: 17). 결국 노사 당사자가 정년연장에 따른 부담을 최소한으로 하면서 60세 정년제가 정착될 수 있도록 노사가 합의로 임금체계를 개편하는 것이 바람직하지만, 근로자 측에서 동의하지 않는 경우에는 사용자 측에서 취업규칙을 변경할 수밖에 없다..

○ 관련법령 개관

고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률

19조의2(정년연장에 따른 임금체계 개편 등) ① 제19조제1항에 따라 정년을 연장하는 사업 또는 사업장의 사업주와 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다)은 그 사업 또는 사업장의 여건에 따라 임금체계 개편 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 고용노동부장관은 제1항에 따라 필요한 조치를 한 사업 또는 사업장의 사업주나 근로자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용지원금 등 필요한 지원을 할 수 있다.

③ 고용노동부장관은 정년을 60세 이상으로 연장하는 사업 또는 사업장의 사업주 또는 근로자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 임금체계 개편 등을 위한 컨설팅 등 필요한 지원을 할 수 있다.

[본조신설 2013. 5. 22.]

- 근로기준법 제4조(근로조건의 결정) 근로조건은 근로자와 사용자가 동등한 지위에서 자유의사에 따라 결정하여야 한다.
- 근로기준법 제23조(해고 등의 제한) ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 "부당해고등"이라 한다)을 하지 못한다.
- 근로기준법 제93조(취업규칙의 작성·신고) 상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.
- 근로기준법 제94조(규칙의 작성, 변경절차) ① 사용자는 취업규칙의 작성 또는 변경에 관하여 해당 사업 또는 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수의 의견을 들

어야 한다. 다만, 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 동의를 받아야 한다.

- 근로기준법 제97조(위반의 효력) 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따른다.

고령자고용촉진법 제19조에 의한 법정 정년제도의 도입 및 정년 연장의 취지는 고령화시대에 조기은퇴에 따른 근로자의 노후생활불안 해소와 직업활동을 통한 행복추구권을 실현하는데 있다고 할 수 있으며, 이를 위해 기업에 대해서도 일정한 재정적·인력관리상의 부담을 지운 것이라고 할 수 있다. 다만, 법정 정년제도의 취지가 달성될 수 있기 위해서는 그에 따른 기업의 재정상·인력운영상의 부담하거나 과도한 부담을 경감시켜 사용자와 근로자측의 이익이 조화될 수 있도록 해야 하는 과제가 발생하며, 고령자고용촉진법은 이를 감안하여 제19조의2에서 노사 모두에게 임금체계개편 의무를 부과하고 있는 것이다. 따라서 임금체계개편은 정년연장제도의 정착을 위한 필수적 전제조건이라고 할 수 있다.

그러나 고령자고용법상 임금체계개편의무 자체의 효력과 관련하여 임금체계개편 조항은 “.....한다”고 규정함으로써 의무조항이나, 민사적 효력이나 형사 제재 규정을 두고 있지 않다. 법조문의 규정체계나 입법자의 의도를 볼 때, 임금체계개편조항은 이행의 경우에 고용지원의 지원을 받을 수 있고 이행하지 않으면 지원을 받을 수 없는 권장이고 선언적 조항으로 볼 수 있는 것이다. 따라서 강행 효력을 포함한 규범 효력을 인정할 근거를 찾기 어렵다. 임금체계개편의무는 같은 조문에 다른 항으로 규정되어 있는 고용지원과 컨설팅 지원 즉 지원조항의 대상일 뿐이다.

그리고 근로관계의 장기적, 계속적 성격에 비취 (통일적) 근로조건 (불이익)변경의 필요성이 상존함에도 이를 변경하는 절차가 지나치게 경직적이어서 시장대처 능력 약화. 실질적으로 임금체계개편 등 근로조건을 저하를 가져오는 불이익변경의 경우 근로자집단의 동의거부시 가능하지 못하고 있다. 그리고 대법원⁸⁵⁾은 임금피크제 도입과 같은 임금체계개편사안에서 이 임금피크제 도입근로자 과반수의 동의를 얻은 취업규칙의 불이익변경에 해당하더라도 개별근로자의 동의가 없는 경우 효력이 없다고 하여 유리한 조건 우선의 원칙을 인정하고 있다. 이 판결에 따르면 임금체계개편 등 합리적인 근로조건을 저하를 가져오는 근로조건 변경의 경우 근로자집단 뿐만 아니라 근로자개인의 동의도 얻어야 하므로 당해 변경은 더더욱 어렵다.

이제는 임금체계 개편의 제도적 장애 요인 중의 하나로 지적되어 왔던 근로기준법

85) 대법원 2019. 11. 14. 선고 2018다200709 판결 등.

제94조의 '취업규칙 불이익 변경 금지' 조항의 개선이 필요하다.

개선방안으로는 다음과 같은 세 가지의 것을 고려해 볼 수 있다.

i) 효력규정으로 개정

고령자고용법상 임금체계개편 조항은 “....한다”라고 규정함으로써 의무조항이나, 민사적 효력이나 형사 제재 규정을 두지 않고 있으므로, 선언규정에 불과하다. 따라서 노사 모두에게 실질적으로 임금체계개편을 실효성있게 확보할 수 있는 효력규정으로 개정하는 것이다..

ii) 특례규정의 도입

유리한 조건 우선의 원칙 적용과 관련하여 해석론상으로는 근로계약에서 취업규칙에 의해 근로자에 불이익하게 근로조건을 변경할 수 있는 가능성을 인정하고 있는 경우에는 유리한 조건 우선의 원칙은 적용되지 않는다. 취업규칙에 따른 불이익변경의 가능성을 보다 용이하고 안정적으로 하기 위해서는 입법상 “근로계약에서 근로조건에 대해 취업규칙에서 정한 바에 따른다고 규정하고 있는 경우” 유리한 조건 우선의 원칙이 적용되지 않음을 명시적으로 규정해야 할 것이다. .이것은 취업규칙 변경절차에 대해서는 고령자고용법상 임금체계 개편에 대한 특례를 인정하는 것이다.

iii) 합의에 도달하지 못한 경우의 이익조정방법 도입

취업규칙 변경 절차는 노동3권에 기초한 단체협약의 체결과정과 다르기 때문에 과반수노조 또는 근로자대표와 사용자가 취업규칙 등의 변경을 위한 협의를 개시하였으나 주장의 불일치로 합의에 이르지 못한 경우에 대비하여 調整(調停, 仲裁) 제도를 마련해 둘 필요가 있다.

[참고] 독일 종업원대표에 의한 사업장협정체결 및 조정제도

○ 종업원대표의 권한, 임무

- 독일의 경우 종업원대표(Betriebsrat)와 사용자는 근로조건, 복무규율, 인사 그밖의 경영·경제적 사항을 대상으로 광범위한 협의 및 공동결정권을 가지고 있으며, 특히 근로조건에 대한 사업장협정(Betriebsvereinbarung)의 체결에 도달하지 아니한 사항에 대하여는 독일 사업조직법(BetriebsverfassungsgG, BetrVG) 제76조에 규정된 조정기구(Einigungsstelle)를 통해 평화적으로 합의를 도출하게 됨

○ 사업장차원의 조정제도의 개관

- 조정기구는 필요에 따라 설치되기도 하고 사업장협정에 따라 상설기구로 설치되기도 함
- 조정기구는 일차적으로는 알선과 조정을 목적으로 하며, 합의에 도달하지 못한 경우에만 당사자를 구속하는 결정(중재재정)을 내리게 됨
- 조정기구는 근로자, 사용자를 대표하는 위원과 중립적인 의장으로 구성되며, 의장선임에 합의가 이뤄지지 않으면 노동법원이 결정하게 됨
- 조정대상 사항은 법률에서 정한 사항과 당사자 임의로 정한 사항이 있으며, 전자에 대해서는 당사자 일방의 신청에 의하여, 후자에 대해서는 당사자 쌍방의 신청에 의하여 조정이 개시됨
- 조정기구의 목적은 당사자의 이익조정(Interessenausgleich)에 있으며, 공정한 재량에 의하여 사업과 관련 근로자의 이익을 적정하게 배려하여 중재재정을 행하고 조정기구가 재량권의 범위를 일탈하였다고 판단되었을 때는 당사자의 일방은 결정내용이 송달된 때부터 2주 이내에 노동법원에서 이를 다투 수 있음

사용자의 입장에서 불이익 변경의 필요성이 있음에도 근로자측의 이익만을 고려해야 하는 근거는 무엇일까? 통일적·집단적 근로조건 형성을 목적으로 하는 취업규칙의 성질을 고려할 때 지속적인 기업경영과정에서 기업과 근로자측의 이익조정은 불가피하게 발생할 수밖에 없는데, 취업규칙에서 당사자의 이익조정을 도모할 수 있는 장치가 존재하지 않는다는 것을 어떻게 이해할 수 있는가? 바로 이 점이 현재의 구조에서 조정절차가 도입되어야 할 이유이다. 취업규칙에 의한 근로조건 결정을 단체협약이 미치지 못하는 영역에 대하여 단체협약을 보충하는 수단으로 이해하되 전체 종업원의 통일적인 근로조건 결정임을 고려하여 일정한 조정절차를 마련하는 것이다.

3. 법정 정년제와 고령자 고용연장의 합의 - 정년제의 합리성에 대한 국내에서의 논의와 고용연장 -

정년을 일정한 연령으로 정하는 '법정정년제'는 연령을 이유로 한 차별에 해당할 수 있다.⁸⁶⁾ 현행「고령자고용법」제4조의 4에서 "합리적 이유없이 연령을 이유로 근로자를 퇴직·해고할 수 없도록"(제1항 제5호)함으로써 연령을 이유로 퇴직·해고를 하는 것을

86) 정년제의 합리성과 관련하여 논의한 선행연구로는 김유성, "정년제의 의의와 법적 문제", 『서울대학교 법학』 (제33권 제2호), 서울대학교 법학연구소, 1992, 79~81쪽; 이철수, "고령자 고용과 정년제의 법적 과제", 『노동법연구』 (제15호), 서울대학교 노동법연구회, 2003, 111~112쪽; 박종희, "고령화 사회에서 노동법적 과제-정년제 및 고령자 고용과 관련하여", 『노동법학』 (제20호), 한국노동법학회, 2005, 125~128쪽; 노상헌, "고령화 사회와 고령자 고용법의 과제", 『법학논총』, 전남대학교 법학연구소, 2012, 71~72쪽 등이 있다.

연령차별로 본다. 그러면서도 제4조의 5에서는 “이 법이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경우”를 연령차별의 예외로 규정하고 있다(제3호). 이에 따라 동법에서 정한 법정정년제는 그 유효성이 인정된다.

이러한 정년제에 대해서는 기업으로부터 고용할 수 있는 인원에 한계가 있고 청년 근로자를 계속 채용하여 종업원의 연령구성상 균형을 어느 정도 유지할 필요가 있어 이를 위해 고령자를 어떤 기준에 의해 배제하는 제도가 필요한데, 이 때 고령자 개개인의 능력 적합성 등을 평가하여 선별하여 퇴직시키는 것보다 일정한 연령기준에 따라 획일적으로 배제하는 정년제가 더 합리적이고 공정하다는 것이 노사 쌍방의 인식이라는 점 등을 들어 정년제가 합리적인 것이라는 견해가 있다. 이에 따르면 정년규정이 특별히 불합리하거나 불공정한 것이 아닌 이상 적법·유효한 것으로 보아야 할 것이며,⁸⁷⁾ 연공서열식 임금체계하에서 근로계약 초기에는 근로자의 근로능력보다 임금수준이 하회하지만 시간이 경과하면서 특정시점에서는 임금수준과 생산성이 일치하다가 이후 임금수준이 근로능력을 초과하게 되어 근로생애 전체를 볼 때 임금과 생산성이 합치될 수 있다는 점, 기업운영의 적정성을 위해 정년제는 해고제한의 기본원리에 반하지 않는 정당한 근로관계 종료사유에 관한 합의로 유효하다고 본다.⁸⁸⁾

반면, 정년제가 근로자의 개별적 사정, 근로자의 근로능력, 직무적격성, 근로의사 및 근로의욕 등을 고려하지 않고 일정 연령의 도달만을 이유로 일률적으로 근로관계에서 배제된다는 것이어서 원칙적으로 연령에 의한 차별로서 헌법상 평등조항, 근로기준법상 차별금지 및 민법상 공서양속에 위반된다는 점, 기존에 논의된 정년제는 인건비 절감, 신진대사 활성화 등 그 합리성이 기업 입장의 측면에서만 논의되어 온 점, 근로자는 정년에 관계없이 해고사유의 유무에 의해서만 해고될 수 있으므로 정년제가 고용보장에 유익하다는 것은 추상적인 논리일 뿐이라는 점 등을 들어 정년제를 부정하는 입장이 있다.⁸⁹⁾

법정정년제와 관련하여 헌법재판소와 법원은 대체로 그 유효성을 인정하고 있다. 공무원의 정년제도에 대해 “해당 공무원으로 하여금 정년연령의 도달과 동시에 당연 퇴직하게 하는 제도임에도 불구하고 한편으로 공무원에게 정년까지 계속 근무를 보장함으로써 그 신분을 보장하고 다른 한편으로 공무원에 대한 계획적인 교체를 통하여 조직의 능률을 유지·향상시킴으로써 직업공무원제를 보완하는 기능을 수행하는 것”이라고 함으로써 정년제가 정년까지 신분보장의 기능과 연령에 도달한 경우 퇴직을 통하여 세대교체를 통한 조직의 능률향상을 기하기 위한 것으로 목적의 정당성을 인정

87) 임종률, 『노동법』 (제13판), 박영사, 2015, 551쪽.

88) 박종희, 박종희, “고령화 사회에서의 노동법적 과제”, 『노동법학』 (제20호), 한국노동법학회, 2005, 128쪽.

89) 김유성, 앞의 논문, 79쪽.

한다. 그러면서 “정년제도를 어떻게 구성할 것인가 또 그 구체적인 정년연령은 몇 세로 할 것인가는 특별한 사정이 없는 한 입법정책의 문제로서 입법부에 광범위한 입법 재량 내지 형성의 자유가 인정되”는 것으로 본다. 그렇더라도 “입법권자는 정년제도의 목적, 국민의 평균수명과 실업률 등 사회경제적 여건과 공무원 조직의 신진대사 등 공직 내부의 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 재량의 범위 내에서 이를 규정할 수 있다”고 함으로써 일정한 한계를 인정하고 있다.⁹⁰⁾ 헌법재판소는 정년제의 유형을 ① 일정한 연령에 도달한 경우 당연퇴직시키는 연령정년, ② 본인의 연령에 관계없이 공직임용 후의 기간을 통산하여 일정한 기간이 경과하면 당연퇴직시키는 근속정년 및 ③ 동일계급에서 일정기간 승진을 못하면 당연퇴직시키는 계급정년으로 구분하면서, 계급정년의 유효성을 인정하고 있다.⁹¹⁾

다만, 「고령자고용법」에서 법정정년제를 명시한 이후 헌법재판소는 정년제의 유효성을 인정하면서도 “60세 이상으로 정년을 의무화 하는 것은 청년 신규채용의 위축과 취업난, 노동시장의 경직, 정년 연장에 따른 임금삭감 등 다양한 사회·경제적 문제들과 유기적으로 연결되어 있고, 이에 따라 노사간의 협조와 타협이 긴요하게 요구되는 사안”으로 보아 임금체계개편과 연계되어야 함을 강조하는 가 하면,⁹²⁾ 정년이후 근로자의 근로에 대해서는 기간제법이 적용되는 것으로 보아 2년 이후 계속 근로의 경우 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 보고 있다.⁹³⁾ 법원 역시 “정년을 60세로 정하되, 업무상 필요한 경우에는 정년 이상 달한 자를 축적직으로 고용할 수 있다”는 계약조항과 관련하여 이는 “기간이 만료되는 2018.4.30.까지 별도로 합의하지 않는 한 근로계약은 자동으로 연장된다”는 의미라고 함⁹⁴⁾으로써 정년 이후의 고용에 대한 당사자의 합의를 유효한 것으로 본다.

법정정년제를 유지할 것인가 아니면 이를 개편하여 정년연장 내지 폐지로 갈 것인가는 결국 저출산·고령화에 따른 사회경제적 문제를 해소하기 위한 방법론적 문제이다. 비록 정년제가 가지는 연령차별적 요소가 있음에도 이를 유지할 수밖에 없는 법·정책적 함의가 자리한다. 즉 정년제의 관점을 어디에 둘 것인가이다. 정년제의 합리성을 주장하는 입장은 고령화로 인한 사회경제적 요소에 중점을 두고 있는 반면, 정년제를 부정하는 입장은 법리적 측면에서 연령차별, 해고법제 관점에 중점을 둔 차이에 근거한다. 법원과 헌법재판소는 공무원의 법정정년제에 대해 직업공무원제의 보완요

90) 헌법재판소 1994.4.28., 91헌바15 결정; 헌법재판소 1997.3.27., 96헌바86 결정; 헌법재판소 2007.6.28., 2006헌마207 결정 등.

91) 헌법재판소 1994.4.28., 91헌바15 결정; 서울행정법원 2004.10.28., 2004구합6105 판결; 대법원 2007.2.8., 선고 2005두7273 판결; 대법원 2023.3.13., 선고 2020두53545 판결 등.

92) 헌법재판소 2015.6.25., 2014헌마674 결정.

93) 헌법재판소 2021.11.25., 2019헌바42 결정.

94) 대법원 2022.2.10., 선고 2020다279951 판결.

소로서의 기능적 요소를 고려하여, 기업의 법정정년제와 관련하여서는 “신규채용의 위축과 취업난, 노동시장의 경직, 정년 연장에 따른 임금삭감 등 다양한 사회·경제적 문제”를 고려대상으로 하고 있다. 그렇지만 “입법권자는 정년제도의 목적, 국민의 평균수명과 실업률 등 사회경제적 여건과 공무원 조직의 신진대사 등 공직 내부의 사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 재량의 범위 내에서 이를 규정할 수 있다”고 하거나 정년 이후의 당사자간 근로계약에 대한 합의를 인정함으로써 법정정년제의 한계를 인식하고 있다.

V. 맺는 말

고령화를 넘어 초고령 사회로 이행하고 있는 우리의 현실에서 고령자 고용연장으로 고령자의 소득감소를 방지하고 연금재정부족 문제를 해결하기 위한 미국 및 유럽 국가, 일본의 정년연장 내지 폐지정책은 시사하는 바가 크다.

이런 측면에서 정년제의 법적 의의를 고찰함으로써 고령자 고용연장의 합리적인 방안을 찾고자 하는 노력은 계속되어야 하리라고 본다.

1. 정년제 역시 고령자의 조기퇴직으로 인한 소득상실과 연금수급연령과의 공백을 해소하기 위해 마련된 제도라는 점에서 그 제도적 의의가 충분하다고 할 것이다. UN이나 ILO, 유럽연합의 국제기준에서도 고령자의 근로권은 보장되어야 하는 것으로 규정하고 있다. 우리 헌법의 규정을 통해서도 고령자의 근로권은 기본권으로서 보장됨을 확인하였다. 정년제는 고령근로자의 조기퇴직을 방지하고 고용을 연장하기 위한 측면에서 일응 타당성을 갖는다. 하지만 정년도달로 인해 근로관계가 종료된다는 측면에서 연령을 이유로 한 차별에 해당할 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 국제기준이나 서구 유럽국가들은 정년설정에 대해 연령차별에 해당한다는 점을 밝히고 있다. 우리나라에서도 연령을 이유로 한 차별을 금지하고 있다(고령자고용법 제4조의 4).

2. 다른 한편 고령자에게는 휴식권이 보장되어야 한다. 인간의 생명이 유한한 것이 아니고 연령이 증가할수록 신체적 능력이나 체력이 떨어지고, 사회에 대한 기여를 보상한다는 측면에서 휴식권이 보장되는 것이다. 고령자의 휴식권은 우리 헌법에서 보장하는 행복추구권의 한 형태이며, UN이나 ILO, 유럽연합의 국제기준에서도 은퇴를 통해 편안하게 휴식할 권리가 보장되어야 함을 실시하고 있다. 다만, 퇴직 이후의 소득감소를 고려 자발적이고 점진적 퇴직이 보장되어야 함을 강조하고 있다.

3. 정년제가 갖는 함의는 다양하다. 사회학적 관점의 분리이론과 역할이론은 고령자에 대한 사회적 역할론의 감소로 보느냐 역할론의 확대로 볼 것인지에 따라 달라지게 되며, 경제학적 입장에서의 정년제는 인사적체 해소나 임금상쇄의 분기점에서 연령이라는 매개변수의 활용을 통한 기업의 효율성 상쇄, 노동조합의 목적달성이라는 측면과 기업의 효율성이라는 측면에서의 이해관계의 조정 속에서 정년제의 활용가능성이 높아지게 된다.

비록 정년제가 연령을 이유로 퇴직이 강제된다는 측면에서 연령을 이유로 한 차별에 해당할 여지가 충분함에도 우리 헌법재판소나 법원이 그 유효성을 인정하는 것은 “청년 신규채용의 위축과 취업난, 노동시장의 경직, 정년연장에 따른 임금삭감 등 사회·경제적 문제들과 유기적으로 연계되어 있고, 노사간의 협조와 타협이 요구되는 사안”을 고려해야 한다는 고민이 있기 때문이다

4. 현행 법정정년제가 「고령자고용법」에서 규정하고 연령차별의 예외로 규정하는 이상 그 합리성이 인정된다. 또한 정년제는 정년까지의 고용보장을 확보함과 동시에 근로관계의 종료의 법정화 내지 합의로 기능하게 된다. 그럼에도 우리의 법정정년제가 연금수급연령과 연계되지 못함으로 인하여 ‘소득감액리스크’나 ‘소득상실리스크’에 직면하게 되며 이는 해결해야 할 과제이다. 이를 해결하기 위해 임금체계개편을 규정한 것에 그 정책적 고민을 확인할 수 있다. 임금체계개편의 방향을 어떻게 할 것인지는 연령을 이유로 임금이 감소된다는 점에서 또 다른 차별의 영역의 문제가 노출되는 바 이를 고려한 합리적인 방법이 도출되어야 한다. 대부분의 서구 선진국은 연금수급연령과 일치시키는 방향으로 정년을 연장하거나 폐지함으로써 고령화에 대응하고 있다. 그러면서 청년세대의 고용과 관련하여 임금개편제도를 병행하고 있다. 고령사회에서 초고령사회로 이행하고 있는 우리나라의 현실에서 선진국의 고민은 우리의 고민이기도 하다. 이를 반면교사로 삼아야 할 것이다.

제2절 임금조정제(임금피크제)와 연령차별

I. 들어가며

60세 정년의무규정⁹⁵⁾의 도입과 함께 신설된 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용 촉진에 관한 법률」(이하 '연령차별금지법'이라 함) 제19조의2 규정⁹⁶⁾에 따라 과거 박근혜 정부시절 고용노동부가 강한 드라이브를 걸어 도입된 소위 '임금피크제'의 효력에 관한 논의가 현재 분분하다. 발표자는 '임금피크제'는 일본에서 유래되었거나 일본식 조어법에 따른 용어라고 생각하기 때문에 일찍이 임금피크제 대신에 중립적인 어감을 가진 '임금조정제'라고 부르는 것이 옳다고 한 바 있다.⁹⁷⁾ 이하에서도 임금조정제라고 할 것이다. 여하튼 임금조정제는 근속에 따른 임금상승이 예정되어 있는 임금체계를 전제로 한다. 그렇지 않고 우리 현실에서 흔하지는 않지만 순수한 직무급이나 순수한 연봉제, 그리고 소규모 사업장처럼 애초 호봉표 없이 그때그때의 주변 상황에 따라 사업주의 개인적 판단으로 임금이 결정되는 사업장 등에서는 임금조정제를 언급할 실익 자체가 없다. 물론 그 명칭이 연봉제이더라도 연공급이 기초가 된 연봉제에서는 임금조정제가 실제적인 의미를 발휘한다는 것은 더 말할 필요가 없다.

이처럼 임금조정제는 근속에 따른 임금상승이 예정되어 있는 상황에서 근로자가 일정한 연령에 도달했음을 이유로 임금을 인하·동결하는 방식으로 조정하는 것이므로 원칙적으로 연령을 이유로 한 불이익한 조치로 볼 수 있다.⁹⁸⁾ 따라서 이 글은 법정정년연장에 맞춰 도입된 임금조정제의 문제를 연령차별의 관점에서 검토해 보고자 하

95) 제19조(정년) ① 사업주는 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하여야 한다.

② 사업주가 제1항에도 불구하고 근로자의 정년을 60세 미만으로 정한 경우에는 정년을 60세로 정한 것으로 본다.

동조 및 이와 관련하여 임금체계 개편 등을 취하도록 한 제19조의 2는 박근혜정부 초기인 2013년 5월 22일 개정되었으나 경과규정을 두어 실제로는 2016년 1월 1일부터 적용되기 시작하여 2017년 1월 1일에는 전체 사업장에 적용되었다. 전면적용일을 기준으로 하더라도 올해는 법시행 7년차에 해당한다.

96) 제19조의2(정년연장에 따른 임금체계 개편 등) ① 제19조제1항에 따라 정년을 연장하는 사업 또는 사업장의 사업주와 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자의 과반수를 대표하는 자를 말한다)은 그 사업 또는 사업장의 여건에 따라 임금체계 개편 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 고용노동부장관은 제1항에 따라 필요한 조치를 한 사업 또는 사업장의 사업주나 근로자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 고용지원금 등 필요한 지원을 할 수 있다.

③ 고용노동부장관은 정년을 60세 이상으로 연장하는 사업 또는 사업장의 사업주 또는 근로자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 임금체계 개편 등을 위한 컨설팅 등 필요한 지원을 할 수 있다.

97) 임금피크제를 임금인하제로 부르는 것은 그것이 부정적인 어감을 가졌을 뿐만 아니라 임금피크제의 일환으로서 임금이 동결되는 경우도 상정할 수 있다는 점에서 채택하지 않는다.

98) 현행 연령차별금지법 제4조의 4 제1항은 근로자를 임금, 임금 외의 금품 지급 등에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 차별하여서는 아니 된다고 하고 있다.

는 것이다. 물론 임금조정제는 합리적 이유의 존재 유무에 따라 정당성이 달라지는 연령차별의 문제임과 동시에 취업규칙의 불이익변경의 유효성 문제도 동시에 중첩되어 있는 문제이다. 이는 이미 발표자의 2015년 논문⁹⁹⁾에서 지적한 것이고 최근의 판결은 여기에 합리성을 둘러싸고 한두 가지 추가적인 쟁점이 제시된 것 외에는 본질적으로 이를 재확인해 주고 있는 것일 뿐이다. 따라서 이 글은 예전 글을 조금 더 추가 보완했다는 점을 미리 밝힌다.

II. 연령차별이 가진 특성

임금조정제가 가진 연령차별 관련성을 본격적으로 검토하기 이전에 먼저 다양한 차별금지사유 중에서도 연령이 가지는 고유한 차별특성을 비교대상자라는 관점에서 정리할 필요가 있다. 다른 인격적 속성인 차별금지사유들은 통상적으로 비교대상자 그룹을 확정하는 것이 크게 어렵지 않지만 연령은 비교대상자 그룹을 확정함에 있어서 종종 오해나 혼란을 느낄 수도 있기 때문이다.

첫째, 연령은 누구나 그 연령을 거치게 된다는 점에서 다른 차별금지사유와 구별되는 특징을 갖는다. 즉 특정 연령에 대한 불이익한 조치가 있더라도 이를 시간적으로 계속 확장한다면 누구든 장래에 그렇듯 불이익하지만 동일한 조치를 받게 될 것이기에 선불리 불이익 처분이라고 하기 어렵지 않은가라고 생각할 수 있다는 점이다. 그러나 엄격히 말해서 고용상 차별문제에서 비교대상자를 확정하는 것은 원칙적으로 시간적 동일성을 기준으로 한다. 즉 구별이나 분리기준이 되는 인격적 속성에 의해 불이익한 조치를 당했는지는 비교대상자와의 비교를 필요로 하는데 이렇게 불이익한 조치를 받은 그룹과 그렇지 않은 그룹을 구별할 때는 동시성(同時性) 측면에서 접근해야 한다. 시간의 경과와 함께 노동시장의 상황도 변하기 마련이기에 동시성을 전제로 하지 않는다면 차별금지규정이 보호하려는 특정한 인격적 그룹이 입은 불이익이 그 인격적 특성 때문인지 단순히 노동시장적 상황 때문인지 분별하기가 어려울 수 있기 때문이다. 이렇듯 성별, 장애, 국적과 피부색, 인종, 그리고 잔여범주 포섭개념으로 기능하여 때때로 피부색, 인종 등까지 포섭할 수도 있는 사회적 신분 등을 이유로 한 불이익 판단은 모두 처분의 동시성(同時性)을 기본 전제로 한다. 그러므로 연령을 이유로 한 불이익도 장래에 특정연령이 되었을 때 그러한 불이익을 당할 수 있다는 사정을 들어 현재의 상이한 취급을 불이익조치가 아니라고 부정할 수는 없고 기껏해야 차별의 합리적 이유에서 경우에 따라서 고려될 수 있을 뿐이다. 물론 그러한 특정한

99) 전윤구, “연령차별관점에서 본 정년연장과 임금조정제”.노동법포럼(15), 2015, 53-73쪽

차별금지이념을 관철시키기 위해 때때로 시간적 선후관계가 있더라도 상호 비교대상자로 보아 불이익취급 여부를 판단하는 경우가 있기는 하다. 그러나 그런 경우는 오로지 그 특정한 차별금지명령을 헌법 혹은 법률이 강하게 뒷받침하는 경우에 국한된다. 예컨대 헌법상 양성평등 이념의 강한 방사효과와 남녀고평법상 동일노동 동일임금 원칙(혹은 입법취지)의 실효성 있는 관철을 위해 남성 전임자에 비해 동일한 노동을 하는 여성 후임자의 급여가 낮을 때 합리적인 이유가 없다면 성을 이유로 한 차별이라고 볼 수 있는 것이다. 그러나 이런 경우는 말 그대로 예외적인 경우이고 그 경우에도 시간적 선후가 상당히 밀접하다는 특징을 보인다. 더구나 특정 연령에 대한 불이익 조치가 과연 장래에 그 연령에 도달한 자들에게도 계속 유지되리라는 보장은 원칙적으로 없다. 이런 사정 때문에 고용상 차별의 첫 단계로서 비교대상자 선정과 불리한 처우의 판단은 모두 동시성(同時性)을 전제로 한다.

둘째, 연령의 경우에는 헌법 혹은 법률이 강하게 뒷받침하는 특정한 차별금지명령의 관철을 위해 특별히 가정적 비교대상자라는 논리적이고 인위적인 구성을 할 필요가 없다. 1인 고용 사업장이 아닌 바에야 대부분의 사업장에서는 불이익 조치가 이루어지는 특정한 연령 이외의 다른 연령대의 근로자가 현실적으로 존재하는 경우가 일반적이기 때문이다. 따라서 연령차별에서 동시성을 충족하는 상이한 취급이 이루어진다면 비교대상자를 확정하는 것은 기간제 차별이나 성차별과는 달리 그리 어렵지 않다.

Ⅲ. 60세 미만 정년제 및 차등정년제에서의 임금피크제의 쟁점

(1) 사용자가 정년 연령을 60세 미만으로 유지한다면 60세 정년으로 보는 것(제19조 ②) 외에 더 나아가 이를 연령차별이라고 할 수 있을 것인가? 현행 연령차별금지법 제4조의5(차별금지의 예외) 규정에도 불구하고 사용자가 60세 미만의 정년제를 유지하는 것은 동법상 연령차별이다. 왜냐하면 동법 제4조의 5 제3호는 “이 법이나 다른 법률에 따라 ...정년을 설정하는 경우”에만 연령차별로 보지 않는다는 것이므로 조문의 반대해석상 60세 미만의 정년제는 이 법에 따른 정년을 설정한 경우가 아니며 따라서 이는 원칙적으로 연령을 이유로 한 불이익으로 볼 수 있기 때문이다. 이때는 특별한 경우가 아닌 한 차별의 합리적 이유를 찾기도 어려울 것이다. 나아가 법상 60세 정년 이전에 소위 ‘임금피크제’가 임금을 상당히 큰 폭으로 감액하는 형식으로 진행될 때에는 그 자체가 불이익 조치일 뿐만 아니라 퇴직금이 감액되는 것으로 근로자를 압박하여 실제 퇴직을 촉진하는 수단이 된다는 점에서 법상 정년제를 무력화시키는 것이므로

로, 이는 연령차별금지법 제4조의4 제2호(임금, 임금 외의 금품 지급 및 복리후생) 위반뿐만 아니라 제4호(퇴직.해고) 위반이 될 수 있다.¹⁰⁰⁾

(2) 이러한 연령차별의 효과는 차등정년제에서도 나타날 수 있다. 물론 엄밀히 말해서 차등정년제는 유리한 정년을 적용받는 비교대상자 그룹의 직급이나 직종이 다르다는 것이 중요할 뿐 연령 자체가 중요한 분리기준이나 구별기준이 되지 않는다. 더구나 직종이나 직급을 사회적 신분으로 볼 수도 없기에 사회적 신분에 기한 차별이라고 할 수도 없다. 따라서 과거에는 차등정년제는 연령을 이유로 한 연령차별 사안이라고 보기는 어려웠다.¹⁰¹⁾ 그러므로 60세 정년의무화의 가장 큰 효과 중 하나는, 그것이 종래 연령차별금지규정으로서는 제어할 수 없었던 차등적인 직급정년제(혹은 직급별 연령정년제)를 일정부분 규제하는 데에 기여할 수 있다는 점일 것이다.

한편 차등정년제가 용인되는 경우라고 하더라도 그것과 결합하여 시행되는 소위 임금피크제가, 합리성을 크게 벗어난 경우라면 연령차별에 해당함은 물론 그 자체가 민법 제103조 위반에도 해당될 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 즉 임금조정제 아래에서 임금감액의 정도가 사회통념을 벗어날 정도로 과도한 경우에는 연령에 기한 임금차별이 될 수 있고 동시에 연령을 이유로 한 퇴직, 해고 차별이 될 수 있다. 2021년에 나온 대교 학습지 교사 임금소송 판결¹⁰²⁾에서 이를 확인할 수 있다.

대교학습지 사건 서울고등법원 2021. 9. 8. 선고 2019나2016657 판결(확정) 60세 정년의무화 이전 직급정년제(50~57세)가 문제된 사건으로서 직급에 따라 40대 중반부터 최대 50% 임금을 삭감하는 매우 기형적인 임금피크제가 도입

이 사건의 재판부는 이를 ① 합리적 이유 없는 연령차별이자 ② 민법 제103조 위반(선량한 풍속 기타 사회질서 위반)이라고 보았다. 판결문에서 재판부는 "(이 사건 임금피크제는) 통상의 임금피크제와 비교할 때, 그 명칭만 동일할 뿐 유사한 사례를 찾기 어려울 정도로 근로자에게 일방적 불이익을 가하는 내용으로 설계돼 있다"며 "40대 중반에 임금피크제 적용대상이 된 근로자들은 이후 정년에 이르기까지 약 10여년간

100) 관련 판례로서 임금피크제가 정리해고 등 탈법적인 목적으로 시행되었다고 본 판결은 대구고법 2021.7.21. 선고 2019나25043 판결(대법원 2022.5.12. 선고 2021다263052 상고기각 확정)

101) 관련 판결로는 서울행정법원 2012.12.13. 선고 2012구합25934 판결 및 이에 대한 평석으로 조용만, “직급정년제의 합법성”, 『노동판례리뷰 2012-2013』, 한국노동연구원, 2014.8.29., 321-323면 참고. 同旨: 서울고법 2006.1.12. 선고 2004누8851 판결. 이 사건에서 재판부는 해당 사건의 특수한 사정에 기해 여성에 대한 간접차별을 인정하였지만, 반면에 하위직급일수록 조기에 정년이 도래하도록 규정한 사용자측 취업규칙의 정년에 관한 해당 규정 자체는 여성을 합리적 이유 없이 차별한 것이라고 볼 수 없다고 하였다.

102) 서울고등법원 2021. 9. 8. 선고 2019나2016657 판결(확정)

절반에 가까운 임금 삭감을 감수하지 않을 수 없게 된다"고 하면서 이 사건 임금피크제에는 나이든 학습지교사에 대한 사실상 퇴출의도가 있음을 암시하고 있다. 이 판결이 시사하는 바는, 향후 60세를 초과하는 정년제가 안착된 경우라고 하더라도 60세 초과 이후에라도 임금조정제가 심대한 차별효과를 가지게 된다면 언제든 연령차별이라는 평가를 받을 수 있다는 점일 것이다.

IV. 정년연장에 따른 임금조정제 도입과 연령차별

임금조정제가 원칙적으로 연령을 이유로 한 불이익한 조치가 된다면 연령차별 관점에서 볼 때 종국적으로 그 정당성은 그 임금조정제의 도입과 시행에 합리적인 이유가 있느냐에 따라 판단해야 한다. 결국 임금조정제의 합리적 이유는, 각 사업장에서 채택된 임금조정제의 구체적인 내용에 따라 달리 판단할 문제가 된다. 현재까지 실시되어 온 임금조정제를 크게 두가지로 나눈다면 '정년보장(유지)형 임금조정제'와 '정년연장형 임금조정제'¹⁰³⁾로 나눌 수 있다. 이하에서는 그 각각에 대해서 연령차별금지와의 저촉 여부를 살펴본다. 다만 임금조정제 문제는 취업규칙의 불이익변경과도 연결되어 있으므로 함께 검토한다.

1. 정년보장(유지)형 임금조정제 : 연령차별과 취업규칙 불이익 변경과의 관계

(1) 정년보장(유지)형 임금조정제는 연령을 이유로 한 불리한 취급

종래의 정년을 보장하는 조건으로 정년 이전의 연령부터 임금을 인하하거나 동결하는 정년보장형 임금조정제는 그 문제점이 일찍이 지적된 바 있다.¹⁰⁴⁾ 60세 정년의무 규정의 시행 전에(즉 사업장 유형에 따라 2016.1.1.이나 2017.1.1. 이전) 이미 60세 정년을 실시하고 있었던 기업을 전제할 때 이러한 임금조정제는 연령차별의 관점에서 보면 다른 특별한 사정이 없는 한 이를 정당화할 합리적인 이유를 발견하기도 쉽지 않다. 현행 연령차별금지법은 정년제의 설정을 연령차별로 보지 않는다고 할 뿐, 임금, 임금 외의 금품 지급의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 차별하여서는 아니 된다고 명시하고 있기 때문이다(제4조의 4 제1항).

103) 대체로 정년 60세 법정화 이전에 60세 미만이었던 사업장이 60세로 연장하는 것이 일반적일 것이다. 물론 정년 60세 법정화 이전에 이미 정년이 60세 이상이었던 사업장이 그 이후로 연장하는 것도 이하의 논의에서는 당연히 포함된다.

104) 특히 박종희, "임금피크제의 허와 실", 「산업관계연구」 제14권 제2호, 한국노사관계학회, 2004.12., 33면 이하

(2) 취업규칙 불이익변경의 집단적 동의가 연령차별을 정당화할 수 있는가?

정년보장형 임금조정제를 도입함에 있어서 임금조정제가 연령차별이라고 평가하는 것이 갖는 실제적인 의미는, 근로자 과반수 혹은 과반수로 조직된 노동조합이 정년보장형 임금조정제 도입이라는 취업규칙 불이익변경에 대해 동의해 준 경우일 것이다.¹⁰⁵⁾ 그러나 정년보장형 임금조정제가 연령차별의 소지가 있다면 근로자 과반수의 동의만으로 곧바로 합법성을 획득한다고 단언하기는 어렵다. 물론 합리적인 이유의 존재 여부를 판단함에 있어서 과반수노동조합의 동의 및 그 배경을 당연히 고려해야겠지만 그것만이 충분조건이라고 볼 수는 없다. 왜냐하면 연령차별금지 규정은 성차별 금지 규정과 같이 강행규정으로 보아야 하기 때문이다. 또한 현행 법률상 연령차별금지가 규정되었다면 그것은 엄연히 '개인'에 대하여 차별받지 않을 주관적 권리를 부여한 것이라고 보아야 하므로 집단적이고 획일적인 근로조건 변경을 전제로 하는 취업규칙의 불이익변경제도와 서로 대체적 관계가 아니다. 따라서 과반수의 동의가 있었다는 사실이, 동의하지 않은 근로자에게도 정년보장형 임금조정제의 관철을 당연히 시하는 정당화 사유라고 보기는 어렵다고 본다. 사용자는 여전히 과반수 동의 외에도 합리적인 이유의 존재를 입증하여야 할 부담을 진다. 취업규칙 과반수 동의는 사용자가 별개로 제시하는 사유의 합리성을 보충하는 역할만을 할 뿐이다.

2. 정년연장형 임금조정제 : 연령차별과 취업규칙 불이익 변경과의 관계

연령차별 관점에서 논의의 실익이 가장 큰 것은 아마도 정년연장형 임금조정제의 도입을 연령차별 관점에서 어떻게 평가할 수 있느냐 하는 것일 것이다. 그런데 정년연장형 임금조정제 중에서 정년을 연장하는 대신에 흔히 정년에 이르기 전부터 임금을 감액조정하는 임금조정제가 많이 실시되고 있기 때문에 이 문제를 검토함에 있어서는 그 유형을 나누어 살펴볼 필요가 있다. 종래의 정년 이후에 연장된 기간에 대해서만 감액조정하는 유형과 종래의 정년에 도달하기 전부터 사전에 미리 임금을 감액

105) 이러한 불이익변경에 대해 근로자대표가 합의해 주는 경우를 상정하는 것이 항상 어렵지만은 아닐 것이다. 박종희 교수가 위의 논문에서 적절하게 예를 들었듯이 인사적체가 심한 기업에서 상대적으로 젊은 조합원들로 구성된 과반수 노동조합이 사용자와 합의하여 그 감액되는 임금의 정도를 지나치게 불이익하게 설계한다면 이러한 정년보장형 임금조정제는 정년을 보장하는 것이 아니라 오히려 연령과 직급이 높은 근로자의 조기은퇴를 촉진시키는 부작용이 발생할 수도 있다. 박종희, 앞의 논문, 41면 참고. 그러한 점에서 볼 때 취업규칙 불이익변경의 과반수동의 요건은 이들 대상자들의 권리를 보호하는 만능열쇠가 되지는 않는다.

조정하는 유형을 나누어 평가할 필요가 있다.

(1) 종전 정년연령 도달 이후 임금조정제와 취업규칙 변경 문제

① 종래의 정년 도달 이후 기간에 대해서 임금을 감액조정하는 경우는 취업규칙의 불이익 변경 문제와 연령차별 문제를 나누어 따로 살펴볼 필요가 있다. 우선 취업규칙의 불이익 변경 여부와 관련해서는 예컨대 58세에서 60세로 정년을 연장하면서 취업규칙을 변경하여 기존 정년인 58세부터 임금을 감액조정하는 경우라면 이때의 임금조정제는, 취업규칙의 불이익변경은 아니라고 할 것이다. 왜냐하면 기존 취업규칙상 연공임금은 58세 정년까지만 규율되었던 것으로 보아야 하기에 단지 그 이후의 근로조건을 새롭게 정하는 문제에 불과하다고 본다면 이를 불이익변경으로 볼 수는 없기 때문이다. 따라서 이 경우에는 취업규칙의 불이익변경절차를 따르지 않아도 된다. 법정 정년인 60세 이후의 추가적인 정년연장도 똑같이 판단할 수 있다.

② 다음으로 연령차별 해당 여부를 검토한다. 연령차별금지법 제19조 제2항에 따라 정년이 자동으로 60세로 연장되는 상황이면 아니면 동법 제19조 제1항의 명령에 따라 취업규칙 등의 변경을 통해 60세로 정년을 연장하는 개별행위가 있든지 간에 여전히 남는 문제는, 종전 정년인 58세부터의 임금조정이 과연 연령에 따른 불리한 처우인가가 하는 것이다. 이에 대해서는 두 가지 서로 다른 평가가 가능하다. 무엇보다 불리한 처우 여부와 관련해서는 종전의 연공급 임금체계는 정년 58세부터의 임금에 대해서는 아무런 규율도 없었던 터라는 점에 주목해야 한다면 이는 애초부터 불리한 처우로 보기 어렵다고 평가한다. 더구나 해당 사업장의 근로자 누구나 정년 58세에 이르면 정년이 연장되면서 순차적으로 그러한 임금조정을 받기에 형평성을 그르치는 것도 아니라는 점에 주목한다면 특별히 다른 연령대에 비하여 차별을 받은 것이 아니라고 볼 여지도 있다.

반면에 58세를 초과하는 해당 사업장의 근로자 누구든 그 근로관계는 60세 정년까지 계속된다는 것은 연령차별금지법 제19조에 의해 이미 주어진 전제일 뿐이고 또한 해당 사업장이 채택해 온 연공급제 임금체계상 근로자들은 그 연장될 근로기간만큼 임금의 상승을 기대하는 것이 자연스럽다는 점¹⁰⁶⁾에서 이를 보호할 가치가 있는 기대권으로 이해한다면 종래의 정년 58세에 이르러 기대와 달리 임금이 감액된다는 것은 연령 자체를 이유로 관념상으로는 더 받을 수 있었던 임금이 줄어든 결과가 되므로

106) 적절한 예는 1년 1호봉씩 오르는 연공급제를 채택한 사업장의 호봉이 가령 최대 33호봉까지 마련되어 있다고 가정할 때 동년배 근로자보다 다소 늦게 입사한 영향 때문에 종전 정년도달 시(가령 58세)에는 31호봉이었던 근로자가, 60세 정년법정화로 정년이 추가 2년 연장된 경우를 상정할 수 있을 것이다. 33호봉까지의 적용을 주장할 여지가 있는 것이다.

여전히 불리한 처우라고 주장할 수도 있을 것이다. 그러나 현행 연령차별금지법 제19조의 2의 문언에 비추어 볼 때 제19조의 60세 정년의무화는 임금체계의 조정과 밀접한 관련(일종의 견련관계의 존재)이 있다고 보는 것이 타당하다.¹⁰⁷⁾ 다시 말해서 임금의 상승을 기대하는 것이 항상 당연한 것은 아니다. 따라서 그러한 논거만으로 연령에 기한 불리한 처우가 있다고 이해하는 것은 문제가 있다. 그러한 논리라면 임금조정이 감액되는 것이 아니라 동결되는 쪽으로 이루어지더라도 연령에 기한 불리한 처우가 있다고 보아야 할 터인데 그것은 무리라고 본다. 그러므로 종래의 정년연령 개시이후에 임금이 '합리적인 범위에서' 감액되거나 동결되는 수준에 그친다면 연령에 따른 불리한 처우는 없는 것으로 보아야 할 것이다. 설령 이와 달리 임금감액의 방식이든 임금동결의 방식이든 이들 모두가 불리한 처우에 해당한다고 보더라도 그것만으로 곧바로 합리적 이유도 없는 연령차별이라고 결론내릴 수는 없을 것이다. 설사 불리한 처우가 있다고 보더라도 합리적 이유를 심사함에 있어서는 종래 58세에서 60세로의 정년연장에 따라 근로자가 누리게 된 이익과 함께 그 반대측면에서 크게 증가할 사용자측의 경제적 부담을 저감시키기 위해서 임금을 감액조정하게 되었다는 사정도 고려해야 할 것이기 때문이다. 결국 구체적인 사실관계까지 검토하고 판단할 필요가 있을 것이다.

(2) 종전 정년연령 도달 이전 임금조정제와 취업규칙 변경 문제

가령 58세 정년제를 채택하고 있던 사업장에서 법률의 시행에 따라 60세 정년으로 연장하게 된 경우에 종전 정년보다 이른 56세부터 임금을 감액하는 것은 외형상 정년연장형 임금조정제이지만 실질적으로는 앞에서 설명한 정년보장형 임금조정제에 가깝다. 일본에서는 이에 적용될 수 있는 연령차별금지규정이 존재하지 않기 때문에 이러한 경우에 특별히 차별문제는 발생하지 않겠지만 우리 법체계에서는 설령 정년이 60세로 연장된다고 하더라도 56세부터의 임금감액 및 조정은, 연령차별에서 말하는 불리한 처우가 된다.

첫 번째로 제기되는 문제는, 이때 60세 정년연장이 이런 불리한 처우의 합리적인 이유가 될 수 있느냐 하는 것이다. 이 문제는 결국 정년연장에 따른 사용자의 추가적인 인건비부담을 경감하기 위해 종래의 정년연령 도달 전에 미리 임금을 감액하는 것이 정당화되는가 하는 문제와 같다. 다른 사정이 동일하다면 원칙적으로 이것은 합리적 이유가 되기는 어렵다고 본다. 나아가 이것이 취업규칙 변경의 요건을 충족하였다

107) 청년고용 기획의 확대와 촉진이 박근혜 정부 당시의 연령차별금지법 제19조의 2 규정이 입법된 배경의 하나라는 것은 부정할 수 없다.

고 하더라도 그것이 합리적인 이유의 존부를 판단할 때 고려할 수 있을지언정 이러한 사정만으로 동의하지 않은 고령근로자에 대한 임금조정제 실시가 정당화되기는 어렵다. 나아가 연령에 따른 불리한 처우라고 보는 이상 여기에 합리적 이유가 있다는 증명책임은 사용자가 부담해야 하는데 임금을 감액조정해야 할 구체적인 시기가 왜 특별히 56세가 되어야 하는지를 사용자가 입증하는 것은 통상적으로 쉽지 않을 것이다. 두 번째 제기되는 문제는, 취업규칙 변경의 과반수 동의를 받았다는 것이 임금조정제라는 불리한 연령차별을 정당화하는 이유로서 인정될 수 있는가 하는 것이 된다. 이 문제도 결국 차별의 합리적 이유에 관련된 문제이다. 이에 대한 판단은 앞의 1.(2)에서 언급하였듯이 연령차별을 성차별과 마찬가지로 강행규정으로 보느냐 하는 데에 달려 있다. 강행규정이라면 변경된 해당 취업규칙 규정 자체가 강행규정 위반으로 효력이 없다는 평가를 쉽게 내릴 수 있다(근로기준법 제96조). 따라서 동 사업장의 기존 근로자에게는 불리하게 변경되기 이전의 취업규칙이 적용되어야 하고 설령 개별근로자가 불리한 변경에 개별동의를 하고 나아가 그에 따라 감액된 임금약정을 하였더라도 그 약정은 근기법 제97조에서 말하는 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 것으로 평가할 수 있기 때문에 이 또한 효력이 없다고 할 것이다.

문경레저타운 사건(대법원 2019.11.14. 선고 2018다200709 판결)¹⁰⁸⁾

2014.3.경 연봉계약 체결 이후 소위 임금피크제를 취업규칙 불이익변경 동의를 거쳐 정년 2년 미만자에 대해서는 기준연봉의 60%, 정년 1년 미만자에 대해서는 기준연봉 40%를 지급하는 내용으로 감액하는 소위 임금피크제를 도입함

문경레저타운 사건에 대한 2019년 11월 대법원 판결을 둘러싸고 유리조건 우선의 원칙과 관련하여 당시 학계나 법조계에서 열띤 논쟁이 있었다. 그런데 이 사건은 임금피크제에 대해 연령차별의 관점에서 규범적 평가를 내리기 시작한 법원 판례들이 나오기 전의 사건이다. 만약 이 사건을 연령차별에 해당하는 사건으로 보았다면(원고측에서 연령차별 문제를 주장하지 않았던 것으로 보인다) 애초 유리조건 우선의 원칙이나 근로기준법 제4조 근로조건 자유결정 내지 대등결정 원칙은 적어도 이 사건에서는 판단기준이나 논란이 될 여지가 없었을 것이다. 왜냐하면 취업규칙 변경 자체가 연령차별금지 강행법규에 위반되어 무효라고 보아야 할 것이기 때문이다.

108) 대법원 2019.11.14. 선고 2018다200709 판결. 이 사건은 2013.5. 60세 정년의무화 법개정이 되었으나 그 시행일인 2016/2017년 이전인 2014년에 임금피크제가 도입, 시행된 사건이다. 판결문만으로는 정년연장형인지 정년유지형인지 명백히 언급되고 있지 않지만 정년유지형이었던 것으로 보이는데, 원고측은 불이익하게 변경된 취업규칙과 관련하여 유리한 연봉계약의 적용을 주장하였을 뿐 특별히 연령차별 문제를 다루지 않았다는 점에 유의해야 한다.

이처럼 연령차별의 법률효과도 성차별과 달리 해석할 근거는 없으므로 종전 연령 도달 전에 임금을 감액하는 임금조정제에 관한 취업규칙변경은 설령 과반수동의를 얻었다 하더라도 효력이 없을 뿐만 아니라 개별적으로 동의한 근로자들에게도 - 이들이 이의를 제기하는 한 - 효력이 없다고 할 것이다. 다만 합리적인 이유의 판단에서는 연령을 이유로 한 불이익의 정도와 정년연장으로 인한 사용자의 경제적 부담, 그리고 이를 반영한 취업규칙변경의 과반수 동의 확보 등이 보충적으로 고려될 필요는 있을 것이다. 이에 대해서는 별도로 살펴본다(V. 참고).

3. 차등정년제의 단일정년제로의 변경 사업장에서 정년연장형 임금조정제와 연령차별

차등정년제를 실시하고 있던 사업장에 따라서는 연령차별금지법 제19조에 따라 60세로 정년을 연장시켜야 할 때 정년 연장에 따른 인건비증가가 사용자에게 상당한 부담이 된다는 것은 의심의 여지가 없을 것이다. 특히 소규모 사업장이나 협회가 이런 어려움에 부딪칠 가능성이 더 크다. 가령 대법원 2006.7.28. 선고 2004두3476 판결¹⁰⁹⁾에서 문제가 되었던 협회의 취업규칙에서 정한 정년 연령은 5급 및 6직급의 정년이 40세, 4급의 정년이 45세였다. 이런 상황에서 60세 정년연장은 사용자에게 큰 부담이 된다는 것은 긴 설명이 필요하지 않다.

생각건대 직급별 차등정년제 사업장에서 동일직급마다 호봉표가 별도로 존재하고 그 동일직급의 최고호봉이 있는 상황에서 모든 직급의 근로자의 정년을 60세로 연장해야 한다면 사용자가 호봉표를 새로 조정할 때 종래의 정년연령(가령 50세, 53세)을 초과한 근로자의 호봉을 종전 호봉표의 가장 높은 호봉으로 동결하더라도 이는 정년 연장형 임금조정제로서 적어도 연령차별에 해당되지는 않는다(물론 경우에 따라서는 성차별 등에 해당될 경우를 배제할 수는 없다). 나아가 호봉을 삭감하는 것이 아닌 이상 이 경우에는 취업규칙의 불이익변경에도 해당하지 않는다고 판단된다. 요컨대 호봉동결 혹은 호봉삭감을 하는 것이 경우에 따라 성차별 문제를 불러일으킬 수는 있을 지라도 정년연장에 따른 호봉을 삭감하거나 동결하는 사용자의 조치가 연령차별로서의 불리한 처우라고 말하기는 어렵다.

다만 차등정년제가 실시되던 사업장에서 정년을 단일하게 통일하는 사례로서 가령 3급 이하 근로자는 정년이 연장(58->60세)되고, 2급 이상인 근로자는 기존 정년(60세)의 연장이 없는 상태에서 모두 58세부터 2년 동안 임금이 감액된 임금조정제를 도입한다면 적어도 2급 이상 근로자에 대한 임금조정제가 연령차별의 합리적인 이유가 될

109) 여성에 대한 승진차별을 인정한 사건이다. 원심판결은 서울고법 2006.1.12. 선고 2004누8851

수 있는지는 별개로 판단해야 할 문제일 것이다. 이와 관련한 사건으로서 2022년 2월 대법원 심리불속행 기각된 M공단 사건인 서울고등법원 판결은 2급 이상 근로자에 대한 종전 정년(60세)의 연장 없이 임금피크제를 도입한 것을 연령차별로 보지 않았다.¹¹⁰⁾

M공단 사건, 서울고등법원 2021.10.26. 선고 2020나2023019 판결(심리불속행 기각)

이 사건 임금피크제는 만 58세에 도달한 근로자들의 임금을 같은 직급의 다른 근로자들과 달리 삭감함. 재판부는 이 사건 임금피크제는 고령자에 대한 정년 보장·연장을 목적으로 하면서 동시에 청년 일자리를 창출하기 위한 목적도 가지고 있고, 실제로도 임금피크제 도입 후 2020년까지 피고가 별도 정원으로 신규 채용한 인원이 상당수에 이르렀다고 평가

이 사건은, 피고가 공단이었고 60세 법정 정년제 실시에 따라 차등정년의 통일화 과정에서 임금피크제가 도입되었다는 특성이 있다. 법원은 그 이유로서 해당 임금피크제는 2013년 60세 정년 의무화법 통과 이후 고령자고용법 제19조의2 제1항에 근거한 조치이고, 원고는 기존에 유리한 정년 규정을 이미 적용받았고 임금피크제 시행 이전부터 정년퇴직 전 1년 동안 공로연수가 가능했고(따라서 업무조정의 필요성이 크지 않았음) 희망자에 대해서는 업무시간 조정이 가능했음 등을 이유로 해당 임금피크제가 합리적 이유 없는 연령차별에 해당하지 않는다고 판단했다. 다시 말해서 이는 정년연장 없는 임금피크제의 적용을 받게 된 2급 직원에게 불이익이 없었다는 것이 아니라 그 불이익 취급에 대한 합리적인 이유가 있다는 것으로 해석할 수 있다.¹¹¹⁾ 타당하다. 그러나 아쉬운 점으로서는 합리적 이유와 관련된 실시 부분에서 재판부가 해당 임금피크제가 고령자고용법 제4조의5 제4호에서 정한 연령차별금지의 예외 사유인 '고령자고용법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용 유지·촉진을 위한 지원 조치를 하는 경우'에 해당한다고 한 것은 차별금지법리에 관한 법리 오해가 있다고 보인다(이하 V.2 참고).

110) 서울고등법원 2021.10.26. 선고 2020나2023019 판결(심리불속행 기각).

111) 同旨 : 울산지방법원 2021.2.5. 선고 2019가단14560 판결(항소심 계속). 동 사건의 피고인 한국산업인력공단은 차등정년제를 실시하고 있다가 60세 법정정년제가 실시됨에 따라 3급 이하 직원의 정년을 60세로 상향함으로써 정년을 통일하였는데, 이 과정에서 조합지부와 합의를 통해 종전부터 60세가 정년이었던 2급 이상 연봉제 직원에 대해서는 피크임금을 기준으로 정년퇴직일 3년 전 15%, 2년 전 20%, 1년 전 25% 수준으로 임금을 감액하는 임금피크제를 2016.1.1.부터 실시한 사건이다. 울산지방법원 2021.12.23. 선고 2020가단106120 판결도 유사하다.

V. 임금조정제의 합리적 이유

1. 합리적 이유의 일반적 의의

불리한 처우라고 볼 수 있는 임금조정제라고 하더라도 그것만으로 곧바로 연령차별이라고 단언할 수는 없다. 차별은 규범적 판단의 결과이기 때문에 연령차별이라는 규범적 확인을 위해서는 그 불리한 처우에 합리적 이유가 없어야 한다. 합리적 이유는 ① 그러한 임금조정제 도입의 합목적성(도입목적의 타당성), ② 그 목적을 달성하기 위한 적절한 수단으로서의 임금조정제의 필요성, ③ 임금조정제로 인한 사용자의 이익과 근로자측의 불이익과의 비교형량을 검토해 보아야 한다. 예컨대 55세 미만의 정년제를 실시하던 사업장에서 60세로 급격하게 정년연령을 연장해야 하는 상황에서 임금조정제를 도입하는 것은 연공급 하에서는 사용자에게 막대한 경제적 부담을 부과하는 반면에 근로자에게는 상당한 기간의 고용기회를 보장하는 이익을 안겨준다. 이러한 점을 고려하면 이 경우에는 종전 정년연령 이후의 임금감액조정은 처음부터 불리한 처우가 아니라고 볼 여지도 있다. 이와 달리 종전 정년 연령 도달 전에 임금감액을 하는 것은 근로자에게 임금감액의 시간이 매우 길어진다는 점에서 근로자측의 불이익도 적지 않으므로 당사자 개인의 별도의 개별변경동의(합의)를 추가적으로 확보하지 못하는 한, 취업규칙의 과반수 동의만으로는 시행할 수 없다고 보아야 할 것이다. 앞의 문경레저타운 사건(2019.11.14. 선고 대법원 2018다200709) 판결도 그러한 관점에서 이해해야 할 것이다. 다만 어느 경우이든 그 판단에서 근로자가 입는 불이익의 크기가 중요하다는 것은 물론이다. 즉, 임금감액이 아니라 호봉상승을 동결하는 것과 같이 단지 임금상승만을 억제하는 방식으로 임금조정제를 도입한다면 다른 평가를 내릴 수도 있을 것이다.

물론 임금동결이나 호봉동결도 연령에 따른 불리한 처우라고 해야겠지만 연령차별 판단에서 관건은 합리적 이유의 존부문제이다. 따라서 임금이 감액되는 것이 아니라 단지 인상되지 않을 뿐이고 그 시기가 정년연령 도달 이전의 합리적인 시기로 국한된다면 사용자의 인건비부담을 완화할 필요성에 비해 근로자가 받게 되는 불이익이 그리 크다고는 할 수 없다. 더구나 이를 위해 사용자가 취업규칙의 불이익변경 절차를 거쳤거나 과반수노동조합과 충분한 협의를 거쳐 단체협약상 합의를 이끌어 냈다면 이러한 사정까지 종합할 때 그러한 임금조정제의 실시에는 합리적인 이유가 있다고 볼 것이다. 그런 점에서 종래 정년연령을 전후하여 임금이 동결될 뿐인 임금조정제는, 60세까지 정년연장된 기간이 짧지 않다는 것을 고려한다면 합리적 이유 없는 연령차별

로 보기는 어렵다고 본다. 이런 경우에는 연령차별의 합리적 이유도 있다고 볼 수 있을 뿐만 아니라 비록 근로자과반수 동의가 없더라도 취업규칙변경에 관한 판례법리인 사회통념상 합리성도 인정될 수 있을 것이다.

문제는 종전 정년연령에서 60세 이상으로 연장되면서 동결이 아니라 종전 정년연령보다 1년 정도 일찍 감액하는 경우의 합리적 이유에 대한 판단일 것이다. 가령 종전 정년 58세에서 60세로 연장되면서 종전 정년 전 57세부터 임금이 감액되는 경우가 판단이 애매하다. 이와 관련하여 법원(서울고법 2019나2029394)¹¹²⁾은 연장된 2년을 포함한 3년간 받게 되는 임금 총액이 종전 정년 전 1년 동안 종전규정에 따라 받게 되는 임금액을 초과하여 경제적인 측면에서 더 많은 이익을 얻었고, 고용보험법 시행령에 근거한 임금피크제 지원금을 추가적으로 지급받았기에 대상 근로자들이 입은 불이익의 정도가 그리 크지 않다는 점에 주목하여 임금피크제, 즉 종전 정년연령 도달 이전 임금조정제의 유효성을 인정한 바 있다. 즉 이 사건에서 법원은 해당 임금피크제는 정년 60세 의무화에 따라 고령자고용법에 근거해 도입된 조치이고, 근로자에게 임금피크제에 따른 불이익 외에 정년 연장에 따른 이익도 있는 등의 사유로 연령차별에 해당하지 않다고 판단했다. 이 판결의 결론에 대해서는 수긍하지 못할 바는 아니나 판결의 이유 설시는 아쉽다. 중요한 것은 종전 정년연령 1년 전 기간의 감액된 금액의 크기와 보전여부가 핵심인데 이를 구분하지 않고 지급총액을 비교대상으로 삼아 판단하였기 때문이다. 연장된 2년의 기간에 지급된 보수는 공짜로 주어진 것이 아닌 근로의 대가이기 때문이다. 더구나 현행과 같이 고용보험법상 임금피크제 지원금이 더 이상 지급되지 않는다면 이 또한 고려하여 다른 평가를 내릴 수도 있다고 본다.

2. 대법원 2022.5.26. 선고 2017다292343 판결(한국전자기술연구원 사건)에 대한 비판적 검토

연령차별금지법 제4조의 4 제1항을 강행규정으로 확인하고 정년유지형 임금조정제(61세 유지/55세부터 감액)에 대해 대법원 최초로 그 위법성을 인정한 재판부는 연령차별을 정당화하는 '합리적인 이유'란 '연령에 따라 근로자를 다르게 처우할 필요성이 인정되지 아니하거나 달리 처우하는 경우에도 그 방법·정도 등이 적정하지 아니한 경우'를 의미한다고 하는 한편, 임금을 삭감하는 형태의 임금피크제가 연령에 의한

112) 서울고등법원 2021.12.24. 선고 2019나2029394 판결(2022년 5월 대법원 심리불속행 기각으로 확정). 이 사건과 관련하여 심리불속행 기각한 재판부가 정년유지형(61세 정년유지/55세부터 임금피크제 도입) 임금피크제의 효력을 부인한 한국전자기술연구원 사건(대법원 2022.5.26. 선고 2017다292343)과 동일한 대법원 재판부라는 점에서 주목할 만하다.

차별에 합리적인 이유가 없어 무효인지 여부에 대하여는 ① 임금피크제 도입 목적의 타당성, ② 대상 근로자들이 입는 불이익의 정도, ③ 임금 삭감에 대한 대상 조치의 도입 여부 및 그 적정성, ④ 임금피크제로 감액된 재원이 임금피크제 도입의 본래 목적을 위하여 사용되었는지 여부 등 4가지 요소를 포함한 여러 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다. 그런데 위 “② 대상 근로자들이 입는 불이익의 정도와 ③ 임금 삭감에 대한 대상 조치의 도입 여부와 적정성”은 모두 근로자이익과 사용자이익의 비교형량에 해당하는 것이기에 쉽게 수긍할 수 있다.

그러나 마지막 ④ 임금피크제로 감액된 재원이 임금피크제 도입의 본래 목적을 위하여 사용되었는지 여부는 독자적인 의의를 갖기 어렵고 따라서 이를 일반화하기도 어렵다고 본다. 임금피크제 도입에 있어서 통상적인 목적은 재정적 압박을 완화하는 방안을 강구하면서 근로자를 위해 정년연장을 시도하기 위한 것이다. 즉 정년연장에 따른 재정적 압박의 완화인 것이다. 따라서 61세 정년이 유지된 채 시행된 피고회사 임금피크제의 목적은 박근혜 정부 당시 논의되었던 바와 같이 청년고용의 확대를 위한 재원마련이라는 성격을 띤다. 만약 그렇다면 적어도 연령차별금지라는 관점에서 본다면 이는 임금피크제 도입 목적의 타당성부터 문제가 된다. “④ 임금피크제로 감액된 재원이 임금피크제 도입의 본래 목적을 위하여 사용되었는지 여부”라는 판단요소는 기실 신규채용(특히 청년층의 채용) 재원으로 사용했는지가 될 것인데, 이는 연령을 이유로 한 불리한 처우의 합리적 이유에는 어울리지 않는 설시이다. 따라서 공사가 아닌 사기업체에 이러한 법리를 요구하는 것 자체가 - 신규채용이 기업존립을 위해 반드시 필요하다는 입증이 없는 한 - 부적절하다. 나아가 청년층 채용확대를 위한 임금피크제는 연령차별금지법 제4조의5에 따라 연령차별로 보지 않는 “이 법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지·촉진을 위한 지원조치를 하는 경우”와는 원칙적으로 무관한 것이기 때문에¹¹³⁾ 동조에 의해서 정당화될 수도 없다. 더구나 임금피크제로 조성된 재원으로 신규채용을 하는 것은 일회적 내지 일시적일 뿐 지속가능하지도 않기 때문에(추가 신규채용은 누적적 인건비 확보가 필요하다), 이 부분 합

113) 말 그대로 여기에서 말하는 지원조치란 일종의 우대조치인 affirmative action을 의미할 뿐이기에 청년층 고용확대와 이를 위한 재원을 조성하기 위해 고령자의 임금을 삭감 내지 동결하거나 심지어 고령층의 정년연장을 위해 임금을 삭감 내지 동결하는 것은 동조에서 말하는 지원조치로 해석할 근거는 전혀 없다. 그런 점에서 2022년 5월 27일 서울남부지방법원(2022. 5. 27. 선고 2020가합103192 판결)이 2016년 1월 1일부터 정년을 만 58세(일반 직원), 만 56세(별정직)에서 각 만 60세로 연장하면서 연장된 기간(각 2년과 4년)에 대해서는 연장 직전 임금의 60%를 지급한 한국전력거래소의 임금피크제에 관하여 유효성을 인정한 논거의 하나로서 “이 사건 임금피크제는 고령자에 대한 정년보장·연장 및 청년 일자리 창출을 목적으로 하는데, 고령자고용법 제4조의5 제4호는 정년연장을 위한 임금피크제, 정년 이후의 재고용 지원 등의 조치를 취하는 경우 등을 상정하여 신설된 규정이므로, 이 사건 임금피크제는 고령자고용법 제4조의5 제4호에서 정하는 차별금지의 예외사유에 해당한다고 보인다”고 설시한 것은 설득력이 부족한 것으로 보인다. 단순히 불리한 처우나 차별의 합리적 이유가 있다고 한 것으로 충분하기 때문이다.

리적 이유는 해당 판결의 특정한 회사(이 사건 회사는 산업기술혁신촉진법에 설립근거를 둔 한국전자기술연구원이었다), 특정한 시기의 사실관계에 기반한 것으로 보아야 할 뿐이므로 ④에서 표현된 판단기준(감액된 재원의 사용용도)은 일반 사기업까지로 확대적용시키는 것에는 한계가 있다고 본다.

3. 시간의 경과가 임금조정제의 합리적인 이유에 주는 영향

최근의 판결이 대부분 60세 법정정년제 시행을 전후하여 임금조정제가 도입된 사건을 대상으로 한다는 점에 주목하면 향후의 연령차별 분쟁으로서 임금조정제에 대한 법적 다툼은 60세 정년제가 시행된 지 최소 5~6년이 넘은 사업장의 임금조정제의 유효성 문제가 추가될 것이다. 생각건대 종전 정년연령을 전후해서 직전 1년 이전부터 혹은 종전 정년연령 시기 이후부터 시행된 임금조정제(특히 감액의 경우)의 효력을 향후에도 계속 연령차별의 합리적 이유로 인정받을 수 있는지는 별개의 검토가 필요할 것이라고 본다. 임금조정제 도입을 정당화하는 합리적 이유는 정년연장에 따른 근로자의 이익에 비추어 일정한 기간 크게 증가될 사용자측 비용을 합리적으로 조정하고 완화하려는 목적이 타당하다는 평가에 있는 것이기 때문인데, 60세 법정정년이 안착되고 그로부터 시간이 상당히 경과한 후에도 사용자측의 비용부담을 연령차별의 합리적 이유로 계속 인정할 수 있는지는 의문이다.¹¹⁴⁾ 특히 종전 정년연령 1년 이전부터 임금조정제를 도입한 사업장의 경우에는 근로자측의 그 불이익의 정도가 크지 않다는 점에서 정당화된다고 판단할 수 있었던 사업장도 새로이 연장된 정년제가 실시된 지 상당한 시간이 경과했음에도 불구하고 종전 정년연령 이전부터의 임금조정제(특히 감액의 경우)를 계속 유지하는 것은 점점 설득력을 상실해 갈 것이다. 오로지 임금감액이 아닌 적정한 기간 내로 임금수준을 동결하는 임금조정제만이 시간의 경과에 의해서도 연령차별의 논란을 피할 수 있을 것이라고 본다.

VI. 맺는 말

지난 2015년 발표한 논문의 결론에서 정부는 임금조정제가 정년 60세 의무화에 대

114) 임금피크제 도입 당시에는 2015. 12. 4. 고용보험법 제23조 및 고용보험법 시행령 제28조의2에 따라 정년을 60세 이상으로 정한 사업장에서 55세 이후부터 임금을 감액하는 제도를 시행하는 경우 임금이 감소한 해당 근로자에게 임금을 감액하는 제도가 적용되는 날부터 2018. 12. 31.까지 지원금을 지급하도록 하는 규정이 있었지만 현재는 더 이상 시행되지 않는다. 그만큼 임금삭감으로 근로자가 입는 불이익이 더 커졌다.

응하는 만능열쇠가 아니므로 정년 60세 의무화를 위한 다른 지원방안을 강구할 필요가 있다고 지적한 바 있다. 2022년 5월의 한국전자기술연구원 판결(대법원 2017다 292343)이 알려진 후 일선 사업장에서의 혼란은 이런 우려가 또다시 현실화된 것이 아닌가라는 생각이 들어 유감스럽다. 당시 발표자의 견해는 임금조정제는 단체협약의 체결이나 취업규칙의 불이익변경절차를 거쳤다고 해서 당연히 실시가능한 것은 아니고 연령차별금지라는 측면에서도 통제를 받을 수밖에 없다는 것이었다. 연공급 임금체계를 실시하고 있는 사업장에서 일정한 연령에 도달한 것을 이유로 해당 근로자의 임금이 감액되거나 동결되는 것은 연령차별상 불리한 처우에 해당한다고 볼 여지가 있기 때문이다. 요컨대 취업규칙 불이익변경의 법리와 연령차별금지 법리는 각각 독자성을 가진 법리이기 때문에 정년연장에 따른 임금조정제의 도입의 정당성을 판단함에 있어서 원칙적으로 별개로 검토되어야 할 문제이다. 물론 이때 중요한 것은 그러한 불리한 처우에 합리적 이유가 있는지를 추가적으로 판단해야 한다는 것인 바, 이때 그 합리적 이유는 그러한 임금조정제 도입의 합목적성, 그 목적을 달성하기 위한 수단으로서의 임금조정제의 필요성과 적절성, 근로자측의 불이익과의 비교형량 등을 모두 검토해서 평가해야 할 것이다. 물론 이때의 비교형량에는 퇴직금중간정산제 도입 내지 임금조정제 도입 이전의 퇴직금에 대한 특별취급이 당연히 포함되었는지도 중요하게 검토되어야 할 것이다. 임금조정제 도입의 목적에 충실하고 근로자 조기퇴출 수단으로 활용되지 않도록 해야 하기 때문이다.

다만 지난 한국전자기술연구원 판결(대법원 2017다292343) 중 임금조정제의 합리적 이유에 관한 실시 중 일부 판단기준(감액된 재원의 사용용도)은, 앞에서 지적하였듯이 모든 사업장에 일반화시키는 것에는 한계가 있으므로 신중할 필요가 있다.

끝으로 계속고용을 통상 정년연장, 정년폐지, 재고용 중 하나로써 달성한다고 할 때 연령차별의 관점에서 유의할 점으로서는 60세 초과하여 법률로서 정년연장을 강제하는 경우에는 정년연장형 임금조정제라고 하더라도 실시 초기는 몰라도 일정한 시간이 경과한 뒤에는 연령차별 시비는 피할 수 없다는 점이다. 외부의 법적 강제 없이 사업장 스스로 정년연장을 하면서 임금을 동결하거나 적정한 범위에서 감액하는 경우와는 조금 다른 차별이슈가 발생할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

이상의 논의를 종합한다고 할 때에 정년연장에 따른 임금조정제가 연령차별 논란으로 번지지 않도록 선제적으로 입법적 대응조치를 취할 필요가 있다. 즉 현행 연령차별금지법 제4조의5(차별금지의 예외)는 연령차별로 보지 아니하는 경우로서 “1. 직무의 성격에 비추어 특정 연령기준이 불가피하게 요구되는 경우, 2. 근속기간의 차이를 고려하여 임금이나 임금 외의 금품과 복리후생에서 합리적인 차등을 두는 경우, 3. 이 법이나 다른 법률에 따라 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 정년을 설정하는 경

우, 4. 이 법이나 다른 법률에 따라 특정 연령집단의 고용유지·촉진을 위한 지원조치를 하는 경우”를 정하고 있는데, 그 외에도 “계속고용이나 정년이 연장된 기간에 대하여 취업규칙, 단체협약 등을 통해 사회통념상 합리적인 범위에서 임금조정제를 도입하는 경우”를 추가할 필요가 있다. 정년연장형 임금조정제라고 하더라도 일정한 시간이 경과한 뒤에는 연령차별의 논란이 재연될 가능성이 있기 때문에 이를 미연에 방지하고 법적 안정성과 예측가능성 확보를 위해서 입법적 해결이 바람직한 것이다.

제3절 정년연장에 따른 임금조정제와 취업규칙 변경 법리 간의 관계와 예상 쟁점

I. 분석을 위한 임금조정제의 유형 분류

임금피크제는 통상 정년유지형 임금피크제와 정년연장형 임금피크제로 나누어 설명해 왔다. 그 외에 차등정년제가 실시되던 사업장에서 상이했던 정년을 하나로 통합하는 과정에서 임금을 감액하는 경우가 있다. 이때는 정년유지와 정년연장이 동시에 나타나기 때문에 별도의 유형(편의상 정년통합형 임금조정제¹¹⁵⁾)으로 분류해 놓는 것이 분석하는 데에 편리하다.

한편 정년연장형 임금피크제는 임금피크제 도입 시점을 기준으로 노사가 정년 연장에 수반된 조치로서 임금피크제를 도입한 경우를 지칭하나 이 경우에도 하위 범주를 구분할 수 있다. 즉 기존 정년연령을 연장하면서도 기존 정년 이전부터 일정기간 임금 감액을 하는 경우(편의상 '적극적 임금조정제'라 함)와 기존 정년연령 이후부터 연장된 기간에 대해서만 비로소 임금 감액을 하는 경우(편의상 '연장개시형 임금조정제'라 함)의 두 가지 유형으로 세분할 수 있다. 정년통합형 임금조정제의 경우에도 사업장의 상황에 따라서는 적극적 임금조정제 혹은 연장개시형 임금조정제를 혼합해 시행할 수 있을 것이다.

II. 임금조정제 시행을 위한 취업규칙 변경의 쟁점

정년유지형이든 정년연장형이든 임금조정제를 실시하기 위해서는 대부분의 경우 취업규칙의 변경이 뒤따르게 된다. 따라서 임금조정제가 연령차별 금지에 저촉되는지 여부와 상관없이 - 좀 더 정확하게는 이를 검토하기에 앞서 - 그것이 취업규칙 불이익변경에 해당하는지 여부가 먼저 검토되어야 한다. 정년유지형 임금피크제는 물론이고 정년연장형 임금피크제나 정년통합형 임금조정제도도 그 세부적인 유형은 다르기 때문에 각각 취업규칙의 불이익변경에 해당하는지를 검토해야 하고 불이익변경이라면

115) 직급별 내지 직군별 차등정년제를 정년 60세 의무화에 따라 60세 정년제로 단일화하기 위하여 기존 정년이 이미 60세였던 근로자들에 대해서는 정년유지형 임금피크제를 실시하고 나머지 근로자들에게는 정년연장형 임금피크제를 실시한 경우가 있는데 사업장 관점에서 크게 보면 이 또한 정년연장형 임금피크제라고 할 수 있다. 그러나 엄밀히 말해서 이는 정년통합형 임금조정제라고 부를 수 있다.

불이익변경 동의절차를 밟아야 한다. 물론 정년연장개시형 임금조정제의 경우에는 불이익변경이 아니기 때문에 노동조합이나 근로자대표의 의견을 듣는 것으로 충분할 것이다. 반면에 정년유지형 임금조정제는 특별한 경우가 아니면 일단 불이익변경이므로 집단적 동의절차를 거쳐야 한다.

요컨대 취업규칙 변경과 관련한 임금조정제 도입의 법적 문제는 그것이 취업규칙 불이익변경에 해당하는가가 쟁점이 된다. 반면에 임금조정제와 관련한 연령차별의 문제는 연장개시형 임금조정제가 아닌 한 일단 연령에 따른 임금에서의 불리한 처우로는 볼 수 있으므로 남은 쟁점은 이를 정당화하는 차별의 합리적 이유가 있는지가 된다.

Ⅲ. 취업규칙의 불이익변경 판단

취업규칙 불이익변경에 해당하는지 여부는 정년연장의 이익 내지 효과까지 당연히 포함하여 불이익여부를 판단해야 한다.¹¹⁶⁾ 이 점에서 취업규칙 불이익변경 판단과 연령에 따른 불리한 처우 판단이 항상 동일하지는 않다. 연령차별에서 이러한 판단은 연령차별의 합리적 이유에서 판단할 문제가 되기 때문이다.

임금조정제가 취업규칙의 불이익 변경에 해당하는지는 임금조정제의 내용 등에 따라 달라질 수 있다. 이하에서는 연령차별의 합리적 이유에 대해서는 별도로 검토하지 않고 임금조정제 도입의 선제적 문제인 취업규칙 불이익변경에 대해서만 검토하기로 한다.

1. 연장개시형 임금조정제와 취업규칙 변경 문제

정년은 연장하면서 종래의 정년 도달 이후 기간에 대해서만 임금을 감액조정하는 경우(예컨대 58세에서 60세로 정년을 연장하면서 취업규칙을 변경하여 기존 정년인 58세부터 임금을 감액조정하는 경우)라면 이때의 임금조정제는, 원칙적으로 취업규칙의 불이익변경은 아니다. 왜냐하면 기존 취업규칙상 연공임금은 58세 정년까지만 규율되었던 것으로 보아야 하기에 단지 그 이후의 근로조건을 새롭게 정하는 문제에 불과하다고 본다면 이를 불이익변경으로 볼 수는 없기 때문이다. 따라서 이 경우에는

116) 취업규칙을 근로자에게 불리하게 변경하는지 여부는 어느 한 요소뿐 아니라 그와 대가관계나 연계성이 있는 요소들까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다는 것이 판례입장이다(대법원 1995. 3. 10. 선고 94다18072 판결; 대법원 2022. 3. 1. 선고 2018다255488 판결; 대법원 2022. 3. 1. 선고 2018다255488 판결 등 참조)

취업규칙의 불이익변경절차를 따르지 않아도 된다. 법정 정년인 60세 이후의 추가적인 정년연장도 똑같이 판단할 수 있다.

2. 적극적 임금조정제와 취업규칙 변경 문제

가령 58세 정년제를 채택하고 있던 사업장에서 법률의 시행에 따라 60세 정년으로 연장하게 된 경우에 종전 정년보다 이른 56세부터 임금을 감액하는 것은 크게 보면 정년연장형 임금조정제이지만 구체적으로는 적극적 임금조정제라 할 수 있다. 따라서 연령차별 해당성 문제를 논외로 한다면 불이익 여부는 그 감액되는 시기와 금액의 정도 및 정년연장의 혜택기간의 비교를 통한 이익과 손실의 균형성 여부, 그리고 감액에 따른 대상조치의 존재 여부 등을 종합적으로 고려해야 할 것이다. 즉 정년연장에 따른 임금총액의 증가 여부뿐 아니라 업무량·업무강도의 경감 정도, 기존 정년 이전부터 임금 삭감을 적용하는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있다.

[대전고등법원 2022. 12. 7. 선고 2022나50254 판결¹¹⁷⁾]

정년을 만 58세에서 만 60세로 2년 연장하고, 만 58세부터 만 60세까지 3년간 임금피크제를 적용하면서 1차년도 10%, 2차년도 30%, 3차년도 40% 감액하는 정년 연장형 임금피크제 도입의 절차적 적법성(취업규칙의 불이익 변경 절차)을 다툰 사건에서, 법원은 정년연장으로 대상 근로자의 임금총액이 증가하였으므로 임금 삭감에 따른 불이익을 입게 되었다고 볼 수 없고, 정년유지형 임금피크제에 관한 대법원의 판단기준에 따르면 근로시간을 단축할 수 있도록 하였을 뿐만 아니라 정년의 연장 자체가 가장 중요한 대상조치에 해당한다는 점을 들어 불합리한 차별이 아니라고 판단

그러나 적극적 임금조정제의 불리한 변경 여부는 오직 법적 소송을 통해 최종적인 유권해석기관인 법원만이 사후적으로 판단하게 되는 것이므로 다음의 사례까지 고려한다면 적극적 임금조정제는 일단 취업규칙 불이익변경 절차를 거치는 것이 법적 안정성 측면에서 바람직하다 할 것이다.

[대구지방법원 2023. 4. 27. 선고 2021가합205418 판결(확정)]

117) 2023. 3. 30. 대법원 심리불속행 기각으로 확정

정년을 만 58세에서 만 60세로 2년간 연장하고 만 57세부터 만 60세까지 4년간 임금피크제를 적용하면서 1차년도 30%, 2차년도 35%, 3차년도 40%, 4차년도 45% 감액한 사건에서 법원은 기존 정년 이전부터 임금 감액이 수반되는 점, 정년연장으로 근로자의 임금총액은 50% 소폭 증가하는 데에 불과하나 적절한 대상조치도 없는 점을 들어 해당 정년연장형 임금피크제 운영규정의 제정을 취업규칙의 불이익한 변경으로 판단

더 나아가 취업규칙 변경절차의 문제 외에도 여전히 강행법규인 연령차별의 문제가 남아 있기 때문에 사용자로서는 취업규칙 불이익변경 사안으로 보고 집단적 동의절차를 경유하는 것이 예측가능성이나 법적 안정성 측면에서 도움이 될 것이다. 집단적 동의의 경로는 차별의 합리적 이유에서 고려될 수 있는 사정이기 때문이다.

3. 정년통합형 임금조정제와 취업규칙 변경과 동의의 주체

차등정년제가 실시되던 사업장에서 상이했던 정년을 하나로 통합하는 과정에서 임금을 감액하는 임금조정제도 그 구체적인 사정에 따라 불이익변경 판단이 달라질 수 있다.

(1) 직급별 정년통합

일정 고위직급(가령 1~2급)은 정년이 60세 이상인 반면에 하위직급(3급 이하)은 정년이 58세였던 상황에서 이를 최소 60세로 정년을 단일화하면서 하위직급에 대해서만 연장개시형 임금조정제를 실시하는 경우에는 특별히 문제가 없으므로 불리한 처우가 아니다. 그러나 이와 함께 고위직급에 대해서 기존 정년 이전에 임금조정제(외형상 정년유지형 임금조정제)를 함께 실시한다면 이는 일단 불리한 변경이라고 보아 집단적 동의절차를 밟아야 할 것이다. 그렇지 않고 정년통합의 필요성을 사회통념상 합리성으로 인정하는 것은 최근의 대법원 전원합의체 판결의 취지에 부합하지 않다고 보아야 한다.

[대법원 2023. 5. 11. 선고 2017다35588, 35595(병합) 전원합의체 판결]

대법원 다수의견은 “노동조합이나 근로자들이 집단적 동의권을 남용하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 사회통념상 합리성이 있다는 이유만으로 그 유효성을 인정할 수 없다”고 판시함. 이는 대법원의 종전 사회통념상 합리성 법리를 폐기한 것으로 평가됨

다만 이때는 취업규칙이 단일화된 것으로 보아야 하기 때문에 불이익변경의 동의주체는 전체 직급의 근로자로 보아야 하기 때문에 전체 근로자의 과반수 동의확보나 그 과반수로 조직된 노동조합의 동의로 가능하다. 60세를 초과하는 정년을 별도로 두었던 차등정년제 사업장에서 60세와 그 초과정년 사이의 중간 연령으로 정년을 통합하는 경우에도 그 자체는 불이익변경으로 볼 것이다. 따라서 임금조정제의 구체적인 판단과 상관없이 전체 근로자를 대상으로 하는 불이익변경 동의절차를 밟아야 한다.

[서울중앙지방법원 2020. 6. 4. 선고 2018가합584761 판결(확정)]

2급 이상 근로자의 정년을 만 60세로 유지하고 3급 이하 근로자의 정년은 만 58세에서 만 60세로 2년 연장하면서, 퇴직 전 2년간 임금피크제를 적용하여 25%~30% 임금 감액한 사안에서 법원은 1~6급 근로자가 모두에게 불이익한 변경에 해당되므로 1~6급 근로자 전체의 의사에 따라 결정되어야 한다고 판시

(2) 직군별 정년통합

생산직과 연구개발직의 구분처럼 직군별로 별도의 정년을 둔 경우에 이를 하나로 통합하는 경우에도 임금조정제의 불이익 여부의 판단은 직급별 정년통합과 동일하게 판단할 수 있다. 적극적 임금조정제도도 그 구체적인 내용에 따라 불리한 변경 여부를 판단하면 된다.

다만 동의의 주체 문제는 별도로 판단해야 한다. 즉 양 직군간 근로자 변경이나 대체가 없는 사업장 경우에는 취업규칙이 다원화되어 있다고 보아야 하므로 정년유지형 임금조정제나 적극적 임금조정제가 특정 직군의 근로자집단에 불이익하다고 판단되면 그 특정 직군의 근로자의 집단적 동의를 받아서 실시해야 한다.

IV. 결론

임금조정제의 연령차별 해당성 여부와 별개로 취업규칙 변경 문제만을 놓고 보면 임금조정제의 유형별로, 그리고 같은 유형이라도 그 구체적인 양태와 정도에 따라 취업규칙의 불이익 변경 여부의 판단은 달라질 수 있다. 정년유지형 임금조정제가 불이익 변경에 해당한다는 것은 어느 양태의 경우이든 논란의 여지가 없고, 설령 정년통합을 목적으로 하는 경우에도 사회통념상 합리성으로 비켜갈 수는 없다고 본다. 반대로 연장개시형 임금조정제가 원칙적으로 취업규칙 불이익 변경이 아니라는 것도 큰 논란이 없을 것이다. 문제는 정년연장형 임금조정제 중에서 적극적 임금조정제는 그 구체적인 설계의 내용에 따라 종합적인 판단 결과 불이익 여부가 결정되기 때문에 이에 대한 대응이 필요하다. 그러나 앞에서도 언급하였듯이 적극적 임금조정제의 불이익 변경 판단 문제를 법원의 사후적 판단에 맡겨 놓기에는 예측가능성 측면에서 불확실성이 높아서 권장하기 어렵다. 따라서 정책적 측면에서는 보수적으로 접근하여 적극적 임금조정제도 일단 불이익 변경으로 보아 과반수 동의를 받도록 안내하는 것이 옳다고 본다. 이때는 실무상 혼란이 없도록 그 동의의 주체에 대한 안내와 홍보에 주력하는 것이 바람직할 것이다. 불이익변경 동의 확보가 또 다른 문제인 연령차별의 합리성 판단에서 긍정적으로 고려될 수도 있기 때문이다.

한편 개별 연봉계약이 이미 체결된 경우에는 더 불이익한 임금조정제에 대한 집단적 동의가 확보되었다고 하더라도 유리한 개별 연봉계약이 우선한다는 것이 최근 판례의 태도이므로 이에 대한 홍보도 중요할 것이다.

제3장 외국의 고령자 계속고용에 관한 법제도적 정비

제1절 독일에서의 고령자 고용안정 및 고용촉진지원

I. 고령자 고용안정

1. 정년제도

독일의 경우 정년과 관련된 실정법적 규정은 존재하지 않는다. 독일의 경우 판례에 의해 정년제의 유효성이 심사되어 왔는데, 독일 연방노동법원(BAG)은 정년연령을 근로자의 연금수급연령 또는 그 이후로 하고 있는 정년규정에 대하여는 그 효력을 원칙적으로 인정¹¹⁸⁾하는 한편, 그러나 연금수급연령보다 낮은 연령을 정년으로 하는 경우에 대하여는 특별한 난이도의 육체적·정신적 업무수행능력과 책임이 요구되는 경우에 그 효력을 인정하고 있다.¹¹⁹⁾

2. 경영상 이유에 의한 해고에 있어 해고대상자 선정

긴박한 경영상의 필요성이 있고 해고 이외의 다른 수단에 의해 이를 회피할 수 없는 경우 누구를 해고대상자로 할 것인가가 문제된다. 그리고 독일 해고제한법은 해고대상자 선정에 있어 사회적 관점을 고려하지 않거나 충분히 고려하지 않는 경우에는 긴박한 경영상의 필요에도 불구하고 그 해고에는 사회적 정당성이 인정되지 않는다는 원칙을 견지하고 있다(독일 해고제한법 제1조 제3항). 해고대상자 선정에 있어 사회적 관점을 고려하도록 하는 것은 해고로 인한 불이익의 정도가 가장 적은 자가 해고대상자가 되어야 한다는 것이다.

경영상 이유에 의한 해고대상자의 선정과 관련해서는 다음과 같은 문제들이 제기된다. 첫째 경영상 이유에 의한 해고에 있어서는 이로 인해 소멸되는 업무에 종사하는 자가 반드시 해고대상자가 되어야 하는 것은 아니기 때문에 해고대상자가 될 근로자

118) BAG 11. 6. 1997 AP Nr. 7 zu § 41 SGB VI; BAG 27. 7. 2005 AP Nr. 27 zu § 620 BGB Altersgrenze.

119) BAG 12. 2. 1992 AP Nr. 5 zu § 620 BGB Altersgrenze; BAG 27. 11. 2002 AP Nr. 21 § 620 BGB Altersgrenze.

의 범위에 누가 포함되어야 할 것인가? 둘째 해고대상자를 어떠한 기준에 의해 선정할 것인가? 셋째 사업상의 이익을 확보하기 위해 특정 근로자를 해고대상자에서 제외하는 것이 가능한가?

해고대상자가 될 근로자의 범위에는 경영상 이유로 인한 해고로 인해 소멸될 업무를 맡을 수 있는 모든 비교 가능한, 다시 말하면 업무대체 가능한 자가 이에 포함된다. 업무대체가 가능하다는 것이 반드시 업무를 일치할 것을 요구하는 것은 아니고 단기간의 훈련에 의해 해당 업무의 수행이 가능한 경우도 이에 포함된다.

독일 해고제한법은 해고로 인한 불이익이 가장 적은 자가 해고가 되어야 한다는 원칙에 입각하여 사회적 관점(soziale Gesichtspunkte)을 고려하여 해고대상자를 선정하도록 하고 있다. 다만 사회적 관점을 고려한 해고대상자의 구체적 선정기준과 관련해서는 몇 번의 입법적인 변화가 있었다. 1996년 이전 독일 해고제한법은 사용자가 해고대상자를 선발함에 있어 사회적 관점을 고려하지 않거나 충분히 고려하지 않은 경우에는 사회적 정당성이 없다고 규정할 뿐 구체적인 해고대상자 선정기준에 대하여 정하고 있지 않았다. 이에 독일 연방동법원은 사회적 가치 있는 근로자의 모든 사정이 해고대상자 선정에 있어 사회적 기준이 되고, 여기에는 연령, 근속연수, 부양가족이 포함되는 것으로 보았다. 그럼에도 불구하고 이 이외의 사항(예컨대 근로자의 장애 여부) 등이 해고대상자 선정에 고려되어야 할 것인가에 관해 다툼이 있었고, 불명확하고 추상적인 법문으로 인해 적지 않은 논란이 제기되었다. 이에 콜 정권 하에서 이루어진 1996년 독일 해고제한법 개정에서는 “근로자의 근속연수, 연령 및 부양의무”라는 해고대상자 선정의 구체적 기준으로 고려할 것으로 규정하였다. 그러나 1998년 슈뢰더 정권은 해고대상자의 선정에 대해 구체적 기준을 제시하는 않는 방식을 채택함으로써 1996년 이전의 법문으로 복귀하였다. 그러나 2003년 12월 개정에서는 다시금 기본적으로 1996년의 입법과 같이 연령, 근속연수, 부양가족을 해고대상자 선정기준으로 하고 이에 근로자의 장애 여부를 추가함으로써 해고대상자 선정기준에 대한 명확화를 시도되었다. 이에 따라 2004년 1월 1일부터 적용되고 있는 독일 해고제한법 제1조 제3항에서는 긴박한 경영상의 필요에 의한 해고의 경우에, 사용자가 해고인원 선발에 있어서 근속기간, 연령, 부양의무 및 근로자의 장애를 고려하지 않았거나 충분히 고려하지 않은 때에는 긴박한 경영상의 필요성에도 불구하고 해고에는 사회적 정당성이 없음을 규정하고 있다. 근로자의 요구가 있는 경우, 사용자는 근로자가 해고대상자로 선발된 사유를 알려주어야 한다.

한편, 해고대상자 선정에 있어 사회적 관점만을 고려하는 경우에는 해고가 나이가 어린 자에게 집중되고 따라서 기업 내에 비교적 고령의 근로자들이 남게 되는 문제가 발생한다. 이를 고려하여 독일 해고제한법은 근로자의 지식, 능력 내지 역량 또는 사

업 내 균형 있는 인력구조의 확보를 위해 계속 고용하여야 할 정당한 사업상의 이익이 있는 근로자는 해고대상자의 범위에서 제외할 수 있는 것으로 규정하고 있다(독일 해고제한법 제1조 제3항 2문).

3. 연령차별 금지

유럽연합 「입법지침 2000/78/EG」에 따라 2006년 제정된 「보편평등법(Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz)」은 연령을 이유로 달리 대우하는 것이 정당화될 수 있는 요건에 대해 규정하고 있다. 보편평등법 제10조에 따르면, 연령을 이유로 달리 대우하는 것이 합법적인 목적에 의해 정당한 것이며 적절한 경우에는 이를 이유로 달리 대우하는 것도 허용된다. 이 목적을 달성하기 위한 수단은 적절한 것이며 또한 필요한 것이어야 한다. 특히 다음 각 호의 경우에 연령을 이유로 달리 대우하는 것이 허용될 수 있다. ①연소자, 고령근로자 및 사회구제가 필요한 자의 직업생활로의 복귀를 촉진 하거나 이들의 보호를 확보하기 위한, 임금 및 고용종료의 조건을 포함한 고용 또는 직업교육을 받을 수 있는 조건 및 특별한 고용·채용조건의 확정, ②고용 또는 고용과 결부된 특정한 이익의 향유를 위한 연령, 직업경험 또는 근속연수에 대한 최저요건의 확정, ③특정 업무에 대한 특별한 요건이나 퇴직 전 적정한 고용기간의 필요성으로 인한 채용상한연령의 확정, ④노령연금 또는 근로능력의 중대한 저하의 경우에 행해질 지원에 대한 가입 또는 수급의 요건으로 연령상한의 확정(특정 취업집단에 대해 연령상한을 달리 정하거나 보험산정시스템 내에 연령기준의 적용기준의 확정을 포함 한다), ⑤연령에 의한 연금신청자격으로 인한 자동퇴직연령의 합의, ⑥사용자와 근로자대표가 사업변동으로 근로자에게 발생하는 경제적 불이익을 완화하기 위한 합의를 체결함에 있어 연령에 따른 노동시장에서의 기회 등을 고려하여 연령 또는 근속연수에 따라 보상금을 차등하기로 하였거나 고용보험의 수급이후 연금을 지급받을 수 있기 때문에 경제적 안정이 확보된 취업자를 보상금지급에서 제외하기로 한 경우가 이에 해당한다.

4. 고령자 단시간근로

1996년 7월 23일 연금생활로의 원만한 이전의 촉진을 위한 법률 제1조로 공포된 고령단시간근로법(AltersteilzeitG)은, 조기연금실태에 대응하기 위한 법률이다. 또한

고령단시간근로법은 고령단시간근로를 활용함으로써 사업 내에 필요한 인력조정을 지원한다. 55세 이상인 근로자는 고령단시간근로를 신청할 수 있다. 고령단시간근로를 신청한 근로자는 근로시간을 절반으로 단축하는 대신에 이에 대해 연방노동사무소(Bundesagentur für Arbeit)로부터 임금의 20%를 지원받는다. 금속 및 전자산업의 경우에는 사용자가 추가로 임금의 12%를 추가로 지원하기 때문에, 실제로 고령단시간근로를 신청한 근로자는 단시간근로에도 불구하고 고령단시간근로 직전 임금의 82%를 받는다. 2010년 이후 고령단시간근로(Altersteilzeit)에 대한 재정적 지원은 폐지되었다.

II. 고령자 고용촉진지원

하르츠 개혁이 한창이던 2000년대 중반 독일 정부는 「고령자고용기회개선법(Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen)」을 입안하여 고령자들의 노동시장 진입을 촉진하는 정책을 폈다. 일명 '이니셔티브 50 플러스(Initiative 50 Plus)'로 불리는 이 정책은 2007년 5월 1일에 입안되었다. '이니셔티브 50 플러스'는 고령자의 고용가능성과 고용기회를 개선하고, 조기퇴직을 촉진하던 각종 법·제도적인 유인책도 제거해서 고령자의 경제활동을 연장하는 것이다. 이 정책은 크게 네 가지의 핵심적인 정책수단들을 내용으로 한다.

1. 고령자 기간제 근로 고용촉진

독일의 경우 노무급부관계의 종료에 관해 규정하고 있는 민법 제620조를 제외하면, 1985년에 이르러서 기간제근로에 대한 법적 규율의 토대가 마련되었다. 1985년 4월 26일의 고용촉진법(Beschäftigungsförderungsgesetz, BGBl. I S. 710.)¹²⁰⁾은 일정 요건 하에서 정당한 사유 없이도 기간제 근로계약을 체결하는 것을 허용하도록 규정하였다. 1985년 기간제에 관한 법률규정이 제정된 이유에는, 실업률의 상승으로 인하여 추가적으로 고용기회를 마련하기 위한 배경이 있었다. 기간제 근로에는 원칙적으로 정당한 사유가 필요하다는 판례의 입장과 해고에 대한 두터운 보호로 인하여, 사용자들이 신규채용을 하는 대신에 이를 초과근로에 의해 해소하는 문제가 대두되었다.¹²¹⁾ 따라서 1985년 고용촉진법 제1조 제1항에서는, 신규채용의 경우에 최대 18개

120) Beschäftigungsförderungsgesetz, BGBl. I S. 710.

121) BT-Drucksache 10/2102 S. 14.

월의 기간 내에서 1회 기간제 근로계약을 체결하는 것을 허용하였다. 신규설립기업으로 근로자가 20인 이하인 경우에는 그 기간이 최대 2년으로 연장되었다(1985년 고용촉진법 제1조 제2항). 1985년 고용촉진법은 1990년 1월 1일까지 한시적으로 적용되는 것을 예정하고 있었으나, 이후 1989년 말 개정에 의해 1995년 12월 31일까지, 1994년의 개정에 의해 2000년 12월 31일까지 적용기간이 연장되었다. 고용촉진법의 적용기간연장은, 1987/1988년의 연구(Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Infratest Sozialforschung München)와 1992/1993년의 연구(Infratest Sozialforschung München)에 의해 고용촉진법에 따른 기간제 근로가 신규고용을 창출하는데 효과적이었다는 결론에 근거한 것이었다.¹²²⁾ 이 연구결과에 따르면, 고용촉진법에 따른 신규고용창출효과가 있었으며, 고용촉진법에 의해 기간제로 고용된 근로자의 정규직전환비율이 50%에 육박하고, 기간제비율은 1985년 이후에도 큰 변화를 보이지 않고 있고, 기간제로 인한 차별발생도 크지 않았다는 것이다. 이후 1996년 9월 25일 기간제근로에 대한 개정이 이루어졌다(1996년 고용촉진법). 1996년 고용촉진법 제1조 제1항에서는 기간제 근로를 최대 2년간 허용되는 것으로 하고, 이 기간 내의 계약연장은 최대 3회를 허용하였다.

기간제에 관한 고용촉진법의 규정이 2000년 말로 종료되기 때문에 새로운 입법을 할 필요성이 존재하였다. 한편 유럽연합 내에서는 1999년 6월 28일에 기간제 근로에 관한 유럽연합지침¹²³⁾이 마련되었고, 유럽연합의 회원국은 단시간근로와 마찬가지로 기간제근로에 관한 유럽연합지침을 2001년 7월 10일까지 국내법으로 수용할 필요가 있었다.¹²⁴⁾ 단시간·기간제법 제정 당시 동법 제14조 제3항은, 만 58세 이상의 근로자에 대하여는 정당한 사유가 없어도 기간제 근로계약을 체결할 수 있다고 규정하였다. 기간제 근로의 상한기간 및 연장횟수에도 제한을 두지 않았다. 이 규정은 만 60세 이상 근로자에 대해 정당한 사유 없이도 기간제 근로계약을 허용하던 1996년의 고용촉진법 제1조 제2항을 그 모델로 한 것이었다.

한편, 2002년 12월 23일 소위 '하르츠개혁'에 의해 2006년 12월 31일까지 한시적으로 만 52세 이상 근로자에게 확대 적용되었다.¹²⁵⁾ 한시적으로 연령을 낮춘 이유는, 연령대가 높은 근로자의 재취업이 쉽지 않다는 점으로 고려하여 적어도 기간제 근로

122) BT-Drucksache 13/4612, S. 11 f.

123) Richtlinie 99/70/EG des Rates zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse, ABl. EG 1999, Nr. L 175.

124) 유럽연합지침 제5조은, 유럽연합 내 회원국으로 하여금 기간제근로에 대한 남용을 방지하기 위하여, 다음에 해당하는 조치 중 하나 또는 복수의 조치를 취하도록 함.

- 계약연장을 정당화할 수 있는 사유,
- 최대 연속하여 허용되는 근로계약의 기간,
- 허용되는 계약연장횟수.

125) Art. 7 Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, BGBl. I S. 4607.

에 대한 고용기회를 개선함으로써 이들의 실업을 저지하려는 의도였다.¹²⁶⁾ 그러나 기간제 근로의 상한기간 및 연장횟수에 제한을 두고 있지 않다는 점에서 기간제 근로에 관한 유럽연합지침(Richtlinie 1999/EG/70)에 위배된다는 의견이 많았다. 이에 2005년 11월 11일 현 대연정합의 당시 단시간.기간제근로법 제14조 제3항을 유럽법에 합치되도록 개정할 것을 합의하였다. 또한 2005년 11월 22일 유럽법원(EuGH)은 이 규정이 기간제 근로에 관한 유럽연합지침에는 위반되지 않지만, 연령에 의한 차별대우에 해당하기 때문에 차별금지에 관한 유럽연합지침(Richtlinie 2000/78/EG)에 위반된다고 판시하였다.¹²⁷⁾ 유럽법원과 마찬가지로 독일연방노동법원(BAG)도 2006년 4월 26일 판결에서 고령근로자에 대한 기간제근로의 특례는 실정법상 적용될 수 없다고 판시한 바 있다.¹²⁸⁾

2007년 4월 19일 “고령근로자의 고용기회의 개선을 위한 법률”에 의해 52세 이상 근로자에 대한 기간제 근로규정이 개정되었다. 52세 이상 근로자의 기간제 근로에 대해 특별한 규정을 둔 이유는, 연령대가 높은 구직자의 고용상황에 어려움이 있기 때문에 기간제 근로를 완화함으로써 이들의 채용을 쉽게 하고자 함이었다.¹²⁹⁾ 즉, 이는 노동시장으로의 진입이 어려웠던 고령 근로자들을 기간제 근로로 진입하게 해 노동시장에 통합될 수 있도록 유도하려 한 것이다.

2007년 5월 1일부터 적용되고 있는 현행 단시간.기간제근로법 제14조 제3항에 따르면, (1) 기간제 근로의 개시시점에 만 52세 이상으로서, (2) 기간제 근로의 개시 직전 최소 4개월간 ① 실업상태였거나, ② 기업의 구조조정으로 인해 실직하게 되는 자에게 지급되는 지원급여(Transferkurzarbeitergeld)를 받고 있었거나, ③ 공공근로에 참여했던 자에 대하여는 정당한 사유가 없더라도 최대 5년간 기간제 근로가 허용된다. 입법이유서에 따르면, ①~③ 중 한 가지 요건이 4개월 내 있어야 하는 것은 아니고, 혼합적으로 존재하더라도 4개월의 요건을 충족한다.¹³⁰⁾ 예컨대 3개월의 공공근로 이후 1개월간 실업상태에 있는 자에 대해서도 이 규정이 적용될 수 있다. 독일 단시간.기간제근로법에 따르면, 52세 이상 기간제 근로자에 대하여는 연장횟수에 제한이 없다. 기간제 근로의 연장횟수에 제한을 두고 있지 않기 때문에 ‘일용근로관계’의 설정도 가능하다. 또한 52세 이상의 근로자에 대하여는 사용자와 이전에 근로관계가 있었던 경우에도 정당한 사유 없는 기간제 근로계약이 허용된다. 그렇기 때문에 52세 이상 근로자에 대한 기간제는 실제로는 48세(단시간.기간제근로법 제14조 제2a항에 따른 신규설립기업의 최대 4년간 정당한 사유 없는 기간제 근로) 또는 50세(단시간.기

126) BT-Drs. 14/4347, S. 20.

127) EuGH v. 22. 11. 2005, C-144/04, AP Richtlinie 2000/78 EG Nr. 1

128) BAG v. 26. 4. 2006 - 7 AZR 500/04, AP Nr. 23 zu § 14 TzBfG.

129) BT-Drs. 16/3793, S. 8.

130) BT-Drs. 16/3793, S. 10.

간제근로법 제14조 제2항에 따른 최대 2년의 정당한 사유 없는 기간제 근로)부터 활용할 수 있다.

2. 고령실업자의 취업 시 임금보전(Entgeltsicherung für Älterer)

이는 120일 이상 실업급여 청구권을 갖는 근로자가 이전 직장보다 임금이 낮은 새 직장으로 취업할 시 임금의 차액을 2년간 보전해 주는 임금보전금(Entgeltsicherung), 소위 '결합임금(콤비임금 : Kombilohn)' 지원을 받게 한다. 결합임금제는 타 노동시장 정책에 비해 정책활용도가 낮아, 2011년에 이 제도를 폐지하고, 2012년부터 「노동시장 진입기회 개선법(Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt)」을 통해 고령자 고용장려금 제도를 개혁하였다.

3. 고령자고용장려금(Eingliederungszuschüsse)

고령자고용장려금의 정책 대상자는 사업주이다. 이는 6개월간 실업상태에 있었거나, 단시간 근로수당을 수급했거나, 공공근로에 참여했던 고령 근로자를 1년 이상 채용할 시 해당 고용주에게 12~36개월간 임금의 30~50%까지 지원한다. 기존에는 2019년 12월 31일까지 보장하기로 했던 이 정책은 2023년 12월 31일까지로 연장되었다.

4. 직업능력개발(향상훈련: Weiterbildung) 확대

연방고용공단(BA)으로 하여금 직업능력개발의 요건을 완화시키고, 재교육의 확충을 도모하도록 한다. 이전에 100명 미만 사업장에 50세 이상 근로자가 대상이었던 프로그램, '이니셔티브 50 플러스 정책'을 통해 250명 미만 사업장에서 45세 이상 근로자가 대상이 될 수 있도록 확대하였다. 이는 지역별 잡센터(Jobcenter)가 직업교육기간 동안 임금을 지급하는 식으로 지원하게 된다.

Ⅲ. 연금수급연령 인상과 고령자 고용

독일에서는 2007. 3. 9. “인구변동에 따른 연금수급개시연령의 조정 및 연금재정의 강화를 위한 법률”¹³¹⁾이 의결되었고, 2008. 1. 1.부터 시행에 들어갔다. 이 법률에 따라 독일에서는 연금수급개시 연령이 65세에서 67세로 단계적으로 상향되었고, 조기노령연금의 수급개시 연령도 60세에서 63세로 상향 조정되었다.

이에 따른 영향으로 55세 이상 65세 이하 고용율(Erwerbsquote)은 상당히 증가하였다. 다른 유럽연합 내 국가들과 비교해서도 독일 내 고령자의 고용율과 경제활동참가율(Erwerbstätigkeitsquote)은 평균보다 높다. 55세 이상 65세 미만 자의 경제활동참가율은 15세에서 65세 미만의 그것에 비해 더 빠르게 증가하고 있다.

IV. 시사점

2000년대 초반까지 독일의 고용자 고용정책은 고령자단시간근로를 통해 청년고용과 고령자의 연금수급으로의 원활한 이행을 촉진하는데 중심이 있었다. 그러나 2007년에 고령자 고용촉진 지원책으로서 이니셔티브 50 플러스(Initiative 50 Plus)를 통해 고용자 고용정책의 방향이 변하기 시작하였다. 2010년에는 고령자단시간근로에 대한 재정적 지원이 폐지되었다. 현재 독일의 고령자 고용정책은 연금수급 개시와 맞물려 은퇴(Ruhestand)하는 것이 아니고 ‘연금 플러스 노동(Arbeit plus Rente)’의 형태로 변화하였다.

우리나라의 경우 1991년 제정된 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」(이하 고령자고용법)은 2008년 연령차별금지가 신설되어 연령차별 금지 및 고령자 대상 고용촉진·고용안정에 대해 규율하고 있으나, 인구구조 변화 및 초고령사회 진입을 계기로 고령화 대응을 위해 의욕과 능력이 있는 모든 사람이 생애 현역으로 일할 수 있는 사회로의 전환을 위한 근본적인 변화가 필요하다는 목소리가 제기되고 있다. 고령자고용법에서는 재고용 및 재고용지원을 규정하고 있으나 노력의무 규정으로 되어 있어 실효성은 크지 않은 상황이다. 이에 따라 연금수급연령과 고령자 고용간의 괴리가 발생하고 있다. 이와 같은 문제를 해소하기 위해서는 계속고용이나 정년연장을 포함한 노동시장 내 고령자가 머물 수 있도록 하는 제도의 개선이 시급하게 이뤄질 필요가 있다.

131) Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demographische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung.

제2절 일본의 계속고용제도 발전 연혁 및 동일임금 원칙과 계속고용

I. 계속고용제도의 발전 연혁 : 고령자 65세 고용확보조치의 단계적 변화 과정

1. 2004년 개정 고령자고용안정법의 논의 과정

(1) 1970년대의 논의: 정년제의 단서

일본은 1960년대 후반에 경제 고도성장을 배경으로 고용상황은 전반적으로 개선되었지만, 연령별 노동력 수급은 여전히 불균형한 상태였다. 중고령자, 특히 고령자의 취업상황은 좋지 않았다. 이 당시에 이미 중고령자의 고용문제를 해결하기 위해 정년제 등으로 대표되는 고용시스템을 단행할 필요가 있다고 인식되었는데, 구체적으로는 정년연령의 60세로의 인상 추진 등이 강력하게 요청되었다.¹³²⁾

이러한 상황에서 1973년 9월에 “고용대책법을 일부 개정하는 법률”이 성립되었는데, 이 법률에서는 ① 국가는 고령자의 직업 안정을 도모하기 위하여, 정년 인상의 원활한 실시를 촉진하기 위해서 필요한 시책을 충실히 한다. 그리고 해당 시책의 일환으로 국가는 사업주, 기타 관계자에게 정년연장을 추진하기 위해 자료의 제공, 기타 원조를 해야 한다고 하였다. 이 외에, ② 정년에 달하는 근로자의 재취직 등의 촉진을 도모하기 위해서 여러 조치를 강구하는 것에 대해서도 규정하였다.¹³³⁾

한편, 일본의 고령자 고용에 관한 최초의 법률은 1971년에 성립된 “중고령자 등의 고용의 촉진에 관한 특별조치법(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法)”으로, 제2차 세계대전 후 경제의 고도성장에 따른 노동력 수급의 현저한 개선에서 뒤쳐진 중고령자 고용대책을 목적으로 한 것이다. 그 후 1976년에 동법이 개정되어 고령근로자(55세 이상)를 상용근로자의 6% 이상 고용하는 것을 노력의무화하였다.¹³⁴⁾

(1) 60세 정년의 노력확보(1986년까지)

132) 小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川 忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015, 416頁.

133) 小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川 忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015, 416頁.

134) 山口大輔, “少子高齢化に伴う高齢者の雇用に向けた国会論議”, 立法と調査, No.33, 参議院事務局企画調整室編集・発行, 2012.11., 32頁.

- 고령자고용안정법의 모체가 되는 법은 1971년에 공포된 “중고연령자 등의 고용의 촉진에 관한 특별조치법”이 있음.
- 이 법에서는 45세 이상의 중고령자의 직종별 고용률을 정하는 것으로, 이 법에서는 정년 및 계속고용제도에 관한 내용은 없음.
- 이 후, 1976년 개정으로 55세 이상의 고령자고용률을 정하는 것으로 개정되었고, 1986년 개정으로 “고연령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률”의 명칭으로 바뀌면서 60세 이상 정년의 노력의무가 규정되게 되었음.
- 또한 1973년 개정고용대책법에서 국가의 정년연장을 위해서 원조를 한다는 규정이 마련되었고, 이에 따라 고령자고용개발협회(독립행정법인 고령·장애·구직자고용지원기구의 전신 중 하나)가 정년연장 어드바이저 업무를 하고 있었음.
- 이후, 1986년 개정으로 예산조치 수준의 정책이 법률상 권리의무규정으로 규정되게 되었음.

(2) 1980년-1990년대의 논의: 고령자고용안정법에서의 60세 정년제의 제도화

오일 쇼크 이후에도 노동력 인구의 고령화가 진행되어 이에 따라 고령자의 고용문제도 한층 더 심각하게 될 것으로 예상되었다. 이러한 상황에서 일본 국회에서는 사회당, 공명당이 각각 “정년제 및 중고령자의 고용 거부 제한 등에 관한 법률안”이 제안되는 움직임이 있었다. 일본 노동성 내에서도 고령자고용의 바람직한 방법, 특히 60대 전반층까지를 포함한 계속고용추진을 위한 정책에 대하여 논의가 이루어졌다. 일본 노동성은 이 논의를 바탕으로 법안을 만들어, “중고령자 등의 고용의 촉진에 관한 특별조치법의 일부 개정법안”이 1986년 2월에 각의결정되어 성립되었다. 해당 개정법에 따라 이 법은 “고연령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)”(이하 “고령자고용안정법”이라고 함)로 명칭을 변경하고, 정년을 정하는 경우에는 60세를 하회하지 않도록 노력의무가 신설되었다. 이 개정으로 처음으로 정년제에 관한 법적 규제가 포함되었다.¹³⁵⁾

이 고령자고용안정법의 요점은 오랜 시간에 걸쳐 현안이었던 정년연장의 입법화 문제를 결착 짓고, 60세 정년의 노력의무에 대하여 규정하고 있는 점이다. 그리고 고령자고용안정법은 이 취지를 바탕으로 사업주의 자주적인 노력을 가능한 한 존중하면서

135) 小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川 忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015, 416-417頁.

60세 이상으로의 정년 인상을 촉진해 갈 필요가 있다는 점에서, 노동대신(노동성 장관)은 60세를 하회하는 정년을 정하고 있는 사업주에 대하여 해당 정년을 60세 이상으로 인상하도록 요청할 수 있기로 하는 등, 정년 인상에 관한 여러 시책을 규정하였다.¹³⁶⁾

그 후 1990년에 정년도달자의 65세까지의 재고용 노력의무화, 1994년에 60세 정년제가 의무화되었다. 또한 1994년에는 후생연금보험법 개정으로, 노령후생연금의 정액부분의 지급개시연령이 인상되게 되어, 이에 따라 1990년 고령자고용안정법 개정으로 신설된 재고용 노력의무가 계속고용 노력의무로 개정되었다.¹³⁷⁾ 즉, 노령후생연금의 정액부분 지급개시연령의 인상(2001년도부터 2013년도까지 60세→65세)에 앞서, 고령자고용안정법의 1994년 개정으로, 60세 정년의 의무화가 규정되게 된 것이다(1998년 4월 1일 시행).

(2) 65세 계속고용정책의 시작

○ 고령자고용정책을 구동해 온 것은 연금의 수급개시연령인상 정책이라고 할 수 있음.

- 60세 정년의 경우, 1954년 후생연금보험법 개정으로 수급개시연령이 55세에서 60세로 단계적으로 인상된 것이 원동력이 되었음.

- 65세 계속고용도 1990년대부터 2010년대까지 이른 후생연금의 기초연금부분과 보수비례부분 각각의 단계적 인상에 대응하는 형태로 이루어져왔음.

○ 1989년에 구 후생성이 기초연금부분의 수급개시연령을 65세로 인상한다는 법안을 국회에 제출하고 나서부터 시작되었음.

- 이 때 야당으로부터 고용의 문제에 대한 비판을 받아, 노동성이 급히 1990년에 65세까지 재고용의무를 규정하는 법안을 국회에 제출하였는데, 이 때에는 연금 수급개시연령인상 부분은 삭제되어 있었음.

○ 그동안 고령자고용 문제에 대해서는 후생성과 노동성이 개별적으로 대응을 마련하였다면, 후생성과 노동성이 2인3각의 노력의 한 것이 1994년 법개정으로 이루어졌음.

136) 小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川 忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015, 417頁.

137) 山口大輔, “少子高齢化に伴う高齢者の雇用に向けた国会論議”, 立法と調査, No.33, 参議院事務局企画調整室編集・発行, 2012.11., 32頁.

- 후생연금의 기초연금부분의 수급개시연령을 65세로 인상함과 동시에, 65세까지의 제도로써의 계속고용제도 도입의 노력의무를 규정하고, 행정조치도 갖추게 되었음.
- 또한 1986년에 노력의무화된 60세 이상 정년연령을 법적 의무로 함과 동시에, 별도의 고용보험제도 속에 고연령고용계속급부를 마련하여 정년 후 재고용으로 크게 줄어든 임금의 일정부분을 보전하도록 하였음.

(3) 2000년대 논의: 65세까지의 고용연장 동향과 차별금지규제의 등장

상기에서 본 바와 같이, 일본에서 정년제도는 기업에서의 고령자고용 구조의 기동이다. 인구 고령화에 대응하기 위하여 일본 정부는 1970년대 후반이 되자 강력한 정년연장 지도 및 원조를 시작하였으며, 그 결과로 1980년대 초반에는 55세 정년제 기업과 60세 정년제 기업의 비율이 역전한 이후, 60세 정년제가 주류가 되었다. 이러한 동향에 따라 1986년에는 고령자고용안정법으로 60세 정년제가 노력의무로 규정되었고(1986년 10월 시행), 1998년 4월에는 60세 정년제는 노력의무에서 법정화되어 시행되었다. 그리고 65세까지의 고용촉진을 도모하기 위해 일본 정부는 기업에 대해 60세 이후 65세까지의 어떠한 형태의 계속고용제도 도입을 지도 및 촉진해 온 것이다.¹³⁸⁾

【도표】 일률정년제에서의 정년연령 (%)

연도· 기업규모· 산업	일률정년제를 정하고 있는 기업		60세	61~64세	65세	66세 이상	(재게) 65세 이상
1999	[97.1]	100.0	91.2	1.8	6.2	0.0	6.2
2000	[97.8]	100.0	91.6	1.8	5.6	0.1	5.8
2001	[96.4]	100.0	90.6	1.6	6.7	0.1	6.7
2002	[96.0]	100.0	90.3	2.3	6.6	0.2	6.8
2003	[97.5]	100.0	89.2	2.7	6.8	0.1	7.0
2004	[96.8]	100.0	90.5	2.4	6.1	0.4	6.5
2005	[97.6]	100.0	91.1	2.5	6.1	0.1	6.2
2006	[98.1]	100.0	90.5	3.1	6.2	0.2	6.3
2007	[98.4]	100.0	86.6	4.3	9.0	0.0	9.1
2008※	[98.4]	100.0	86.0	4.0	9.8	0.2	10.0
2009※	[98.8]	100.0	82.5	3.8	12.9	0.9	13.6

138) 労働政策研究・研修機構, “高齢者雇用の現状と課題”, JILPT, 2012, 31-32頁

2010※	[98.4]	100.0	82.3	3.9	12.8	0.9	13.8
2011※	[98.6]	100.0	82.3	3.5	13.4	0.0	14.3
2011	[98.9]	100.0	82.2	3.7	13.1	0.9	14.0
기업규모							
1000명 이상	[98.7]	100.0	93.8	3.1	3.0	0.1	3.1
300~999명	[99.3]	100.0	93.5	2.6	3.7	0.2	3.9
100~299명	[98.7]	100.0	89.1	4.3	6.3	0.2	6.5
30~99명	[98.9]	100.0	78.8	3.6	16.4	1.2	17.6

출처: 労働政策研究・研修機構, “高齢者雇用の現状と課題”, JILPT, 2012, 32頁 재인용(2004년도까지는 厚生労働省, “雇用管理調査”, 2005년도부터는 厚生労働省, “就労条件総合調査”).

주1: []의 숫자는 정년제를 정하고 있는 기업 중, 일률정년제를 정하고 있는 기업 비율.

주2: 2007년 이전에는 조사대상을 “본사의 상용근로자가 30명 이상인 민영기업”으로 하였으며, 2008년부터는 “상용근로자가 30명 이상인 민영기업”으로 범위가 확대되었음.

※는 “본사의 상용근로자가 30명 이상”으로 집계한 것으로 시계열로 비교하는 경우에는 여기를 참조바람.

따라서 앞에서 살펴 본 1994년 법 개정까지의 일련의 법정책은 “65세 현역사회”로의 이행을 목표로 하는 정책 구조에 따라 실시되어 왔다. 그래서 ① 60세 정년까지는 정규직 고용에 따른 임금으로, ② 60세부터 65세까지는 근무연장 및 재고용 등 다양한 형태의 취업에 따른 임금과 이를 보완하는 공적 급여로, 그리고 ③ 65세 이후에는 “보람있는 취업”은 가능하다고 해도 기본적으로는 연금으로, 라는 근로자의 은퇴 과정이 표준적인 모델이었다. 이에 2000년 법 개정에서는 상기 ②의 부분이 “고령자고용확보조치”가 되어 근로조건이 저하하는 것이 전제가 되는 정년 후의 재고용이 아니라, 65세 정년도 60대 전반층 고용의 하나의 방법으로 규정되었다. 이는 2004년 개정에서는 새롭게 정년폐지도 고령자고용확보조치 선택지의 하나로 규정되게 되었다. 하지만 여전히 정년은 60세, 연금지급개시는 65세로, 지금까지는 정년 후 재고용이라는 은퇴과정은 여전히 표준적인 모델로 간주되고 있었다고 볼 수 있다.¹³⁹⁾

이에 공적연금의 지급개시연령 인상의 움직임이 보이고, 이와 접속하는 형태로 65세까지의 고령자 고용 확보가 중요한 과제가 되었다. 2000년의 후생연금보험법 개정으로 노령후생연금의 보수비례부분의 지급개시연령이 인상됨에 따라(2013년도부터

139) 森戸英幸, “高年齢者雇用安定法-2004年改正の意味するもの”, 日本労働研究雑誌, No. 642, 2014.01., 6頁.

2025년까지 60세→65세), ① 정년의 65세 이상으로 인상, ② 계속고용제도의 도입, ③ 정년제의 폐지의 어느 한 가지 조치(고령자고용확보조치)를 강구하는 것이 노력의 무가 되었다.¹⁴⁰⁾

그리고 그 후 2004년 개정에서는 지금까지의 노력의무였던 65세까지의 고령자고용 확보조치가 “의무”로 격상되었다. 또한 강구해야 하는 조치의 내용도 종래보다 확대 되어 ① 정년연령의 65세 인상, ② 희망자 전원 대상의 65세까지의 계속고용제도 도입, ③ 정년 규정의 폐지의 어느 한 가지 조치를 강구하는 것이 의무화되었다(2006년 4월 시행).

법개정으로 고령자고용확보조치가 의무화되었는데, 경영계측의 반발이 강하여 노사협정으로 65세까지의 계속고용 대상자를 한정할 수 있는 것으로 하였다.¹⁴¹⁾ 따라서 다음의 예외조치 및 경과조치가 마련 된 것이다. 구체적으로는 경과조치제도는 과반 수 조합 또는 과반수대표자와 사업주 간에 체결된 노사협정으로 정하면 희망자 전원을 대상으로 하지 않아도 된다. 또한 노사협정이 잘 되지 않아 상기 협정이 체결되지 못한 경우, 당분간(개정법 시행 후 3년간, 중소기업은 5년간)은 사업주는 취업규칙에 따라 계속고용제도 적용대상자의 선발기준을 정할 수 있다. 또한 고령자고용확보조치의 대상연령은 노령후생연금의 1단계 부분 지급개시연령 인상에 맞추어 단계적으로 인상해 나간다고 하였다.¹⁴²⁾

그 외에도 고령자 취직의 어려운 상황을 고려하여, 모집 및 채용시에 관한 규제가 이루어졌다. 2001년에 개정된 고용대책법은 사용자는 모집 및 채용시에 연령에 관계 없이 “균등한 기회를 주도록 노력해야 한다”는 노력의무 규정을 두었고, 2007년 개정 에 따라 해당 규정은 금지규정으로 개정되었다. 이 외에도 2004년의 고령자고용안정 법에서는 모집 및 채용시에 연령제한을 두는 경우의 이유 제시의 의무화가 규정되었 다.¹⁴³⁾

(3) 65세까지의 계속고용정책과 연령차별금지정책의 교착

○ 1990년대 말에 중고령자를 염두에 둔 연령차별정책이 부상하여, 고령자고용정책

140) 小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川 忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015, 418頁.

141) 濱口桂一郎, “日本の高齢者雇用政策 - 高齢者雇用安定法を中心に”, エルダー, 第43巻 第5号, 2021.05., 9頁.

142) 森戸英幸, “高齢者雇用安定法-2004年改正の意味するもの”, 日本労働研究雑誌, No. 642, 2014.01., 6頁.

143) 小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015, 418頁.

은 고령자 계속고용정책과 연령차별정책이 교착되게 되었음.

○ 2000년의 고령자고용안정법 개정은 ① 65세까지의 계속고용에 더불어 ② 65세 정년과 ③ 정년폐지까지(즉, 고령자고용확보조치)를 노력의무의 대상으로 하였음.
- 한편, 2001년의 고용대책법 개정은 근로자의 모집채용에 연령에 관계없이 균등한 기회를 제공하는 노력의무를 규정하였음.

○ 2004년의 고령자고용안정법 개정에서는 고령자고용확보조치를 의무화하였는데, 경영측의 반발이 강하여 노사협정으로 65세까지의 계속고용 대상자를 한정할 수 있도록 하였음.
- 이 개정에서 동시에 모집채용시의 연령제한에 대하여 그 이유를 명시할 의무를 규정하였음.

○ 2007년의 고용대책법 개정에서는 모집채용에서의 연령제한을 원칙 금지하였음.
- 하지만 신규졸업자 채용에서 정년퇴직까지 연공 승진하는 일본형 고용시스템에서 입구만 연령차별을 금지한 것으로 큰 영향을 미치는 것은 아니었음.

2. 2013년 개정 고령자고용안정법의 논의 과정

(1) 고령자고용과 연금제도 개혁의 필요성 대두

이 시기의 일본의 고령자고용 상황을 보면, 1994년의 고령자고용안정법 개정에 따른 60세 정년연령의 의무화(시행은 1998년 4월) 이후, 1994년 당시 80.0%였던 60세 정년의 실시상황은 일률 정년제를 규정하고 있는 기업 중 거의 100%에 달하고, 60세까지의 안정된 고용 확보에 대해서는 충분한 조치가 강구되어 있는 상황이었다.¹⁴⁴⁾

또한 2004년의 고령자고용안정법 개정(시행은 2006년 4월)에 따라, 65세까지의 안정된 고용을 확보하기 위해 ① 정년연장, ② 계속고용제도의 도입, ③ 정년규정의 폐지의 어느 한 가지 조치(고령자고용확보조치)를 강구하는 것이 의무화되었는데, 이 중 ②에 대해서는 노사협정으로 계속고용제도의 대상자에 관한 기준을 정하는 것이 인정되었다. 이 고령자고용확보조치를 강구하고 있는 기업의 비율은 2012년에 97.3%였는데, 그 내역을 살펴 보면, ① 정년연장이 14.7%, ② 계속고용제도의 도입이 82.5%,

144) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012., 13頁.

③ 정년폐지가 2.7%였다. 또한 계속고용제도를 도입하고 있는 기업 가운데, 57.2%가 노사협정에 따른 기준을 마련하고 있었다.¹⁴⁵⁾

그러나 이와 같이 2004년의 법 개정에서는 고용확보조치의 도입의무화는 노사협정으로 대상이 되는 기준을 정하고 해당 기준에 근거로 한 제도를 도입한 때에는 고용확보조치를 강구한 것으로 간주하는 등 예외조치가 있어, 희망자 전원이 반드시 65세까지 일할 수 없다는 현실도 지적되었다.¹⁴⁶⁾

또한 공적연금제도에 대해서 보면, 후생연금의 지급개시연령이 단계적으로 인상되었으며, 남성의 정액부분(이른바 1층 부분)의 지급개시연령에 대해서는 2013년도에 65세로의 인상이 완료되고, 보수비례부분의 지급개시연령에 대해서는 2013년도부터 단계적으로 인상되기 시작하였다. 이것은 2013년도에는 61세가 되고, 그 후 3년간에 1세씩 인상되어 2025년에 65세로 인상이 완료될 예정이다(여성의 경우, 남성보다 5년 늦추어 마찬가지로 인상된다).¹⁴⁷⁾

이러한 상황에서 종래의 고령자고용안정법으로는 2013년도에는 60세 정년 이후에 계속고용을 희망한다고 해도 고용이 계속되지 않고, 또한 공적연금도 지급되지 않게 되어 무연금 및 무수입이 되는 자가 발생할 가능성이 있었다. 고령자의 생활의 안정을 도모하기 위해 60세 이후의 연금지급개시연령까지의 고용을 확보하고, 고용과 연금을 확실하게 접속시키는 것이 과제가 되었던 것이다.¹⁴⁸⁾

이러한 상황을 바탕으로, 일본 정부는 2012년 3월 9일에, “고령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률의 일부를 개정하는 법률안”을 국회에 제출하였다.

(2) 2013년 개정 고령자고용안정법의 논의 과정

2011년에는 일본의 고령화률이 23.3%에 달하고 생산연령인구의 감소가 현저하게 되었다. 이러한 상황에서 2013년도부터 노령후생연금(보수비례부분)의 지급개시연령 인상이 가까워지자 60세 정년 후의 공백 기간이라는 우려가 현실화되었다. 이러한 상황에서 일본 정부는 2010년 6월에 각의결정된 “신성장전략”에서, 65세까지 희망자 전원의 고용이 확보되도록 소요의 조치를 강구하는 방침을 제시하여 2020년까지 60~65세의 취업률을 63%로 하는 목표를 내세웠다.¹⁴⁹⁾

이에 따라, 2010년 11월부터 후생노동성에 “향후의 고령자고용에 관한 연구회(今後

145) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012., 13頁.

146) 山口大輔, “少子高齢化に伴う高年齢者の雇用に向けた国会論議”, 立法と調査, No.33, 参議院事務局企画調整室編集・発行, 2012.11., 32頁.

147) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012., 13-14頁.

148) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012., 14頁.

149) 柳澤武, “高年齢者雇用の法政策-歴史と展望”, 日本労働研究雑誌, 2016.09., 72頁.

の高年齢者雇用に関する研究会)”에서 검토가 진행되어, 2011년 6월에 희망자 전원의 65세까지의 고용확보 및 생애현역사회실현을 위한 환경정비가 필요하다고 하는 보고서를 발표하였다.¹⁵⁰⁾ 이 연구회에서 발표한 보고서에서는 즉시 법정 정년연령을 65세로 하는 것은 어렵다고 하면서 당면의 시책으로 “희망자 전원의 65세까지의 계속고용”을 내세우고, 대상자 선정기준제도는 폐지해야 한다고 명시하였다. 또한 권고해도 고용확보조치를 강구하는 않는 경우에는 기업명 공표도 검토해야 한다고 하였다.¹⁵¹⁾ 즉 이 보고서는 65세까지의 고용확보 방안으로서, ① 65세까지의 법정연령의 인상, ② 희망자 전원의 65세까지의 계속고용이라는 선택지를 제시한다는 다소 소극적인 제안에 그쳤다.¹⁵²⁾

하지만 이 보고서에 따라 고령자고용안정법 개정에 관하여 노동정책심의회 직업안정분과회 고용대책기본문제부회에서 2011년 9월부터 8회에 걸쳐 검토를 실시하였다. 이 부회에서는 계속고용의 경우의 기준제도를 폐지해야 하는지에 초점을 맞추었다. 주요 내용은 ① 현행 계속고용제도의 대상이 되는 고령자에 관한 기준을 폐지하는 것, ② 노령후생연금의 보수비례부분의 지급개시연령의 단계적 인상을 감안하여, 고용과 연금을 확실하게 접속한 이후에는 대상자 기준을 이용할 수 있는 특례를 인정하는 경과조치를 마련하는 것, ③ 동일 기업에서만 아니라 자회사나 관련회사까지 계속고용의 고용확보처의 대상확대가 필요하다는 것, ④ 고용확보조치를 실시하고 있지 않은 기업에 대하여 지도를 철저히 하고 지도에 따르지 않는 기업에 대한 기업명 공표 등을 하는 것 등이다.¹⁵³⁾

이 부회 보고를 근거로, 2012년 1월 6일 “향후의 고령자대책에 대하여(노동정책심의회 건의)(今後の高年齢者雇用対策について(労働政策審議会建議))”라는 건의를 발표하였다.¹⁵⁴⁾ 이 건의에서는 법정연령의 인상에 대해서는 현 단계에서는 곤란하기 때문에, 계속고용제도의 대상이 되는 고령자에 관한 기준을 폐지함으로써, 65세까지의 희망자 전원의 고용을 확보하는 것이 적당하다는 결론에 이르렀다.¹⁵⁵⁾

하지만, 이러한 결론에 더불어 몇 가지 부대적인 기술이 있었다.¹⁵⁶⁾ 첫째는 “그 때, 취업규칙에서의 해고사유 또는 퇴직사유(연령에 관한 것을 제외)에 해당되는 자에 대해서는 계속고용의 대상외로 할 수 있다고 하는 것이 적당하다(이 경우, 객관적 합리

150) 厚生労働省, “今後の高年齢者雇用に関する研究会”:

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan_128949.html

151) 濱口桂一郎, “日本の労働法政策”, 労働政策研究・研修機構, 2018, 305頁.

152) 柳澤武, “高年齢者雇用の法政策-歴史と展望”, 日本労働研究雑誌, 2016.09., 72頁.

153) 山口大輔, “少子高齢化に伴う高年齢者の雇用に向けた国会論議”, 立法と調査, No.33, 参議院事務局企画調整室編集・発行, 2012.11., 34頁.

154) 厚生労働省, “労働政策審議会建議-今後の高年齢者雇用対策について-”(2012.01.06.):

<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zl0e.html>

155) 柳澤武, “高年齢者雇用の法政策-歴史と展望”, 日本労働研究雑誌, 2016.09., 72頁.

156) 이하의 내용은 濱口桂一郎, “日本の労働法政策”, 労働政策研究・研修機構, 2018, 306頁.

성·사회적 상당성이 요구되는 것을 고려할 수 있다”는 기술이 있다. 이것은 이러한 규정이 없으면 계속고용의 대상에서 제외할 수 없다는 성격의 것이 아니라, 이를 법 문상 명시함으로써 경영측에 안심을 주려는 정책의도가 있을 것이다. 또한 이에 대하여 “기업 현장의 취급에 대하여 노사 양측이 알기 쉽게 제시하는 것이 적당하다”고 되어 있다.

그러나 이것으로도 여전히 경영측의 기준폐지에 대한 반발이 수그러들지 않았기 때문에, 건의는 “계속하여 해당 기준제도를 유지할 필요가 있다”, “새로운 기준제도를 인정해야 한다”는 경영측 의견을 부기한 후에, 후생연금의 보수비례부분의 지급개시 연령의 인상 스케줄에 따라서 단계적으로 기준을 폐지한다는 타협안으로 결착되었다. 이것이 최종 단계에 급히 포함된 것이다.

이에 이어 경제단체연합회(케이단렌)의 의견서에서 강하게 요구되고 있던 전직처의 확대가 제시되었다. 지금까지 적용을 인정하고 있던 모회사 및 자회사 간에 더불어, “사업주로서의 책임을 완수하고 있다고 할 수 있는 범위”로서 동일 모회사의 복수의 자회사 간, 또한 자회사에 해당되지 않는 관련회사 간에도 확대한다는 것이다. 한편, 일본노동조합총연합회(렌고)가 요구하고 있던 고령자고용확보조치를 도입하지 않는 경우의 사법상의 효력규정은 포함되지 않고, 지도에 따르지 않는 기업에 대한 기업명 공표로 타결되었다.

일본 후생노동성에서는 이 건의를 바탕으로 고령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률의 일부를 개정하는 법률안의 작성 작업을 진행하여 관계부처와의 협의를 거쳐, 2012년 3월 9일에 “고령자등의 고용의 안정 등에 관한 법률의 일부를 개정하는 법률안”을 각의결정, 같은 날에 제108회 통상국회에 제출하였다.

이 법안의 개요는 다음과 같다.¹⁵⁷⁾

① 계속고용제도의 대상이 되는 고령자에 대하여 사업주가 노사협정으로 정하는 기준으로 한정할 수 있는 구조를 폐지하기로 한다. 2004년의 고령자고용안정법 개정에서 65세까지의 고용확보를 위한 기업에 대해, “정년규정의 폐지”, “계속고용제도의 도입”, “정년 인상”의 조치를 의무화하였는데, 계속고용제도에 대해서는 고령자고용안정법 제9조 제2항에서 노사협정으로 대상이 되는 고령자 기준을 정하고, 해당 기준에 근거로 한 제도를 도입한 때에는 계속고용제도 도입의 조치를 강구한 것으로 간주한다고 하는 예외조치가 규정되어 있었다. 그렇기 때문에, 계속고용을 희망해도 기준에 해당되지 않는 경우, 고용이 계속되지 않고 무연금 및 무수입인 자가 발생할 가능성이 있어 노동정책심의회 건의에서 현행의 계속고용제도의 대상이 되는 고령자에 관한

157) 이하의 내용은 山口大輔, “少子高齢化に伴う高齢者の雇用に向けた国会論議”, 立法と調査, No.33, 参議院事務局企画調整室編集・発行, 2012.11., 35-36頁.

기준은 폐지하는 것이 적당하다는 의견에 따라, 법개정의 예외규정을 삭제하기로 하였다.

② 계속고용제도의 대상이 되는 고령자가 고용되는 기업의 범위를 자회사와 관련회사 등 일정한 범위의 그룹 기업까지 확대하는 구조를 마련한다. 계속고용제도의 대상자가 고용되는 기업의 범위에 대해서는 법문상 명문화되어 있지 않고, 행정해석으로 제시되어 운용되어 왔다. 행정해석에서는 정년까지 고용되어 있던 기업 이외의 기업이라고 해도, 양자일체로서 하나의 기업이고 정년까지 고용되어 있던 기업과 계속고용하는 기업과의 관계에 대해서 긴밀성, 명확성이 필요했다. 그러나 계속고용제도의 기준을 폐지한 경우, 취업을 희망하는 고령근로자가 증가할 것을 고려하여, 동일기업 안에서만 고용 확보에는 한계가 있기 때문에, 기업의 범위를 관련회사 등의 그룹 회사까지 확대하는 구조를 마련하는 것을 법문상 명문화 한 것이다.

③ 고령자고용확보의무에 관한 권고에 따르지 않는 기업명을 공표하는 규정을 마련한다. 현행법 제10조에서는 고령자고용확보조치 미실시 기업에 대해서는 필요한 지도 및 조언을 할 수 있고, 지도에 따르지 않는 경우에는 권고를 할 수 있다. 그러나 2011년 6월 기준, 고령자고용확보조치 미실시 기업의 비율은 4.3%였다. 고용확보조치는 대부분의 기업에서 실시되고 있으며 정착되어 있다고 보인다. 하지만 이 조사는 사업장 규모 31명 이상이 대상으로, 30명 이하의 기업은 조사대상이 아니어서 전체의 실태는 불투명하다. 이러한 고령자고용확보조치 미실시 기업이 존재하기 때문에, 건의에서 향후 모든 기업에서 확실하게 조치가 실시되도록, 지도를 철저히 하고 권고에 따르지 않는 기업에 대한 기업명의 공표를 하는 것이 적당하다는 의견에 따라, 법개정에서 고령자고용확보조치의무에 관한 권고에 따르지 않는 기업에 대하여 기업명을 공표하는 규정을 마련하기로 하였다.

④ 고령자고용확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침을 책정한다. 계속고용제도의 대상이 되는 고령자에 관한 기준폐지 후에 대하여 건의에서 계속고용제도의 원활한 운용에 이바지하기 위해 기업현장의 취급에 대해 노사양측이 알기 쉽게 제시하는 것이 적당하다는 의견에 따라, 사업주가 강구해야 하는 고령자고용확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침의 근거를 마련하기로 하였다.

⑤ 그 외에, 개정전 고령자고용안정법 제9조 제2항에 근거로 한 계속고용제도의 대상자를 한정하는 기준을 마련하고 있는 사업주는 노령후생연금 보수비례부분의 지급 개시연령이 2013년도부터 2025년에 걸쳐 단계적으로 인상되는 것을 감안하여 고용과 연금을 확실하게 접속시키는 건지에서 종래의 제9조 제2항에 근거로 한 대상자 기준을 이용할 수 있는 특례를 인정하는 12년간의 경과조치를 마련하기로 하였다.

이와 같이, 상기의 법안은 2012년 7월 24일, 중의원 후생노동위원회에 부탁되었지

만, 이 법률안에 대해서는 민주당·무소속 그룹, 자유민주당·무소속의 회 및 공명당의 3파 공동제안으로 수정안이 제출되었다. 수정의 요지는 후생노동대신은 심신의 고장으로 인해 업무 수행을 감당할 수 없는 자 등의 계속고용제도에서의 취급을 포함한 사업주가 강구해야 하는 고령자고용확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침을 정하기로 한 것이다.¹⁵⁸⁾ 본 법률안은 이 수정안과 함께 중의원 후생노동위원회에 2012년 7월 27일 및 8월 1일, 2회에 걸쳐 심의가 이루어진 후, 같은 날 찬성다수로 가결되어 8월 2일, 중의원 본회의에서 찬성다수로 가결되었다.¹⁵⁹⁾

중의원에서 수정한 후에, 참의원에 송부된 본 법률안은 2012년 8월 27일 참의원 후생노동위원회에 부탁되었다. 그리고 8월 28일 심의가 이루어져 같은 날 찬성다수로 가결되었다. 또한 8월 29일에 참의원 본회의에서 찬성다수로 가결되어 본 법률안이 성립되었다. 이에 따라 성립된 “고령자 등 고용의 안정 등에 관한 법률의 일부를 개정하는 법률”은 2012년 법률 제78호로서 9월 5일에 공포되어, 2013년 4월 1일부터 시행되게 되었다.¹⁶⁰⁾

(4) 고령자고용과 연금제도

- 2012년의 고령자고용안정법 개정의 원동력도 연금제도였음.
- 후생연금보험의 2단계 부분(보수비례부분)에 대해서도 2013년부터 2025년까지 (여성은 2018년부터 2030년까지) 단계적으로 65세으로 인상하게 되었으므로, 본격적인 시작을 앞두고 개정이 이루어진 것임.
- 이에 따라 노사협정에 의한 대상자 한정은 폐지되고(일정한 자회사, 관련회사로의 전적을 포함) 65세까지의 계속고용이 의무화되었음.

158) 이와 관련하여, 이후 제정된 “고령자고용확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침”(2012.11.9. 후생노동성 고시 제560호)에 따르면, “계속고용제도를 도입하는 경우에는 희망자 전원을 대상으로 하는 제도로 한다. 이 경우에 법 제9조 제2항에서 규정하는 특수관계사업주에 의해 고용을 확보하고자 하는 때에는, 사업주는 그 고용하는 고령자를 해당 특수관계사업주가 계속하여 고용하는 것을 약속하는 계약을 해당 특수관계사업주와의 사이에서 체결하는 것이 필요하다. 심신의 고장으로 인해 업무를 감당할 수 없다고 인정되는 것, 근무상황이 현저하게 불량하여 계속하여 근로자로서의 직책을 완수할 수 없는 것 등 취업규칙에서 정하는 해고사유 또는 퇴직사유(연령에 관계되는 것 제외)에 해당되는 경우에는 계속고용하지 않을 수 있다. 취업규칙에서 정하는 해고사유 또는 퇴직사유와 동일한 사유를, 계속고용하지 않을 수 있는 사유로서, 해고 및 퇴직 규정과는 별도로 취업규칙에서 정할 수도 있다. 또한 해당 동일한 사유에 대하여 계속고용제도의 원활한 실시를 위해, 노사가 협정으로 체결할 수 있다. 또한 해고사유 또는 퇴직사유와는 다른 운영기준을 마련하는 것은 고령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률의 일부를 개정하는 법률(2012년 법률 제79호)의 취지를 몰각할 우려가 있다는 점에 유의한다”고 되어 있다(厚生労働省, “高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指”, 厚生労働省告示 第560号, 2012.11.09.:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureiisha/topics/dl/tp0903-560.pdf)

159) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012., 15頁.

160) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012., 15頁.

- 이러한 사항은 2012년 개정 이후에는 “60세 정년”은 연령에 근거로 한 강제퇴직연령이 아니게 되었음. 그럼에도 불구하고 “60세 정년”으로 계속 부르고 있는 이유는 60세를 계기로 하는 근로조건의 정산(그 시점에서의 노동력 가치에 대한 인하)을 근로조건의 불이익 변경을 하지 않기 위해서, 일단 고용계약을 종료하는 형식이 필요하기 때문임.¹⁶¹⁾

3. 2021년 개정 고령자고용안정법

(1) 2021년 개정 고령자고용안정법의 논의 과정¹⁶²⁾

일본에서는 연령에 관계없이 일할 수 있는 기업의 보급 및 고령자 고용의 장의 확대를 위한 노력 등을 통하여, 고령자가 보다 폭넓은 취업기회를 확보하는 것이 요구된다는 문제의식에서, 65세부터 70세까지의 취업기회 확보에 대하여 다양한 선택지를 법제도상에 정비하고, 기업이 그러한 것 중 어떠한 선택지를 마련할지를 노사가 대화로 하는 구조 및 근로자에게 어떠한 선택지를 적용할지를 기업과 근로자가 상담하고 선택할 수 있는 구조를 검토하기로 한 “성장전략실행계획”이 2019년 6월 21일 각의 결정되었다.¹⁶³⁾

이어 같은 해 9월부터 노동정책심의회의의 직업안정분과회 및 고용대책기본문제부회에서 고령자고용대책의 구체적인 방향성에 대하여 검토를 하여, 2019년 12월 25일, “고령자의 고용·취업기회의 확보 및 중대채용에 관한 정보공표에 대하여”의 건의를 정리하였다. 여기에서 70세까지의 취업기회 확보를 도모하는 조치로서, 정년폐지, 정년연장, 계속고용제도 등의 고령자고용확보조치와 마찬가지로의 조치에 더불어, 사업주에 의한 특수관계사업주 이외의 기업으로의 재취직에 관한 제도 도입, 프리랜서 및 기업(起業)에 따른 취업에 관한 제도 도입, 사회공헌활동 종사에 관한 제도 도입 등 새로운 조치를 마련하여, 이러한 조치 중 어느 한 가지를 강구하는 것을 사업주에 대한 노력의무로 하는 것이 적당하다고 하였다. 후생노동성령에서는 이 건의를 근거로, 고령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률의 일부를 개정하는 법률안 작성 작업을 추진하여 관계부처와의 협의를 거쳐, 2020년 2월 4일에 “고용보험법 등의 일부를 개정하는 법률안”을 각의결정, 같은 날에 제201회 통상국회에 제출하였다.

161) 이와 관련하여 2012년 노동계약법 개정으로 유계약근로자의 불합리한 근로조건이 금지되게 되자, 60세 정년 후의 재고용자가 60세 전과 비교한 저임금을 불합리하다고 한 소송이 제기되게 되었다. 일본 최고재판소는 2018년 나가사와운수사건(長澤運輸事件) 판결에서 임금인하를 인용하였다.

162) 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第9改訂)”, 労働行政, 2020, 14-16頁.

163) 成長戦略実行計画: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2019.pdf>

법률안에서의 고령자고용안정법의 일부 개정의 개요는 다음과 같다.

① 65세부터 70세까지의 고령자고용취업확보조치(정년연장, 계속고용제도의 도입, 정년폐지, 노사간에 동의한 후에 고용이외의 조치(계속적으로 업무위탁계약을 하는 제도, 사회적 공헌활동에 계속적으로 종사할 수 있는 제도)의 도입의 어느 한 가지)를 강구하는 것을 기업의 노력의무로 한다.

② 재취직원조조치, 다수이직신고의 대상이 되는 고령자 등의 범위가 70세 미만에서 이직하는 자에 대하여 확대된다.

③ 고령자취업확보조치를 강구하는 노력의무에 대하여 사업주에게 계발지도를 하는 규정을 마련한다.

④ 고령자취업확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침을 정하는 것으로 한다.

본 법률안은 2020년 3월 11일, 중의원 후생노동위원회에 부탁되어 3월 18일에 찬성다수로 가결된 후, 3월 19일 참의원에 송부된 법률안은 2020년 3월 23일에 참의원 후생노동위원회에 부탁되었다. 그리고 3월 24일부터 심의가 이루어져 같은 해 3월 31일에 찬성다수로 가결되었다. 또한 같은 날에 참의원 본회의에 올라가 찬성다수로 가결되어 본 법률안이 성립되었다.

성립된 “고용보험 등의 일부를 개정하는 법률”은 2020년 법률 제14호로서 3월 31일에 공포되어 2021년 4월 1일부터 시행되고 있다.

(2) 2021년 개정 고령자고용안정법의 주요 내용

이번 법 개정에서는 “의욕있는 고령자가 보다 오랫동안 일할 수 있는 환경을 정비하는 것”을 목표로 하고, 70세까지의 고령자 취업확보조치를 강구하는 것을 기업의 노력의무로 하였다.

즉, 일본의 개정 고령자고용안정법의 취지는 저출산 고령화가 급속하게 진전되어 인구가 감소하는 가운데, 경제사회의 활력을 유지하기 위하여 일할 의욕이 있는 고령자가 그 능력을 충분히 발휘할 수 있도록, 고령자가 활약할 수 있는 노동환경의 정비를 하는 것이라고 볼 수 있다. 이에 개개 근로자의 다양한 특성과 니즈를 바탕으로 70세까지의 취업기회 확보에 대하여 법제도상 다양한 선택지를 정비하고, 사업주로서 고령자 취업확보조치를 제도화하는 노력의무를 마련한 것이다.

2020년 고령자고용안정법 개정은 노력의무이기는 하지만 연령 대상을 70세로 상향하였다. 또한 일하는 방식의 선택지에 프리랜서 및 자원봉사까지 포함되게 된 점도 주목할 만하다.

고령자고용안정법에는 정년을 정하는 경우에는 60세를 하회할 수 없다고 되어 있으며, 그리고 나서 65세까지의 고령자고용확보조치를 강구해야 한다고 되어 있었다(개정전). 이를 위해 65세 미만의 정년을 하고 있는 사업주에게는 ① 65세까지의 정년연령 연장, ② 65세까지의 계속고용제도의 도입, ③ 정년제 폐지 가운데 어느 한 가지 조치를 강구하는 것으로 되어 있었다.

이에 개정된 고령자고용안정법에서는 종래의 65세까지의 고용확보조치에 더불어 65세부터 70세까지의 취업확보조치를 강구하는 것이 사업주의 노력의무로 되었다. 이 노력의무의 대상이 되는 사업주는 ① 정년을 65세 이상 70세 미만으로 정하고 있는 사업주, ② 70세 이상까지 계속하여 고용하는 제도를 제외한 계속고용제도를 도입하고 있는 사업주이다.

구체적인 취업확보조치의 내용은 종래의 고용확보조치와 마찬가지로 다음과 같다. ① 70세까지의 정년연령 연장, ② 70세까지의 계속고용제도의 도입, ③ 정년제 폐지, ④ 70세까지 계속적으로 업무위탁계약을 체결하는 제도 도입, ⑤ 70세까지 사회공헌 사업에 계속적으로 종사할 수 있는 제도 도입 등의 조치가 신설되었다.

65세까지의 계속고용제도는 희망하는 고령자 전원이 대상으로 되어 있는데, 이번 개정으로 65세 이상의 계속고용제도에 대해서는 노사협정으로 기준을 정한 경우에는 대상자를 한정하는 것이 가능하다.¹⁶⁴⁾

그리고 ④와 ⑤의 조치를 “창업지원 등 조치”라고 하고, 또한 ②의 계속고용제도의 도입에 대해서는 자사 또는 특수관계사업주에 더불어, 특수관계사업주 이외의 타사에서 계속고용도 가능하게 되었다(종래의 65세까지의 고용확보조치에서는 자사 또는 특수관계사업주만이었음). 그리고, 특수관계사업주 또는 그 이외의 타사에서 계속고용제도를 도입하는 경우에는 자사와 특수관계사업주 등의 사이에 특수관계사업주 등이 고령자를 계속하여 고용하는 것을 약속하는 계약을 체결할 필요가 있다(계약은 서면으로 체결하는 것이 바람직함).

【도표】 고령자고용안정법과 연금제도의 주요 개정 내용

법 개정 연도	고령자고용안정법	공적연금제도
1985년		○ 여성에 관계되는 노령후생연금의 지급개시연령

164) 厚生労働省, “高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針”, 厚生労働省告示 第351号, 2020.10.30.

		의 인상 1987년도부터 1999년도 까지, 55세부터 60세까지 단계적으로 인상
1986년	○ 중고령자법 개정-고령자의 고용취업대책에 관한 종합적인 법률에 근본 개정 ① 법률명을 “고령자 등의 고용의 안정 등에 관한 법률”(고령자고용안정법)로 개정 ② 60세 정년의 노력의무화(1986년 10월 1일 시행) ③ 정년연장의 요청, 정년연장에 관한 계획 작성명령, 계획의 변경 및 적정실시 권고 등 ④ 재취직 원조의 노력의무화, 재취직 원조계획의 작성요청 등 ⑤ 고령자고용안정센터, 실버인재센터의 지정 등	
1990년	○ 65세까지의 계속고용의 추진 ① 고령자 등 직업안정대책 기본방침의 책정 ② 정년도달자가 희망하는 경우의 정년 후의 재고용의 노력의무화, 재고용의 전제가 되는 여러 조건의 정비에 관한 공공직업안정소장에 의한 권고	
1994년	○ 60세 정년의 의무화 ① 60세 정년의 의무화(정년을 정하는 경우, 60세를 하회할 수 없다)(1998년 4월 1일 시행) ② 계속고용제도의 도입 등에 관한 계획의 작성지시, 계획의 변경 및 적정실시 권고 ③ 고령자에 관계되는 근로자파견사업의 특례 ④ 고령자 직업경험활용센터 등의 지정 등	○ 노령후생연금(정액부분)의 지급개시연령 인상 2001년도부터 2013년도 까지, 60세에서 65세까지 단계적으로 인상
1996년	○ 실버인재센터 사업의 발전 및 확충	

	실버인재센터연합의 지정 등	
2000년	○ 재취직 원조 계획제도 확충 ① 정년 인상 등에 따른 고령자고용확보조치 도입의 노력의무화(2000년 10월 1일 시행) ② 재취직 원조 계획의 개별교부 및 대상자 확대(45세 이상) ③ 실버인재센터의 업무 확대	○ 노령후생연금(보수비례부분)의 지급개시연령 인상 ▪ 2013년도부터 2025년도까지, 60세에서 65세까지 단계적으로 인함
2004년	○ 고용확보조치 법적 의무화 ① 정년연장 등에 따른 고령자고용확보조치 도입의 법적 의무화(2006년 4월 1일 시행) (※ 의무화 연령을 2013년도까지 단계적으로 인상) ② 모집 및 채용시에 연령제한을 두는 경우의 이유제시를 의무화 ③ 구직활동지원서의 작성 및 교부의 의무화 등 ④ 실버인재센터의 근로자파견사업의 특례(허가를 신고로 한다) ⑤ 고령자직업경험활용센터의 지정 법인제도를 폐지	
2012년	○ 계속고용제도의 대상자를 한정할 수 있는 구조의 폐지 ① 계속고용제도의 대상자를 한정할 수 있는 구조의 폐지(2013년 4월 1일 시행) ② 계속고용제도의 대상자를 고용하는 기업의 범위 확대 ③ 의무위반 기업에 대한 공표규정 도입 ④ 고령자고용확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침 책정 ⑤ 후생연금(보수비례부분)의 수급개시연령에 달한 이후의 자를 대상으로, 기준을 계속하여 이용할 수 있는 12년간의 경과조치	

	를 마련하는 외에, 소요의 규정을 정비	
2016년	○ 지역에서의 다양한 취업기회 확보 ① 지역의 협의회 설치, 지방자치단체에 의한 지역고령자 취업기회확보 계획의 책정 ② 도도부현 지사가 시정촌마다 지정하는 업종 등에 대하여, 실버인재센터의 취업시간 요건을 완화(대체로 “주 20시간까지”)에서 “주 40시간까지”로 완화)	
2020년	○ 70세까지의 취업기회확보조치의 노력의 무화 ① 정년 인상 등에 따른 고령자취업기회확보조치 도입의 노력의무화(2021년 4월 1일 시행) ② 고령자취업확보조치의 실시에 관한 계획의 작성·변경·적정 실시 권고(2021년 4월 1일 시행) ③ 사업주가 재취직원조조치를 강구하는 노력의무 및 다수이직신고할 의무의 대상을 70세 미만에 퇴직하는 고령자로 확대 ④ 고령자취업확보조치의 실시 및 운용에 관한 지침 책정	

출처: 労働行政, “高年齢者雇用安定法の実務解説(第9改訂)”, 労働行政, 2020, 16-19頁.

4. 고령자고용확보조치의 현황

고령자고용안정법에서는 고령자가 연령에 관계없이 계속 일할 수 있는 생애현역사회 실현을 목적으로, 기업에 “정년제 폐지”, “정년연장”, “계속고용제도 도입”의 어느 한 가지 조치(“고령자고용확보조치”)를 강구하도록 의무화 하여, 동법 제52조 제1항에 근거로 하여 매년 6월 1일 현재 고령자의 고용상황을 보고하는 것을 요구하고 있다.

또한 개정 고령자고용안정법에 따라 2021년 4월 1일부터는 70세까지를 대상으로 상기의 고령자고용확보조치 및 “업무위탁계약의 도입”, “사회공헌사업에 종사할 수 있는 제도의 도입”의 어느 하나의 조치(“고령자취업확보조치”)를 강구하도록 노력하는

것의 의무화되었다.

2022년 12월 16일에 발표된 “2022년 고령자고용상황 등 보고”의 집계 결과에 따르면, 근로자 21명 이상의 기업 235,875개사로부터 보고를 받았는데, 이에 기초로 하여 보면 고령자 고용 등에 관한 조치에 대하여 2022년 6월 1일 시점에 기업에서의 실시 상황을 집계한 결과를 보면 다음과 같다.¹⁶⁵⁾

(1) 65세까지의 고령자고용확보조치 실시를 하고 있는 기업 상황

① 고령자고용확보조치의 실시상황

65세까지의 고령자고용확보조치를 실시하고 있는 기업은 235,602개사(99.9%: 전년대비 0.2포인트 증가)

기업규모별로는 대기업은 99.9%(전년대비 변동없음), 중소기업은 99.9%(전년대비 0.2포인트 증가)

고령자고용확보조치를 “계속고용제도 도입”으로 실시하고 있는 기업은 전체 기업의 70.6%(전년대비 1.3포인트 감소)

② 65세 정년기업의 상황

65세 정년기업은 52,418개사(22.2%: 전년대비 1.1포인트 증가)

대기업에서는 15.3%(전년대비 1.6포인트 증가)

중소기업에서는 22.8%(전년대비 1.1포인트 증가)

(2) 66세 이상까지 일할 수 있는 제도가 있는 기업 상황

① 70세까지의 고령자취업확보조치의 실시 상황

70세까지의 고령자취업확보조치를 실시한 기업은 65,782개사(27.9%: 전년대비 2.3포인트 증가)

대기업에서는 20.4%(전년대비 2.6포인트 증가)

중소기업에서는 28.5%(전년대비 2.3포인트 증가)

② 66세 이상까지 일할 수 있는 제도가 있는 기업 상황

66세 이상까지 일할 수 있는 제도가 있는 기업은 95,994개사(40.7%: 전년대비 2.4포

165) 이하의 내용은 厚生労働省, “高年齢者雇用状況等報告”, 2022.12.16.: <https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/000955633.pdf>

인트 증가)

대기업에서는 37.1%(전년대비 3.0포인트 증가)

중소기업에서는 41.0%(전년대비 2.3포인트 증가)

③ 70세 이상까지 일할 수 있는 제도가 있는 기업 상황

70세 이상까지 일할 수 있는 기업은 92,118개사(39.1%: 전년대비 2.5포인트 증가)

중소기업에서는 39.4%(전년대비 2.4포인트 증가)

대기업에서는 35.1%(전년대비 3.0포인트 증가)

④ 정년제 폐지 및 66세 이상 정년기업 상황

정년제 폐지 기업은 9,248개사(3.9%: 전년대비 0.1포인트 감소)

정년을 66~69세로 하는 기업은 2,624개사(1.1%: 전년대비 변동없음)

정년을 70세 이상으로 하는 기업은 4,995개사(2.1%: 전년대비 0.2포인트 증가)

중소기업의 경우:

정년제를 폐지하고 있는 기업은 4.2%(변동없음)

정년을 66~69세로 하는 기업은 1.2%(변동없음)

정년을 70세 이상으로 하는 기업은 2.2%(0.2포인트 증가)

대기업의 경우:

정년제를 폐지하고 있는 기업은 0.6%(변동없음)

정년을 66~69세로 하는 기업은 0.2%(변동없음)

정년을 70세 이상으로 하는 기업은 0.6%(0.1포인트 증가)

고령자고용확보상황보고서를 제출할 의무는 상시고용하는 근로자¹⁶⁶⁾ 31명 이상 규모의 기업이다. 고령자고용안정법 제10조에 따라, 보고서를 제출하지 않는 경우나 보고해도 고용상황에 문제가 있는 경우에는 고령자고용확보조치에 위반하였다고 하여 지도의 대상이 된다. 또한 개선되지 않은 경우에는 권고, 권고에 응하지 않은 경우에는 기업명이 공표되게 된다.

상기 현황 통계에서 알 수 있듯이, 2021년 4월 1일부터 시행된 개정 고령자고용안

166) 상시고용하는 근로자: 이하의 모든 것을 충족시키는 근로자를 말함.

① 1년 이상 계속하여 고용되어 있는 자(1년 이상 고용이 전망되는 자를 포함), ② 주 소정근로시간이 20시간 이상인 자

소정근로시간: 고용계약에서 기업과 근로자 간에 결정되어 있는 근로시간을 말함.

정법에 따라 고용자고용확보조치가 재검토되어 종래의 65세까지의 고용확보조치에 더
불어, 65세~70세까지의 취업기회를 확보하는 취업확보조치가 노력의무화 되었다.

65세까지의 고용확보조치가 의무화되어 있는 것을 고려할 때에, 대기업 및 중소기
업의 기업규모를 불문하고 이미 각각 99.9%, 99.9%로 고령자고용확보조치를 실시하
고 있다. 이는 일본에서는 고령자고용안정법상의 법정 정년연령은 60세임에도 불구하
고, 정년인상, 정년제 폐지, 계속고용제도의 도입 등의 고령자고용확보조치(이 세 가지
조치 중, 계속고용제도의 도입이 70.6%)를 강구하여 거의 65세까지의 고용이 확보되
고 있다고 볼 수 있다.

또한 개정 고령자고용안정법이 2021년 4월 1일부터 시행중인 것을 고려하여, 상기
조사 결과는 2022년 6월 1일 시점의 보고임에도 불구하고, 70세까지의 고령자취업확
보조치가 실시되고 있는 기업은 전체 27.9%(전년대비 2.3포인트 증가)로, 중소기업에
서는 28.5%(2.3포인트 증가), 대기업에서는 20.4%(2.6포인트 증가)라는 결과를 보았을
때, 향후 결과의 추이를 주목할 필요가 있을 것으로 보인다.

Ⅱ. 동일노동 동일임금 원칙과 계속고용

1. 동일노동 동일임금 관련 법

(1) 개요

일본에서 2018년 6월에 성립된 일하는 방식 개혁법에서 “동일노동 동일임금”으로
칭해진 법개정(정확하게는 파트타임법, 노동계약법, 노동자파견법의 개정)이 이루어졌
다. 종래의 파트타임법의 적용대상이 유기고용근로자 일반으로 확장되고, 이에 따라
법의 명칭도 “단시간근로자 및 유기고용근로자의 고용관리의 개선 등에 관한 법률”
(이른바 “파트타임·유기법”)로 변경되었다.

(2) 특징¹⁶⁷⁾

파트타임·유기법의 개정은 “정규직과 비정규직 근로자 간의 불합리한 대우의 차이”
를 금지하는 것(또한 일정 요건 하에서는 정규직과 비정규직 근로자 간의 대우의 차
이 자체를 금지하는 것)이다. 이 대우의 차이에 관한 법의 규제 대상이 되는 것은 정

167) 石峯信憲, “同一労働同一賃金の基本と実務(第2版)”, 中央経済社, 2021, 174-176頁.

규직과 비정규직 근로자가 “동일한 노동”을 하고 있는 경우에 한정되는 것은 아니다. 또한 반대로 말하면 정규직과 비정규직 근로자가 “동일한 노동”(같은 업무)을 하고 있다고 해서 반드시 “동일한 임금” 지급을 요구할 수 있는 것도 아니다. 또한 규제대상이 되는 것은 “임금”에 한정되지 않고, 모든 대우가 대상이 된다.

이번 개정법의 내용은 개정 전부터 존재했던 노동계약법 제20조 및 파트타임법 제8조의 “불합리한 대우차이의 금지” = 균형대우의 확보(일정한 요건 하에서는 정규직과 비정규직 근로자 간의 대우의 차이 자체의 금지 = 균등대우의 확보)의 강화와, 적용대상범위의 확장이다.

법개정의 목적은 “균형대우규정의 강화”로, ① 파트타임법의 적용대상을 유기고용근로자 일반으로 확장, ② 균형대우규정의 실효성을 확보하기 위한 규정 정비, ③ 균형대우규정의 불합리성의 판단기준 명확화이다.

	유기고용근로자	파트타임근로자
균형대우규정 (불합리한 대우의 금지)	[노동계약법 제20조가 통합] 파트타임·유기법 제8조	[법의 명칭 변경] 파트타임·유기법 제8조
균등대우규정 (차별적 취급의 금지)	[신설] 파트타임·유기법 제9조	[법의 명칭 변경] 파트타임·유기법 제9조

- | |
|---|
| ① 파트타임근로자 ⇔ 동일한 사업주에 고용되는 “통상의 근로자”
② 유기고용근로자 ⇔ 동일한 사업주에 고용되는 “통상의 근로자”
③ 파견근로자 ⇔ 파견사용기업에 직접 고용되는 “통상의 근로자” |
|---|

- | |
|---|
| <p>○ ① 파트타임법의 적용대상을 유기고용근로자 일반으로 확장</p> <ul style="list-style-type: none"> - 파트타임법 적용대상이 유기고용근로자 일반으로 확장되어, 이에 따라 법명도 “단시간근로자 및 유기고용근로자의 고용관리의 개선 등에 관한 법률”으로 변경되었다. - 노동계약법 제20조는 파트타임법 제8조로 통합되고, 파트타임법 제9조의 균등대우규정이 새롭게 유기고용근로자 일반에게 적용되는 등, 파트타임법이 규정하는 여러 규정이 유기고용근로자에게 적용되게 되었다. - 또한 파트타임법의 보호규정을 유기고용근로자에게도 미치는 것 외에, 노동계약법 제20조를 행정법규의 파트타임법으로 통합함으로써 동규정 위반에 대한 적극적인 행정조치 등을 가능하게 하였다. |
|---|

- 그리고 노동계약법 제20조의 통합에 따라 파트타임법상의 균형·균등대우의 비교 대상자였던 “통상의 근로자”의 대상범위가, 사업소 단위에서 사업주단위로 변경되었다.

○ ② 균형대우규정(제8조)의 실효성을 확보하기 위한 규정 정비

- 법 제14조의 설명의무의 대상에 추가, 설명사유의 확장
- 행정상의 이행확보조치의 적용대상에 추가
- 파트타임·유기법상의 행정 ADR(노동국장의 분쟁해결원조, 조정)의 적용대상에 추가

○ ③ 균형대우규정(제8조)의 불합리성의 판단기준 명확화

- ① 업무의 내용과, 해당 업무에 따른 책임의 정도(“직무의 내용”), ② 직무의 내용과 배치 변경의 범위, ③ 기타 사정의 고려요소의 감안방법(개개의 대우의 성질과 목적에 비추어 보아 적절한 요소를 고려)을 법령상 명확히 하였다.
- 또한 불합리성 판단기준을 제시하는 가이드라인(지침) “동일노동 동일임금 가이드라인 지침”(제15조)이 책정되었다.

파트타임 및 유기근로자에 관한 상기의 개정은 대기업을 2020년 4월 1일, 중소기업은 2021년 4월 1일부터 시행중이다.

2. 파트타임·유기법과 동일노동 동일임금 가이드라인의 관계

파트타임·유기법 제8조에 대해서 위반이 명확한 것은 조연, 지도, 권고의 대상이 되는데, 이러한 행정조치의 실시를 위해서 규정한 지침(제15조)이 불합리한 대우차이의 기준을 제시하는 것이 동일노동 동일임금 가이드라인이다.

2016년 12월, 일하는 방식 개혁 실현회의에서 “동일노동 동일임금 가이드라인 안”(2016년 12월 20일 결정)을 발표하였는데, 이를 이후 법개정을 통해 파트타임·유기법 제8조 해석을 위한 “동일노동 동일임금 가이드라인(단시간·유기고용근로자 및 파견근로자에 대한 불합리한 대우의 금지 등에 관한 지침”¹⁶⁸⁾(법 제15조)으로 확정

168) 厚生労働省, “短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針”, 厚生労働省告示 第430号, 2018.12.28. : <https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf>

것이다.

가이드라인의 개요는 다음과 같다.¹⁶⁹⁾

- 이 가이드라인은 정규직(무기고용풀타임근로자)과 비정규직근로자(파트타임 근로자·유기고용근로자·파견근로자) 간에 대우차이가 존재하는 경우에, 어떠한 대우차이가 불합리한 것인지, 어떠한 대우차이는 불합리한 것이 아닌지, 원칙이 되는 견해와 구체적인 사례를 제시한 것.
- 기본급, 승급, 보너스(상여), 각종 수당 등의 임금에 그치지 않고, 교육훈련 및 복리후생에 대해서도 기재
- 이 가이드라인에 기재가 없는 퇴직수당, 주택수당, 가족수당 등의 대우나, 구체적인 사례에 해당되지 않는 경우에 대해서도 불합리한 대우차이의 해소 등이 요구된다. 이를 위해서 각사의 노사가 개별 구체적인 사정에 따라 대우의 체계에 대해서 논의해 나가는 것이 바람직하다.

불합리한 대우차이의 해소에 있어서 다음의 사항에 유의

- 정규직의 대우를 불이익하게 변경하는 경우는 원칙적으로 노사의 합의가 필요하고, 취업규칙의 변경으로 합의없이 불이익하게 변경하는 경우라고 해도, 그 변경은 합리적인 것일 필요가 있다. 다만, 정규직과 비정규직근로자 간의 불합리한 대우차이를 해소하는데 있어서 기본적으로 노사의 합의없이 정규직의 대우를 낮추는 것은 바람직한 대응이라고는 할 수 없다.
- 고용관리구분이 복수있는 경우(예: 종합직, 지역한정정사원 등)라고 해도 모든 고용관리구분에 속하는 정규직과의 사이에 불합리한 대우차이의 해소가 요구된다.
- 정규직과 비정규직 근로자 간에 직무의 내용 등을 분리한 경우라고 해도, 정규직과의 사이의 불합리한 대우차이의 해소가 요구된다.

(1) 기본급

- 기본급은 근로자의 능력 또는 경험에 따라 지불하는 것, 업적 또는 성과에 따라 지불하는 것, 근속연수에 따라 지불하는 것 등, 그 취지·성격이 다양한 현실을 인정한 후, 각각의 취지·성격에 비추어 실태에 차이가 없으면 동일한, 차이가 있으면 차이에 따라 지급을 해야 한다.

169) <https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf>

- 승급은 근로자의 근속에 따른 능력의 향상에 따라 행하는 것에 대해서는 동일한 능력 향상에는 동일한, 차이가 있으면 차이에 따른 승급을 해야 한다.

(2) 상여

- 보너스(상여)는 회사의 업적 등에 대한 근로자의 공헌에 따라 지급되는 것에 대해서는 동일한 공헌에는 동일한, 차이가 있으면 차이에 따른 지급을 해야 한다.

(3) 각종 수당

- 역직수당은 역직의 내용에 대해서 지급하는 것에 대해서는 동일한 내용의 역직에는 동일한, 차이가 있으면 차이에 따른 지급을 해야 한다.
- 그 외, 업무의 위험도나 작업환경에 따라 지급되는 특수작업수당, 교대제근무 등에 따라 지급되는 특수근무수당, 업무의 내용이 동일한 경우의 정개근수당, 정규직의 소정근로시간을 초과하여 동일한 시간외 근로를 한 경우에 지급되는 시간외근로수당의 할증률, 심야·휴일노동을 한 경우에 지급되는 심야·휴일근로수당의 할증률, 통근수당·출장여비, 근로시간 도중에 식사를 위한 휴게시간이 있는 때의 식사수당, 동일한 지급요건을 충족시키는 경우의 단신부임수당, 특정 지역에서 일하는 근로자에 대한 보상으로 지급하는 지역수당 등에 대해서는 동일한 지급을 해야 한다.

(4) 복리후생·교육훈련

- 식당, 휴게실, 탈의실 등 복리후생시설의 이용, 전근 유무 등의 요건이 동일한 경우의 전근자용 사택, 경조휴가, 건강진단에 따른 근무면제·유급보장에 대해서는 동일한 이용·부여를 해야 한다.
- 병가(질병휴직)에 대해서는 무기고용의 단시간근로자에게는 정규직과 동일한, 유기고용근로자에게도 근로계약이 종료할 때까지의 기간을 바탕으로 동일한 부여를 해야 한다.
- 법정외 유급휴가, 기타 휴가의 경우, 근속기간에 따라 인정되고 있는 것에 대해서는 동일한 근속기간이라면 동일한 부여를 해야 한다. 특히 유기근로계약을 갱신하고 있는 경우에는 당초의 계약기간에서 통산하여 근속기간을 평가하는 것을 요한다.
- 교육훈련의 경우, 현재의 직무에 필요한 기능·지식을 습득하기 위해서 실시하는 것에 대해서는 동일한 직무내용이라면 동일한, 차이가 있으면 차이에 따른 실시를 해야 한다.

<정규직과 파트타임근로자·유기고용근로자 간에 임금의 결정기준·률의 차이가 있는 경우>

- 정규직과 파트타임근로자·유기고용근로자 간에 임금에 차이가 있는 경우에, 그 요인으로서 임금의 결정기준·률의 차이가 있는 때에는 “정규직과 파트타임근로자·유기고용근로자는 **장래의 역할기대가 다르기 때문에, 임금의 결정기준·률이 다르다**”는 주관적·추상적인 설명이 아니라, 임금의 결정기준·률의 차이는 직무내용, 직무내용·배치의 변경범위, 기타 사정의 객관적·구체적인 실태에 비추어 불합리한 것이어야 한다.

<정년후에 계속고용된 유기고용근로자의 취급>

- 정년후에 계속고용된 유기고용근로자에 대해서도 파트타임·유기고용노동법이 적용된다. 유기고용근로자가 정년후에 계속고용된 자라는 것은 대우차이가 불합리한지의 여부의 판단에 있어서 기타 사정으로 고려될 수 있다. 다양한 사정이 종합적으로 고려되어 대우차이가 불합리한지의 여부가 판단된다. 따라서 정년후에 계속고용된 자라는 것만으로 바로 대우차이가 불합리하지 않다고 인정되는 것은 아니다.

3. 동일노동 동일임금 관련 최고재판소 판례의 동향: 2018년의 2판결¹⁷⁰⁾

(1) 2018년 2판결의 특징

2018년 6월 1일에 최고재판소에서 내려진 하마쿄렉스 사건(ハマキョウレックス(差戻審)事件),¹⁷¹⁾ 나가사와운수사건(長澤運輸事件)¹⁷²⁾의 두 판결이 있다.

노동계약법 제20조의 해석에 대하여 최고재판소의 입장을 제시하였다. 종래의 하급심과 기본적인 같은 입장을 취하는 것이 확인되었다

(2) 2판결에서 제시된 노동계약법 제20조의 판단구조

170) 이하의 내용은 原昌登, “判例から考える公正な待遇の確保に関する課題”, JILPT 労働政策フォーラム, 2021.11.26., 4-5頁.

171) ハマキョウレックス(差戻審)事件 平成30年6月1日 最高裁判所第二小法廷判決

172) 長澤運輸事件 平成30年6月1日 最高裁判所第二小法廷判決

- ① 동조의 취지는 유기근로자의 공정한 처우를 도모하는 것에 있다.
- ② 동조에는 계약을 보충하는 효력은 없고, 상이(차이)가 불합리하다고 인정되었다고 해도 유기근로자에게 무기근로자와 같은 권리를 부여하는 것은 아니다(불합리한 차이가 불법행위라는 것을 기초화함으로써 사용자에게 불합리한 차이를 수정을 촉구하는 것이 됨)
- ③ 동조의 "기간의 정함이 있는 것에 의해"란, 엄밀한 인과관계는 요구하지 않고, 차이가 기간의 정함의 유무에 어떻게 "관련하여" 발생하고 있다고 할 수 있으면 동조의 문제가 된다(동조의 문제가 아니라고 하는 것이 아니라, 넓게 동조의 구조를 이용하고 후에 실질적인 불합리성의 유무를 판단함)
- ④ 불합리하다는 것을 기초화하는 사실은 근로자가, 불합리하다는 것을 부정하는 사실은 사용자가, 각각 주장입증 책임을 가진다.
- ⑤ 유기근로자가 정년후의 계속고용이라는 것은 제20조의 "기타 사정"으로 고려된다.

→ ①~④ 하마쿄렉스 사건, ⑤ 나가사와운수 사건에서 제시되었음.

(3) 각 근로조건에 대한 구체적인 판단

가. 주택수당(하마쿄렉스 사건)

이 사건에서는 무기의 정규직은 전국 전근이 있고, 유기의 비정규직은 전근 없음
인사이동에 차이가 있는 경우 → 정규직에게만 주택수당을 지급하는 것은 불합리하지 않음

나. 각종 수당(하마쿄렉스 사건)

- ① 급식수당, 통근수당의 차이: 불합리
- ② 무사고수당, 작업수당, 개간수당의 창: 불합리

(4) 정년 후 계속고용의 경우(나가사와운수 사건)

업무와 책임, 인사이동에 차이가 없다고 해도, "유기근로자가 정년후의 계속고용이라는 것은 제20조의 "기타 사정"으로 고려된다"와 같이, 정년 후 계속고용이라는 것을 고려하면서, 차이의 불합리성을 검토하였다. 나가사와운수 사건에서는 대부분의 차

이를 불합리 하지 않다고 결론지었다.

나가사와운수 사건 최고재판소 판결의 특징

(1) 일본의 고용관행을 긍정한 최고재판소 판결(2018년 6월 1일 판결)

나가사와운수 사건은 정년후 재고용되어 촉탁사원이 된 트럭운전수 남성 3명이 다른 정규직 직원과 업무 등이 같음에도 불구하고, 정규직과 정년후 재고용자가 임금에 차이가 있는 것은 노동계약법에 위반한다고 하여 회사를 상대로 소송한 사건이다.

이 판결이 나온 당시에는 마침 동일노동 동일임금의 법제화를 포함한 일하는 방식 개혁 관련법 성립이 거의 완성단계에 있던 시기로 최고재판소 판결에 주목되었다.

최고재판소는 정규직과 정년후 재고용자 간의 임금 차이에 대하여 그것이 불합리하다고 인정되는지의 여부를 판단하는데 있어서, 지급에 차이가 있었던 각각의 임금 항목마다 판단을 하였다.

◆ 나가사와운수 사건에서 판단된 지급에 차이가 있는 임금항목

1. 직능급
2. 직무급
3. 정근수당
4. 주택수당
5. 가족수당
6. 역직수당
7. 초과수당(시간외 근로)
8. 상여

그리고 각 임금항목에서 정규직과 정년후 재고용자의 대우차이에 관해서는 그것이 불합리한지의 여부 판단을 하는 근거로서 이 사건이 다투어진 당시의 노동계약법 제20조에서 정해지고 있었던 다음의 3가지 요소를 이용하였다.

1. 직무내용(업무내용·책임의 정도)
2. 직무내용·배치의 변경 범위(이른바 “인재활용 구조”)
3. 기타 사정

최고재판소 판결 중에 정규직과 정년후 재고용자 간에 “직무내용과 해당 직무내용 및 배치 변경의 범위에 차이는 없다”고 하였다. 즉, 상기 1.과 2.에 대하여 차이는 없다고 판단한 것이다.

그럼에도 불구하고, 본건에서는 지급에 차이가 있던 수당 등 가운데 “정근수당”, “초과수당(시간외수당)”을 제외한 모든 항목에서 불합리하다고는 인정되지 않는다는 판단을 제시하였다. 이것은 최고재판소가 정규직과 정년후 재고용자의 임금 차이에 대하여 “직무의 내용”, “인재활용의 구조”뿐만이 아니라 “기타 사정”을 고려했기 때문이다.

판결 중에 최고재판소는 정년제 자체를 “임금 코스트를 일정 한도로 억제하기 위한 제도”라고 하여, 일정한 요건을 충족시키면 후생노동연금의 지급도 받을 수 있기 때문에, “기타 사정”으로 고려되는 사정이 될 수 있다고 하고 있다.

그리고 개별 임금항목에 대해서는 정년후 재고용된 근로자에게 “직능급”, “직무급”의 두 가지가 지급되고 있지 않던 것에 대해서는 “노령후생연금”을 받을 수 있는 점, 또한 “노령후생연금” 지급이 시작되기까지 2만엔의 조정급이 지급되고 있던 것을 이유로 불합리하지 않다고 하였다.

또한 “주택수당”, “가족수당”에 대해서는 가족의 부양과 생활비의 보조를 이유로 한 수당이라는 하지만, 정년후 재고용된 근로자에 관해서는 현역세대만큼 필요성이 없는 점과, 역시 “노령후생연금”의 지급을 받을 수 있는 것을 이유로, 지급이 없는 것은 불합리하지 않다고 하였다.

“역직수당”에 대해서는 역직자가 아닌 이상, 지급하지 않는 것은 불합리하다고 인정되는 것은 아니라고 하였다(즉 본건에서의 근로자 측은 “역직수당”은 연공급이기 때문에 지급하라는 요구였음).

마지막으로 “상여”에 대해서는 이미 정년시에 “퇴직금”을 받고 있는 점, “노령후생연금”의 지급을 받을 수 있는 점, 다른 수당의 불지급을 포함해도 임금의 총액은 정년퇴직전의 79% 정도인 점을 이유로, 불합리하다고 인정되는 것은 아니라고 하였다.

기타 본건의 판단 전체에 영향을 미쳤던 것으로서, 정년후 재고용자의 대우를 결정하는데 있어서 반복하여 단체교섭, 즉 노사간의 협의가 이루어지고 있던 점도 중요한 판단 요소였다(조정급 2만엔은 단체교섭으로 결정된 것).

한편, 불합리하다고 인정된다고 한 “정근수당”에 대해서는 정년전과 정년후에 직무내용이 동일한 이상, 양자 간에 “필요성에 차이는 없다”고 판단하였다(초과수당에 대해서는 그 계산기초에 정근수당을 포함하고 있지 않았기 때문에 원심으로 환송).

지급항목	최고재판소 판단	주요 이유
직능급	불합리성을 부정	노령후생연금의 지급을 받는 것이 예정되어 있다
직무급	불합리성을 부정	노령수행연금의 지급이 시작되기까지 2만엔의 조정급이 지급된다
정근수당	불합리성을 긍정	출근을 장려하는 취지로 지급되는 정근수당은 정년전과 정년후의 직무내용이 동일한 이상, 양자 간에 정근수당의 필요성에 차이가 없다
주택수당	불합리성을 부정	정규직에 대해서 주택비용 및 가족을 부양하기 위한 생활비를 보조하는 것에는 상응의 이유가 있는 한편, 정년후 재고용자에게는 노령후생연금과 조정급이 지급되는 등의 사정을 종합 고려
가족수당	불합리성을 부정	
역직수당	불합리성을 부정	역직수당은 연공급이라는 주장인데, 역직자에게 지급되는 것이기 때문에 역직자 이외의 자에게 지급되지 않는 것은 불합리하다고는 할 수 없다
초과수당 (시간외근로)	원심 환송	정규직의 초과수당(시간외수당)의 계산기초에는 정근수당이 포함되는 한편, 촉탁사원의 시간외수당의 계산기초에는 정근수당이 포함되어 있지 않다
상여	불합리성을 부정	- 노령후생연금의 지급을 받는 것이 예정되어 있다 - 노령후생연금의 지급이 시작되기까지 2만엔의 조정급이 지급된다 - 연수입 베이스 임금이 정년퇴직 전의 79% 정도이다 - 정년퇴직에 있어 퇴직금의 지급을 받고 있

(2) 향후 나가사와운수 사건의 최고재판소 판결을 사용할 수 없게 될 가능성

본건은 판결 전체를 보면, 노령후생연금을 받을 수 있다는 것을 이유로 정년후 재고용시에 임금을 낮춘다는 지금까지의 일본의 고용관행을 대체로 긍정한 것이라고 할 수 있다.

하지만 본 판결은 일하는 방식 개혁에 따른 동일노동 동일임금이 법제화되기 전의 것으로, 본건에서 쟁점이 된 노동계약법 제20조는 일하는 방식 개혁 관련법의 개정으로 대기업에서는 2020년 4월, 중소기업에서는 2021년 4월부터 삭제된다. 그렇다고는 하나, 삭제된 노동계약법 제20조의 내용은 마찬가지로 일하는 방식 개혁 관련법으로 개정된 파트타임·유기법 제8조로 통합되었다. 그렇기 때문에, 법개정 후라고 해도 본 판결에는 유효한 부분은 충분히 있다고 볼 수 있다.

본건은 정년후 재고용자에 대한 임금 인하가 불합리하지 않다고 한 이유로 “후생노동연금의 지급을 받을 수 있는 점”을 들고 있다. 노령후생연금의 지급을 받을 수 있기 때문에 임금을 낮추어도 것도 어느 정도 허용된다는 것은 노령후생연금의 지급을 받을 수 없게 되면 당연히 임금을 낮추는 것은 불합리하다고 될 가능성이 높아질 것이다.

그리고 일본에서 남성의 경우 2025년도 이후, 여성은 2030년도 이후, 노령후생연금의 지급개시연령은 원칙적으로는 65세가 된다. 즉 그 이후에 본 판결은 근거로 정년후 재고용자의 임금은 낮추는 것은 어려워지게 될 수도 있다.

또한 이것은 본건과 같이 정년전과 정년후에 직무내용 및 인재활용의 구조에 차이가 없는 경우에 한정되는데, 개정 후 파트타임·유기법 시행후에는 본건과 같은 정년후 재고용자는 개정후의 제8조가 아니라 제9조가 적용될 가능성이 있고, 그렇게 되면 향후에는 본건과 마찬가지로의 조건이라고 해도 사법이 다른 판단을 내릴 가능성이 있다.

4. 동일노동 동일임금 원칙과 정년후 재고용자(계속고용)에 대한 논의

(1) 일본에서의 동일노동 동일임금의 의의 및 일본적 특징

2018년 일하는 방식 개혁법 개정을 통해 파트타임·유기법 등도 개정이 되었는데,

이는 법률상 정규직근로자와 비정규직근로자 간에 “노동”이 “동일”하면 “동일한” “임금”을 지불하는 이른바 “직무급” 제도를 취할 것을 의무화한 것은 아니다. 법률상 의무화한 것은 정규직근로자(“통상의 근로자”)와 파트타임근로자·유기계약근로자·파견근로자 간의 “불합리한 대우 차이의 금지”이다(파트타임·유기법 제8조, 노동자파견법 제30조의 3 제1항). “불합리한 대우 차이의 금지”는 법적 룰로서는 “동일노동 동일임금”보다도 사정이 넓은 룰이라고 할 수 있다.¹⁷³⁾

일본의 “동일노동 동일임금”은 근속연수나 직업경험·능력 등의 차이를 정당화하는 사정이 있는 경우에는 임금의 차이를 허용할 수 있는 것(그러한 의미에서 예외의 법리)으로 규정하고 있다. 또한 “동일노동 동일임금”으로는 임금 이외의 대우가 대상외로 노동(직무내용)과 관련되지 않는 급부에 대해서도 노동과 동일하지 않음으로 인하여 격차가 적법이 되어 버리기 때문에 정규직 및 비정규직근로자 간의 대우격차가 크게 남을 우려가 있다. 그래서 임금 이외의 대우도 직무내용과 관련하지 않는 대우도 사정에 넣은 법리로서 “불합리한 대우의 차이의 금지”가 채택되고 있다.¹⁷⁴⁾

일본에서는 기본급에 대해서는 “동일노동 동일임금”(직무급)을 반드시 원칙으로 하고 있지 않으며, 직무급, 직능급, 성과급, 근속급 등 어떠한 기본급 제도를 취할지는 기업 및 노사의 선택에 맡겨져 있다. 이 점은 사회적인 제도로써 산업별 단체협약 등으로 직무내용을 등급을 매긴 직무급제도가 형성된 유럽과는 대조적인 점이다. 유럽에서도 직무급의 등급에서 직업능력·능력 등의 차이가 고려되거나 기본급(직무급)에 추가되는 가산부분(수당) 등에서 업적·능력, 근속기간, 커리어 코스 등의 차이가 고려되고 있어, 이러한 점에서는 임금의 차이의 정당화 사유(객관적 이유)가 될 수 있는 것으로 해석된다. 따라서 이러한 점은 유럽과 일본 간의 법적 판단 그 자체의 차이가 아니라, 지금까지 임금제도(사회제도)의 차이에 근거로 한 판단의 차이라고 볼 수 있을 것이다.¹⁷⁵⁾

또한 일본에서는 “균등”대우뿐만 아니라, “균형”대우의 확보가 요구되고 있다. “균등”대우란 전제가 같은 경우에 같은 대우를 요구하는 것, “균형”대우란 전제가 다른 경우에 전제의 차이에 따른 균형(balance)이 취해진 대우를 요구하는 것이다. 유럽에서는 기본적으로 “균등”대우만이 요구되고 있는데, 일본의 정규직 및 비정규직근로자 간의 대우격차의 시정에서는 “균등”대우뿐만 아니라 “균형”대우의 확보도 요구되고 있다는 점이 특색이다. 이러한 “균형”대우의 요청은 정규 및 비정규직근로자 간에 커

173) 水町勇一郎, “日本型『同一労働同一賃金』改革とは何か? -その特徴と課題”, RIETI Discussion Paper Series 19-J-011, 2019.03., 2頁.

174) 水町勇一郎, “日本型『同一労働同一賃金』改革とは何か? -その特徴と課題”, RIETI Discussion Paper Series 19-J-011, 2019.03., 5-6頁.

175) 水町勇一郎, “日本型『同一労働同一賃金』改革とは何か? -その特徴と課題”, RIETI Discussion Paper Series 19-J-011, 2019.03., 12頁.

리어 전개(고용관리구분)의 차이 등을 이유로 하여 큰 격차를 두고 있는 경우가 많은 일본 특유의 법적 요청으로, 지금까지 일본에서의 논의의 축적을 바탕으로 종래의 “동일노동 동일임금 가이드라인안”에서 명확한 형태로 제시되게 된 것으로 볼 수 있다.¹⁷⁶⁾

(2) 재검토해야 하는 제수당¹⁷⁷⁾

일본의 동일노동 동일임금 원칙에 대응하기 위해서 우선 검토해야 하는 것은 제수당이다. 제수당에 대해서는 균등대우가 기본이고, 고용형태 및 직무내용이 아니라 지급목적에 해당되는지의 여부로, 지급 또는 불지급을 결정할 필요가 있는 것이 대부분이다. 그렇다면 제수당에 대해서는 지급목적에 따라 지급여부를 고려해야 할 필요가 있는 것이다.

한편, 기본급이나 승급, 상여에 대하여 요구되고 있는 것은 기본적으로는 균형대우이다. 정규와 비정규의 경우, 직무내용이나 인재활용의 구조 등, 기본급 등을 결정하는데 있어서 전제가 될 수 있는 부분에 차이가 있는 것이 대부분이다. 그리고 현재 상황으로는 그러한 차이와 임금 등의 대우차이의 관계에 명확한 시세가 있는 것은 아니다. 그러한 점에서, 수당과 비교하여 기본급과 승급, 상여에 관한 대우차이를 고려할 여지가 있다고 할 수 있다. 그 만큼 회사로서의 판단도 어려운 한편, 소송을 하는 측의 입장에서도 계산을 하기 어려운 부분이 있다.

그렇기 때문에 동일노동 동일임금에 대해서는 재검토가 필요한 것은 제수당이 된다. 기본급 이외의 제수당이 많으면 많을수록 노사간의 다툼의 불씨가 될 수 있는 경우가 많다. 실제로 대기업에서는 제수당의 검토를 하는 움직임도 가속화되고 있다. 특히 정규직과 비정규직의 격차에 대하여 최고재판소까지 다툼 일본우편은 최고재판소 판결과 일하는 방식 개혁 관련법이 성립하기 전 2018년 4월에 정규직의 일부 수당의 폐지를 하기도 하였다.

(3) 동일노동 동일임금에서의 정년후 재고용자와 다른 비정규직과의 차이¹⁷⁸⁾

정년후 재고용자의 동일노동 동일임금에서 앞에서 언급한 나가사와운수 사건의 판

176) 水町勇一郎, “日本型『同一労働同一賃金』改革とは何か? -その特徴と課題”, RIETI Discussion Paper Series 19-J-011, 2019.03., 12-13頁.

177) 川嶋英明, “定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務”, 日本法令, 2021, 106-107頁.

178) 川嶋英明, “定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務”, 日本法令, 2021, 107-108頁.

결과 기타 최고재판소 사건의 판결들을 비교하면 명확한데, 직무내용이나 인재활용의 구조가 같던지, 그 이상으로 “기타 사정”이 중요시 된다. 정년후 재고용자라는 것 자체가 “기타 사정”으로 대우차이의 근거가 될 수 있다는 판단을 나가사와운수 사건에 서는 하고 있으며 그 점이 다른 비정규직과 다른 특수한 점이다.

하지만 앞으로 노령후생연금의 지급개시연령의 상향과 재직노령연금제도의 개정, 고령자고용계속급부의 축소 및 폐지가 이루어지면, 정년후 재고용자라는 것 자체가 “기타 사정”이 될 수 있는 근거는 희박해지기 때문에, 이러한 특수성도 희박해질 수 있을 것이다. 즉, 앞으로는 정년후 재고용자라고 해도 다른 비정규직과 마찬가지로, 직무내용이나 인재활용 구조, 더 나아가서는 정년후 재고용자라는 것 이외의 기타 사정의 관점을 바탕으로 한 후, 동일노동 동일임금을 실행할 필요가 있는 것이다.

(4) 정년후 재고용자와 파트타임·유기법 제9조¹⁷⁹⁾

정년후 재고용자의 동일노동 동일임금에 관해서는 2020년 4월 이후 파트타임·유기법 제9조에 따라, 직무내용 및 인재활용 구조가 통상의 근로자와 동일한 경우, 단시간 근로자뿐만 아니라 유기고용근로자에 대해서도 기본급, 상여, 기타 대우에 대한 차별적 취급을 할 수 없게 된 점에 주의가 필요하다.

정년후 재고용자는 직무내용 및 인재활용 구조를 변경하지 않고 유기고용근로자가 되는 경우가 적지 않기 때문이다. 게다가 제9조에는 제8조에 있는 “기타 사정”을 고려하는 문언이 없고, 정년후 재고용자라고 해도 (즉 기타 사정이 있어도) 직무내용 및 인재활용 구조가 통상의 근로자와 동일하다면 차별적 취급은 할 수 없다고 해석하는 것이 가능하다.

(불합리한 대우의 금지)

제8조 사업주는 그 고용하는 단시간·유기고용근로자의 기본급, 상여, 그 밖의 대우의 각각에 대하여, 해당 대우에 대응하는 통상 근로자의 대우와의 사이에 해당 단시간·유기고용근로자 및 통상 근로자의 업무 내용 및 해당 업무에 따른 책임의 정도(이하 “직무의 내용”이라고 함), 해당 직무의 내용 및 배치 변경의 범위, 기타 사정 중에서 해당 대우의 성질 및 해당 대우를 하는 목적에 비추어 적절하다고 인정되는 것을 고려하여 불합리하다고 인정되는 차이를 마련해서는 안 된다.

179) 川嶋英明, “定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務”, 日本法令, 2021, 108頁.

(통상의 근로자와 동일시해야 하는 단시간·유기고용근로자에 대한 차별적 취급의 금지)

제9조 사업주는 직무의 내용이 통상의 근로자와 동일한 단시간·유기고용근로자(제 11조 제1항에서 “직무내용 동일 단시간·유기고용근로자”라고 함)로, 당해 사업소의 관행, 기타 사정에서 보아, 당해 사업주와의 고용관계가 종료할 때까지의 전체 기간에서 그 직무의 내용 및 배치가 당해 통상의 근로자의 직무의 내용 및 배치의 변경 범위와 동일한 범위로 변경되는 것이 전망되는 자(다음 조 및 동항에서 “통상의 근로자와 동일시해야 하는 단시간·유기고용근로자”라고 함)에 대해서는 단시간·유기고용근로자라는 것을 이유로, 기본급, 상여, 기타의 대우의 각각에 대하여 차별적 취급을 해서는 안 된다.

하지만 이에 대해서는 유력한 학설로는 차별적 취급을 정당화하는 합리적 이유(즉, “기타 사정”)가 있는 경우, 제9조가 적용되지 않는 경우도 있을 수 있다는 것도 있기는 하다. 즉, 제9조가 적용될지의 여부에 대해서도, 제8조와 마찬가지로 “정년후 재고용자”라는 것 자체가 “기타 사정”으로 고려될 가능성이 있다는 점이다.

그렇다고 하나, 실제로는 어떻게 될지는 판례가 축적될 때까지는 알 수 없는 부분이기도 하다. 또한 정년후 재고용자라는 것이 기타 사정이 될 수 있는 근거로 된 제도의 대부분은 향후 법개정으로 변경이 이루어질 것이다. 그렇기 때문에, 정년후 재고용자라는 것을 이유로 제9조의 적용을 회피하는 것이 가능하다고 해도, 이는 시간의 경과와 더불어 어려움이 더해갈 것으로 보인다.

[참고]

“동일노동동일임금 가이드라인”에서 기본급 관련 부분

1. 기본급

(1) 기본급으로, 근로자의 능력 또는 경험에 따라 지급하는 것

기본급으로, 근로자의 능력 또는 경험에 따라 지급하는 것에 대하여, 통상의 근로자와 동일한 능력 또는 경험을 가지는 단시간·유기고용근로자에게는 능력 또는 경험에 따른 부분에 대하여, 통상의 근로자와 동일한 기본급을 지급해야 한다. 또한 능력 또는 경험에 일정한 차이가 있는 경우에는 그 차이에 따라 기본급을 지급

해야 한다.

(문제가 되지 않는 사례)

가. 기본급에 대하여 근로자의 능력 또는 경험에 따라 지급하고 있는 A사에서, 어떤 능력의 향상을 위한 특수한 커리어 코스를 설정하고 있다. 통상의 근로자인 X는 이 커리어 코스를 선택하고, 그 결과로서 그 능력을 습득하였다. 단시간근로자인 Y는 그 능력을 습득하고 있지 않다. A사는 그 능력에 따른 기본급을 X에게는 지급하고 Y에게는 지급하고 있지 않다.

나. A사에서는 정기적으로 직무의 내용 및 근무지의 변경이 있는 통상의 근로자의 종합직인 X는 관리직이 되기 위한 커리어 코스의 일환으로서, 신규졸업 채용 후 수년 동안 점포 등에서 직무내용 및 배치에 변경이 없는 단시간근로자인 Y의 조언을 받으면서, Y와 비슷한 정형적인 업무에 종사하고 있다. A사는 X에게 커리어 코스의 일환으로서 종사시키고 있는 정형적인 업무에서의 능력 또는 경험에 따르지 않고, Y에 비하여 기본급을 높게 지급하고 있다.

다. A사에서는 동일한 직장에서 동일한 업무에 종사하고 있는 유기고용근로자인 X와 Y 중, 능력 또는 경험이 일정 수준을 충족한 Y를 정기적으로 직무의 내용 및 근무지에 변경이 있는 통상의 근로자로 등용하고, 그 후 직무의 내용 및 근무지에 변경이 있다는 것을 이유로 X에 비하여 기본급을 높게 지급하고 있다.

라. A사에서는 동일한 능력 또는 경험을 가진 통상의 근로자인 X와 단시간근로자인 Y가 있는데, X와 Y에게 공통적으로 적용되는 기준을 설정하고, 취업의 시간대 및 취업일이 일요일, 토요일 또는 국민의 축일에 관한 법률(1948년 법률 제178호)에서 규정하는 휴일(이하, "토일축일"이라고 함)의 여부 등의 차이에 따라, 시간당 기본급에 차이를 두고 있다.

(문제가 되는 사례)

기본급에 대하여 근로자의 능력 또는 경험에 따라 지급하고 있는 A사에서, 통상의 근로자인 X가 유기고용근로자인 Y에 비하여 많은 경험을 가지고 있다는 것을 이유로, X에게 Y보다도 기본급을 높게 지급하고 있는데, X의 지금까지의 경험은 X의 현재의 업무에 관련성을 가지고 있지 않다.

(2) 기본급으로 근로자의 업적 및 성과에 따라 지급하는 것

기본급으로 근로자의 업적 또는 성과에 따라 지급하는 것에 대하여 통상의 근로자와 동일한 업적 또는 성과를 가지는 단시간·유기고용근로자에게는 업적 또는 성과에 따른 부분에 대하여 통상의 근로자와 동일한 기본급을 지급해야 한다. 또한 업적 또는 성과에 일정한 차이가 있는 경우에는 그 차이에 따라 기본급을 지급해야 한다.

또한 기본급과는 별도로, 근로자의 업적 또는 성과에 따른 수당을 지급하는 경우도 마찬가지로 있다.

(문제가 되지 않는 사례)

가. 기본급의 일부에 대하여, 근로자의 업적 또는 성과에 따라서 지급하고 있는 A사에서, 소정근로시간이 통상의 근로자의 절반인 단시간근로자인 X에 대하여, 그 판매실적이 통상의 근로자에게 설정되어 있는 판매 목표 절반의 수치에 달한 경우에는 통상의 근로자가 판매목표를 달성한 경우의 절반을 지급하고 있다.

나. A사에서는 통상의 근로자인 X는 단시간근로자인 Y와 마찬가지로의 업무에 종사하고 있지만, X는 생산효율 및 품질의 목표치에 대한 책임을 가지고 있으며, 해당 목표치를 달성하고 있지 않은 경우, 대우상의 불이익이 부과되고 있다. 그러한 한편, Y는 생산효율 및 품질의 목표치에 대한 책임을 가지고 있지 않으며 해당 목표치를 달성하고 있지 못한 경우에도 대우상의 불이익이 부과되지 않는다. A사는 대우상의 불이익을 부과하고 있는 것과 걸맞은 정도에 따라 X에게 Y에 비해 기본급을 높게 지급하고 있다.

(문제가 되는 사례)

기본급의 일부에 대하여 근로자의 업적 또는 성과에 따라 지급하고 있는 A사에서, 통상의 근로자가 판매목표를 달성한 경우에 실시하고 있는 지급을, 단시간근로자인 X에 대하여 통상의 근로자와 동일한 판매목표를 설정하고, 이를 달성하지 않는 경우에는 실시하고 있지 않다.

(3) 기본급으로 근로자의 근속연수에 따라 지급하는 것

기본급으로 근로자의 근속연수에 따라서 지급하는 것에 대하여, 통상의 근로자와 동일한 근속연수인 단시간·유기고용근로자에게는 근속연수에 따른 부분에 대하여, 통상의 근로자와 동일한 기본급을 지급해야 한다. 또한 근속연수에 일정한 차

이가 있는 경우에는 그 차이에 따라 기본급을 지급해야 한다.

(문제가 되지 않는 사례)

기본급에 대하여 근로자의 근속연수에 따라서 지급하고 있는 A사에서 기간의 정함이 있는 근로계약을 갱신하고 있는 유기고용근로자인 X에 대하여 당초의 근로계약 개시시부터 통산하여 근속연수를 평가한 후에 지급하고 있다.

(문제가 되는 사례)

기본급에 대하여 근로자의 근속연수에 따라 지급하고 있는 A사에서 기간의 정함이 있는 근로계약을 갱신하고 있는 유기고용근로자인 X에 대하여 당초의 근로계약의 개시시부터 통산하여 근속연수를 평가하지 않고, 그 시점의 근로계약의 기간만으로 근속연수를 평가한 후에 지급하고 있다.

(4) 승급으로 근로자의 근속에 따른 능력향상에 따라서 실시하는 것

승급으로 근로자의 근속에 따른 능력의 향상에 따라 실시하는 것에 대하여, 통상의 근로자와 비슷한 근속으로 능력이 향상된 단시간·유기고용근로자에게는 근속에 따른 능력의 향상에 따른 부분에 대하여, 통상의 근로자와 동일한 승급을 실시해야 한다. 또한 근속에 따른 능력의 향상에 일정한 차이가 있는 경우에는 그 차이에 따른 승급을 실시해야 한다.

주:

1. 통상의 근로자와 단시간·유기고용근로자 간에 임금의 결정기준·률의 차이가 있는 경우의 취급

통상의 근로자와 단시간·유기고용근로자 간에 기본급, 상여, 각종 수당 등의 임금에 차이가 있는 경우에, 그 요인으로서 통상의 근로자와 단시간·유기고용근로자의 임금의 결정기준·률의 차이가 있는 때에는 “통상의 근로자와 단시간·유기고용근로자 간에 장래의 역할기대가 다르기 때문에, 임금의 결정기준·률이 다르다” 등의 주관적 또는 추상적인 설명으로는 충분하지 않고, 임금의 결정기준·률의 차이는 통상의 근로자와 단시간·유기고용근로자의 직무의 내용, 해당 직무의 내용 및 배치의 변경 범위, 기타 사정 중에서, 해당 대우의 성질 및 해당 대우를 하는 목적에 비추어 적절하다고 인정되는 것의 객관적 및 구체적인 실태에 비추어 불합리하다고 인정되는 것이어야 한다.

2. 정년에 달한 후에 계속고용된 유기고용근로자의 취급

정년에 달한 후에 계속고용된 유기고용근로자에 대해서도 단시간·유기고용노동법의 적용을 받는다. 그렇기 때문에 통상의 근로자와 정년에 달한 후에 계속고용된 유기고용근로자 간의 임금의 차이에 대해서는 실제로 양자 간에 직무의 내용, 직무의 내용 및 배치의 변경의 범위, 기타 사정의 차이가 있는 경우에는 그 차이에 따른 임금의 차이는 허용된다.

또한 유기고용근로자가 정년에 달한 후에 계속고용된 자인 경우는, 통상의 근로자와 해당 유기고용근로자 간의 대우의 차이가 불합리하다고 인정되는지의 여부를 판단하는데 있어서, 단시간·유기고용노동법 제8조의 기타 사정으로서 고려되는 사정에 해당될 수 있다. 정년에 달한 후에 유기고용근로자로서 계속고용하는 경우의 대우에 대하여, 다양한 사정이 종합적으로 고려되고, 통상의 근로자와 해당 유기고용근로자 간의 대우의 차이가 불합리하다고 인정되는지의 여부가 판단되는 것이라고 생각할 수 있다. 따라서 해당 유기고용근로자가 정년에 달한 후에 계속고용된 자라는 것만으로, 즉시 통상의 근로자와 해당 유기고용근로자 간의 대우의 차이가 불합리하지 않다고 인정되는 것은 아니다.

제3절 싱가포르의 정년 및 재고용 제도

I. 싱가포르의 고령자고용의 배경 및 현황

1. 배경

총 인구가 약 400만명(방문거주인구 150만 포함시 550만명)인 싱가포르는 급속한 고령화로 2015년 50-64세 인구가 전체 인구의 22%를 차지한다. 싱가포르는 보건부(Ministry of Health) 주도 하에 “성공적 노화(Successful Ageing)”프로그램을 발표했는데, 이 중 ‘고용’과 ‘적정 퇴직’이 활동 영역으로 지정되어 있다.¹⁸⁰⁾

2007년 설립한 인생3단계 위원회(Council for Third Age, C3A)는 독립된 정부 기구로 평생학습, 시니어 자원봉사활동, 긍정적 노화를 독려¹⁸¹⁾한다. 싱가포르 보건부(MOH)는 노년층을 위한 보건 인력을 훈련하고 시설을 개선하며, 기업가들이 노년층의 니즈에 부합하는 스타트업을 활성화하도록 지원하는 “싱가포르의 현대적 고령화(Modern Ageing Singapore)” 프로그램도 지원한다.

또한 싱가포르 노동부(Ministry of Manpower)에서는 62세 이상의 자격을 갖춘 시니어들에게 65세까지 매년 고용 계약을 갱신할 수 있는 재고용 기회를 보장하는데, 2017년 “성공적 노화”의 일환으로 67세까지 그 기간을 연장하는 것을 추진하였다. 그리고 노동부 산하 법정 위원회인 Workforce Singapore(WSG)는 싱가포르의 노동력 신장에 시니어들의 고용을 장려하는 것이 도움이 된다고 보고, 다양한 트레이닝 및 교육 프로그램을 적극적으로 운영하고 있다.

2. 현황

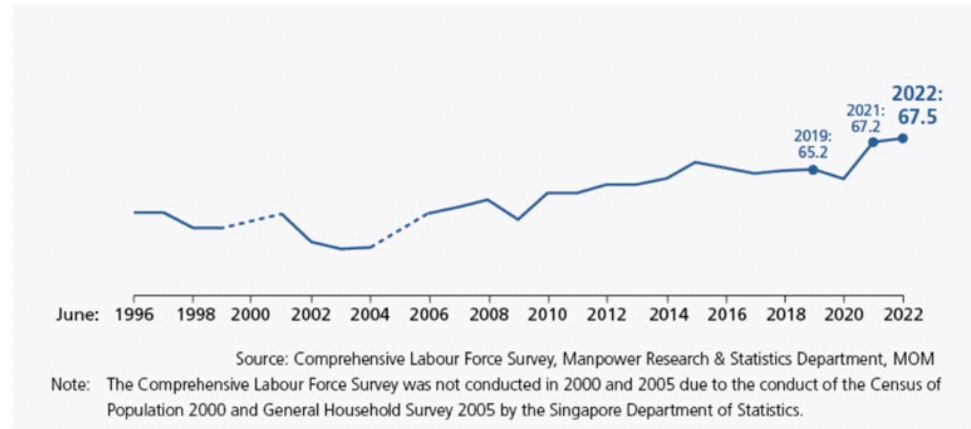
싱가포르는 2021년 고용률의 급격한 상승 이후 15세 이상 거주자의 고용률은 2022년에도 계속 증가하여 2019년 COVID 이전 수준보다 2.3% 포인트 높은 67.5%로 나타난다. 이와 같은 지속적인 증가는 실업 상황이 코로나19 이전 수준으로 개선되면서 더 많은 실업자들이 취업함에 따라 발생한 것이다.

180) 이하는 서울시 50플러스 재단 홈페이지 참조, <https://50plus.or.kr/org/detail.do?id=42092>. 12개 활동 영역은 보건복지, 학습, 자원봉사활동, 고용, 주거, 교통, 공공구역, 존중과 사회참여, 적정 퇴직, 건강 및 노화 케어(돌봄), 취약 노년층 보호, 관련 연구임.

181) 관련 프로그램으로는 국가실버아카데미(수업 제공자의 네트워크 구축을 통해 기존에는 없었던 풍요로운 배움의 기회 제공), 50플러스엑스포(싱가포르의 50_세대를 대상으로 IT수업, 재정, 건강, 요리 교실 등 다양한 활동이 열리는 엑스포)

Chart 1 Employment rate of residents aged 15 and over

Per Cent



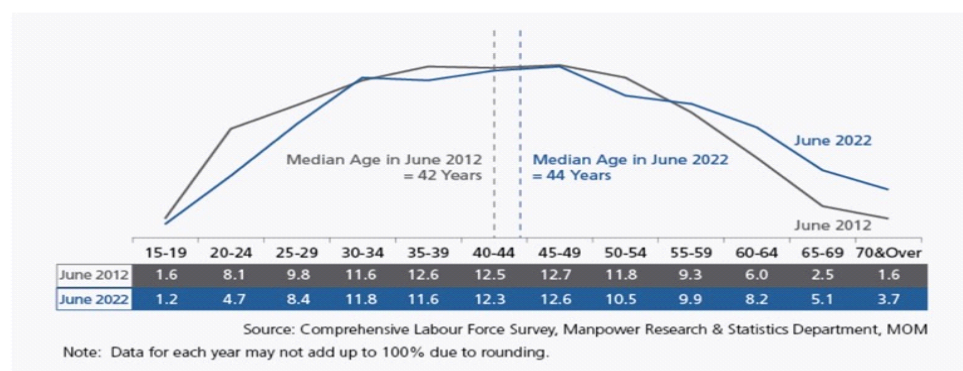
출처: Ministry of Manpower, "Labour Force in Singapore 2022", 2023.01.31.

또한 노동력에서 고령자 비율 증가 추세를 보이고 있는 것이 특징이다. 거주자의 노동력 중 55세 이상 고령자 비중은 2012년 19%에서 2022년 27%로 증가했는데, 이는 인구 고령화¹⁸²⁾와 같은 기간 동안 고령자의 노동력 참여율이 크게 증가(46%에서 51%)한 결과이다.

이에 따라, 25세에서 54세의 주요 노동력 연령층은 그들의 노동력 참여율이 증가(86%에서 90%) 했음에도 불구하고, 10년 전(71%)에 비해 거주자 노동력에서 더 작은 비중(67%)을 차지하고 있다.

Chart 7 Resident labour force by age

Per Cent



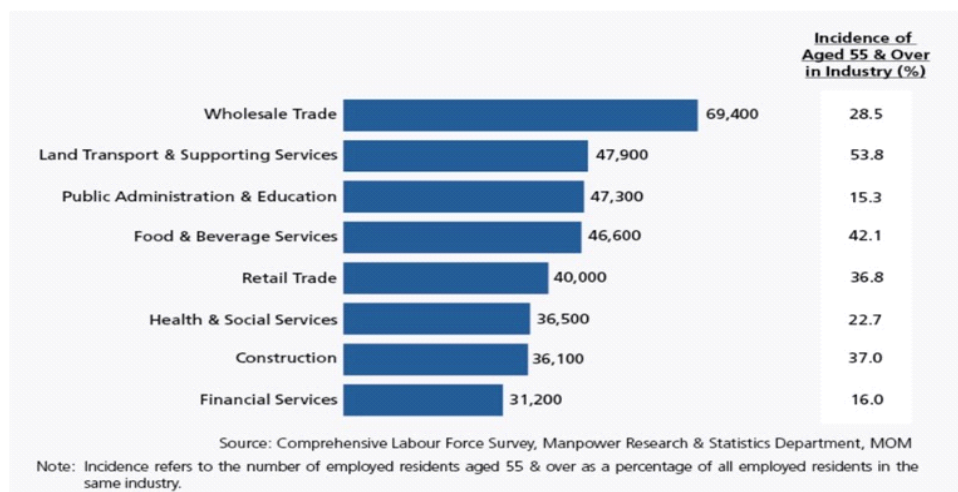
출처: Ministry of Manpower, "Labour Force in Singapore 2022", 2023.01.31.

182) 노동력 연령층(working-age population: 15세 이상)에서 55세 이상 인구가 차지하는 비중은 2012년 27%에서 2022년 36%로 증가했다(출처: 싱가포르 통계청).

싱가포르에서 55세 이상 고령자가 고용된 산업을 보면, 육상 운송 및 지원 서비스(예: 택시, 개인고용 운전기사, 버스 운전기사)와 식음료 서비스(예: 행사인, 음식/음료가판대 보조원)의 고령자 비중은 각각 54%와 42%로 다른 산업에 비해 훨씬 높았다.

고령자의 학력이 상대적으로 낮기 때문에 진입 요건이 덜 엄격한 이들 업종에서 일할 가능성이 더 높았다. 또한, 이와 같은 업종에 파트타임 고용과 자영업이 널리 퍼져 있어 근무 일정에 대한 자율성을 선호하는 고령자들에게 이들 업종은 매력적이 될 수 있다. 결국, 유연한 근무 형태를 제공하고 직무 재설계를 통해 업무 강도를 줄임으로써, 기존에 노동시장에 진입하지 못하거나 재진입하지 못했던 고령층을 유치하고 유지하는 데 도움이 될 것이다.

Chart 8 Top industries among employed residents aged 55 and over, June 2022
Number



출처: Ministry of Manpower, "Labour Force in Singapore 2022", 2023.01.31.

II. 정년 및 재고용의 주요 내용

싱가포르의 고령자고용과 관련된 법제도를 살펴보면, 싱가포르 노동부(Ministry of Manpower)는 1993년에 법정 정년연령을 60세로 정하고, 1999년에 62세로 인상하였다. 또한 2012년에는 정년 및 재고용법(Retirement and Re-employment Act)¹⁸³⁾을 제정하여 사용자에겐 싱가포르 국민 또는 영주자에게 실적 및 건강상의 문제가 없고, 본인이 재고용을 희망하는 등의 일정한 조건을 충족시키는 근로자에게 65세까지 재고

183) Retirement and Re-employment Act: <https://sso.agc.gov.sg/Act/RRA1993>

용을 신청하는 것을 의무화하고, 2017년에는 재고용연령을 67세로 인상하였다.

또한 2019년 8월, 싱가포르의 리셴룽(Hsien Loong Lee) 총리가 시정 연설에서 법정 정년연령과 재고용연령을 단계적으로 인상할 방침을 발표하였다.¹⁸⁴⁾ 그리고 2019년 “고령근로자의 재고용에 대한 삼자 워크 그룹”이 제안한 내용에 따라 2021년 11월 정년 및 재고용법 개정안을 발표하여, 정년이 2030년까지 65세, 재고용연령이 70세로 인상될 예정이다.

또한 싱가포르는 노사정 삼자에 의한 “Tripartite Workgroup on Older Workers”이 2010년 3월에 “삼자에 의한 재고용 가이드라인(Tripartite Guidelines on the Re-employment of Older Employees)”을 발표하였고, 2017년 개정을 거친 후, Tripartite Workgroup이 제안한 22개 사항을 싱가포르 정부가 수용함에 따라, 2020년에 동 가이드라인이 개정¹⁸⁵⁾된 상황이다(가이드라인의 상세한 내용은 후술).

Tripartite Workgroup이 제안한 주요 사항 (2019년)¹⁸⁶⁾

(1) 정년과 재고용연령의 인상

	2019년	2020년 7월 1일	2030년까지
정년연령 인상	62	63	65
재고용연령 인상	67	68	70

(2) CPF(Central Provident Fund) 분담금 비율 인상

연령대	현재	2021년 1월 1일	장기적인 목표
55세 이하		37% (변화없음)	
55세-60세	26%	28%	37%
60세-65세	16.5%	18.5%	26%
65세-70세	12.5%	14%	16.5%
70세 이상		12.5% (변화없음)	

(3) 포용적이고 점진적인 직장 만들기

- 경력개발과 재고용에 관한 고령근로자와 구조화된 경력 계획 세션 구성

184) The Independent, “PM Lee says retirement age will be raised for the elderly “who wish to work longer”(2019.08.09.), <https://theindependent.sg/pm-lee-says-retirement-age-will-be-raised-for-the-elderly-who-wish-to-work-longer/>

185) TRIPARTITE GUIDELINES ON THE RE-EMPLOYMENT OF OLDER EMPLOYEES(To take effect on 12 October 2020): <https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/employment-practices/guidelines/tripartite-guidelines-on-re-employment-of-older-employees.pdf>

- 생산성과 사업장의 수명을 높이기 위해 직무 재설계
- 더 많은 파트타임 재고용 기회 제공
- 그룹 병원 및 외과보험제도에서 추가적인 의료(MediSave) 부담금 또는 기타 유연한 혜택으로 사용자가 제공하는 의료 혜택을 재구축
- WorkPro의 다양한 보조금을 활용하여 연령 친화적인(age-friendly) 사업장 조성 등

1. 정년 및 재고용법 및 CPF법 개정안

2021년 11월 1일, 싱가포르 노동부가 정년 및 재고용법에 대하여 개정안을 발표하였다. 이 개정으로 싱가포르의 정년이 2030년까지 65세, 재고용연령이 70세로 인상하기로 하였다.

싱가포르는 정년연령이 최저 62세, 재고용연령 67세로 되어 있는데, 고령근로자에 관한 삼자간 워크 그룹의 제언에 따라, 2030년까지 정년연령을 65세, 재고용연령을 70세로 인상하기로 하였다.

이 개정을 통하여 희망하는 고령근로자는 보다 오랫동안 일하는 것이 가능하게 될 것임. 또한 같은 워크 그룹의 합의로 연령 인상은 단계적으로 이루어지게 되어 최초의 인상은 2022년 7월에 정년연령 63세, 재고용연령 68세로, 최종적인 인상은 별도 삼자간의 합의에 따라 시일을 결정한다.

	2022년 7월 1일 이전	2022년 7월 1일	2030년까지
정년 연령	62	63	65
재고용 연령	67	68	70

(1) 개정법의 주요 내용¹⁸⁷⁾

186) Tripartite Workgroup이 제안한 22개의 사항에 대해서는 다음 보고서를 참조할 수 있음.

Ministry of Manpower, "Report of the Tripartite Workgroup on Older Workers: Strengthening support for older workers", 2019.08. (<https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2019/0819-twg-ow-report.pdf>)

187) <https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/1101-retirement-and-re-employment-amendment-bill-2021-and-cpf-amendment-bill-2021>

퇴직 및 재고용(개정)법안 2021 및 CPF(개정)법안 2021은 계속 일을 하고 정년을 보다 잘 준비하고자 하는 고령 싱가포르인 근로자를 다음과 같이 지원한다. 노동부 장관이 2019년 고령근로자에 관한 삼자간 워크 그룹의 권고에 따라 정년과 재고용 연령을 각각 65세, 70세 까지로 정할 수 있다고 규정한다. 이에 정년과 재고용 연령은 2022년 7월 1일부터 각각 63세와 68세로 연장된다.

법안의 주요 정책과 관련된 변경 사항은 다음과 같다.

- o 2030년까지 정년과 재고용 연령을 각각 65세와 70세로 인상함.
 - 현재 정년과 재고용연령은 각각 62세와 67세인데, 2019년 정부는 2030년까지 정년과 재고용 연령을 각각 65세와 70세로 인상하라는 고령근로자에 관한 삼자간 워크 그룹의 권고를 수락하였음. 이는 고령근로자가 원할 경우 더 오래 일할 수 있도록 지원하고 은퇴자산의 적정성을 개선할 것임.
 - 워크그룹의 권고를 실시하기 위해서 퇴직 및 재고용(개정)법안은 노동부 장관이 정년 및 재고용연령을 각각 최대 65세 및 70세까지로 규정할 수 있다고 규정하고 있음. 워크그룹의 합의에 따라 2022년 7월 1일부터 정년을 63세, 재고용연령을 68세로 인상하며, 이후의 변화는 노사정의 합의에 따름.
 - CPF 인출 연령은 변경되지 않음.
- o 회원의 정년 준비를 보다 쉽게 만드는 것
 - 관련하여 CPF(개정)법안은 다음과 같음.
 - a. 회원이 퇴직 급여(retirement payouts)를 더 쉽게 받을 수 있도록 함. 현재 퇴직계좌(RA: Retirement Account) 저축을 소진하는 퇴직금 제도(RSS: Retirement Sum Scheme) 회원은 보통계좌(OA: Ordinary Account) 또는 특별계좌(SA: Special Account) 자금(있는 경우)을 RA로 이체하도록 신청하는 경우에만 계속해서 퇴직 급여를 받을 수 있음. 퇴직 급여에 차질이 없도록 하기 위해서 회원이 그 대신 RA저축을 모두 사용한 경우 OA 및 SA 저축을 회원에게 자동으로 지급함. 이는 2022년 1분기에 실시되며 83,00명의 RSS 회원에게 혜택을 줄 수 있을 것임.
 - i. 현재의 CPF 인출 규칙에는 변경이 없음
 - b. 퇴직금 총액 보충(RSTU: Retirement Sum Topping-Up) 및 MediSave 계정에 대한 자발적 기여(VC-MA: Voluntary Contributions to MediSave) 제도의 규칙을 간소화. 예를 들면, 2022년 1월 1일부터 다음의 변경이 적용됨.

- i. 두 제도에 대한 규칙을 일치시키기 위해서 VC-MA에 대한 세금 감면이 수령자가 아닌 증여자에게 제공됨.
- ii. 더 높은 결합된 세금 감면 상한선으로서 VC-MA 및 RSTU 제도에 대해 8,000싱가포르달러가 설정됨
- iii. 회원은 기본 건강관리 일시금을 참조하여 VC-MA 상향 한도를 판단할 수 있음. 더 이상 연간 한도를 확인할 필요가 없음.
- c. CPF 시스템 간소화: 회원을 위한 효율성을 높이기 위해서 CPF 제도의 관리를 간소화함. 예를 들면 정당한 청구인이 CPF 유증을 보다 쉽고 빠르게 받을 수 있도록 CPF법이 개정될 예정임.

2. 정년¹⁸⁸⁾

싱가포르 정년 및 재고용법(Retirement and Re-Employment Act 1993)에 따라, 2023년 기준 현재 최저 정년 연령은 63세이다.

회사는 이 연령이 되기 전에 정년퇴직을 요구할 수 없다. 싱가포르 시민권자 또는 영주권자로, 55세가 되기 전에 현재의 사용자의 회사에서 일을 했다면 최소 정년연령을 보장받을 수 있다. 또한 63세가 된 근로자는 재고용 자격 기준을 충족하면 해당 회사에 계속고용될 수 있다. 그리고 63세가 되는 날에 퇴직할 수 있다(예: 2022년 8월 1일에 63세가 되면, 정년퇴직일은 2022년 8월 1일).

싱가포르 정년 및 재고용법에서 말하는 정년(minimum retirement age)은 동법에 근거로 하여 정년 미만의 연령을 이유로 하는 해고는 금지되어 있다. 이러한 보호는 싱가포르 국민 또는 영주권을 가지고 있으며 55세가 되기 전에 고용된 경우에 적용된다.

3. 재고용¹⁸⁹⁾

(1) 정년연령 및 재고용연령

싱가포르에서는 2022년 7월 1일부터, 사용자는 자격을 갖춘 근로자가 63세가 되면

188) <https://www.mom.gov.sg/employment-practices/retirement>

189) <https://www.mom.gov.sg/employment-practices/re-employment#eligibility>

재고용을 제안해야 하고, 68세까지 계속 고용할 수 있다. 즉, 싱가포르의 정년 및 재고용법에 따라 최저 정년 연령은 63세로, 사용자는 근로자의 연령을 이유로 해고할 수 없다.

사용자는 63세가 된 적격 근로자에게 최대 68세까지 재고용을 제공하여 회사에서 계속 근무할 수 있도록 해야 한다.

정년 및 재고용 연령(2022년 7월 1일부터 재고용 연령 상향)

연령	정년 연령	재고용 연령
1955년 7월 1일 이전 출생  (2022년 7월 1일 현재 67세 이상)	62세	67세
1955년 7월 1일에서 1960년 6월 30일 출생 (2022년 7월 1일 현재 62세에서 67세)	62세	68세
1960년 7월 1일 이후 출생  (2022년 7월 1일 현재 62세 미만)	63세	68세

(2) 재고용 요건

재고용(re-employment)은 다음의 요건을 충족시킨 자는 정년 후에 최저 1년을 계약기간으로 하고, 재고용연령, 또는 하기 요건을 충족하지 못하게 될 때까지 매년 갱신이 가능한 재고용계약을 요구할 수 있다. 사용자는 정년일의 6개월 전부터 대상 근로자와의 대화를 시작하여 3개월 전에는 재고용계약을 제시할 필요가 있다.

- ① 싱가포르 국적 또는 영주권이 있음
- ② 55세 이상의 근로자가 63세가 되기 전에 현재의 사용자 하에서 2년 이상 근무하고 있음
- ③ 사용자가 충분한 근무실적이 있다고 평가하고 있음
- ④ 의학적으로 계속 일할 수 있는 건강상태이어야 함.

재고용 계약은 최소 1년으로 체결되며, 68세까지 매년 갱신할 수 있다. 첫 번째 재고용계약은 만 63세가 되는 날에 시작된다.

(3) 재고용 후의 급여 및 혜택

재고용 후의 급여 및 혜택과 관련하여, 새로운 업무나 책임과 같은 합리적 요소에 따라 조정될 수 있다. 새로운 계약이 마무리할 때, 사용자와 이러한 변경 사항을 협상해야 한다. 고령자 재고용에 관한 노사정 삼자 가이드라인을 참고할 수 있다.

재고용 계약 조건을 협상할 때 다음의 사항을 고려해야 한다.

사용자의 경우	▪ 재고용 자격요건을 만족하는 근로자를 식별한다. ▪ 해당 근로자가 63세가 되기 6개월 전부터 논의를 개시한다. ▪ 자격이 있는 근로자의 경우 그들의 정년퇴직일 최소 3개월 전에 재고용 계약을 제시한다. ▪ 자격이 없는 근로자의 경우 조기에 통보하여 퇴직을 준비하거나 다른 취업 기회를 찾을 수 있도록 한다. ▪ 재고용 제안 시에 노사정 삼자 가이드라인을 참조한다. ▪ 계약 조건이 공정하고 합리적인지 확인한다.
근로자의 경우	▪ 근로자는 상담 과정에서 자신의 직업 선호도를 조기에 알려야 한다. ▪ 직장 배치나 고용조건에 대한 가능한 변경 사항에 대해 유연하게 대처하고 열린 마음을 유지해야 한다.

(4) 재고용을 할 수 없는 경우

상기의 조건에 해당됨에도 불구하고 사용자가 재고용을 할 수 없는 경우, 다음의 두 조건을 충족하면 다른 사용자에게 재고용 의무를 이전할 수 있다.

새로운 사용자는 현재의 사용자로부터 근로자의 재고용의무를 인계받는 것에 동의해야 한다. 그리고 근로자는 새로운 사용자의 재고용 제안에 동의해야 한다.

① 다른 사용자에 의한 재고용의 경우

다른 사용자에 의한 재고용의 경우, 다음의 두 가지 조건을 충족하면 재고용 의무를 다른 사용자에게 이전할 수 있다.

첫째, 새로운 사용자는 근로자의 현재 사용자로부터 근로자에게 부과된 기존 재고용 의무를 인수하기로 동의해야 한다.

둘째, 근로자는 새로운 사용자가 제공하는 재고용 제안에 동의해야 한다.

당연히, 근로자는 새로운 사용자의 재고용 제안을 수락할 의무는 없으며, 거절할 경우 현재 사용자로부터 고용지원금(EAP)을 받을 수 있다.

② 재고용을 제공할 수 없는 경우의 고용지원금 지급

사용자가 회사 내에서 가능한 모든 재고용 옵션을 고려했지만, 여전히 적합한 업무를 제공할 수 없는 경우, 회사는 근로자에게 고용지원금(employment assistance payment: EAP)을 지급할 의무가 있다.

EAP는 철저한 검토를 한 후 최후의 수단으로 제공된다. 최소 5,500 싱가포르 달러에서 최대 13,000 싱가포르 달러에 해당하는 3.5개월 분의 급여에 해당하는 일회성 지급을 한다.

반면, 62세 이후 최소 30개월 이상 재고용한 근로자에게는 최소 3,500 싱가포르 달러에서 최대 7,500 싱가포르 달러가 해당하는 2개월분의 급여에 해당하는 낮은 EAP 금액을 고려할 수 있다. 또한 EAP 외에도 사용자는 근로자들이 대체 고용을 찾도록 돕기 위해 전직 지원(outplacement assistance)을 제공하는 것이 권장된다.

고용지원금이란?

- 철저한 검토 후에 마지막 수단으로 제공됨.
- 근로자가 대체고용을 찾는 동안 일정 기간 동안 도움을 주기 위한 것임.
- 3.5개월치 급여에 해당하는 일회성 지급으로, 최소 \$6,250에서 최대 \$14,750까지 가능함.

참고로,

- 63세 이후 최소 30개월 이상 재고용된 근로자의 경우 최소 4,000달러에서 최대 8,500달러의 하한선으로 2개월치 급여로 보다 적은 고용지원금 금액을 고려할 수 있음.
- 고용지원금에 추가하여 사용자들은 근로자들이 대체 고용을 찾을 수 있도록 지원하기 위해 전직 지원을 제공하도록 권장됨.

(5) 사용자에게 대한 지원¹⁹⁰⁾

① 고용장려금(Senior Employment Credit: SEC)

190) [https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/senior-employment-credit-\(sec\)-cpf-transition-offset-\(cto\)-and-enabling-employment-credit-\(eec\)](https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/senior-employment-credit-(sec)-cpf-transition-offset-(cto)-and-enabling-employment-credit-(eec))

재고용을 지원하기 위한 고령자 고용장려금(Senior Employment Credit: SEC)을 통하여 65세 이상 근로자를 자발적으로 재고용한 사용자는 근로자 월급의 최대 8%까지 추가 공제를 받을 수 있다. SEC의 강화는 사용자가 전반적인 비용을 관리할 수 있게 하고 65세 이상 고령근로자를 자발적으로 재고용하도록 유도할 수 있다.

SEC에 따라 정부는 정년연령과 재고용 연령이 높아짐에 따라 사용자가 싱가포르인 근로자를 고용하는데 도움을 주기 위해 임금 장려금을 제공한다. 고령층에 대한 지원이 강화될 것이다.

2023년부터 2025년까지, 임금 장려금은 월 \$4,000 이하의 급여를 받는 60세 이상 싱가포르인 근로자에게 적용된다. 2023년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 자격이 있는 근로자에게 지급된 임금에 대해, 사용자는 해당 근로자의 연령과 임금에 따라 최대 8%의 임금을 돌려 받게 된다.

2021과 2022년의 경우, 임금 장려금은 월 \$4,000 이하의 급여를 받는 55세 이상 싱가포르인 근로자에게 적용되었다.

② CPF 전환 보조금 (CTO)

고령근로자의 CPF 기여율 인상으로 인한 사업 비용 상승을 완화하기 위해 정부는 55세 이상 70세 미만의 모든 싱가포르인 및 영주권자를 고용하는 모든 고용자에 대해 매년 사용자 CPF 기여율 인상분의 50%에 해당하는 과도기적 임금 보조금을 지급할 예정이다.

사용자에 대한 보조금 액수는 CPF 급여한도까지 지급된 근로자의 월 소득(월 총 임금에는 근로자 CPF 기여금이 포함되지만 사용자 CPF 기여금은 제외)에 따라 결정된다.

SEC와 CTO 자격 대상

SEC	CTO
60세 이상의 근로자(싱가포르 시민권자)을 고용하고 월 급여가 최대 4,000달러이며 해당 근로자를 위해 적시에 의무적으로 CPF를 납부한 모든 사용자는 2023년부터 2025년까지 지급금을 받을 수 있음	55세 이상 70세 미만의 현지 근로자(싱가포르 시민권자 및 영주권자)을 고용하고 해당 근로자를 위해 적시에 의무적으로 CPF를 납부한 모든 사용자는 지급금을 받을 자격이 있음.

4. 분쟁해결

만약 연령으로 인해 부당하게 해고당했다고 생각한다면 해고일로부터 1개월 이내에 노동부 장관에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다. 또한, 다음과 같은 상황에서는 Commissioner for Labour(COL) 또는 분쟁 관리를 위한 노사정 연합(TADM)에 도움을 요청할 수도 있다.

재고용을 제안 받지 않은 경우

- 상황

재고용을 제안받지 못하였고 사용자의 이유에 대해 이의를 제기하는 경우. 여기에는 재고용 자격 기준을 충족하지 못했거나, 적합한 일자리가 없거나, 재고용 중 해고 등이 포함될 수 있음.

- 대처시점

고용 마지막 날로부터 1개월 이내

- 대처방법

Commissioner for Labour에 온라인으로 통보 할 수 있음.

불합리한 계약 조건이나 고용지원금 액수

- 상황

재고용 계약조건 제안 또는 제시된 고용지원금 금액이 불합리하다고 느낄 때

- 대처시점

고용 마지막 날로부터 6개월 이내

- 대처장소

분쟁을 관리하는데 도움이 되는 조언과 옵션에 대해 분쟁 관리를 위한 노사정 연합(Tripartite Alliance for Dispute Management: TADM)을 찾아 도움을 요청할 수 있음.

Ⅲ. 고령근로자의 재고용에 관한 삼자 지침

고령근로자 지원강화에 관한 노사정 실무그룹의 보고서(Report of the Tripartite Workgroup on Older Workers)¹⁹¹⁾가 발표된 후 노사정 파트너는 실무그룹의 권고사항을 반영하여 고령근로자 재고용에 관한 노사정 삼자 가이드라인을 개정하였다.

191) <https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2019/0819-tripartite-workgroup-on-older-workers-report.pdf>

다음은 개정된 가이드라인의 주요 변경 사항이다.

■ 파트타임 재고용

- 사용자로서, 파트타임 근로자로 재고용된 근로자의 임금, 의료 및 기타 혜택 변경에 관한 적절한 현행 원칙을 준수해야 함.
- 파트타임 근로자를 재고용하는 경우, 최대 및 최소 고용지원금 금액은 풀타임 근로자와 비교하여 주당 근무 시간에 따라 비례적으로 계산될 수 있음.

■ 법정 요건보다 높은 사내 정년 및 재고용 연령

- 사용자로서, 사내 정년 및 재고용 연령을 법정 요건보다 높게 상향 조정할 것을 권장함. 이를 위해, 고령근로자 조기 수용자 지원금과 파트타임 재고용지원금 내용을 확인할 수 있음.
- 이들 연령은 관련 고용 문서에 명확하게 문서화되어 있어야 함. 사용자는 또한 분쟁이 발생할 경우 근로자들이 도움을 얻을 수 있는 수단을 포함해야 함.

■ 체계적인 경력 계획

- 사용자는 45세 이상의 근로자를 위한 체계적인 경력 계획을 채택하는 등 근로자의 경력 개발을 안내하는 데 있어 미래 지향적인 접근 방식을 채택할 것을 권장함.
- 싱가포르 사용자 연합(the Singapore National Employers Federation)에서 개발한 체계적인 경력 계획 안내서는 근로자와 정기적으로 경력에 대해 상담할 때 도움이 되는 리소스를 제공함.
- 사용자는 근로자들의 향후 계획과 발전 분야를 더 깊이 이해함으로써 이점을 얻을 수 있음. 이는 근로자들이 경력 계획을 구상하고 기술을 향상시키며, 직무 변화, 재고용 및 최종적인 정년에 대비할 수 있는 자신감을 키울 수 있도록 도움을 줄 수 있음.

■ 직무 재설계

- 사용자는 기존 의료 복리후생 제도를 재설계하고 추가 MediSave 기여금 또는 기타 유연한 복리후생 제도를 제공해야 함. 이러한 혜택은 근로자의 MediShield Life 또는 종합 실드 플랜 보험료(해당되는 경우)를 지불하는 데 사용할 수 있음.

■ 의료 혜택

- 이는 안정성과 예측 가능성을 제공함으로써 의료 비용을 관리하는데 도움이 되며, 근로자의 Medisave 계좌에 적립하고 퇴직 후에도 의료 혜택을 누릴 수 있음.
- 고령 친화적인 직장을 구축하여 고령근로자의 재고용을 촉진해야 함.
- 직무 재설계는 조직 전체 및 시스템 수준의 변화를 만들기 위해 권장됨. 이를 통해 더 많은 고령근로자가 일을 할 수 있게 되고, 근로자들이 일을 할 수 있는 연령도 늘어날 것임.

<번역>

고령근로자의 재고용에 관한 삼자 가이드라인 (Tripartite Guidelines on the Re-employment of Older Employees)

(2020년 10월 12일 발효)

서론

1. 고령근로자들이 경제적으로 생산성을 유지할 수 있도록 돕기 위한 노력의 일환으로 정부는 2012년에 재고용법(re-employment legislation)을 제정하여 계속 일할 의지와 능력을 가진 더 많은 사람들이 법정 최소 정년연령¹⁹²⁾을 넘어서 법정 최대 재고용 연령 2까지 일할 수 있게 했다.¹⁹³⁾

2. 2018년에는 고령근로자를 위한 삼자 워크그룹이 소집되어 사용자와 노령화 인력이 미래에 대비하도록 했다. 워크그룹은 광범위하게 상담하고 노화 추세를 연구하고 국제 모범 사례를 조사하고 기업과 근로자의 우려 사항을 신중하게 고려했다. 2019년에는 2030년까지 향후 10년 동안 생산적 장수를 위한 국가 전략에 대한 명확한 로드맵을 제공할 포괄적인 권장 사항을 설정했다. 2019년 국경일 집회에서 리 총리는 정부가 워크그룹의 권장 사항을 완전히 수용했다고 발표했다.

3. 워크그룹의 주요 권장 사항 중에는 법정 최소 정년연령과 법정 최대 재고용연령이

192) 사용자는 법정 최소 정년연령 미만인 근로자를 연령을 이유로 해고할 수 없다.

193) 사용자는 법정 최소 정년연령부터 법정 최대 재고용 연령까지 적격 근로자를 재고용해야 한다.

2030년까지 각각 3년씩 65세와 70세로 연장되는 것이 있다. 첫 번째 조치는 2022년 7월 1일에 발효되어 각각 63세와 68세로 연장할 것이다. 워크그룹은 또한 고령근로자를 소중히 여기는 포용적 인력과 진보적인 직장을 장려하기 위한 권장 사항을 만들었다.

4. COVID-19가 노동 시장에 도전했지만 삼자 파트너는 고령근로자들이 일할 수 있고 일할 의지가 있다면 계속 일할 수 있도록 하는 중요한 작업이 계속되어야 한다는 데 동의한다. 동시에 이 기간에는 가능한 한 생계와 사업을 구하기 위해서 근로자이든 사용자이든 젊은이든 늙은 사람이든 상관없이 모든 사람이 조정을 하고 필요한 경우 희생을 하도록 요구하므로 사용자와 근로자들 간에 지속적이고 열린 의사소통이 이루어지도록 하는 것이 그 어느 때 보다 중요하다.

5. 고령근로자들의 재고용에 관한 삼자 지침("지침")이 워크그룹의 권장 사항을 반영하도록 업데이트되었다. 지침에 따라 사용자들이 채택하는 것을 고려해야 할 다음의 양호한 재고용 관행이 식별되었다:

a. 재고용을 위한 근로자 기획 및 준비

- i. 경력 기획 및 교육
- ii. 재고용 적격 근로자들의 식별
- iii. 재고용 상담
- iv. 재고용을 위한 직무 방식

b. 재고용 계약

- i. 재고용 제의
- ii. 재고용 기간
- iii. 임금 및 의료 및 기타 혜택
- iv. 통지에 의한 종료

c. 재고용된 근로자들의 기여도 인정

d. 사용자가 재고용할 수 없는 적격 근로자들에 대한 지원

- i. 다른 사용자에게 의한 재고용
- ii. 고용 보조금 (EAP)

재고용을 위한 근로자 기획 및 준비

6. 사용자는 노조와 협의하여 적합한 훈련 기회를 파악하는 것을 포함하여 재고용을 위해서 근로자들을 계획하고 준비하는데 장기적인 관점을 갖도록 권장된다. 사용자는 고령근로자들을 양질의 인력의 원천으로 보고 직장을 노령 친화적으로 만드는 가치를 인식해야 한다. 동시에 근로자들은 고용 가능한 상태를 유지하는 이점을 알아야 하며 조직에 계속 기여할 수 있도록 유연하고 적응력이 있어야 한다.

경력 기획 및 훈련

7. 사용자는 다양한 연령의 이정표에서 근로자들의 경력 개발을 안내하는 미래 지향적 접근 방법을 채택하도록 권장된다. 예를 들어, 성숙한 근로자들(약 45세)과의 대화는 그들의 미래의 경력 계획과 잠재적인 기업의 훈련 및 지원에 집중될 수 있고, 선임 근로자들(약 55세)과의 대화는 재고용에 필요한 관련 기술과 훈련에 집중될 수 있다.

재고용에 적합한 근로자들을 식별함

8. 사용자는 고령근로자들의 대다수를 재고용하는 것을 목표로 해야 한다. 양호한 관행으로 사용자는 의학적으로 계속 일하는데 적합하고¹⁹⁴⁾ 성과가 만족스러움 이상으로 평가되는 모든 근로자들에게 재고용 계약을 제의해야 한다.

재고용 상담

9. 재고용을 앞두고 사용자는 재고용 또는 재고용 연장 6개월 이전에 가능한 한 빨리 재고용 문제에 근로자들(노조가 있는 조합 회사 조합과 협의하여)을 참여시켜야 한다. 이는 정기적인 성과 평가 과정의 일환으로 할 수 있다. 논의는 가능한 재고용 협정, 그들이 다른 직무에 재배치될 때 그들이 요구할 수 있는 역량과 훈련, 그리고 근로자들이 재고용시 기대할 수 있는 급여와 혜택을 다루어야 한다. 8단락의 재고용 적격 기준에 미치지 못하는 근로자들의 경우, 사용자는 이 단계에서 성과를 개선해야 할 필요성을 그들에게 알려야 한다.

194) 단지 기존 역할뿐만 아니라 모든 적절한 역할로 계속 일 할 수 있도록 의학적으로 적합함.

10. 고령근로자들의 재고용을 촉진하기 위해서 사용자는 또한 조직 전체 및 시스템 수준의 변화에 영향을 미치는 직무 재설계에 착수하여 보다 고령 친화적인 직장을 구축하도록 장려하여 일을 수행할 수 있는 고령근로자의 수를 늘리고 근로자가 일을 할 수 있는 연령을 연장하도록 권장된다.

재고용을 위한 직무 방식

11. 재고용된 근로자들의 직무 방식에는 유연성이 있어야 한다. 사용자는 다음과 같은 방식을 채택하는 것이 좋다:

- a. 필요한 경우 합리적인 요인에 따라 임금 및 혜택을 적절하게 조정하여 근로자들을 같은 직무에 다시 고용하는 것; 또는
- b. 근로자들을 기존 직무를 수정하여 재고용하거나 재협상된 조건에 따라 다른 직무에 재배치하는 것; 또는
- c. 양측이 상호 합의한 다른 업무 협정으로 근로자들을 재고용하는 것.

12. 직무 범위가 수정되거나 재고용된 근로자가 다른 직책을 맡을 것으로 예상되는 경우, 사용자는 근로자에게 적시에 통보하고 준비해야 한다. 해당되는 경우 재고용보다 훨씬 앞서 근로자에게 적절한 교육을 제공하여 새로운 역할을 쉽게 수행할 수 있도록 도와야 한다.

13. 근로자들은 사용자가 제시하는 재고용 옵션에 대해 열린 마음을 가져야 한다. 이것은 근로자들과 사용자가 양 당사자의 요구를 충족하는 상호 합의할 수 있는 방식에 도달할 수 있게 한다.

재고용 계약

14. 재고용 계약은 사용자가 고령근로자들을 재고용 할 때 유연성을 허용하는 동시에, 직무의 가치와 근로자들의 근속 기간에 근거하여 근로자들에게 확실성과 합리적인 고용 조건을 제공해야 한다.

재고용의 제의

15. 사용자는 근로자들이 제안을 고려할 수 있는 충분한 시간을 허용하기 위해서 퇴직 최소 3개월 전에 적격 근로자들에게 재고용 계약을 제의해야 한다. 재고용 계약의 조건과 혜택은 재고용 이전과 동일하거나 상호 합의에 따라 다를 수 있다.

16. 유사하게 사용자는 재고용 자격이 없는 근로자들에게 퇴직 최소 3개월 전에 알려서 그들이 퇴직 준비를 더 잘하거나 다른 고용 기회를 찾을 수 있게 해야 한다. 퇴직 후에 계속 일하기를 원하지 않는 적격 근로자들 역시 이 단계에서 사용자에게 알리는 것이 권장된다. 이것은 사용자가 보다 확실하게 직무 배치 및 인력 비용을 계획할 수 있게 한다. 분쟁을 피하기 위해서 사용자는 재고용을 원하지 않는 적격 근로자로부터 서면 확인을 받는 것이 좋다.

17. 정식 재고용 협정없이 법정 최소 정년연령 또는 계약상 정년연령¹⁹⁵⁾(둘 중 더 높은 연령)을 초과하여 계속 고용된 근로자들은 재고용 이전과 동일한 조건으로 재고용된 것으로 간주된다. 그 의도는 사용자가 현행 법정 최소 은퇴 연령¹⁹⁶⁾을 넘어서 그러한 근로자들을 유지할 수 있는 간단한 방법을 제공하는 것이다.

이러한 근로자들이 현행 법정 최대 재고용 연령¹⁹⁷⁾에 도달하기 전에 언제든지 사용자는 고용 조건을 조정하여 그들과 새로운 재고용 계약을 재협상하거나 다른 적절한 직무에 배치할 수 있다. 이 방식은 삼자 파트너에 의해 지원되며 생산적인 장수를 지원하는 장기적인 국가 목표와 일치한다.

재고용 기간

18. 근로자들에게 더 큰 확실성을 제공하기 위해서 사용자는 법정 최대 재고용 연령까지 5년 재고용 계약을 제공해야 한다. 아니면 사용자는 근로자가 계속해서 단락8의 자격 기준을 충족하는 한, 법정 최대 재고용 연령까지 갱신할 수 있는 최소 1년의 기간 계약으로 근로자를 재고용할 수 있다.

임금, 그리고 의료 및 기타 혜택

195) 계약상 정년연령은 사용자가 채택하고 관련 고용 서류에 기록된 법정 최소 정년연령보다 높은 정년연령을 말한다.

196) 법정 최소 정년연령은 2022년 6월 30일까지 62세이며 2022년 7월 1일부터 63세로 증가한다.

197) 법정 최대 재고용 연령은 2022년 6월 30일까지 67세이며, 2022년 7월 1일부터 68세로 연장된다.

19. 사용자와 근로자들은 재고용 조건과 혜택을 협상할 때 융통성을 갖도록 장려된다. 적절한 경우 사용자는 임금 및 수당을 포함하여 재고용한 근로자들의 고용 조건을 합리적으로 조정할 수 있다. 조정을 할 때 사용자는 재고용한 근로자들, 특히 저임금 근로자의 소득에 미치는 영향을 고려해야 한다. 공직이 적절한 사례다.

20. 업무 요구 사항과 리더십 갱신의 필요성을 고려하기 위해서 이전에 더 큰 또는 더 고위의 직책을 맡았던 근로자들에게 더 큰 조정이 필요할 수 있다.

21. 임금, 의료 및 기타 복리 후생의 조정에 관한 다음의 원칙은 기업이 연공 임금 체계에서 직무 기반 및 성과 기반 임금 체계로 이동하는 것뿐 아니라 고령 인력의 더 높은 의료 비용 및 기타 혜택의 비용을 관리하도록 돕기 위한 것이다. 이러한 원칙들은 조직 내의 상근 근로자에 비하여 주 당 일한 시간 수에 근거한 비율을 염두에 두고 근로자를 시간제¹⁹⁸⁾로 재고용하는 사용자에게도 적용된다.

임금

22. 재고용시 모든 임금 조정은 생산성, 의무 및 책임 및 임금 체계와 같은 합리적인 요인들을 기반으로 해야 한다.¹⁹⁹⁾ 임금을 조정해야 하는 경우 사용자는 다음의 원칙을 고려할 수 있다:

- a. 사용자의 제의가 근로자를 같은 직무에 유지하는 것일 경우, 임금은 같은 직무에 필요한 경험과 역량을 갖춘 젊은 근로자의 수준으로 낮출 수 있다. 예를 들면, 조정은 그 직무의 급여 범위의 중간 지점일 수 있다.
- b. 다른 직무로 재배치가 제의되는 경우 새로운 임금은 그 직무의 가치, 근로자의 관련 경험 및 기타 속성을 고려해야 한다.

23. 임금 체계에 연공 기반 요소가 없다면 사용자들은 임금 조정을 하지 않도록 권장된다.

24. 사용자들은 이러한 원칙들을 자신의 특정 상황에 맞게 조정할 수 있다.²⁰⁰⁾

198) 시간제(part-time) 재고용은 고용법(Employment Act)의 정의, 즉 35시간 미만을 따른다.

199) 임금 조정을 할 때 사용자들은 이전에 근로자가 60세가 되었을 때 삭감된 것도 고려해야 한다.

200) 이에 대한 예는 해당 직무의 급여 범위가 존재하지 않거나 근로자가 최대 급여 범위보다 낮은 임금

의료 혜택

25. 근로자들에 대한 의료 혜택을 고려할 때 사용자는 다음의 옵션들을 고려할 수 있다:

a. 기존 의료 혜택을 계속 제공한다.

b. 의료 비용이 우려되는 경우 사용자는 다음을 고려하는 것이 좋다.

- i. 재고용한 근로자들에 대한 의료 혜택의 본인 부담금; 또는
- ii. 청구 가능한 의료 혜택에 대한 적절한 상환;

c. 기존 의료 혜택을 재구성하고 추가 MediSave 부담금 또는 근로자의 MediShield Life 또는 Integrated Shield Plan 보험료 (관련된 경우)를 납부하는데 사용할 수 있는 기타 유연한 혜택을 제공한다. 사용자에게는 이것이 안정성과 예측 가능성을 제공하여 의료 비용을 관리하는 데 도움이 된다. 근로자들에게는 이것이 Medisave 계정을 구축하고 고용이 종료된 후에 의료 혜택을 받을 수 있도록 돕는다.

휴가 자격 및 기타 혜택

26. 재고용한 근로자들이 여러 해 동안 조직에서 일했고 만족스럽게 업무를 수행했다는 것을 감안할 때, 연차 휴가 및 병가와 같은 고용 혜택을 받는데 최소 자격 기간 동안 근무하도록 요구되지 않아야 한다.

27. 재고용 혜택을 제의할 때 내부 형평성을 유지하기 위해서, 사용자들은 직무 책임과 조건이 재고용된 근로자와 유사한 다른 근로자들 (신규 근로자들 포함)의 고용 혜택을 고려해야 한다.

통지에 의한 종료

28. 사용자들과 근로자들은 고용계약에 따라 통지하여 정상적인 종료를 행사할 수 있

을 받는 경우다. 이 경우 사용자들은 22(a) 단락을 조정하여 근로자의 현재 직무의 시작 급여와 현재 급여의 중간점을 가능한 기준으로 하여 임금을 조정할 수 있다.

다. 부당해고를 당했다고 느끼는 재고용된 근로자들은 근로자은 복직 또는 보상을 위해 노동부 장관에게 진정할 수 있다.

재고용된 근로자들의 기여를 인정함

29. 사용자들은 재고용된 근로자들이 조직의 필수적인 부분이라는 것을 인정해야 한다. 적절한 경우, 그들은 다음의 원칙을 사용하여 성과 보너스, 매년 인상, 장기근속 혜택, 이익 공유 인센티브 또는 일회성 보너스의 형태로 회사 및 개인의 성과에 따라 재고용된 근로자들에게 계속해서 보상해야 한다:

- a. 매년 인상. 최대 급여 범위에 미치지 못하는 재고용된 근로자들은 매년 임금 인상을 받을 자격이 있어야 한다.
- b. 가변 지급. 가변 지급은 근로자와 사용자의 협상 및 상호 합의에 따른다.
- c. 모든 조정은 합리적인 요인을 기반으로 해야 한다

30. 이러한 인정은 근로자들이 잘 수행할 수 있도록 장려하고 동기를 부여하는 데 도움이 될 것이다.

사용자들이 재고용할 수 없는 적격 근로자들을 지원함

31. 퇴직 후에 적격 근로자들이 계속해서 조직에 기여할 수 있도록 하기 위해서 사용자들은 조직 내에서 가능한 모든 재고용 옵션을 고려하고 적격 근로자들에 적합한 직무를 식별해야 한다. 적격 근로자들에게 적합한 일자리를 찾을 수 없는 사용자들은 가능한 한 빨리 근로자들에게 알려야 한다.

32. 적격 근로자들을 재고용할 수 없는 사용자들에게는 다음의 두 가지 옵션이 있다:

- a. 재고용 의무를 근로자의 동의를 얻어 다른 사용자에게 이전한다; 또는
- b. 일회성 고용 지원금(EAP)을 제공한다. 또한 사용자들은 자신들이 재고용할 수 없는 적격 근로자들이 대체 일자리를 찾을 수 있도록 재고용 지원을 제공하도록 권장된다.

다른 사용자에게 의한 재고용

33. 사용자(E1)가 적격 근로자에 대한 재고용 의무²⁰¹⁾를 다른 사용자(E2)에게 이전할 수 있으려면 2가지 조건이 충족되어야 한다:

- a. 새로운 사용자(E2)가 현재 사용자(E1)로부터 적격 근로자에 대한 현행 재고용 의무를 인수하는 데 동의해야 한다; 그리고
- b. 근로자가 새로운 사용자(E2)의 재고용 제의에 동의해야 한다.

근로자는 새로운 사용자(E2)의 재고용 제의를 수락할 의무가 없다. 근로자가 새로운 사용자(E2)의 재고용 제의를 거절할 경우에는 현재 사용자(E1)로부터 EAP를 받을 자격이 있다.

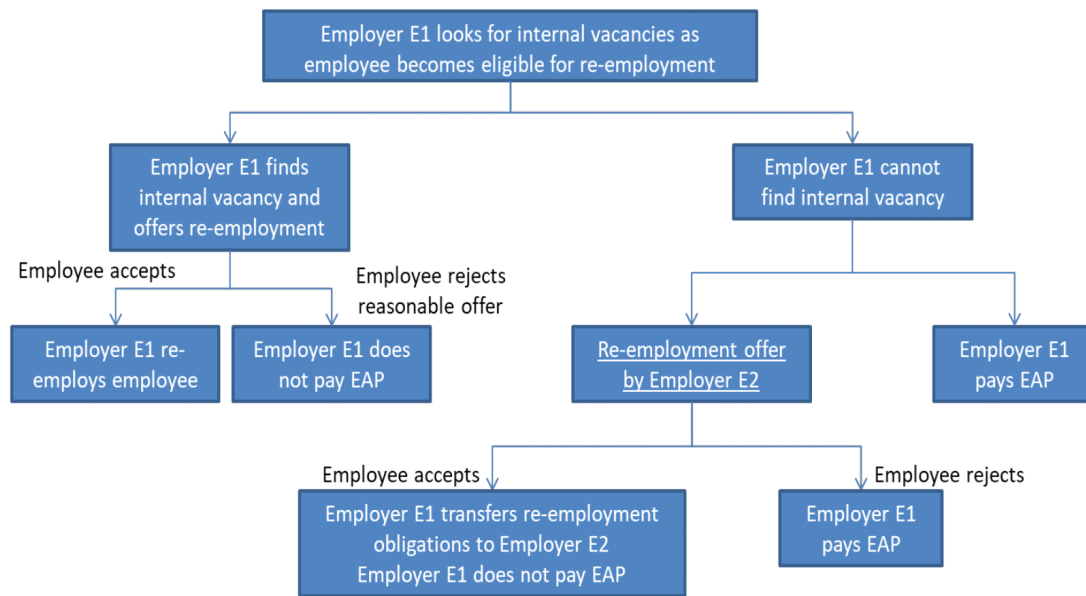
34. 이전될 현행 재고용 의무는 현재 사용자(E1), 새로운 사용자(E2) 및 근로자가 서명한 동의서에 기재해야 한다.

E2에 대한 재고용 의무 이전은 새로운 사용자(E2)의 근로자와의 재고용 계약이 발효 되는 날에 발효된다.

35. 다른 사용자에게 의한 재고용은 근로자에게 불확실성을 만든다. 근로자에게 확신을 제공하기 위해서 새로운 사용자(E2)는 새로운 급여가 재고용의 처음 3개월 동안 이전 급여보다 낮을 경우 이전 직장 급여에 연동되는 EAP를 약속해야 한다. 이 EAP 금액은 동의서에 명시되어야 한다. 재고용 첫 3개월 후 EAP는 EAP가 제의되는 시점의 근로자 급여에 연동되어야 한다.

36. 재고용 자격이 있게 되는 근로자에 대해 사용자들이 이용할 수 있는 옵션은 아래 도표에 요약되어 있다:

201) 이 절의 재고용 의무 이전은 2016년 정년 및 재고용(개정)법안(Retirement and Re-employment (Amendment) Bill 2016) 제7항에 의해 발효된 7C (1) (b) 및 7C (1A)절에 언급된 시나리오를 참조한다.



고용 지원금(Employment Assistance Payment: EAP)

37. EAP의 금액은 다음 원칙에 따라야 한다:

- a. EAP는 재고용되지 않은 적격 근로자들이 다른 직업을 찾는 일정 기간 동안 견디도록 돕기 위한 것이다. EAP 금액은 3.5개월의 급여일 수 있다.²⁰²⁾
- b. 저임금 근로자가 재고용되지 않으면 대체 고용을 찾는데 더 큰 어려움을 겪을 수 있으므로 그들을 돕기 위해서 최소 EAP 금액이 있어야 한다. \$ 5,500의 최소 EAP 금액이 고려될 수 있다.²⁰³⁾
- c. 사용자들의 재정적 부담을 완화하고 EAP가 근로자들이 일을 중단하도록 장려하는 것을 방지하기 위해서 최대 EAP 금액이 있어야 한다. \$ 13,000의 상한을 고려할 수 있다.²⁰⁴⁾
- d. 법정 최대 재고용 연령까지 적격 근로자를 재고용해야 하는 사용자의 의무를 고려하기 위해서 근로자가 이 연령에 가까워짐에 따라 의무가 감소하므로 EAP는 시간이 지남에 따라 감소해야 한다. 따라서 법정 최소 정년연령 이후 최소 30개월 이상 재고

202) EAP 금액은 고용법에 정의된 총 급여율을 기준으로 계산되어야 한다.

203) 2022년 7월 1일부터 최소 EAP 금액 \$ 6,250이 고려될 수 있다.

204) 2022년 7월 1일부터 \$ 14,750의 상한선이 고려될 수 있다.

용한 근로자들에게 재고용을 제공할 수 없는 사용자는 2개월 급여의 낮은 EAP 금액을 제의하는 것을 고려할 수 있다(최소 EAP가 \$ 3,500 이고 최대 EAP가 \$ 7,500).²⁰⁵⁾

e. 법정 최대 재고용 연령에 근접한 근로자들의 경우, EAP 금액이 그 연령까지 남은 고용 기간 동안 지불할 수 있는 급여보다 많지 않아야 한다.

38. 시간제 근로자들의 경우, 최대 및 최소 EAP 금액은 조직의 상근 근로자에 대비하여 시간제 근로자가 주당 근무하는 시간 수에 따라 비례할 수 있다.

39. 적절한 경우, 사용자와 노동조합은 EAP 금액을 협의하고 논의할 수 있다.

40. 사용자들은 리더십 갱신과 조직 변화를 촉진할 필요가 있기 때문에 고위 경영진을 동일한 직무에 재고용하는 것이 더 어렵다는 것이 인정되며 따라서 사용자들은 이들을 때로는 자회사에 다른 직무에 재고용 할 수도 있다. 그들의 고용 계약이 근로자가 자회사로 이동하도록 명시한 경우, 그러한 협정은 그 근로자와 관련하여 자회사가 현재의 사용자의 재고용 의무를 인수한다면 재고용 후에도 계속된다. 또한 고위 경영진이 다른 근로자들보다 더 많은 옵션을 가질 수 있으므로 재고용이 가능하지 않은 경우 EAP가 적절한 대안이 될 것이다.

41. 55세 이상에 채용된 근로자들은 현행 법정 최소 정년연령에서 면제된다. 그럼에도 불구하고 사용자는 그러한 근로자가 재고용 자격 기준을 충족하는 경우 법정 최소 정년연령에 도달했을 때 3년 이상의 근속기간을 가진다면²⁰⁶⁾ 재고용을 제의해야 한다. 유사하게 사용자들은 근로자들에게 재고용을 제의할 수 없다면 EAP를 제의해야 한다. 55세 이후에 채용된 근로자들 중 일부는 (i) 현행 법정 최소 정년연령까지 유지되지 않거나 (ii) 현행 법정 최소 정년연령에 근무한 지 3년 미만이기 때문에 재고용 자격 기준을 충족하더라도 재고용되지 않을 수 있다. 그러한 근로자들의 경우, 사용자들은 근로자들의 근속기간과 기여를 고려하여 위로금 지급을 고려할 수도 있다.

42. 재고용된 근로자들은 이미 법정 (또는 계약) 정년에 이르렀기 때문에 해고 수당

205) 2022년 7월 1일부터 법정 최소 정년연령 이후 최소 30개월 이상 재고용한 근로자들에게 재고용을 제공할 수 없는 사용자는 더 낮은 EAP 금액인 2개월 급여 제공을 고려할 수 있다(최소 EAP가 \$ 4,000이고 최대 EAP가 \$ 8,500).

206) 이것은 이후 2022년 7월 1일부터 2년 근속으로 변경된다.

문제는 발생하지 않는다. 그러나 이 근로자들 그룹은 해고되면 새로운 일자리를 확보하기 어려울 것이므로, 사용자들은 그들이 대체 일자리를 찾는 동안 견딜 수 있도록 재정 지원(EAP를 참고로 사용하여)을 제공해야 한다.

43. 삼자 파트너는 사용자가 법적 요건 이상으로 내부 정년 및 재고용 연령²⁰⁷⁾을 높일 것을 권장한다. 그렇게 하려는 진보적인 사용자의 경우, 해당 연령이 관련 고용 문서 (예: 고용계약, 단체협약, 사용자의 인적자원정책)에 명확하게 문서화되게 할 뿐 아니라 분쟁의 경우 근로자가 이용할 수 있는 구제책이 있도록 해야 한다.

결론

44. 우리의 고령화되는 인력은 도전과 기회를 제시한다. 향후 10년을 위한 로드맵을 설정함으로써 워크그룹의 권장 사항은 고령근로자가 미래 경제에서 번창할 수 있도록 한다. 우리는 그들의 업무 잠재력을 극대화하고 그들이 의미 있는 경력과 생산적인 삶을 위해 준비하게 할 것이다. 사용자는 확장되는 고령근로자 풀의 기술과 경험을 계속 활용할 수 있다.

45. 생산적인 장수를 달성하려면 공동 노력이 필요하다. 사용자는 고령근로자의 능력과 강점을 중심으로 그들의 교육, 직무 및 경력을 재설계하기 위해 워크그룹의 지침 및 기타 권장 사항을 구현하도록 촉구된다.

근로자들은 유연한 사고 방식을 채택하고 적응할 준비를 하고 새로운 것을 배우고 다양한 책임을 맡아서 조직에 계속 기여하고 정기적인 수입을 올릴 수 있도록 장려된다.

부록

고령근로자들의 재고용에 관한 삼자 지침에 대해 자주 묻는 질문들

1.	이 새로운 삼자 지침의 목적은 무엇인가?
----	------------------------

207) 이것은 법정 최소 정년연령 및 법정 최대 재고용 연령보다 높은 사용자가 채택한 정년 및 재고용 연령을 말한다.

	삼자 파트너는 고령근로자들의 재고용에 관한 삼자 지침을 검토하고 업데이트했다. 지침은 재고용을 준비하고 재고용 제의를 다룰 때 사용자와 근로자들의 참고 자료 역할을 한다. 우리는 사용자가 새로운 재고용 연령이 발효되기 전에 삼자 지침의 정책과 관행을 채택할 것을 강력히 권장한다.
2.	무엇이 합리적인 재고용 제의로 간주되는가? 재고용 제의가 합리적이라고 간주되는지 여부는 적절한 재고용 상담이 있었는지 여부와 일자리의 가치를 반영하기 위한 임금 및 혜택의 조정 정도를 포함하여 많은 요인에 달려있다. 재고용을 원활하게 이행하기 위해서는 근로자 및 노조와의 조기 개방형 의사소통이 중요하다. 사용자들은 직무를 설계하고 고령근로자들에게 보수를 제공할 때 유연성과 공정성을 발휘해야 한다. 그들은 또한 직무 가치와 생산성을 기반으로 경쟁력 있는 임금을 구현해야 한다. 동시에 근로자들은 사용자와 재고용 협정을 작성하는데 유연하게 참여하고 새로운 직무 방식을 받아들여서 계속해서 취업할 수 있도록 기꺼이 훈련을 받도록 권장된다.
3.	사용자가 법정 최소 정년연령 이전에 근로자들을 퇴직시키는 것이 허용되는가? 정년 및 재고용법에 따라 사용자는 법정 최소 정년연령(현재 62세) 이전에 연령을 이유로 근로자를 퇴직시킬 수 없다. 그러한 해고는 불법으로 간주된다. MOM은 연령을 이유로 근로자를 불법적으로 해고하는 사용자에 대한 단속 조치를 주저하지 않을 것이다.
4.	어떤 상황에서 시간제 재고용 제의가 사용자의 재고용 의무를 이행하는 것으로 간주될 수 있는가? 이미 시간제 방식인 근로자들에게 시간제 재고용을 제의하는 사용자는 재고용 의무를 이행한 것이며 근로자가 제의를 거절할 경우 고용 보조금(EAP)을 지불할 책임이 없다.

	사용자는 상호 합의가 있을 경우 상근 근로자들을 시간제 방식으로 재고용할 수 있다. 상근 근로자들이 시간제로 재고용을 요청했지만 사용자가 상근직만 제공할 수 있는 경우, 사용자는 자신의 의무를 다한 것으로 간주되며 근로자가 제의를 거절할 경우 EAP를 지불할 책임이 없다. 재고용 제안의 조건 및 혜택 범위에 대한 자세한 지침은 삼자 지침의 단락 22-28을 참조.
5.	근로자의 재고용 적격성을 평가할 때 사용자는 근로자가 “만족스러운 성과”를 제공했는지 어떻게 평가해야 하는가? 만족스러운 성과란 근로자가 자신의 직무를 수행할 때 유지할 것으로 예상되는 최소한의 성과 수준을 말한다. 재고용을 위한 근로자의 적격성을 평가할 때, 사용자들은 지난 2-3년 동안의 근로자의 성과를 고려할 수 있다.
6.	근로자의 재고용을 위한 적격성을 평가할 때 사용자들은 근로자가 “계속 일하는데 의학적으로 적합한지” 여부를 어떻게 평가해야 하는가? 일반적으로 재고용된 근로자들은 의학적으로 일을 계속하는데 적합하다고 가정해야 한다. 의학적으로 직무에 부적합하다는 징후가 보이지 않으면 근로자를 건강 검진을 받도록 보낼 필요가 없다. 징후를 보인다면 사용자들은 같은 직무의 모든 근로자들을 모두 건강 검진을 받도록 보낼 필요가 없이 사례별로 건강 검진을 받도록 보낼 수 있다. 해당 직무 범위의 다른 근로자들에게 적용되는 직무 요건이라면 사용자들은 재고용된 근로자들을 건강 검진을 받도록 보낼 수도 있다.
7.	추가 Medisave 분담금 형태로 의료 혜택을 제공하는 것이 사용자들과 재고용된 근로자들에게 어떻게 도움이 되는가? 추가 Medisave 분담금 형태로 사용자 의료 혜택을 제공하는 것이 사용자들이 의료 비용을 더 잘 예측하고 계획할 수 있게 돕는다. 반대로 다른 형태의 사용자 의료 혜택(예: 단체 입원 및 수술 보험(GHS) 또는 자가 자금 지원)은 종업들의 청구 경험에 따라 달라지며 변동될 수 있다. 이것은 또한 재고용된 근로자들이 Medisave 계정을 구축하는데 도움이 될

	것이다. 후자는 근로자가 고용후 의료 혜택을 받을 수 있도록 도움으로써 이 동성이 증가하는 추가적인 이점을 제공한다. 또한 싱가포르 거주자는 MediShield Life의 보장을 받아야 하며 많은 사람들이 Integrated Shield Plan의 보장을 받기로 선택했기 때문에 다른 형태의 의료 혜택(예: GHS)이 이 보장과 중복될 수 있다. 따라서 이 중복을 제거하는 것은 사용자와 근로자 모두에게 유익하다.
8.	재고용을 부당하게 거부당했거나 재고용 제의가 불합리하다고 느낄 때는 근로자들은 어떻게 할 수 있는가? 근로자들은 재고용 상담 과정에서 선호하는 직무를 알리는 것이 좋으며, 사용자들은 재고용 제의를 할 때 삼자 지침을 참조하는 것이 좋다. 근로자들은 불합리한 재고용 제의를 받아들일 의무가 없다. 재고용법은 근로자들이 재고용 분쟁에 직면했을 때 구제책을 제공한다. 근로자들은 적절한 경우 MOM 또는 노동조합에 접근할 수 있다. 근로자들이 부당하게 재고용을 거부당했다고 느끼는 상황에서는 근로자들은 노동부 장관에게 진정할 수 있다. 근로자들이 불합리한 재고용 제안 또는 고용 지원금을 받는 상황에서는 근로자들은 노동 국장 및 고용 청구 재판소에 구제 및 지원을 요청할 수 있다.
9.	수정된 고용 지원금(EAP) 금액은 어떻게 결정되었는가? 재고용 연령의 상승에 따라 삼자 파트너는 EAP 금액과 연령 보장을 늘리는데 동의했다. 개정된 금액은 최근 몇 년간의 임금 인상도 고려한다.
10.	TWG의 권고에 따르면, 1955년 7월 1일부터 1960년 6월 30일 사이에 태어난 근로자들은 RA 및 REA에 대한 변경이 2022년 7월 1일에 적용될 때 정년연령(RA)의 증가에 대해 자격이 없지만 재고용 연령(REA)의 증가에 대해 자격이 있기 때문에 그들에게는 RA가 62세, REA가 68세가 된다. 그들이 받을 EAP는 어떻게 되는가? RA 및 REA에 대한 제안된 변경 사항이 2022년 7월 1일에 적용되기 전에는 기존 EAP 공식(2017년 7월 1일 이후)이 모든 근로자에 적용된다. 2022년 7월 1일부터 TWG-OW에서 권장하는 새로운 EAP 프레임 워크가 63 ~ 68세의 모든 근로자에 적용된다.

1955년 7월 1일부터 1960년 6월 30일 사이에 태어난 근로자들의 과도기 집단의 경우 EAP 연령 범위는 62 ~ 65세, 65 ~ 68세이다. EAP 금액은 해당 시점에서 일반적인 EAP를 따른다. 아래 표를 참조.

이것은 재고용 기간이 EAP 계산을 위해 두 개의 동일한 절반으로 나뉘고 사용자와 근로자들 모두에게 공정한 현재 접근 방법과 일치한다.

1955년 7월 1일부터 1960년 6월 30일 사이에 태어난 근로자들의 경우.

	EAP (2022년 6월 30일까지 유효)		EAP (2022년 7월 1일에 발효)	
EAP가 시작되는 나이	62부터 <64.5	64.5부터 <67	62부터 <65	65부터 <68
지급 할 급여 개월 수	3.5	2	3.5	2
최대 EAP 금액	\$13,000	\$7,500	\$14,750	\$8,500
최소 EAP 금액	\$5,500	\$3,500	\$6,250	\$4,000

재고용을 실행하려는 회사는 어떤 지원을 받을 수 있는가?

싱가포르 정부는 55세 이상의 싱가포르 고령근로자를 고용하는 사용자에게 임금 상쇄(wage offsets)를 제공함으로써 고령근로자의 재고용을 포함한 고령자 고용을 지원한다. 2020년에는 특별 고용 공제 및 67세 이상의 고령근로자를 고용하는 회사에 추가 임금 상쇄를 제공하는 추가 특별 고용 공제를 통해 고령자 고용을 지원한다. 2021-2022년에는 새로운 고령 고용 공제를 통해 고령자 고용을 지원한다. 더 높은 연령대에 대해 더 많은 지원이 제공된다.

정부는 입법 개정 앞서 더 높은 정년과 재고용 연령을 기꺼이 이행할 의지와 능력이 있는 진보적인 기업을 지원하기 위해 올해 초 고령근로자 조기 채

11.

	택 회사 보조금(Senior Worker Early Adopter Grant: SW EAG)을 발표했다. SW EAG는 회사 자체의 정년 및 재고용 연령을 최소 법정 요건 이상으로 높이기 위해 최대 \$ 250,000까지 회사에 제공한다. 보조금 신청은 2020년 7월 1일부터 시작된다. 자세한 내용은 https://www.mom.gov.sg/about-us/cos2020 에서 확인할 수 있다.
--	---

IV. 사회보장제도-CPF 제도²⁰⁸⁾

1. CPF 제도 개요

싱가포르의 사회보장제도는 적립방식 기금인 “중앙적립기금(Central Provident Fund: CPF)”과 정부에 의한 중/저소득자에 대한 보조를 골격으로 운영되고 있다.

CPF는 근로자와 사업주의 부담금이 개인의 계좌로 적립되는 형태로, 의료비 등은 그 잔고에서 지불하는 것이 가능하고, 퇴직급여(이른바 연금의 형태)의 원자가 된다. 최근에는 공적의료보험 및 장기요양보험도 도입되어 이러한 보험료에 대해서도 해당 부담금(계좌)에서 지불되는 형태이다.

싱가포르 정부가 CPF를 운용하고 운영이익은 개인계좌로 이자, 퇴직급여 등의 원자이다. 근로자 및 사업주가 급여액의 일정 비율을 거출하고, 보통계좌(OA: Ordinary Account), 특별계좌(SA: Special Account), 의료계좌(Medisave Account)로 나누어 적립되고, 각각 법정 이자가 가산됨. 잔고는 목적에 따라 지출가능하다.

55세가 되면 퇴직계좌(Retirement Account)가 만들어지고, 특별계좌 및 일반계좌에서 일정액이 이행됨. 기본적으로 개인마다 적립되기 때문에, 잔고 이상의 지출은 할 수 없으며, 사망한 시점에 잔고가 있으면 유족 등에게 상속할 수 있다.

퇴직계좌 적립에 대해서는 일정 조건을 충족시키는 경우, 65세 이후 평생매월급여(lifelong monthly payouts)을 수급할 수 있다. 또한 CPF 분감금(의료계좌잔고)에서 공적의료보험이나 장기요양보험의 보험료를 지불하고, 필요한 경우에 보험급여를 받을 수 있다. 그리고 저소득자 등은 이러한 보험료의 보조를 받을 수 있고, 의료비 자체에 대한 보조제도가 있다.

²⁰⁸⁾ <https://www.cpf.gov.sg/member>

CPF 계좌 구조

Your CPF accounts



A comprehensive savings system

As you work and make CPF contributions, you accumulate savings in these three accounts: your Ordinary Account (OA), MediSave Account (MA), and Special Account (SA).

At age 55, a Retirement Account (RA) is created for you.

출처: <https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview>

CPF 분담금 비율

근로자의 연령	2023년 1월 1일 이후 분담금 비율 (월 임금 750싱가포르달러 경우)		
	사용자 (% of wage)	근로자 (% of wage)	총 (% of wage)
55세 이하	17	20	37
55세 초과 60세	14.5	15	29.5
60세 초과 65세	11	9.5	20.5
65세 초과 70세	8.5	7	15.5
70세 이상	7.5	5	12.5

출처: <https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview>

2. 연금제도

(1) CPF LIFE²⁰⁹⁾

싱가포르에는 CPF LIFE(CPF Lifelong Income For the Elderly)라고 하는 국민장수보험 연금 제도(national longevity insurance annuity scheme)로, 매달 급여(monthly payout)를 지급하는 제도가 있다.

다음과 같은 경우 CPF LIFE에 자동으로 포함된다.

- 싱가포르 시민 또는 영주권자
- 1958년 이후 출생
- 65세가 되기 전에 적어도 60,000 싱가포르 달러의 퇴직저금(retirement savings)이

²⁰⁹⁾

이하의

내용은

<https://www.cpf.gov.sg/member/retirement-income/monthly-payouts/cpf-life>

있어야 함

CPF LIFE에 자동 포함되는 경우가 아닌 경우에는 퇴직금제도(Retirement Sum Scheme: RSS)에 남아 있게 된다. CPF LIFE는 수명이 얼마가 되든 매달 급여를 지급해주는 것과 달리, RSS는 퇴직 저축액이 바닥날 때까지 매월 급여를 지급한다.

CPF LIFE에 자동으로 포함되지 않는 싱가포르 시민권자나 영주권자의 경우에도 이 제도에 참여할 수 있다. 65세부터 80세가 되기 1개월 전까지 언제든지 급여를 받을 준비가 되면 가입할 수 있다. 다만, CPF LIFE와 동일하거나 더 많은 급여를 지급하는 연금이나 사적 연금 플랜이 있는 경우에는 CPF LIFE 면제를 선택할 수 있다.

(2) 퇴직금제도(Retirement Sum Scheme: RSS)²¹⁰⁾

퇴직금 총액 제도(Retirement Sum Scheme: RSS)제도는 1958년 이전에 태어난 대부분의 회원에게 지급되는 제도이다. 현재 RSS에 가입되어 있지만, 평생 매월 급여를 받고 싶다면 CPF LIFE에 가입할 수 있다.

이 퇴직금 총액(retirement sum)은 퇴직계좌에 저축한 금액이다. 이 퇴직계좌에 더 많이 돈을 넣을수록 앞으로의 매월급여는 더 많아진다. 65세 이후에는 언제든지 매월 급여를 받기 시작할 수 있다. 65세 이후의 시점에서 시작하지 않으면 70세부터 자동적으로 지급이 시작된다.

퇴직금 총액 매월 급여는 현재 퇴직계좌 저축을 기준으로 계산되며, 기본 이자는 연 4%로 지급자격 연령부터 최대 20년까지 지속된다. 급여를 연기하기로 선택한 경우, 더 많은 급여를 받거나 연장된 급여 기간을 가질 수 있다.

(3) 즉각적인 필요로 인한 퇴직금 인출²¹¹⁾

즉시 필요한 현금에 대해 퇴직금 인출(retirement withdrawal)은 빠르고 쉽고 유연하게 할 수 있다. 퇴직시 매월 급여를 받는 것 외에, 계획되거나 계획되지 않았거나 또는 긴급한 지출에 대하여, 55세부터 CPF 저축액을 인출할 수 있다. 때때로 여분의 자금이 필요한 경우, 즉시 인출할 수 있고, 인출가능한 저축금에서 원하는 만큼 인출할 수 있다.

210) <https://www.cpf.gov.sg/member/retirement-income/monthly-payouts/retirement-sum-scheme>

211) <https://www.cpf.gov.sg/member/retirement-income/retirement-withdrawals/withdrawing-for-immediate-retirement-needs>

55세부터 CPF 저축액에서 인출할 수 있는 옵션은 다음과 같다.

무조건적인 인출로서, 출생연도에 따라 55세부터 또는 65세부터, 적어도 퇴직계좌 저축액의 20%를 인출할 수 있다. 여기에는 55세 이후에 언제든지 인출할 수 있는 5,000 싱가포르 달러가 포함된다.

태어난 해를 기준으로 한 무조건적인 인출

태어난 해	인출가능한 총액	55세 이후 언제든지 인출가능	65세 이후 언제든지 인출가능
1953년 이전	50% 이상	CPF 저축액의 50%	해당없음
1954	40% 이상	CPF 저축액의 40%	해당없음
1955	30% 이상	CPF 저축액의 30%	해당없음
1956	20% 이상	CPF 저축액의 20%	해당없음
1957	20% 이상	CPF 저축액의 10%	퇴직계좌 저축액에서 추가 10%
1958년 이후	20% 이상	CPF 저축액에서 5,000 달러	55세부터 인출가능한 5,000달러를 빼고 퇴직금 저축액의 추가 20%

출처: <https://www.cpf.gov.sg/content/dam/web/member/retirement/documents/WithdrawalRuleTable.pdf>

V. 소결

싱가포르의 역시 아시아권 국가 중에서 고령화가 심각하게 진행되고 있는 국가로, 고령근로자의 활용이 중요한 문제가 되었다.

싱가포르의 고령자 고용의 특징으로는 첫째, 고령자의 정년연령을 지속적으로 연장해오고 있으며, 이에 더불어 근로자 본인이 재고용을 희망하는 등의 일정한 요건을 충족시키면 사용자는 그 고령자를 재고용해야 한다는 점이다. 또한 사용자는 고령근로자의 연령을 이유로 부당하게 해고할 수 없다.

또한 2021년 11월 정년 및 재고용법 개정안을 발표하여, 정년이 2022년 7월 1일부터 정년연령은 63세, 재고용연령은 68세로 인상되며 2030년까지 정년연장은 65세, 재고용연령은 70세로 인상될 예정이다.

두 번째로는 싱가포르는 노사정 삼자에 의한 "Tripartite Workgroup on Older Workers"가 2010년 3월에 "삼자에 의한 재고용 가이드라인(Tripartite Guidelines

on the Re-employment of Older Employees)”을 발표하였고, 2017년 개정을 거친 후, Tripartite Workgroup이 제안한 22개 사항을 싱가포르 정부가 수용함에 따라, 2020년에 동 가이드라인이 개정하여 발표하고 있는데, 실질적으로 재고용 및 재고용 계약과 관련된 주요한 내용을 담고 있어 중요하다.

셋째로는 싱가포르의 고령자고용의 특징은 재고용 제도에 많은 중점이 놓여져 있으며, 사용자에게 많은 의무와 역할을 부여하고 있다.

적격 고령근로자의 재고용시, 사용자가 자사에서 재고용을 할 수 없는 경우, 근로자의 동의를 얻고 다른 사용자가 이에 대한 제안에 동의한 경우, 다른 사용자에게로의 재고용의무를 인계하는 것이 가능하다는 점이다.

또한 적격 고령근로자를 자사 내에서 적합한 업무를 제공할 수 없는 경우, 회사는 근로자에게 고용지원금(EAP)을 지급해야 하는데, 약 2개월~3.5개월분의 급여에 해당하는 고용지원금(1회성)을 지원해야 한다. 이러한 EPA 외에도 사용자는 근로자가 대체고용을 찾도록 전직 지원을 제공하는 것이 권장된다.

이러한 재고용을 지원 및 유도하기 위해서 “고령자 고용 장려금(SEC)”을 통하여 65세 이상 근로자를 자발적으로 재고용한 사용자에게 근로자 월급의 최대 8%까지 추가 공제를 받을 수 있는 점도 특징이다.

넷째로는, 재고용과 관련하여, 분쟁해결을 위한 구제 방안이 법에 규정되어 있다. 연령으로 인한 부당한 해고에 대한 구제 및 정당한 사유나 이유 없는 부당한 재고용 거부 및 해고에 대한 구제를 위해 노동부 장관에게 서면으로 진정을 할 수 있다. 또한 불합리한 재고용 계약조건 및 고용지원금 지급 관련 구제와도 관련하여 고용청구 재판소 등을 통해 고용지원금 청구를 제기할 수 있다.

마지막으로, 고령자고용과 관련하여 고령근로자의 소득 보장의 관점에서 싱가포르의 CPF 제도, 즉 연금 등의 사회보장제도 역시 함께 기능하고 있다는 점이다. 싱가포르는 정부에 의한 “중앙적립기금(Central Provident Fund: CPF)” 방식으로 운영되고 있는데, CPF는 근로자와 사업주의 부담금이 개인의 계좌로 적립되는 형태로, 퇴직급여(이른바 연금의 형태)의 원자가 된다. 55세가 되면 퇴직계좌(Retirement Account)가 만들어지고, 특별계좌 및 일반계좌에서 일정액이 이행된다. 기본적으로 개인마다 적립되기 때문에, 잔고 이상의 지출은 할 수 없으며, 사망한 시점에 잔고가 있으면 유족 등에게 상속할 수 있다. 퇴직계좌 적립에 대해서는 일정 조건을 충족시키는 경우, 65세 이후 평생 매월급여(lifelong monthly payouts)를 수급할 수 있다. 이번 정년 및 재고용법이 개정될 때 CPF에서 퇴직급여 등을 더 쉽게 받을 수 있도록 CPF법도 함께 소요의 개정도 함께 이루어졌다.

상기에서 살펴 본 바와 같이 싱가포르 고령자 고용은 법정 최소 정년연령과 재고용

연령은 인상되는 추세이지만, 재고용시 사용자가 적격 근로자를 재고용할 수 없는 경우, 다른 사용자에게로의 재고용 의무 이전 또는 EAP 고용지원금 등의 제공 등, 사용자에게 의무와 책임이 부과 되어 있다. 하지만 한편으로는 고령자 고용장려금(SEC) 및 CPF 전환 보조금(CTO) 등, 사용자에게 대한 지원도 함께 이루어지고 있어 기업의 부담 경감에 도움이 되고 있다는 점에서 시사점을 찾을 수 있다.

【번역】

1993년 정년 및 재고용법
(Retirement and Re-employment Act 1993)

목차

긴 제목

1부 서두

1 짧은 제목

2 해석

3 공무원

2부 규정된 최저 정년 연령

4 규정된 최저 정년 연령

5 (폐지됨)

6 근로계약기간의 무효

3부 적격 근로자의 재고용

7 재고용 적격 기준

7A 적격 근로자를 재고용하려는 사용자

7B 이전 근로계약 및 재고용 계약에 따른 복무 기간

7C 고용지원금 또는 대체 고용

4부 구제책

8 연령을 이유로 하는 부당한 해고에 대한 구제책

8A 화해 등

8B 정당한 사유나 이유 없는 부당한 재고용 거부 및 해고에 관한 구제책

8C 불합리한 재고용 계약 조건과 관련된 구제책 및 고용지원금

8D (폐지됨)

8E (폐지됨)

8F (폐지됨)

5부 일반

9 담당관 및 조사관의 권한

9A 불만 및 위법 행위에 대한 조사

9B 방해하는 근로자 등

9C 벌칙

10 위법 행위의 구성
11 면제
11A 외부계약 에 대한 제한
11B 삼자 지침을 발행할 수 있는 권한
12 규정
13 기타 성문법의 보존
입법 연혁
약어
비교표

1993년 정년 및 재고용법

2020년 개정판

이 개정판은 2021년 12월 1일까지의 모든 개정을 포함하며 2021년 12월 31일부터 시행된다.

근로자의 최저 정년 연령, 재고용 및 이와 관련된 사항에 대해 규정하는 법률.

[1993년 7월 1일]

1부 서두

짧은 제목

1. 본 법은 1993년 정년 및 재고용법이다.

해석

2.—(1) 본 법에서 문맥이 달리 요구하지 않는 한 —

"합의된 날짜"는 7C(7)항에 언급된 동의서에서 7C(2)(a)항의 목적을 위해 명시된 날짜를 의미한다;

"승인된 중재자" 및 "청구 의뢰 증명서"는 2016년 고용청구법의 2(1)항에 의해 주어진 의미를 갖는다;

"단체 협약"은 1960년 노사관계법에 의해 주어진 의미를 갖는다;

"위원"은 1968년 고용법 3(1)항에 따라 임명된 노동국 국장을 의미한다;

"근로계약"은 한 사람이 다른 사람을 근로자로 고용하고 다른 사람이 근로자로서 자신의 사용자를 위해 근무하는 데 동의하는 서면 또는 구두, 명시적 또는 묵시적 계약을 의미한다;

"적격 근로자"는 7(1)항에 제시된 재고용 적격 기준을 충족하는 근로자를 의미한다;

"근로자"는 사용자와 근로계약을 체결했거나 근로계약에 따라 근무하는 사람을 의미한다.

"사용자"는 근로계약에 따라 다른 사람을 고용하는 사람을 의미하며 다음을 포함한다

—

- (a) 정부;
- (b) 법정 권한;
- (c) 정당하게 권한을 부여받은 사용자의 대리인 또는 관리자; 그리고
- (d) 근로자가 종사하는 직업, 사업, 거래 또는 일을 소유하거나 수행하고 있거나 당분간 관리 또는 통제를 책임지는 사람;

"고용지원금"은 7C(1)항에 따라 사용자가 적격 근로자에게 지불할 수 있는 금액을 의미한다;

"고용청구재판소"는 1970년 주 법원 법의 4항에 따라 구성된 고용청구재판소를 의미한다;

"조사관"은 3항에 따라 조사관으로 임명된 사람을 의미한다;

"중재 요청"은 2016년 고용청구법의 2(1)항에 의해 주어진 의미를 갖는다;

근로자와 관련하여 "규정된 최저 정년 연령"은 4(1)항에 명시된 근로자에게 적용되는
규정된 최저 정년 연령을 의미한다;

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

근로자와 관련하여 "규정된 재고용 연령"은 7A(11)항에 명시된 근로자에게 적용되는
규정된 재고용 연령을 의미한다;

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

"재고용"은 근로자가 근로자의 명시된 연령에 도달한 날짜 이후에 동일한 사용자에게
의해 고용되는 것을 의미한다;

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

"재고용 계약"은 7A(1) 또는 (3)(a)(i)항의 목적을 위해 적격 근로자를 재고용하기 위해
적격 근로자와 사용자 간에 체결된 근로계약을 의미한다;

"재고용 의무"는 7A항에 따라 적격 근로자를 재고용해야 하고, 그렇게 하지 못할 경
우 7C(1)(a)항에 따라 적격 근로자에게 고용지원금을 제공해야 할 사용자의 의무를 의
미한다;

"급여"는 1968년 고용법의 2(1)항에 의해 주어진 의미를 갖는다;

근로자와 관련하여 "명시된 연령"은 근로자에게 적용되는 다음 연령 중 높은 연령을
의미한다:

- (a) 근로자의 규정된 최저 정년 연령;
- (b) 근로자의 근로계약에 규정된 정년 연령;

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

"삼자 지침"은 11B항에 따라 장관이 발행한 재고용 관련 지침을 의미한다.

[21/2016; 5/2017]

(2) 본 법의 목적을 위해서 다음과 같은 경우 근로자는 사용자에 의해 해고된 것으로 간주된다—

(a) 근로자가 사용자에 의해 고용된 계약이 통지에 의해 종료되든 또는 통지 없이 종료되든 관계없이 사용자에 의해 종료된다; 또는

(b) 사용자가 연령을 이유로 근로자를 정년시키거나 연령을 이유로 근로자가 정년 또는 사직하도록 요구하거나 야기한다.

(3) 본 법에서 사람은 자신의 생일의 N번째 기념일 또는 다른 기념일 (경우에 따라) 이후에 N세의 연령(여기서 N은 양의 정수) 또는 다른 더 높은 연령에 도달할 것이거나 도달한 것으로 간주된다.

공무원

3.—(1) 노동국 국장은 본 법의 일반 관리를 담당하는 공무원이다.

(2) 1968년 고용법에 따라 임명된 모든 노동국 부국장, 노동국 수석 보좌관 또는 노동국 보좌관은 규정될 수 있는 제한 하에서 부과된 모든 직무를 수행하고 그러한 담당관에게 부여된 모든 권한을 행사할 수 있으며 그렇게 수행된 모든 직무와 그렇게 행사된 권한은 본 법의 목적을 위해 담당관이 정당하게 수행하고 행사한 것으로 간주된다.

(3) 장관은 본 법의 목적을 위해서 필요하거나 편리하다고 판단하는 수의 조사관 및 기타 공무원을 임명할 수 있다.

[21/2016]

(4) 장관은 본 법에 따른 공무원의 직무 수행을 위한 규칙을 제정할 수 있다.

2부

규정된 최저 정년 연령

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

규정된 최저 정년 연령

4.—(1) 장관은 관보에 고시함으로써 모든 등급의 근로자에게 적용되는 규정된 최저 정년 연령을 명시할 수 있으며, 최저 62세 이상이어야 하지만 65세를 초과하지 않아야 한다.

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

(2) 어떤 다른 성문법, 근로계약, 단체협약에도 불구하고 사용자는 근로자가 규정된 최저 정년 연령에 도달하기 전에 연령을 이유로 근로자를 해고할 수 없다.

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

(3) (2)목을 위반하는 사용자는 위법 행위에 해당하며 \$5,000 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고될 수 있다.

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

5. [2017년의 5호 법률에 의해폐지됨]

근로계약 기간의 무효

6. 규정된 최저 정년 연령보다 낮은 정년 연령을 규정하는 1993년 7월 1일 이전, 당일 또는 이후에 체결된 근로계약 또는 단체 협약의 기간은 불리한 한도 내에서 무효다.

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

3부

적격 근로자의 재고용

재고용 적격 기준

7.—(1) 본 법의 목적을 위해서 근로자는 다음과 같은 경우 7A항에 따라 재고용 자격이 있다 —

- (a) 근로자가 1952년 7월 1일 이후에 태어났다; 그리고
- (b) 사용자가 근로자를 다음과 같이 평가한다 —
 - (i) 적어도 만족스러운 근무 실적을 가지고 있다; 그리고
 - (ii) 의학적으로 계속 일하는데 적합하다.

[5/2017]

(2) (1)(b)(ii)목의 목적을 위해서 근로자의 사용자가 확률의 균형에 따라 근로자가 의학적으로 적합하지 않다는 것을 입증하지 않는 한 근로자는 의학적으로 계속 일하는데 적합한 것으로 간주된다.

(3) 근로자가 (1)(b)목의 기준을 충족하지 못하기 때문에 사용자가 근로자를 재고용할 의사가 없는 경우, 사용자는 합리적으로 실행 가능한 한 근로자의 고용을 종료하기 전에 합리적인 기간 내에 근로자에게 그러한 의사의 서면 통지를 제공해야 합니다.

[5/2017]

자격이 있는 근로자를 재고용하려는 사용자

7A.—(1) 7C항에 따라 사용자는 사용자의 근로자(적격한 근로자)가 명시된 연령에 도달하기 전에 해당 근로자에게 재고용을 제안해야 하며 해당 근로자를 재고용해야 하는 사용자의 의무는 근로자가 규정된 재고용 연령에 도달할 때까지 근로자가 명시된 연령에 도달할 때 시작된다.

[5/2017]

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

(2) 다음과 같은 경우 —

- (a) 7(1)(a)항에 언급된 근로자가 명시된 연령에 도달한 후에도 자신의 사용자를 위해 계속 일한다; 그리고
- (b) 근로자가 명시된 연령에 도달했을 때 사용자는 다음과 같이 하지 않는다—
 - (i) 해당 근로자를 재고용한다; 또는
 - (ii) 해당 근로자의 고용을 종료한다,

그러면 근로자가 명시된 연령에 도달하기 전에 근로자와 사용자 간의 근로계약에 따라 근로자가 획득하거나, 발생시키거나 초래한 모든 권리, 특권, 의무 또는 책임은 영향을 받지 않는다.

[5/2017]

(3) (2)목이 적용되는 경우 해당 목에 언급된 사용자는 —

(a) 해당 목에 언급된 근로자가 명시된 연령에 도달한 후 언제든지 다음과 같이 할 수 있다 —

(i) 그 근로자를 재고용한다; 또는

(ii) 그 근로자가 섹션 7(1)(b)에 명시된 자격 기준을 충족하지 못하는 경우 근로자의 고용을 종료한다; 그리고

(b) 다음 사이의 기간 동안 (1)목에 따른 요구 사항을 준수한 것으로 간주된다—

(i) 근로자가 명시된 연령에 도달할 때; 그리고

(ii) 사용자가 근로자를 재고용하거나 단락 (a)에 따라 근로자의 고용을 종료할 때.

[5/2017]

(4) (1)목 또는 (3)(a)(i)목에 따른 재고용의 목적을 위해서 근로자와 사용자는 재고용 계약을 체결해야 하며, 그 계약에서는 직무 범위와 조건 및 단서가 그들 사이의 이전의 근로계약과 다를 수 있다.

[5/2017]

(5) (4)목에 언급된 모든 변동은 근로자의 생산성, 성과, 의무 및 책임, 근로자에게 적용되는 연공서열제와 같은 임금 시스템과 같은 합리적인 요소를 기반으로 해야 한다.

(6) 재고용 계약의 당사자가 달리 합의하지 않는 한, 계약에 규정되는 고용 기간은 한 번에 1년 이상이어야 한다.

[5/2017]

(7) (6)목에도 불구하고 다음 사이의 기간이 —

(a) 근로자에 대한 재고용 계약에 따른 재고용 시작; 그리고

(b) 근로자가 근로자의 규정된 재고용 연령에 도달한 날짜,

1년 미만인 경우 재고용 계약에 따른 고용 기간은 그 짧은 기간일 있다.

[5/2017]

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

(8) [2017년의 5호 법률에 의해 삭제됨]

(9) 본 법의 어떤 조항에도 불구하고 자격을 갖춘 근로자는 근로자가 명시된 연령에 도달한 날짜 이후에 자신의 사용자에게 고용되기를 원하지 않는 경우 퇴직하거나 퇴직될 수 있다.

(10) 퇴직하려는 적격 근로자는 합리적으로 실행 가능한 한 자신이 퇴직하기 전 합리적인 기간 내에 자신의 사용자에게 그렇게 하려는 자신의 의사를 진술하는 서면 통지를 제공해야 한다.

(11) 장관은 관보에 고시함으로써 모든 종류의 근로자에게 적용되는 규정된 재고용 연령을 명시할 수 있으며, 그 연령은 67세 이상 70세 이하이어야 한다.

[01/07/2022에 발효된 2021년 법률 38호]

이전 근로계약 및 재고용계약에 따른 복무기간

7B.—(1) 근로계약의 당사자들이 달리 합의하지 않는 한, 그리고 (2)목 및 (3)목에 따라 사용자와 사용자의 근로자 간에 재고용 계약이 7A(4)항에 따라 체결되는 경우, 근로자의 재고용 계약에 따라 근로자가 취득하거나, 발생시키거나 또는 초래할 권리, 특권, 의무 또는 책임을 결정하기 위해서 근로자가 재고용 계약에 따라 근무를 시작하기 전의 그의 이전의 근로계약에 따라 자신의 사용자를 위해 근무한 기간은 무시된다.

[5/2017]

(2) 근로자가 7A(4)항에 따라 체결된 재고용 계약에 따라 근무를 시작하기 전에 그가 자신의 사용자 아래에서 근무한 모든 기간은 다음의 목적을 위해서 감안된다 —

(a) 1968년의 고용법 88A(1)항에 따라 연차 휴가 자격을 위한 최소 기간 3개월을 계산하는 것; 그리고

(b) 1968년의 고용법 89(1) 및 (2)항에 따라 유급 병가 자격을 위한 근로자의 근무

기간을 결정하는 것.

[5/2017; 55/2018]

(3) 사용자가 7A(4)항에 따라 근로자를 재고용하거나 갱신하는 경우 재고용 중인 근로자의 고용 연속성은 중단되지 않는다.

[5/2017]

고용지원금 또는 대체 고용

7C.—(1) 7A항은 사용자(이 항에서 E1으로 불림)가 E1이 삼자 지침에 따라 합당한 시도를 했음에도 불구하고 E1의 기관에서 적격 근로자에게 적합한 공석을 찾을 수 없기 때문에 7A항에 따라 적격 근로자를 재고용 할 수 없고 다음과 같은 경우 적용되지 않는다.

(a) E1이 적격 근로자에게 고용지원금을 제공한다; 또는

(b) 적격 근로자가 E1에 고용되어 있는 동안 —

(i) 다른 사용자(이 항에서 E2로 불림)가 E1 대신 적격 근로자를 고용하겠다고 제안한다; 그리고

(ii) 적격 근로자가 그 제안을 수락한다.

[5/2017]

(2) 규정될 수 있는 수정에 따르는 조건으로, (1)(b)목이 적용되는 경우 —

(a) 적격 근로자에 대한 E1의 재고용 의무는 합의된 날짜 직전에 해제된다;

(b) 7A 또는 7B(3)항의 사용자 또는 (1)목의 E1에 대한 언급에는 합의된 날짜부터 E2에 대한 언급을 포함한다; 그리고

(c) 적격 근로자에 대한 E1의 재고용 의무는 합의된 날짜 이전에 적격 근로자의 E1에 의한 불법 해고 후에도 지속되지만 단락 (a) 및 (b)에 규정된 범위 내에서 그렇다.

[5/2017]

(3) (1)(a)목에도 불구하고, 사용자는 근로자가 명시된 연령에 도달한 날짜 이후에 해당 사용자에게 계속 고용되지 않기로 한 근로자의 결정을 사용자에게 알리는 적격 근로자에게 고용지원금을 제공할 필요가 없다.

[5/2017]

(4) (5)목에 따라 고용지원금은 다음과 같다 —

- (a) 적격 근로자의 고용 마지막 날까지 사용자가 지불하는 단일 일시금; 또는
- (b) 기타 상호 합의된 방식.

(5) 이 항에 따라 지급되는 고용지원금 금액을 결정할 때 사용자는 삼자 지침을 고려해야 한다.

(6) 7B항에 영향을 주지 않고, E2가 E1을 대신하여 적격 근로자와 서비스 계약을 체결하는 경우 적격 근로자가 E2을 위해서 근무를 시작하기 전에 E1를 위해서 근무한 기간은 다음의 목적을 위해서만 감안된다—

- (a) 1968년의 고용법 88A(1)항에 따른 연차 휴가 자격을 위한 최소 기간 3개월을 계산하는 것; 그리고
- (b) 1968년의 고용법 89(1) 및 (2)항에 따라 유급 병가 자격을 위한 근로자의 근무 기간을 결정하는 것.

[5/2017; 55/2018]

(7) E1, E2 및 적격 근로자가 규정된 형식과 방식으로 서명한 동의서는 (1)(b)목에 언급된 사항에 대한 일단 채택되는 증거다.

[5/2017]

(8) 의심을 피하기 위해서 4부와 5부에서 적격 근로자의 사용자에 대한 언급에는 해당되는 경우 E2에 대한 언급이 포함된다.

[5/2017]

4부

구제책

연령을 이유로 하는 부당한 해고에 대한 구제책

8.—(1) 명시된 연령 미만의 근로자가 나이를 이유로 불법적으로 해고되었다고 생각하는 경우 해고 후 1개월 이내에 장관에게 그의 이전 직장으로의 복직을 서면으로 진정

할 수 있다.

(2) 장관은 그러한 진정에 대한 결정을 내리기 전에 담당관에게 서면으로 담당관의 의견으로 근로자가 연령을 이유로 불법적으로 해고되었는지 여부를 조사하고 보고하도록 서면으로 지시할 수 있다.

(3) 장관이 (2)항에 따라 담당관이 작성한 보고서를 검토한 후 근로자가 사용자에게 의해 연령을 이유로 불법적으로 해고되었다고 인정하는 경우, 장관은 법 규정 또는 반대되는 합의에도 불구하고 다음과 같이 할 수 있다—

(a) 사용자에게 근로자를 이전 직장에 복직시키고 근로자가 사용자에게 의해 불법적으로 해고되지 않았더라면 벌었을 급여에 해당하는 금액을 지불하도록 지시할 수 있다; 또는

(b) 장관이 사건의 모든 상황을 고려하여 공정하고 공평하다고 간주할 수 있는 보상으로 급여를 지불하도록 사용자에게 지시하며 사용자는 장관의 지시에 따라야 한다.

(4) 장관은 (3)항에 따라 보상 금액을 결정할 때 특히 다음 사항을 고려해야 한다—

- (a) 불법 해고의 결과로 근로자가 입은 손실;
- (b) 대체 고용을 얻는 것에 대한 근로자의 전망;
- (c) 근로자가 자신의 손실을 완화하기 위해 취한 조치;
- (d) 근로자가 사용자와 함께 근무한 기간; 그리고
- (e) 근로자의 연령.

(5) 이 항에 따라 이루어진 진정에 대한 장관의 결정은 최종적이다.

(6) (3)목에 따른 장관의 지시는 연령을 이유로 한 불법 해고와 관련하여 법원에서 근로자가 제기하는 손해 배상 소송에 대한 장애로 작용한다.

(7) (3)항에 따른 장관의 지시를 따르지 않는 사용자는 위법 행위에 해당하며 \$10,000 이하의 벌금 또는 12개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고될 수 있다.

(8) (3)항에 따라 사용자가 지불해야 할 금액이 장관의 지시에 따라 지급되지 않고 사

용자가 (7)항에 따른 위반으로 유죄 판결을 받은 경우, 미지급된 금액은 법원에서 별금처럼 회수할 수 있으며 회수된 금액은 장관의 지시에 따라 받을 자격이 있는 근로자에게 지급된다.

(9) 장관은 장관의 자필 서면으로 본 항에 따른 장관의 권한(위임 권한 제외)의 전부 또는 일부를 공무원에게 위임할 수 있다.

(10) (9)목에 따른 위임은 마음대로 취소할 수 있으며 어떠한 위임도 장관의 권한 행사를 방해하지 않는다.

(11) 그렇게 위임된 권한은 대리인이 행사할 때 이 항의 목적을 위해서 장관이 행사한 것으로 간주된다.

화해 등

8A.—(1) (4)(a) 또는 (b)목에 언급된 사항과 관련하여 사용자와 재고용 분쟁이 있는 근로자는 8B 항에 따라 장관에게 진정하기 전에 먼저 담당관에게 자신이 사용자에게 마지막으로 고용된 날로부터 1개월 이내에 재고용 분쟁을 서면으로 통지해야 한다.

[21/2016]

(2) 자신이 명시된 연령에 도달한 날 이후에 사용자로부터 정당한 사유 또는 이유 없이 해고되었다고 생각하는 근로자(2012년 1월 1일 이후 명시된 연령에 도달한 근로자)은 8B항에 따라 장관에게 진정하기 전에 근로자가 사용자에게 고용된 마지막 날로부터 1개월 이내에 담당관에게 먼저 서면으로 해고에 대해 통지해야 한다.

(3) (4)(c) 또는 (d)목에 언급된 사항과 관련하여 사용자와 재고용 분쟁이 있는 근로자는 고용법 13항에 따라 사용자를 상대로 청구를 제기하기 전에 2016년 고용청구법 2016 3(1)항에 따라 자신이 사용자에게 마지막으로 고용된 날로부터 6개월 이내에 담당관에게 해당 법의 2부에 따른 재고용 분쟁 조정 요청을 제출해야 한다.

[21/2016]

(4) 이 부의 목적을 위해서 재고용 분쟁은 다음 사항에 대한 분쟁을 의미한다:

(a) 근로자가 7(1)항에 제시된 적격 기준을 충족하지 않는다는 이유로 근로자에 대

한 재고용 거부;

(b) 사용자가 사용자의 기관에서 근로자에게 적합한 공석을 찾을 수 없다는 이유로 7C(1)절에 따른 근로자에 대한 다른 재고용 거부;

(c) 사용자가 7A(1) 또는 (3)(a)(i)항에 따라 제시한 재고용 제안 조건의 합리성;

(d) 7C(1)(a)항에 따라 근로자에게 제공되는 고용 지원 금액의 합리성.

[5/2017]

(5) (1)목 또는 (2)목에 언급된 통지를 수령한 담당관은 화해를 통해 합의에 도달하도록 지원하기 위해 관련 사용자 및 근로자와 협의하거나 승인된 조정인에게 협의하도록 지시할 수 있다.

[21/2016]

정당한 사유나 이유 없는 부당한 재고용 거부 및 해고에 관한 구제책

8B.—(1) 8A(4)(a) 또는 (b)항에 언급된 사항과 관련하여 사용자와 재고용 분쟁이 있는 근로자 또는 2012년 1월 1일 이후 특정 연령) 자신이 특정 연령에 도달한 날 이후에 정당한 사유나 변명 없이 사용자에게 의해 해고되었다고 생각하는 근로자 (2012년 1월 1일 이후 명시된 연령에 도달한) 는 8A(5)항에 따라 수행된 조정 이후에 언제든지 재고용되기 위해서 장관에게 서면으로 진정할 수 있다.

(2) (1)항에 따른 장관에 대한 진정은 8A(5)항에 따라 수행된 조정이 완료된 후 1개월 이내에 이루어져야 한다.

(3) 사용자에게 의해 해고된 근로자가 (1)목에 따라 재고용을 위해 장관에게 진정하는 경우, 그러한 진정은 다음을 방해하는 역할을 한다—

(a) 그 해고와 관련하여 근로자가 8A(4)(d)항에 언급된 사항과 관련하여 8C(1)항에 따른 청구를 제기하는 것; 그리고

(b) 1960년 노사관계법 35(3)항에 따른 해고와 관련하여 장관에게 진정하는 것.

[55/2018]

(4) 사용자에게 의해 해고된 근로자가 1960년 노사 관계법 35(3)항에 따라 해당 해고와 관련하여 장관에게 진정하는 경우, 그러한 진정은 다음을 방해하는 역할을 한다—

(a) 그 해고와 관련하여 근로자가 8A(4)(d)항에 언급된 문제와 관련하여 8C(1)항에

다른 청구를 제기하는 것; 그리고

(b) (1)목에 따라 그 해고와 관련하여 장관에게 진정하는 것.

[55/2018]

(5) 장관은 (1)목에 따라 이루어진 그러한 진정에 대한 결정을 내리기 전에 담당관에게 담당관이 보기에 근로자가 경우에 따라 사용자에게 의해 부당하게 재고용이 거부되었거나 사용자에게 의해 정당한 이유나 이유 없이 해고되었는지 여부를 조사하고 보고하도록 지시할 수 있다.

(6) 장관이 (5)목에 따라 담당관이 작성한 보고서를 검토한 후 근로자가(경우에 따라) 사용자에게 의해 재고용이 부당하게 거부되거나 정당한 사유나 이유 없이 해고되었다고 인정하는 경우 법의 규칙이나 반대되는 합의에도 불구하고 장관은 다음과 같이 할 수 있다—

(a) 근로자를 재고용하도록 사용자에게 지시한다; 또는

(b) 장관이 사건의 모든 상황을 고려하여 정당하고 공평하다고 간주할 수 있는 보상 금액을 사용자에게 지불하도록 지시한다,

그리고 사용자는 장관의 지시에 따라야 한다.

(7) 이 항의 다른 조항에도 불구하고 장관은 2016년 고용청구법 의 3(1)항에 따라 근로자가 담당관에게 해당 법의 2부에 따른 재고용 분쟁의 조정을 위한 조정 요청을 제출하도록 허용할 수 있으며 해당 분쟁과 관련하여 청구 의뢰 증명서가 발급된 경우 장관이 다음과 같이 한 경우 해당 법의 13항에 따라 고용지원금 청구를 제출하도록 허용할 수 있다 —

(a) (5)목에 따라 담당관이 작성한 보고서를 검토했다; 그리고

(b) 8A(4)(b)항에 언급된 사항에 대한 재고용 분쟁의 경우 사용자가 사용자의 기관에서 근로자에게 적합한 공석을 찾기 위해 합리적인 시도를 했음을 인정한다.

[21/2016]

(8) (7)목이 적용되는 경우 근로자는 장관이 결정하는 시간 내에 담당관에게 조정 요청을 제출해야 한다.

[21/2016]

(9) 8C(3)항은 (7)목에 따라 근로자가 제기한 청구와 관련하여 적용된다.

[21/2016]

(10) 장관은 (6)목에 따라 보상 금액을 결정할 때 특히 다음 사항을 고려할 수 있다—

(a) 삼자 지침; 그리고

(b) 근로자를 재고용하기 위해 사용자가 취한 조치.

(11) 본 항에 따라 이루어진 진정에 대한 장관의 결정은 최종적이다.

(12) (6)항에 따른 장관의 모든 지시는 경우에 따라 부당한 재고용 거부 또는 정당한 사유나 이유 없이 근로자를 해고하는 것과 관련하여 근로자가 법원에 손해 배상 소송을 하는 것을 방해하는 역할을 한다.

(13) (6)항에 따른 장관의 지시를 따르지 않는 사용자는 위법 행위에 해당하며 \$10,000 이하의 벌금 또는 12개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고된다.

(14) (6)목에 따라 사용자가 지불해야 할 보상 금액이 장관의 지시에 따라 지급되지 않고 사용자가 (13)목에 따른 위반으로 유죄 판결을 받은 경우, 그 금액 또는 일부 미지급된 금액은 벌금처럼 법원에서 회수할 수 있으며 회수된 금액은 장관의 지시에 따라 받을 자격이 있는 근로자에게 지급된다.

(15) 장관은 장관의 자필 서명으로 본 항에 따른 장관의 권한 전부 또는 일부를 공무원에게 위임할 수 있다(본 항에 의해 부여된 위임 권한은 제외)..

(16) (15)목에 따른 위임은 마음대로 취소할 수 있으며 어떤 위임도 장관이 본 항목에 따라 권한을 행사하는 것을 방해하지 않는다.

(17) 그렇게 위임된 권한은 대리인이 행사할 때 본 항의 목적을 위해서 장관이 행사한 것으로 간주된다.

불합리한 재고용계약조건 및 고용지원금 지급 관련 구제책

8C.—(1) 8A(4)(c) 또는 (d)항에 언급된 문제와 관련하여 사용자와 재고용 분쟁이 있는 근로자는 그 분쟁에 관하여 청구 의뢰 증명서가 발급된다면 2016년 고용청구법 13조에 따라 고용청구재판소에 고용지원금 청구를 제기할 수 있다.

[21/2016]

(2) 사용자에게 의해 해고된 근로자가 8A(4)(d)항에 언급된 사항과 관련하여 고용청구재판소에 청구를 제기하는 경우, 그러한 청구는 다음을 방해하는 역할을 한다—

- (a) 해당 근로자가 해당 해고와 관련하여 8B(1)항에 따라 진정하는 것; 그리고
- (b) 1960년 노사관계법 35(3)항에 따른 해고와 관련하여 장관에게 진정하는 것.

[21/2016; 55/2018]

(3) 고용지원금과 관련된 청구에 대한 결정을 내릴 때 고용청구재판소는 —

- (a) 삼자 지침 및 근로자를 재고용하기 위해 사용자가 취한 모든 조치를 고려할 수 있다; 그리고
- (b) 단락 (a)에도 불구하고 고용청구재판소가 사건의 모든 상황을 고려하여 공정하고 공평하다고 간주하는 사용자가 근로자에게 지불해야 하는 고용지원금에 대해 규정된 양식으로 주문할 수 있다.

[21/2016]

8D. [2016년 법률 21호에 의해 폐지됨]

8E. [2016년 법률 21호에 의해 폐지됨]

8F. [2016년 법률 21호에 의해 폐지됨]

5부 일반

담당관 및 조사관의 권한

9.—(1) 담당관 또는 조사관은 본 법의 목적을 위해서 다음 중 일부 또는 전부를 할 권한이 있다:

(a) 장관이 필요하다고 판단하는 감사를 수행할 목적으로 사전 통지 없이 합당한 시간에 어느 고용 장소든 들어가거나, 담당관 또는 조사관이 적합하다고 생각하는 근로자의 고용 조건을 조사한다;

(b) 이 법의 규정을 시행하는 것과 관련된 사실과 상황을 알고 있다고 생각되는 사람을 구두로 조사하고 자신이 알고 있는 사실과 상황을 진실하게 진술할 책임이 있는 사람이 제공한 답변이나 진술을 서면으로 작성하며 그 사람이 한 진술을 그 사람에게 읽어 주어야 하며 수정 후에 그 사람이 서명해야 한다;

(c) 고용에 관한 근로계약 또는 기타 문서와 함께 사용자가 고용한 다른 근로자를 담당관 또는 조사관 앞에서 작성하도록 사용자에게 요구한다;

(d) 단락 (c)에 따라 작성해야 하는 모든 문서의 사본을 만든다;

(e) 조사 목적으로 문서를 가져가거나 제거한다 ;

(f) 담당관 또는 조사관이 필요하다고 생각하는, 본 법의 조항을 시행하는 것과 관련된 사실 및 상황을 잘 알고 있다고 합리적으로 믿을 수 있는 부지 및 사람의 사진을 찍거나 오디오 또는 비디오 기록을 한다;

(g) 누구에게든 본 법에 따라 수행되는 조사와 관련된 물품을 작성하도록 요구하고, 필요한 경우 그러한 물품을 보관한다.

(2) 본 항에 따라 수사관이 권한을 행사하는 것을 방해하거나 막거나 본 항에 따라 권한을 행사하는 수사관에게 구두 또는 서면으로 중요한 사항에 대해 허위 진술을 한 사람은 범죄를 저지른 것이며 5,000달러 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고될 수 있다.

불만 및 범죄 조사

9A.—(1) 다음과 같은 경우 언제든 —

(a) 장관, 담당관, 또는 조사관이 본 법에 따른 범죄가 발생했다고 믿을 만한 합당한 근거가 있는 경우;

(b) 장관, 담당관, 또는 조사관이 이 법에 규정된 사항 또는 그러한 문제에 대한 분쟁 또는 조사와 관련된 사항을 문의하고자 하는 경우; 또는

(c) 누구든 본 법의 조항 위반에 대해 불만을 제기하는 경우,

장관, 담당관, 또는 조사관(경우에 따라)은 문의 또는 불만 대상 사항에 관한 정보를 제공할 수 있다고 믿는 사람을 소환할 수 있으며 그렇게 소환된 사람은 소환장에 지

정된 시간과 장소에 출석하여 정보 또는 문서를 제공하고, 글을 작성하거나 진술을 하고, 장관, 담당관, 또는 조사관(경우에 따라)이 질의에 정직하게 답변할 법적 의무가 있다.

(2) 어떤 식으로든 고의로 그러한 소환에 대한 수행 또는 복종을 방해하는 사람과 그러한 소환에 요구되는 출석을 게을리하는 소환된 사람은 범죄를 저지르는 것이다.

(3) 담당관 또는 조사관은 (2)목에 따른 소환장에서 요구하는 출석을 하지 않은 것을 치안판사에게 보고할 권한이 있으며, 그러면 치안판사는 소환장이 요구하는 대로 그 사람의 출석을 확보하기 위한 영장을 발행할 수 있다.

근로자를 방해하는 것 등.

9B.—(1) 본 법에 따라 발부된 소환장에 따라 담당관 앞에 출두하는 근로자를 어떤 방식으로든 방해하는 사용자 또는 다른 사람은 범죄를 저지르는 것이며 5,000달러 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고될 수 있다.

(2) 본 법에 따라 처벌이 명시적으로 규정되지 않은 출입, 문의, 또는 조사를 고의로 방해하거나 지연시키는 사람은 범죄를 저지르는 것이다.

처벌

9C. 달리 처벌이 규정되지 않은 이 법에 따른 위반 또는 위법 행위를 저지른 사람은 \$5,000 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고될 수 있으며 동일한 항에 따른 이후의 위법 행위에 대해서는 \$10,000 이하의 벌금 또는 12개월 이하의 징역 또는 두 가지 모두가 선고될 수 있다 .

범죄의 구성

10.—(1) 조사관은 담당관의 승인을 받아서 범죄를 저지른 것으로 합리적으로 의심되는 사람으로부터 다음 중 낮은 금액을 초과하지 않는 금액을 징수함으로써 합성 가능한 범죄로 규정된 본 법에 따른 범죄를 합성할 수 있다:

- (a) 해당 범죄에 대해 규정된 최고 벌금액의 2분의 1 ;
- (b) \$1,000.

(2) 그 금액을 지불하면 그 범죄와 관련하여 그 사람에 대해 더 이상 소송이 제기하지 않는다.

(3) 장관은 합성될 수 있는 범죄를 규정하는 규정을 제정할 수 있다.

면제

11.—(1) 장관은 관보에 고시함으로써 조건부로 또는 무조건 본 법의 모든 조항 또는 일부 조항으로부터 사람 또는 계층을 면제할 수 있다.

(2) 장관은 언제든지 그러한 면제를 취소하거나 기존 조건을 변경 또는 취소하거나 새로운 조건을 부과할 수 있다.

도급 제한

11A. 근로계약 또는 단체 협약의 모든 조건은 다음과 같은 취지일 경우 무효다—

- (a) 본 법의 조항의 운용을 배제하거나 제한하는 것; 또는
- (b) 본 법에 따라 진정, 청구 또는 신청을 하지 못하게 하는 것.

삼자 지침을 발행할 수 있는 권한

11B. 장관은 적격 근로자의 재고용 및 적격 근로자의 재고용 조건과 관련된 지침을 삼자 지침의 형태로 발행할 수 있으며 이러한 지침이 관보에 게시되면 본 법의 3부, 8A, 8B, 8C항 및 1960년 노사 관계법 34항의 목적을 위한 지침으로 간주해야 한다.

[21/2016]

규정

12.—(1) 장관은 본 법에 따라 규정을 만들 수 있는 목적과 일반적으로 본 법에 따라 규정할 수 있는 것과 일반적으로 본 법을 시행할 목적으로 것 규정할 수 있는 것 을 규정하기 위해 규정을 만들 수 있다.

(2) (1)목을 제한하지 않고 장관은 다음 사항 또는 목적을 위해 규정을 제정할 수 있

다:

- (a) 본 법에 따른 소송에 관한 절차를 규정하기 위해;
- (b) 장관이 본 법의 준수를 보장하기 위해 제공하는 것이 편리하다고 생각하는 부수적인 사항을 위해서;
- (c) 본 법에 따라 내려야 할 명령의 형식을 규정하기 위해서;
- (d) 규정에 명시될 수 있는 수정 사항과 함께 다음 사항에 적용되는 근로자의 재고용에 적용되는 본 법의 조항을 위해서 —
 - (i) 재고용 계약 갱신; 또는
 - (ii) 7C(1)(b)항에 언급된 다른 사용자에게 의한 적격 근로자의 고용.

[21/2016; 5/2017]

기타 성문법의 보존

13. 본 법의 어떠한 것도 현재 시행 중인 다른 성문법의 조항에 따라 사용자에게 부과된 의무 또는 책임을 완화하도록 작용하지 않는다.

제4장 고령자 계속고용을 위한 법제도적 정비 방안

I. 서설: 고령자 일자리 개념의 재정립 당위성

○ 사회통계적 관점에서 보면, 한국의 경우 OECD 국가 중 가장 낮은 출산율을 보이면서²¹²⁾ 초고령사회(Super-Aged Society)에 진입하고 있고,²¹³⁾ 2050년에는 인구 10명 중 3.4명이 65세 이상 노인이 될 것으로 예측된다. 문제는 생산가능인구의 감소에 있다.

○ ‘일자리’는 근로자 개인의 생계유지수단이면서 동시에 인격실현의 장에 해당한다. 사회적으로는 지속가능한 성장을 담보하는 토대이다. 종래 ‘좋은’ 일자리는 고용안정성과 근로조건향상의 향상을 동시에 지향하는 것이었고, 정부는 이를 구현하도록 하기 위한 노동법적 제도틀(해고보호법제 + 근로기준법 + 노조법)을 제공하고 있다.

- 이에 따라 일자리의 제공은, 고용안정과 근로조건 모두를 충족시킬 수 있는 역량의 범위 내에서 노사 합의의 방식으로 결정된다. 일자리의 총량 역시 고용안정과 근로조건을 감내할 수 있는 범위에서 결정되는 셈이다. 다만 정부 고용정책은 부수적으로 일자리 총량 확대를 위한 촉매제 역할을 하고 있을 따름이다.

○ 오늘날 ‘양질의 일자리’ 개념의 단일성에 대한 의문이 있다. 고령자에게 있어 일자리는 그 기회의 향유 자체가 큰 의미를 가진다.

○ 현대 복지국가는 고령자의 경우 신체적 역량에 따른 부담이 있거나, 일의 기회를 이미 향유한 바가 있었으므로, 전형적인 일자리에서 벗어나서 <일의 기회>와 <휴식> 가운데 어느 하나를 자유롭게 선택할 수 있도록 제도화해 두어야 한다.

212) 2005년 기준 한국의 출산율은 1.13명으로 OECD 평균 1.65명 보다 낮다(OECD, Society at a glance, 2009, 참고).

213) 우리나라의 낮은 출산율은 고령화의 속도를 부추기고 있다. 왜냐하면, 불과 몇 년 전만 해도 초고령사회의 진입은 2026년으로 예상되었으나, 비교적 최근의 통계청 발표에 의하면 2025년으로 예상되고 있다(통계청, 「장래인구특별추계: 2017~2067년」, 2019, 12면 이하 참고). 점차 그 속도가 빨라지고 있어 주의를 요한다.

○ 오늘날 특히 오늘날 고령자의 건강상태와 저출생고령화에 따른 사회복지부담의 가중을 염두에 둘 때, 사회보장제도에 의지하기 보다는, 일자리를 유지하고 선택할 수 있도록 지향하는 것이 옳다.

- 나아가 일의 기회는 인간의 본질적 기본권으로서 행복추구권과 인간의 존엄성 보장 원리와 맞닿아 있음에 주목해야 한다. 근로의 제공은, 단순히 임금획득만을 목적으로 하는 수단이 아니고, 근로자 자신이 자아를 실현하는 공간이요 장으로 이해된다. 결국 근로를 통해 다룬 인격의 발전을 도모하게 되고, 이로써 자신의 인격을 실현시키게 된다.²¹⁴⁾ 이러한 점은 이미 독일의 경우 1955년 독일연방노동법원 판결에서 확인되었던 바가 있다.

헌법

제10조 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.

○ 고령자의 일자리정책은, <고용 안정> 보다는 <고용의 기회 확대>에 초점이 놓여야 하며, 나아가 <근로조건>과 <노동생산성의 적절한 연동>이 가능하도록 만드는 제도 체계 재정비를 지향하는 것이어야 한다. 여기에 정부고용지원정책은 기업의 노동생산성만이 아니라 <고령자 노동의 사회적 생산성>을 염두에 두고 모색되어야 한다.

- 나아가 고령자 일자리 정책은 계속성이 중요한 의미를 가진다. 그 이유는 고령자의 경우 한번 실업 상태에 빠지면 재취업이 어렵기 때문이다. <일의 기회가 중단됨이 없이 연속>되도록 하는 것이 고령일자리정책의 수월성 면에서 바람직하다. 특히 의미를 가질 수 있는 문제해결 방식은, 고령자의 고용에 대한 재정적 지원이나 직업 훈련 보다는 과거 자신의 수행한 업무를 수행하는 등 통상의 일자리 관계를 유지하도록 하는 기회를 넓히는 것이다.

○ 이때 연속되도록 하는 <계속고용>의 방법론은 다양할 수 있는데,

- (i) 기존 근로관계를 시점적으로 연장하는 <법정 정년 연장> 외에도 (ii) 기존 근로관계는 정년 시점에서 단절하되, 새로운 근로관계를 그 시점에서 개시하도록 하는 <재고용>도 있다. (iii) 나아가 기존 근로관계의 단절과 동시에 고용의 틀을 벗어나,

214) 대법원 1996. 4. 23. 선고 95다6823 판결.

개인 자영일자리 등에서의 종사를 의미하는 <일의 계속>도 있을 수 있다.

II. 고령자에 관한 고용촉진관련 노동법제의 문제점

1. 고령자 고용촉진을 위한 법제도 체계의 <지원적 속성>

○ 고령자 고용을 염두에 두고 포괄적이고 원칙적인 규범을 마련하고 있는 것은 바로 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률(이하 '고령자고용법')이다. 동법은 두가지 입법 취지와 목적을 내포한다.

- 연령을 이유로 하는 차별금지도 입법목적이지만, 그 본질은 고령근로자로 하여금 그 능력에 맞는 직업을 가질 수 있도록 지원·촉진하기 위함이다.

고령자고용법

제1조(목적)

이 법은 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 하는 고용차별을 금지하고, 고령자(高齡者)가 그 능력에 맞는 직업을 가질 수 있도록 지원하고 촉진함으로써, 고령자의 고용안정과 국민경제의 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

○ 구체적으로 보면, 고령자 기준을 이상 고령자를 고용할 경우 조세특례법에 의한 조세를 감면하는 제도²¹⁵⁾와 고용보험법과 연계하여 고령자 고용촉진장려금을 지원하는 제도²¹⁶⁾를 두고, 세부적으로 정년연장장려금제도²¹⁷⁾, 정년후재고용장려금제도²¹⁸⁾ 등

215) 연령법 제14조 제1항 “사업주가 제12조에 따른 기준고용률을 초과하여 고령자를 추가로 고용하는 경우에는 「조세특례제한법」으로 정하는 바에 따라 조세를 감면한다.

216) 연령법 제14조제2항 “노동부장관은 예산의 범위에서 다음 각 호의 구분에 따른 고용지원금을 지급할 수 있다”

217) 정년을 기존에 정한 연령보다 1년이상 연장하고, 그 정년이 56세 이상이고, 다만, 정년 연장 전 3년 이내에 해당 사업장의 정년을 단축한 경우에는 고령자 고용촉진 장려금을 지급하지 아니한다.(고용보험법 시행령 제25조 2호). 임금피크제에는 여러 가지 유형이 있는데, 그 중 가장 대표적인 두 가지 유형은 고용연장형 임금피크제와 고용 보장형 임금피크제라 할 수 있다. 전자는 기업정년 연령에 도달하기 이전 일정한 시점부터 임금을 삭감하고 그 대신 정년 연령을 연장하여 전체적으로 보아 기업의 임금부담액을 같게 하거나 비슷하게 하는 유형을 말한다. 이에 반해 후자는 일정한 연령부터 임금을 삭감하되 그 대가로 기업 정년 연령까지 고용을 보장해 주는 형태를 말한다. 그러므로 이 유형은 실제로 임금삭감을 내포한다. 일본에서는 많은 사례가 고용 연장형 이었다면 우리나라의 경우 도입된 대부분은 고용보장형 임금피크제이다.

218) 정년을 57세 이상으로 정한 사업장의 사업주에게 고용되어 18개월 이상을 계속 근무한 후 정년에 이른 자를 퇴직시키지 아니하거나 정년 퇴직 후 3개월 이내에 재고용하고 계속고용 전3개월, 계속고용 후 6개월 동안 근로자를 고용조정으로 이직시키지 아니할 것. 다만, 1년 이하의 기간을 정하여 계

다양한 제도를 두고 있다. 그 외 고령자에 대한 규율은 고용정책기본법 제6조 제1항 제6호 등을 비롯하여 대체로 파편적으로 존재한다.

2. 고령자 고용 지원 제도의 구조적 한계: <지속가능성에 대한 의문>

○ 계약자유 원칙이 지배하는 채용의 영역에서, 국가 법률적 개입은 한계를 가진다. 사용자는 근로계약을 체결하게 될 상대방 즉 근로자를 채용하는 과정에서 매우 광범위한 자유를 향유하게 된다.²¹⁹⁾

- 고령자 고용촉진에 관한 국가 법률적 개입이 스스로 한계를 가질 수밖에 없는 이유가 바로 여기에 있다. 이 때문에 고용촉진을 위한 제반 규정들은 거의 모두 노력규정 형식을 취하고 있다.

고령자고용법

제4조(사업주의 책무)

사업주는 연령을 이유로 하는 고용차별을 없애고, 고령자의 직업능력개발·향상과 작업시설·업무 등의 개선을 통하여 고령자에게 그 능력에 맞는 고용 기회를 제공함과 아울러 정년연장 등의 방법으로 고령자의 고용이 확대되도록 노력하여야 한다.

제12조 (사업주의 고령자 고용 노력의무)

대통령령으로 정하는 수 이상의 근로자를 사용하는 사업주는 기준고용률²²⁰⁾ 이상의 고령자를 고용하도록 노력하여야 한다.

○ 고령자 고용 촉진에 관한 법제도 체계는 단순히 고용시장 당사자에 대한 재정적 <지원>제도로써 속성을 가지는 한 <그 제도의 지속가능성에 대한 의문>이라는 구조

속 고용하거나 정년을 줄이는 등 노동부령으로 정하는 경우에 해당하는 경우에는 고령자고용촉진장려금을 지급하지 아니한다. (고용보험법 시행령 제25조제3호)

219) 김형배, 노동법, 2018, 236면.

220) 연령법 제2조 5. "기준고용률"이란 사업장에서 상시 사용하는 근로자를 기준으로 하여 사업주가 고령자의 고용촉진을 위하여 고용하여야 할 고령자의 비율로서 고령자의 현황과 고용 실태 등을 고려하여 사업의 종류별로 대통령령으로 정하는 비율을 말한다. 한편 동법 시행령 제3조에서는 "제조업: 그 사업장의 상시근로자수의 100분의 2 / 운수업, 부동산 및 임대업: 그 사업장의 상시근로자수의 100분의 6 / 제1호 및 제2호 외의 산업: 그 사업장의 상시근로자수의 100분의 3"로 정해 두고 있다.

적인 한계를 가질 수 밖에 없다.

- 오히려 국가가 고령자 고용 촉진에 관한 법정책의 실효성을 기하기 위해서는 방법론적 다양성과 입체성을 고려하여야 한다. 일자리를 둘러싼 시장원리를 수용하면서도 오히려 국가와 사회가 그 당사자로서의 이익을 지향하는 방식 즉, 사회적 생산성을 지향하는 방식으로 고용정책을 도모할 필요가 있다. 즉 보조적으로 구직자와 구인자를 지원하되, 국가와 사회 스스로의 이익을 추구하는 방식으로 노사정의 3당사자 관계에서 고용정책을 도모할 필요가 있다.

3. 고령자 일자리 모형 구축을 위한 법제도 개선 방향

(1) 정책의 지속가능성을 위한 고용과 노동정책의 연계

○ 고령자의 고용을 기업이 희생이나 은혜적 차원에서 실행하는 것이어서는 안된다는 점이다. 그 정책의 지속성을 보장하기 어렵기 때문이다.

○ 고령자 고용 촉진에 관한 노동법적 제도체계 개선 방향은, 일자리를 제공하고, 유지하는 것이 고령자 자신의 물론이고, 사용자에게도 '매력적'인 것으로 만드는데 있어야 한다.

- (i) 고령자 자신(인력 공급자)에게는 일할 기회가 제공되는 것 자체가 실질적인 유무형적 도움이 될 수 있어야 하고, 다른 한편 (ii) 사용자(인력 수요자)에게 있어서도 고령자 취업은 기업 비용절감은 물론이고 생산성 제고에 기여할 수 있어야 한다.²²¹⁾

(2) 사회안전망의 확대와 심화

○ 그 밖에 고령자를 위한 일자리 정책은 선택적이어야 한다. 일자리를 얻고자 하는 고령자에게 일자리를 쉬이 제공할 수 있어야 하고, 휴식을 원하는 고령자에게는 마땅히 휴식을 제공할 수 있어야 한다.

221) 고령자이기 때문에 더욱 잘 수행할 수 있는 업무를 계발하고, 이러한 업무에 고령자를 투입하도록 하는 정책이 필요하다. 이렇게 되면, 고령자 고용촉진 그 자체에도 기여하지만 기업으로서도 스스로의 필요에 의해 고령자를 고용하는 장점이 발생하게 된다.

- 따라서 고령자 고용을 둘러싼 사회안전망의 구축논의와 연동될 수 밖에 없다.

III. 일본의 고령자 고용 연장 정책과 그 시사점

1. 65세까지의 계속고용정책 실효성 향상을 위한 <연령차별금지정책>

○ 2007년의 고용대책법 개정에서는 모집채용에서의 연령제한을 원칙 금지하였다. 이는 고령자계속고용의 가능성을 확대하기 위한 제도적 토대구축으로서의 의미를 가진다.

2. 70세까지의 취업확보조치

○ **(사용자의 재량 존중)** 2020년 고령자고용안정법 개정은 노력의무이기는 하지만 연령 대상을 70세로 높였다. 다만 고용시장원리를 존중하는 차원에서, 계속고용조치에 대해서는 65세까지와 같이, 희망자 전원에 대해서 강구해야 하는 것은 아니고, 그 대상자 선정 등에 대한 재량을 사용자에 두도록 했다.

○ **(고용 개념의 확대)** 나아가 고용의 틀에 국한되지 않고, (i) 다른 사업주가 계속하여 고용하는 취지의 계약을 체결하는 방식이나 (ii) 창업의 지원까지도 계속고용의 방법론으로 수용하여, 제도수용성을 높이하고자 하였다(① 업무위탁계약을 체결하는 제도와 ② 사회공헌사업에 종사할 수 있는 제도 등).

○ **(근로조건의 생산성과의 연동)** 다른 한편 70세까지의 취업확보를 하는 경우, 근로조건을 변경하는 것이 가능하도록 하였다. 이는 생산성과 근로조건을 연동하게 함으로써 고용시장의 수용성을 높이기 위함으로 보인다.

○ **(자치 규율 존중)** 그 외에도 정책실행방법론으로서 계속고용을 위한 계획과 절차에 관한 상세한 세부규정을 마련하되, 과반수 노조나 근로자대표 동의 등 자율적인 절차를 존중할 수 있도록 상세한 규정을 마련하도록 하였다.

IV. 고령자 <정년 이후 일자리 모형> 구축을 위한 노동법적 세부 과제

1. 고령자의 <개념적 차별성> 해소 필요성

○ 고령자 일자리 모형을 노동법적 차원에서 논의함에 있어 전제되어야 할 것이 있다. 바로 제도 적용대상을 확정하는 일이다. 고령자고용법 상 고령자와 준고령자는 연령으로 구획되어 있다. 이 개념정의는 각종 노동법에서 그대로 활용되고 있다.

- 대표적인 경우가 바로 기간제법 제4조 제1항 제4호이다. 「고령자고용촉진법」 제2조 제1호의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우에는 별도의 상한기간을 정함이 없이도 얼마든지 기간제 근로관계를 형성할 수 있다고 한다.

○ 여기에서 간과된 것이 있다. 그것은 바로 우리 헌법 제11조에서 규정하고 있는 평등의 원칙을 위배하고 있는 것은 아닌지 의문이 있다.

헌법 제11조 ① 모든 국민은 법 앞에 평등하다. 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다.

- 55세 이상의 경우는 별도의 규제없이 기간제 근로관계를 지속할 수 있도록 한 현행 기간제법 제4조 제1항 제4호는 단지 '연령'만을 기준으로 하여 인간을 '달리' 취급하는 것이 된다. 그렇다면 이러한 입법형식은, 자칫 헌법 상 모든 인간은 평등하다고 하는 원칙을 침해하고 있는 것은 아닌지 하는 의문을 유발하게 된다.

○ 다른 한편 고령자고용법 상 연령차별 금지법리에도 부합하지 않는다.

고령자고용법 제4조의4(모집·채용 등에서의 연령차별 금지)

① 사업주는 다음 각 호의 분야에서 합리적인 이유 없이 연령을 이유로 근로자 또는 근로자가 되려는 사람을 차별하여서는 아니 된다.

1. 모집·채용
2. 임금, 임금 외의 금품 지급 및 복리후생
3. 교육·훈련
4. 배치·전보·승진

5. 퇴직·해고

○ 사실 이러한 문제는 이미 독일 기간제법에서도 위헌여부가 문제된 바 있었다. 망골트 사건을 계기로 하여 독일은 그 입법방식을 개선하였다.

- 53세에 이른 고령구직자라고 하더라도 그가 근로계약의 체결 전에 실직상태였는지 그리고 얼마동안 실직상태였는지 여부를 전혀 고려하지 않는 것은, 입법재량의 범위를 유월한 것이라 본 것이다.

○ 실제로 1980년 고령근로자의 ILO 제162호 권고는 고령근로자에 대하여 “고령화로 인하여 고용 및 직업에서 어려움을 겪을 수 있는 모든 근로자”라고 정의하고 있다(제1조 제1항). 단지 연령에 그치지 않고 사회적 보호필요성과 고용정책적 당위성을 근거지우는 실질적인 요건을 부가하는 방식의 입법 기술을 도모할 필요가 있다. 나아가 해당 법 규정의 입법 목적을 염두에 두고, 연령에 근거한 규율은 객관적인 통계나 사회적 공감대에 바탕한 다원성을 지향할 필요가 있다. 그래야만 적절하고 필요적이며 비례적인 수단으로서 연령규제가 가능하다는 것이 명백하게 입증될 수 있다.

○ 결과적으로 고령자고용에 관한 법제도체계 하에서 구체적 개념범위를 설정함에 있어서는, 해당 노동법규정의 적용에 따른 사회적 이익과 그 배제에 따른 불이익을 형량하고, 결과적으로 일할 기회를 가지는 것 자체가 고용안정에 따른 사회적 이익 보다 더 큰 경우라고 평가될 수 있어야 한다.

고령자 = 연령 + (고용안정 < 일자리 기회제공)

2. 일자리의 기회 확대를 위한 노동관련법제도 개편 필요성

(1) 방향성

○ 고령자의 취업은 그 자체로서 보다 큰 의미를 지니고, 해고보호법리와 같은 고용안정을 위한 제반 장치는 후순위에 놓인다.

- 해고보호법리가 매우 엄격한 독일에서조차 고령자의 근로와 관련하여서는 고도의 유연성을 보장하는 입법태도를 취함에도 불구하고 심리적 저항이 거의 없는 이유도

같은 맥락 때문이다.

(2) 현행 파견법 상 업무 내용에 대한 규제와 고령일자리와의 관계 재검토

1) 파견 허용 업무

○ 현행 파견법에서는 전문업무종사 근로자를 대상으로 한 파견사업을 원칙적인 형태로 삼고 있다. 즉, 파견법 제5조 제1항에 따르면, 근로자파견사업은 전문지식·기술·경험 또는 업무의 성질 등을 고려하여 적합하다고 판단되는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 대상으로만 이를 할 수 있다고 명시하고 있다. 이에 관하여 시행령 제2조 제1항에서 '별표 1'²²²⁾로서 적극적으로 '열거'해 놓고 있다.

2) 예외: 제조업의 직접생산공정업무의 경우

○ 비록 그 업무가 전문지식·기술·경험 또는 업무의 성질 등을 고려하여 적합하다고 판단되는 경우라도 그 업무가 직접생산공정업무에 속하는 경우에는 근로자파견사업을 행할 수 없다.

3) 절대적 파견금지업무

○ 파견법 제5조 제3항에서는 다음 각호의 사업 업무에 대하여는 '어떠한 경우라도' 근로자파견사업을 행할 수 없다고 규정하고 있다(절대적 금지). 구체적으로 보면, (i) 동조 제3항 제1호: 건설공사현장에서 이루어지는 업무 (ii) 동조 제3항 제2호: 「항만운송사업법」 제3조제1호, 「한국철도공사법」 제9조제1항제1호, 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 제40조, 「물류정책기본법」 제2조제1항제1호의 하역업무로서 「직업안전법」 제33조의 규정에 따라 근로자공급사업 허가를 받은 지역의 업무 (iii) 동조 제3항 제3호: 「선원법」 제2조제1호에 따른 선원의 업무 (iv) 동조 제3항 제4호: 「산업안전보건법」 제28조의 규정에 따른 유해하거나 위험한 업무 (v) 기타 파견사업대상으로 부적절한 업무: 분진작업, 간호조무사업무, 운전업무 등이 있다.

4) 파견법 상 업무 규제와 고령자 일자리 간의 조화 필요성

222) 별첨 자료로 이하에 첨부하였음.

○ 현행 파견법령의 내용을 살펴보면, 파견사업이 허용되는 업무는 제한적이다. 비록 그 업무가 전문지식·기술·경험 또는 업무의 성질 등을 고려하여 적합하다고 판단되는 경우라도 그 업무가 직접생산공정업무에 속하는 경우에는 근로자파견사업을 행할 수 없도록 하고 있다. 다만 예외적으로 일시적 결원 등이 발생한 경우는 예외로서 허용하고 있다.

○ 판단컨대 고령자로서 상당기간 해당 업무를 수행하여 온 경험이 있고, 재취업이 사실상 어렵다고 판단할 수 있는 자에 한하여, 파견근로에 관한 규제를 완화하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다. 그 대신 파견법 상의 차별 금지 원칙을 매우 엄격히 적용함으로써 고령파견근로자의 근로조건을 보장하도록 하고, 나아가 정부의 재정적 지원을 병행하는 방안을 고려할 필요가 있다. 여기에 더하여 고령근로자 건강권 보장을 위한 세부적인 규율체계 정비도 병행되는 것이 옳다.

(3) 기간제법 상의 규율과 신뢰보호원칙 간 모호성 해소 필요성

1) 문제의 소재

○ 현행 우리나라 기간제법 하에서 '갱신'에 관한 법적 분쟁이 빈발하고 있다. 최초 기간제 근로관계 존속기간을 매우 단기간으로 정하고, 이후 수차례 반복하여 갱신하되, 종국적으로는 기간제 상한기간 2년이 도과하기 직전에 계약갱신을 거절함으로써 근로계약관계를 소멸시키는 일이 빈번하게 발생하고 있다. 다른 한편 기간제법 예외 영역에서도 자주 문제되고 있다.

○ 예컨대 60세 정년을 넘어서고 고령근로자가, 정년 이후에도 사용자와 매1년 기간제 근로계약을 통해 근로를 지속하여 오는 경우가 있다. 4년에 걸쳐 매1년마다 갱신하여 오다가, 5년째되는 때에 근로계약의 갱신을 거절한다면, 이때 갱신기대권을 인정할 수 있을까? 이러한 문제가 실제로 현장에서 빈번하게 다루어지고 있으나, 아직 확립된 법리가 구축되어 있지 않다.

2) 기간의 정함과 갱신기대법리 간의 관계

○ 근로계약기간을 정한 근로계약서를 작성한 경우 처분문서인 근로계약서의 문언에 따라 '특별한 사정이 없는 한' 근로자와 사용자 사이에는 기간의 정함이 있는 근로계

약은 유효하다.²²³⁾ 이 경우 근로계약기간이 끝나면 그 근로관계는 사용자의 해고 등 별도의 조치를 기다릴 것 없이 당연히 종료함이 원칙이다.²²⁴⁾

○ 다만 법원은 (i) 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에서 기간만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 당해 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정을 두고 있거나, (ii) 그러한 규정이 없더라도 근로계약의 내용과 근로계약이 이루어지게 된 동기 및 경위, 계약 갱신의 기준 등 갱신에 관한 요건이나 절차의 설정 여부 및 그 실태, 근로자가 수행하는 업무의 내용 등 당해 근로관계를 둘러싼 여러 사정을 종합하여 볼 때, 근로계약 당사자 사이에 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 신뢰관계가 형성되어 있어 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는 경우에는, 사용자가 이를 위반하여 부당하게 근로계약의 갱신을 거절하는 것은 부당해고와 마찬가지로 아무런 효력이 없고, 이 경우 기간만료 후의 근로관계는 종전의 근로계약이 갱신된 것과 동일하다고 판시하고 있다.²²⁵⁾

○ 판례가 형성하여 온 갱신기대법리는 갱신을 둘러싼 신뢰관계를 전제로 하고 있다. 즉, (i) 양 당사자 간에 기간의 정함에 관한 합의와는 별도로 그 갱신에 관한 요건을 미리 합의해 두는 경우와 (ii) 갱신요건에 관한 합의를 두지 아니한 경우라도, 제반 사정을 고려할 때 일정한 요건이 충족되면 당연히 갱신되리라는 신뢰관계가 형성되었다고 볼 수 있는 경우에는 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있을 것이라는 정당한 기대권이 인정될 수 있다는 것이다.

3) 입법 흠결의 해소 필요성

○ 기간의 정함이 있는 근로관계에 관한 노동법적 규율이 새롭게 형성되기 전까지는 법관이 해석을 통해 문제를 해소할 수밖에 없었다. '명백한 입법흠결' 상태에 있었던 기간의 정함에 따른 합의의 유효성과 해고보호법리의 형해화 문제를 합리적으로 해결하기 위해, 일종의 법관법으로서 법적 분쟁을 해결하였던 셈이다. 이른바 기간제 근로자의 갱신기대법리 역시 법원 판례를 통해 구축된 기간제 근로자 보호 법리라고 할 수 있다.

223) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2007다31471 판결.

224) 대법원 1998. 1. 23. 선고 97다42489 판결; 대법원 2007. 9. 7. 선고 2005두16901 판결; 대법원 2010. 6. 24. 선고 2007다31471 판결.

225) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2007두1729 판결.

○ 종래 기간제 근로관계에 관한 명시적인 입법이 존재하지 않았던 상황에서 인정되던 판례법리가 입법 후에도 '그대로' 적용될 수는 없다. 현행 기간제법 규정의 취지에 반하지 않도록 하는 한도 내에서 판례법리로서 갱신기대권이 인정될 수 있을 뿐이다. 판례의 변화도 눈여겨 보아야 한다. 즉, 기간제법 시행 이후에 신규로 체결되는 기간제 근로계약에 대해서는, 근로관계가 2년의 기간 내에 종료될 것이 예정되어 있다는 점을 고려하건데, 근로자가 총 사용기간이 2년을 초과하는 재계약이 체결될 수 있으리라는 기대권을 인정하기가 어렵다는 보았음은 앞서 언급한 바 있다.²²⁶⁾

○ 이는 종래 입법 흠결상태와 입법 이후의 기대권 인정범위가 달라졌음을 보여주는 것이다. 예컨대 갱신기대법리를 55세 이상 고령근로자에게 곧바로 적용할 수 있겠는가 하는 문제 역시 기간제법 입법 전후를 달리 생각해 보게 되는 이유다.

4) 취업의 난해성을 전제로 한 고령근로자에의 기간제 일자리 기회 확대 필요성

○ 판단컨대 현행 기간제법 상 그 보호의 배제 영역으로 설정해 놓은 55세 이상 고령근로자에 대하여 신뢰보호 차원에서의 갱신기대권 논쟁을 반복하는 것은 바람직하지 않다. 오히려 취업의 기회가 제공되는 것 자체를 보다 큰 사회적 이익으로 파악할 수 있는 고령근로자라면, 사용자에게 기간제 근로의 기회 제공 여부에 대한 판단을 손쉽게 할 수 있도록 부담을 덜어주는 것이 타당하다.

- 이러한 점에서 55세 이상 고령근로자 중 취업의 기회를 얻는 것이 쉽지 않다고 판단되는 지표의 제시를 전제로 하여, 갱신기대법리와 상관없이 기간제 근로계약관계의 반복적 지속이 가능하도록 하는 것을 입법정책적으로 고려해볼 필요가 있다.²²⁷⁾

3. 근로시간제도의 규격적 경직성 해소 필요성

(1) 근로시간의 규격성 문제

226) 서울고법 2013.06.20. 선고 서울고법 2012누34497 판결.

227) 실제로 정부의 복지정책·실업대책 등에 따라 일자리를 제공하는 경우로서 대통령령이 정하는 경우도 기간제법 상한 규제의 예외이다. 만약 이러한 실업대책 차원에서 일자리가 제공되는 사업에서, 특정 근로자와 수차례 기간제 근로계약이 반복갱신되었다면, 이러한 특정 근로자와의 근로계약을 기간의 정함이 없는 것으로 전환될 수 있다고 볼 수는 없을 것이다.

○ 근로시간에 관한 규제가 지나치게 획일적이라는 문제를 지적하지 않을 수 없다. 종래 전통적인 노동법적 규제의 방식은, 근로시간에 대한 '양적' 규제였다. 업종이나 업무에 관계없이 획일적인 근로시간 규제로서 작동하고 있다. 근로시간에 관한 한 현행 노동법 체계는 매우 경직적이다.

○ 과거 대공장 시절 근로자상²²⁸⁾을 염두에 둔다면 여러모로 설득력이 있는 규제방식이다. 그러나 오늘날 근로자상에 비추어 보면 반드시 그렇다고 단정하기도 어렵다. 산업영역이나 직무의 특성상 일하는 방식과 내용이 매우 다양하기 때문이다. 바로 이점을 과소평가하면 안된다.

(2) 근로시간의 양적, 시점적 주도권의 이전

○ 노동의 디지털화는 근로시간의 획일적, 경직적 운영과 친하지 않다. 무엇보다 1일 8시간이라는 규제가 쟁점이 되고 있다. 이미 유럽연합 입법지침(Art. 6 RL 2003/88/EG)은 1주 48시간이라는 최대 상한 근로시간의 범위만 규제하고 있을 뿐 1일 근로시간에 대한 상한을 규제하고 있지 않는 대신 1일(24시간) 내 최소 연속 11시간의 휴식시간을 보장하는 규제방식을 도입했다.

○ 독일에서는 디지털화 발전에 따라 근로자 자신이 근로시간을 규정하는 규칙을 실현하기 위해 '근로시간선택법(Wahlarbeitszeitgesetz)' 이라고 불리는 혁신적 제안이 있다. 디지털화와 기술적인 진전을 계기로 종래 사용자가 가지고 있는 근로시간제도 도입방식에 대해 종업원의 근로시간에 대한 옵션·선택을 가능하도록 하는 것이다. 이를 통해 근로자로 하여금 노동시간과 장소를 선택함에 있어서 보다 넓은 선택권을 제공할 필요가 있다고 보았다.²²⁹⁾

○ 요컨대 근로시간에 관한 논의는 그 동안 근로시간 단축 등 양적 감소의 측면에서만 조망해 왔다. 단지 근로시간의 단축만이 아니라 근로시간에 관한 주도권을 사용자만에 둘 것이 아니라, 근로자와 사용자가 협의하는 구조를 지향하면서 근로시간의 총량은 건강권을 위해 규제하되, 근로시간의 양과 시점에 관한 다양한 선택권을 부여할 필요가 있다.

228) '전통적 근로자상'은 노동 방식의 '종속성'과 노동 내용의 '물개성성'을 고유한 속성으로 한다(권혁, 4차 산업혁명시대 노동법 체계 개편에 관한 전망 - 독일 노동4.0을 중심으로, 노동법포럼, 제21호, 2017. 7, 6면 이하 참고).

229) BMAS, Weissbuch Arbeiten 4.0, S.78.

○ 이러한 식으로 논의를 업그레이드할 필요가 있다. 이것은 단지 사용자의 경영 필요성이나 경기 변동성에 따른 필요성만을 의미하는 것은 아니다. 근로자 개인의 요구에도 부합하는 측면이 있기 때문이다. 근로시간이라는 관점에서 가장 효율적이면서도 근로자의 요구를 반영하는 근로시간모형을 노사가 구축하여야 할 필요가 있다.²³⁰⁾

(3) 고령일자리 모형에서의 근로시간 규격성 탈피

○ 고령 근로자에 대한 근로방식은 근로시간의 규격성 탈피에서 시작해야 한다. 고령 근로자와의 근로계약에서 노사 간 근로시간의 양적, 시점적 선택의 폭이 넓혀져야 한다. 다만 고령근로자의 경우 건강권에 대한 특별한 배려가 필요해 보인다.

○ 이러한 제도적 장치의 마련을 전제로 한 근로시간 규격성의 해소를 모색해 볼 필요가 있다.

4. 임금제도의 경직성 해소 필요성

(1) 근로의 제공 자체에 대한 대가체계에 대한 노동법적 규율로서 '임금법'

○ 임금은, '근로가 제공되는 사실'에 대한 '대가'로서의 속성²³¹⁾을 본질로 하는 금품이다.²³²⁾ 그러므로 임금은 근로제공 자체에 대한(Leistungsbezogen) 대가이지, 결과에 연계된(Erfolgsbezogen) 대가금품이 아니다.

○ 근로자에게 지급되어야 할 금품이 일정한 결과 발생을 조건으로 하는 이상, 그 금품의 지급의무는 대법원이 적절히 지정한 바대로 개별 근로자의 '특수하고' '우연한 사정'에 의하여 좌우될 수 밖에 없다. 이러한 경우 대법원은 임금으로 평가하지 않는다.

○ 도급대가의 경우가 전형적인 예다. 도급대가는 근로의 대가로서가 아니라 결과물에

230) Schaub/Vogelsang, ArbRHandb, 16.Aufl., 2015, §160 Rn. 19 ff.

231) 이를 '노동대가성'(Entgeltscharakter)이라고 한다.

232) 한때 법원은 이른바 임금이분설에 따라, 임금에 대해 근로제공과 무관하게 근로자의지위에 근거하여 지급되는 생활보장적 금품으로서의 속성도 있다고 보았으나, 1995년 이래로 일관되게 법원은 임금에 대해 근로의 대가로만 파악하고 있다(대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 판결).

대한 대가로서 그 결과(=일의 결과물)에 직접 관련된다(Erfolgsbezogen). 따라서 도급 계약에서 수급인은 아무리 자신의 노동력을 제공하여 일을 수행하였더라도 도급계약에서 합의된 바에 따른 결과물을 산출하여 도급인에게 이전하지 못한다면, 그 대가를 지급받을 수도 없다. 임금은 도급대와 본질적으로 다르다.

(2) 성과 중심의 임금체계와 고정일자리모형

○ 판단컨대 고정일자리 모형에서는 근로시간도그마를 고정하기는 어렵다. 성과 중심의 임금체계로 개편할 필요가 있다.

(3) 방법론: 도급 근로자 개념

○ 현행 근로기준법 제47조를 명문으로 규정해 두고 있다. 근로기준법 제47조에 따르면 사용자가 도급 등의 제도로 근로자를 사용할 수 있으며, 이러한 경우에도 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하도록 하고 있다.

○ 예외적으로 근로의 제공 그 자체에 대한 대가(Leistungsentgelt)가 아니고, 결과에 상응한 대가(Erfolgsbezogene Entgelt)라는 점에서 통상적인 임금과 법개념적으로 구별되어야 할 임금유형이다.²³³⁾

제47조(도급 근로자)

사용자는 도급이나 그 밖에 이에 준하는 제도로 사용하는 근로자에게 근로시간에 따라 일정액의 임금을 보장하여야 한다.

○ 자동차 판매 대리점 영업판매원 등 영업활동을 하는 근로자에 대해서 적용되는 임금제이다. 판매 차량 대수에 따라 수입이 산정된다.²³⁴⁾

(4) 기타

이때 최소한의 생계 유지를 위한 제도적 장치는 노령연금 등 사회안전망을 통해 확보하고, 그 외 임금체계는 성과에 대한 대가 중심으로 전환하는 것을 검토해 볼 필요가

233) Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht Bd.1, 2005, S.237.

234) Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht Bd.1, 2005, S.237.

있다.

5. 고령자 일자리 정책에서 고령자 일거리 정책으로의 확대

(1) 개요 및 법리적 근거

○ 노동의 디지털화를 통해 고용체계의 해체가 발생하는 것은 추세적 변화이므로, 이를 수용할 수 밖에 없다면 고령자 고용연장은 방법론으로 1인 독립자영노동자화 또는 창업까지 고려할 필요가 있으며 이는 노동환경 변화에 따른 일하는 사람 규율체계화와 밀접하게 연계되어 있다.

(2) 대안

○ (독립자영 전환 시 계약 공정성 확보 지원) 1인 독립자영노무자로의 전환 시 공정 거래에 관한 매뉴얼을 마련해 두고 계약 내용이 공정성을 확보하면 재정적 지원을 하는 방안을 모색할 필요가 있다.

○ (고령인력 공공 플랫폼) 고령자 일거리를 위한 공공 플랫폼 구축 방안을 모색할 필요가 있다.

6. 사회적 생산성 지향 일자리 전환 및 창출

(1) 개요와 법리적 근거

○ 사회적 가치와 생산성을 가지는 고령 일자리에 대한 정부의 지원이 필요함. 이러한 일자리는 원래 국가가 담당해야 할 역할과 기능을 대신하는 것이기 때문에 법리적 근거도 있다.

(2) 대안

○ 고령자 직무 개발 지원 프로그램을 지원할 필요가 있다. 특히 <기업 스스로에게 직

접적인 도움이 되는> '사회적 직무'의 개발에 나서야 한다.

- 예를 들어 산업안전 분야가 그것이다. 산업 안전 지원 인력으로서의 업무전환 촉진 및 강화와 그에 대한 지원이 필요해 보인다.

- 다른 한편 직업능력개발에 관한 직무 개발도 필요하다. 신규 인력 숙련화 지원인력 (=직업훈련대행)으로서의 전환 촉진 및 강화를 위한 지원이 필요해 보임.

7. 고령자 업종별 인력 이동 지원 방안

○ (직무별 인력 정보 공유제도) 업종별 숙련 인력에 대한 정보를 산업단위 별로 총괄 관리하여 이직을 지원하는 방안을 강화할 필요가 있다.

V. 소결 및 추가적 고려사항

1. 평가

○ 종래 고령자 고용 촉진 정책의 기본적인 방향성은, 청년 고용의 지향점과 다르다. 양질의 일자리가 갖는 의미부터 달리 정립되어야 한다.

- 고용의 안정 보다 고용의 기회 제공이 더 중요한 의미를 가진다. 근로조건으로 지향점도 다르다. 임금과 근로시간으로 대별되는 통상의 근로조건에서, 사회적 기여와 의미를 중시하고, 규격적 근로시간과 임금의 의미는 상대적으로 줄어드는 속성을 직시해야 한다. 따라서 전형적인 근로자 모형을 고집하는 한, 고령자 일자리 정책은 실효성을 거두기가 쉽지 않다.

○ 고령자고용촉진의 문제는, 최소한의 생활 유지를 위한 사회안전망의 확대와 연동되어야 한다.

○ 향후 고령일자리 모형이 사회적 보호필요성에 기여하면서도 지속가능하도록 하는 연구가 계속되어야 할 것으로 판단된다.

2. 추가적인 노동법적 쟁점 검토

○ (연령차별논쟁) 정년 이후 고용연장 시 기존의 임금 수준에서 삭감하는 경우, 자칫 연령을 이유로 한 차별적 처우로서 평가될 수 있으므로 이에 대한 명확한 법적 근거를 마련해 두는 것이 필요해 보인다.

○ (취업규칙변경논쟁) 정년 도과 이후 고용연장 대상 근로자에 대한 취업규칙을 별도로 작성하는 경우, 불이익변경임을 전제로 한 논쟁이 발생할 여지가 있는바, 정년 이후 또는 고령자 계속고용을 위한 취업규칙제개정에 관한 별도의 법적 규정을 마련하는 것이 타당하다.

○ (계속고용의 기회 제공 균등성논쟁) 고용연장 기회 제공에 있어 고용연장대상범위를 획정기준을 명확히 하지 아니할 경우, 고용연장 대상에서 배제된 소수 근로자에 의한 고용청구권 인정여부가 법적 쟁점화될 가능성이 있는바 이에 대한 명확한 법적 규정을 마련해두어야 한다.

○ (자영형 일자리의 위장도급논쟁) 고용연장 차원에서 정년 도과 고령자에 대해 업무도급 방식으로의 고용연장제도를 채택하는 경우, 위장도급여부에 대한 법적 분쟁 위험이 발생할 수 있으며 도급 방식을 통한 최저임금제 우회 위험에 대한 비판도 제기될 수 있는바, 이에 대응하는 법적 기준을 마련해두어야 한다.

제5장 결론

우리나라의 고령인구는 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이는 주요한 사회문제로 대두되고 있다. 저출생 고령화의 추세적 변화는 점점 심화되고 있기 때문이다. 1990년대 초부터 고령자의 고용을 촉진하기 위한 개별 법률을 제정하고, 관련 지원 정책을 추진함으로써 고령자의 문제에 대응해왔지만, 우리나라의 고령화는 전 세계적으로 가장 빠른 속도로 진행되고 있고, 고령자의 빈곤율이 다른 국가들에 비해 상당히 높은 편이어서 기존의 고령자 고용 촉진하는 제도만으로 대응하기에는 한계가 있다. 특히 고령자의 일자리가 가지는 법제도적 의미가 단지 생계 유지를 위한 소득의 수단에 그치지 않고, 사회적 관계성을 계속하면서 인격실현의 기회를 지속적으로 향유할 수 있도록 하는데 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

고령자의 일자리를 둘러싼 특성을 고려하는 것이 필요하다. 청년노동과 일자리 기회가 이미 상당기간 제공되고 이를 향유하였던 고령자 일자리에 대한 사회적 가치는 분별되어야 한다. 그럼에도 불구하고 현행 노동법체계는 이의 구별 없이 단일한 체계를 고수하고 있다. 예컨대 고용안정이 가지는 가치는 근로관계에서 매우 중요한 의미를 가지는 것이지만, 고령자가 정년 이후에 근로기회를 가짐에 있어 고용안정의 가치는 청년의 일자리에서 고용안정의 가치는 동일하게 볼 수는 없기 때문이다. 적어도 고령자일자리에서 중요한 것은 일의 기회를 지속적으로 제공받을 수 있도록 하는 데 있어야 한다. 이를 구현함에 있어 필요하다면, 노동법제도로부터 유연성을 확보해주는 것이 현실적으로는 바람직한 방향으로 여겨지며, 고령자의 특수성을 반영할 수 있는 규율체계를 구축하는 방안을 적극 모색해 볼 필요가 있다. 이러한 맥락에서 고령자 고용을 위한 기본법의 제정 필요성이 있다.

고령자의 계속고용은 우리 사회에 있어 더 이상 선택의 문제가 아니다. 사회의 지속가능성을 보장하기 위해 불가피하게 채택하고 지속해야 하는 고용정책이라고 평가함이 상당하다. 고령자 계속고용제도를 통해 구현되어야 하는 고령자 일자리는 일을 통한 고령자의 인격실현에 중점이 놓여야 한다.

단순히 고령자에게 금품 수입을 위해 불가피하게 감수해야 할 부담으로서 고용문제를 접근해서는 안된다. 고령자 계속고용의 제도화를 위해 고려해야 할 점은, 고령자 계속고용의 지향점이다. 고령자 계속고용제도의 대상이 되는 일자리는 고용안정원

칙에 그치지 않고, 그 못지 않게 일의 기회에 대한 지속적 제공원칙에 토대를 두어야 한다.

고령자계속고용제도의 의미를 장기근속에만 두어서도 안된다. 오늘날 노동시장은 인력의 유연한 이동을 지향한다. 결국 고령자계속고용이란, 고령자가 되는 경우라도 이직을 용이하게 할 수 있도록 지원하는 것이어야 한다. 반드시 하나의 사업장에 채용되어 정년까지 장기근속만을 지향하는 것일 수는 없다.

소위 하나의 직장에서 일자리를 계속하도록 하는 방식을 넘어서서 소속이 어디이든 일할 기회를 계속가짐으로써 생애 동안 현역으로 살아갈 수 있도록 하는 것이 고령자 계속고용의 지향점이어야 한다.

고령자 계속고용의 방법론은 따라서 법적 정년연장에 국한될 수 없다. 그 소속을 달리 하든 그렇지 않든 고령근로자에 대한 재고용제도를 통하거나, 도급 또는 위임 형태의 일자리로의 전환을 통해서도 고령자의 계속고용은 구현될 수 있음에 유의해야 한다.

고령자계속고용을 위한 일자리의 일하는 방식도 변화되어야 한다. 고령자의 경우 근로관계가 지속될수록 신체적, 정신적 능력의 감소 여지가 존재한다. 그렇다면 고령자 계속고용을 구현하기 위해서는, 임금이나 근로시간, 그리고 근로장소에서의 유연성이 보장되어야 한다. 예컨대 성과에 비례한 임금의 책정시스템이나 근로장소의 유연성(예, 고령친화적 재택근무의 실시) 나아가 근로시간의 시점 및 양적 다양성을 보장하는 것 역시 고령자 계속고용을 위해 필요하다.

예를 들어, 고령자의 경우 청·장년 근로자를 기준으로 설정된 주 40시간의 근로시간이 고령자의 신체적, 정신적 상태를 고려할 때 적합하지 않을 수도 있으므로 고령자에게 적용될 법정 근로시간을 따로 설정하고, 이와 함께 고령자들이 건강을 유지하면서 근로를 계속적으로 제공할 수 있도록 휴게, 휴일제도도 고령자에 맞게 변경하는 방안을 고려해볼 수 있다.

다만 여전히 남아 있는 문제는 취업규칙제도와와의 조화성이다. 고령자의 지속적인 근로환경을 조성하기 위해서는 기존과는 다른 새로운 근로조건의 설정 또는 변경이 불가피하며, 노동조합의 조직률 등을 고려해볼 때, 현실적으로 취업규칙의 변경을 통해 진행될 수밖에 없다. 우선 임금체계 개편을 위해서는 사용자와 근로자대표가

합의해야 하지만, 그러한 임금체계 변경이 취업규칙의 불이익 변경에 해당하게 될 경우 근로자 대표의 동의를 얻어야 하지만 현실적으로 집단적 동의를 구하는 것은 지난한 일이 아닐 수 없다. 이러한 문제를 해소하기 위한 법제도 개편은 불가피해 보인다.

초고령사회에 대비한 고령자의 고용정책은 단순히 특별보호를 위한 법·제도적 개선을 모색하는 것이 아니라, 현실적으로 고령인력의 활용에 장애가 되는 요인을 정확히 진단하여, 그것을 합리적으로 개선하는 무엇보다 중요하다고 생각한다. 저출산·고령화가 급속히 진행되고 있는 상황에서 일할 의욕과 능력이 있는 고령자가 활약할 수 있는 장을 만든다는 것은 기업뿐만 아니라 사회, 국가 전체의 중요한 과제이다. 보다 진전된 논의가 앞으로 이루어지길 바라본다.

참고문헌

<한국어 문헌>

- 강희원, "정년제에 대한 법적 재고", 『경희법학』(제47권 제4호), 경희대학교 법학연구소, 2012.
- 고용노동부 고령사회인력정책과(정책뉴스), "고용노동부, 고령자 고용촉진 기본계획 마련을 위한 노·사 단체 및 전문가 간담회 개최", 2022.9.30.
- 고용노동부, 『고령자 고용연장제도 연구』, 2012.11.
- 고준기, "기업의 정년제를 둘러싼 법적 쟁점", 『기업법연구』(제17집), 한국기업법학회, 2004.
- 관계부처합동, "고령층의 숙련과 경험이 미래성장동력으로 이어지기 위한 고용전략-제4차 고령자 고용촉진 기본계획(2023~2027)", 2023.1.27.
- 권영성, 『헌법학원론』, 법문사, 2000.
- 기획재정부, 『해외주요국의 고령자 계속고용사례 연구』(한국고용노사관계학회), 2019.12.
- 김경호, "연령통합의 관점에서 고찰한 노인복지 관련 실정법상 연령기준의 정책적 함의", 『법과 정책 연구』(제5권 제1호), 한국법정책학회, 2005.
- 김유성, "정년제의 의의와 법적 문제", 『서울대학교 법학』(제33권 제2호), 서울대학교 법학연구소, 1992.
- 김철수, 『헌법학개론』, 박영사, 2000.
- 김형배, 『노동법』(제27판), 박영사, 2021.
- 노상헌, "고령화 사회와 고령자 고용법의 과제", 『법학논총』, 전남대학교 법학연구소, 2012.
- 대한상공회의소, 『정년제도의 국제비교와 시사점』, 2007.11.
- 류기정, "정년연장에 대한 경영계 입장: 쟁점과 대안", 『월간노동리뷰』, 한국노동연구원, 2021년 9월호.
- 문홍주, 『한국헌법』, 해암사, 1987.
- 박종희, "고령화 사회에서의 노동법적 과제", 『노동법학』(제20호), 한국노동법학회, 2005.
- 박종희, "임금피크제의 허와 실", 『산업관계연구』 제14권 제2호, 한국노사관계학회, 2004.12.

방동희·권건보, "고령자 기본권 보장 체계와 법제 및 고령자 법령정보접근권의 보장-고령자기본법 제정을 제안하며-", 『한국부패학회보』(제28권 제1호), 한국부패학회, 2023.1.

유성재, "정년제 및 연령차별금지에 관한 비교법적 고찰", 『중앙법학』(제13집 제1호), 중앙대학교 법학연구소, 2011.3.

이울경, 『고령자 근로권의 보장에 관한 연구-정년제에 대한 비판적 고찰-』(박사학위논문), 서울대학교 대학원, 2016.2.

이철수, "고령자 고용과 정년제의 법적 과제", 『노동법연구』(제15호), 서울대학교 노동법연구회, 2003, 111~112쪽.

임종률, 『노동법』(제13판), 박영사, 2015

전윤구, "연령차별관점에서 본 정년연장과 임금조정제". 노동법포럼(15), 2015

조용만, "고령자 고용촉진을 위한 연령차별금지의 확립과 정년제의 개선", 『법학연구』(제22집 제2호), 원광대학교 법학연구소, 2006.

통계청 보도자료, "2021년 장래인구추계를 반영한 세계와 한국의 인구현황 및 전망", 2022.9.

통계청, 「장래인구특별추계: 2017~2067년」, 2019.

하갑래·최미나, 『60세 정년제와 임금체계개편 관련 법적 쟁점사항 연구』((사)한국비교노동법학회), 고용노동부, 2013.2.

한국노총 성명·보도자료, "인구 초위기 상황에서도 책임 방기하고 여전히 소극적인 정부-제4차 고령자 고용촉진 기본계획에 대한 한국노총 입장-", 2023.1.27.

한인상, "근로권의 의의와 주요 입법과제", 『노동법연구』(제36호), 서울대학교 노동법연구회, 2014.

허영, 『한국헌법론』(전정 13판), 박영사, 2017.

홍일선, "고령사회를 대비한 헌법적 논의", 『공법학연구』(제9권 제2호), 한국비교공법학회, 2007.

황수경, "정년연장 법안 통과 이후 남은 과제", 『KDI FOCUS』(통권 제33호), 2013.6.27.

<외국어 문헌>

Alexander Samorodov, "Ageing and labour markets for older workers", Employment and Training Papers, ILO Employment and Training Department, 1999.

Anja Wiesbrock, "Mandatory Retirement in the EU and the US: The Scope of Protections against Age discrimination in Employment", The International Journal of Comparative Labour law and Industrial Relations, Vol. 29(3), Kluwer Law International, 2013.

Art. 7 Erstes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, BGBl I S. 4607.

BAG v. 26. 4. 2006 - 7 AZR 500/04, AP Nr. 23 zu § 14 TzBfG.

Beschäftigungsförderungsgesetz, BGBl. I S. 710.

BMAS, Weissbuch Arbeiten 4.0, S.78.

Borghans, L. et al. (2007), Productiviteit, belonging en arbeidsparticipatie van ouderen, ROA-R-2007/5. 1.

BT-Drs. 14/4347, S. 20.

BT-Drs. 16/3793, S. 8.

BT-Drucksache 10/2102 S. 14.

BT-Drucksache 13/4612, S. 11 f.

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.

EuGH v. 22. 11. 2005, C-144/04, AP Richtlinie 2000/78 EG Nr. 1

EY2012, "Everyone has a Role Play", Brochure-European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, 2012.

Gasior, K. et al. (2012), Maßnahmen zur Belebung des Arbeitsmarktes für ältere ArbeitnehmerInnen, Vienna 145.

Hromadka/Maschmann, Arbeitsrecht Bd.1, 2005, S.237.

Ministry of Manpower, "Labour Force in Singapore 2022", 2023.01.31.

Richtlinie 99/70/EG des Rates zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse, ABl. EG 1999, Nr. L 175.

Rische, H., Buntenbach, A., Was plant die Große Koalition? Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung, 2/1/2014.

Schaub/Vogelsang, ArbR Handb, 16. Aufl., 2015, §160 Rn. 19 ff.

Vogt, M. (2006), AUSTRIAN SUMMARY REPORT ON OLDER WORKERS AND INTRODUCTION OF CASE STUDY SECTORS, FORBA Forschungsbericht 13/2006, 7.

Von Below, D., Skogman Thoursie, P. (2008), Last in, first out? Estimating-110 -the effect of seniority rules in Sweden, Stockholm 3.

石嵯信憲, “同一労働同一賃金の基本と実務(第2版)”, 中央経済社, 2021.

川嶋英明, “定年後再雇用者の同一労働同一賃金と70歳雇用等への対応実務”, 日本法令, 2021.

小西康之, “中高年齢層における就労・生活と法政策”, 変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題(野川 忍・山川隆一・荒木尚志・渡邊絹子(編著)), 商事法務, 2015.

菅野和夫著/李鋌譯, 『日本労働法』, 法文社, 2007.

土田道夫, 『労働契約法』, 有斐閣, 2016.

濱口桂一郎, “日本の高齢者雇用政策 - 高齢者雇用安定法を中心に”, エルダー, 第43巻 第5号, 2021.05..

濱口桂一郎, “日本の労働法政策”, 労働政策研究・研修機構, 2018.

原昌登, “判例から考える公正な待遇の確保に関する課題”, JILPT 労働政策フォーラム, 2021.11.26.

水町勇一郎, “日本型『同一労働同一賃金』改革とは何か? - その特徴と課題”, RIETI Discussion Paper Series 19-J-011, 2019.03.

森戸英幸, “高齢者雇用安定法-2004年改正の意味するもの”, 日本労働研究雑誌, No. 642, 2014.01.

労働行政, “高齢者雇用安定法の実務解説(第8改訂)”, 労働行政, 2012.

労働行政, “高齢者雇用安定法の実務解説(第9改訂)”, 労働行政, 2020.

労働政策研究・研修機構, “高齢者雇用の現状と課題”, JILPT, 2012.

柳澤武, “高齢者雇用の法政策-歴史と展望”, 日本労働研究雑誌, 2016.09.

山口大輔, “少子高齢化に伴う高齢者の雇用に向けた国会論議”, 立法と調査, No.33, 参議院事務局企画調整室編集・発行, 2012.11.

厚生労働省, “今後の高齢者雇用に関する研究会”:

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan_128949.html

厚生労働省, “労働政策審議会建議 - 今後の高齢者雇用対策について - ”(2012.01.06.):

<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zl0e.html>

厚生労働省, “高齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指”, 厚生労働省告示 第

5 6 0 号 ,

2012.11.09.:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyo

u/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf

厚生労働省, “高年齢者雇用状況等報告”, 2022.12.16.:

<https://www.mhlw.go.jp/content/11703000/000955633.pdf>

厚生労働省, “短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針”, 厚生労働省告示 第430号, 2018.12.28. :

<https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf>

成長戦略実行計画: <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2019.pdf>

Minstry of Manpower, “Report of the Tripartite Workgroup on Older Workers: Strengthening support for older workers”, 2019.08. :
<https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2019/0819-twg-ow-report.pdf>

Retirement and Re-employment Act: <https://sso.agc.gov.sg/Act/RRA1993>

The Independent, “PM Lee says retirement age will be raised for the elderly “who wish to work longer”(2019.08.09.),
<https://theindependent.sg/pm-lee-says-retirement-age-will-be-raised-for-the-elderly-who-wish-to-work-longer/>

TRIPARTITE GUIDELINES ON THE RE-EMPLOYMENT OF OLDER EMPLOYEES(To take effect on 12 October2020):
<https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/employment-practices/guidelines/tripartite-guidelines-on-re-employment-of-older-employees.pdf>

<https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2021/1101-retirement-and-re-employment-amendment-bill-2021-and-cpf-amendment-bill-2021>

<https://www.mom.gov.sg/employment-practices/retirement>

<https://www.mom.gov.sg/employment-practices/re-employment#eligibility>

[https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/senior-employment-credit-\(sec\)-cpf-transition-offset-\(cto\)-and-enabling-employment-credit-\(eec\)](https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/senior-employment-credit-(sec)-cpf-transition-offset-(cto)-and-enabling-employment-credit-(eec))

<https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2019/0819-tripartite-workgroup-on-older-workers-report.pdf>

<https://www.cpf.gov.sg/member>

<https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview>

<https://www.cpf.gov.sg/member/retirement-income/monthly-payouts/cpf-life>

<https://www.cpf.gov.sg/member/retirement-income/monthly-payouts/retirement-su>

m-scheme

<https://www.cpf.gov.sg/member/retirement-income/retirement-withdrawals/withdrawing-for-immediate-retirement-needs>

<https://www.cpf.gov.sg/content/dam/web/member/retirement/documents/Withdrawalrulestable.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf>

<http://www.un.org/ageing/secondworld02.html>